



PUTUSAN

Nomor 64/Pdt.G/2025/PN Bdg

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Bandung kelas IA Khusus yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada Peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

1. **H. ASEP SAEPUKIN**, bertempat tinggal di Jl. Mekarmulya Nomor 1 RT 002/001, Kelurahan Cipadung Kulon Kecamatan Panyileukan, Kota Bandung, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat I**
2. **ADE MAULANA SAEPUKIN** bertempat tinggal di Jl. Mekarmulya Nomor 1 RT 002/001, Kelurahan Cipadung Kulon Kecamatan Panyileukan, Kota Bandung, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat II**
3. **MUHAMAD SOFYAN SAEPUKIN** bertempat tinggal Jl. Mekarmulya No.1 RT 002/001, Kelurahan Cipadung Kulon Kecamatan Panyileukan, Kota Bandung, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat III**
4. **NOVIANTI LESTARI** bertempat tinggal Jl. Mekarmulya No.1 RT 002/001, Kelurahan Cipadung Kulon Kecamatan Panyileukan, Kota Bandung selanjutnya disebut sebagai **Penggugat IV**
Penggugat I sampai dengan Penggugat IV memberikan kuasa kepada **ALVIN WIJAYA KESUMA, S.H., M.H. & DIMAS PUTRANTO WIDODO, S.H.**, keduanya Advokat pada **Kantor Hukum Alvin Wijaya Kesuma Law Office** yang beralamat di Jalan Taurus Nomor I E Kelurahan Turangga Kecamatan Batununggal Kota Bandung Provinsi Jawa Barat 40275 berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal Desember 2024, selanjutnya disebut sebagai **Para Penggugat;**



LAWAN

- 1. PIPIT FITRIANI**, bertempat tinggal di Jalan Saluyu VIII Nomor 40 RT 007 RW 009 Kelurahan Rancasari Kecamatan Cipamokolan Kota Bandung Provinsi Jawa Barat. Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Taufik Ismail Gurbadi, S.H., Abdhitiya Mopangga, S.H., Fingky Ayu Andriyani, S.H., Putri Ilmia Dzikri Anindhita, S.H.,M.H., Mayanda Muhammad Ibrahim Johan, S.H. Para Advokat dari Kantor Hukum Anggaraksa beralamat di Jl. Trunojoyo Nomor 11 Kelurahan Citarum Kecamatan Bandung Wetan Kota Bandung Jawa Barat 40115. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 April 2025. Untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I** ;
- 2. NENENG KOMALASARI**, Dahulu bertempat tinggal di Perumahan Rawamas A-17 RT 005 RW 007 Desa Jomin Barat Kecamatan Kotabaru Kabupaten Karawang Provinsi Jawa Barat, sekarang sudah tidak diketahui alamat domisili tempat tinggalnya maupun keberadaannya selanjutnya disebut, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;
- 3. JOKO PRIYONO**, bertempat tinggal di Perumahan Rawamas A-17 RT 005 RW 007 Desa Jomin Barat Kecamatan Kotabaru Kabupaten Karawang Provinsi Jawa Barat, selanjutnya disebut, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat III** ;
- 4. MOHAMAD JAKARIYA**, bertempat tinggal Dusun Maodin RT 001 RW 004 Desa Mekarjaya Kecamatan Kertajati Kabupaten Majalengka Provinsi Jawa Barat. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Billy Ariza, S.H.,M.Kn., Yayat Hidayat, S.H.,M.H., dan Egi Prasetyo, S.H. Advokat dan Penasehat Hukum dari Kantor “KH BA LAW FIRM AND PARTNERS” yang beralamat di Jl. Raya Siliwangi KM 7 Villa Cipadung Permai Nomor 02 Desa Karyamukti Kecamatan

Putusan Nomor 64/Pdt.G/2025/PN.Bdg | 2 sampai dengan 169



Panyingkiran Kabupaten Majalengka 45459.
Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24
Februari 2025 selanjutnya disebut, selanjutnya
disebut sebagai **Tergugat IV** ;

5. NOTARIS H. MAULUDDIN ACHMAD TURYANA, S.H.SP.1:

bertempat tinggal Jalan Sawah Kurung III Nomor 5
Kelurahan Ciateul Kecamatan Regol Kota Bandung
Provinsi Jawa Barat. Dalam hal ini memberikan
Kuasa kepada R. Riche Juliana Putri, S.H., Fatah
Hidayat, S.H. Dan Kahfi Purwana Graha, S.H. Para
Advokat dan Penasehat Hukum dari Kantor RICHE
JULIANA PUTRI & PARTNERS beralamat kantor di
Jalan Pacuan Kuda Komp. Permata Arcamanik
Blok A Nomor 5 Kelurahan Sukamiskin Kecamatan
Arcamanik Kota Bandung. Berdasarkan Surat
Kuasa Khusus tanggal 28 Maret 2025. Untuk
selanjutnya disebut sebagai ... **Turut Tergugat I** ;

6. KEPALA KANTOR DESA MEKARJAYA, : bertempat tinggal di
Kecamatan Kertajati Kabupaten Majalengka
Provinsi Jawa Barat 45457., selanjutnya disebut,
selanjutnya disebut sebagai ... **Turut Tergugat II** ;

7. KEPALA KANTOR DESA PALASAH, bertempat tinggal Jalan
Alun - Alun Jl. Palasah Nomor 01 Desa Palasah
Kecamatan Palasah Kabupaten Majalengka
Provinsi Jawa Barat 45475, selanjutnya disebut
sebagai **Turut Tergugat III** ;

8. KEPALA KANTOR KECAMATAN KERTAJATI, bertempat
tinggal Jalan Raya Kadipaten Desa Jatitujuh
Kecamatan Kertajati Kabupaten Majalengka
Provinsi Jawa Barat 45457, selanjutnya disebut,
selanjutnya disebut sebagai ... **Turut Tergugat IV** ;

9. KANTOR AGRARIA DAN TATA RUANG / BADAN

**PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN
MAJALENGKA (KANTOR ATR/BPN
MAJALENGKA),** bertempat tinggal Jalan Gerakan
Koperasi Nomor 41 Desa Majalengka Wetan
Kecamatan Majalengka Kabupaten Majalengka

Putusan Nomor 64/Pdt.G/2025/PN.Bdg | 3 sampai dengan 169



Provinsi Jawa Barat. Dalam hal ini memberika kuasa kepada Ir. Hias Hardika Prabajati, S.T.,S.Kom.,M.M., Sarkim Prihatna, S.H., Noer Hafidh Al Muwahidin,S.Si., Viviyani Khotimah, S.H., Rangga Wiratama, S.H. Dan Agi Azis Nugraha, S.IP., Kesemuanya Warga Negara Indonesia pekerjaan PNS dan PPNPN memilih alamat pada Kantor Pertanahan Kabupaten Majalengka Jalan Gerakan Koperasi Nomor 41 Majalengka, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 2/SKU-32.10.MP.02.02/II/2025 tanggal 20 Februari 2025. Untuk selanjutnya disebut sebagai

..... **Turut Tergugat V;**

10. KEPALA KANTOR DESA CIBULUH, : bertempat Jalan

Cikamurang Kecamatan Ujungjaya Kabupaten Sumedang Provinsi Jawa Barat. Hadir yaitu Dudung Sudrajat, Kepala Desa Cibuluh berdasarkan Surat Keputusan Bupati Sumedang Nomor 368 Tahun 2024 tentang perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa Se-Kabupaten Sumedang selanjutnya disebut, selanjutnya disebut sebagai

..... **Turut Tergugat VI ;**

11.KANTOR AGRARIA DAN TATA RUANG / BADAN

PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN SUMEDANG (KANTOR ATR / BPN SUMEDANG),

: bertempat tinggal Jalan Pangeran Kornel Nomor 264 Desa Pasanggrahan Baru Kecamatan Sumedang Selatan Kabupaten Sumedang Provinsi Jawa Barat. Dalam Hal ini memberikan kuasa kepada Wahyu Arthamaji Stia Widodo, S.H.,M.H., Nur Ayu Sutarti Setiawati, S.H., Yan Yan, S.H. Dan Irsyad Abdul Aziz, S.PWK. Kesemuanya memilih alamat pada Kantor Pertanahan Kabupaten Sumedang Provinsi Jawa Barat beralamat di Jalan Pangeran Kornel Nomor 264 Desa Pasanggrahan Baru Kecamatan Sumedang Selatan Kabupaten Sumedang Provinsi Jawa Barat berdasarkan Surat

Putusan Nomor 64/Pdt.G/2025/PN.Bdg | 4 sampai dengan 169



Kuasa Khusus Nomor : MP.02.02/SKu-
257.32.11/II/2025 tertanggal 18 Februari 2025
selanjutnya disebut, selanjutnya disebut sebagai
..... **Turut Tergugat VII;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang
bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 10
Februari 2025 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan
Negeri Bandung Kelas IA Khusus pada tanggal 11 Februari 2025 dalam
Register Nomor 64/Pdt.G/2025/PN.Bdg, telah mengajukan gugatan
sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat pada bulan September dan bulan Oktober 2011
membeli 1 (satu) hamparan objek tanah seluas 158.241 M² (*seratus
lima puluh delapan ribu dua ratus empat puluh satu meter persegi*)
berikut segala sesuatu yang dibangun, ditanam atau terdapat di
atasnya yang terletak di Desa Mekarjaya, Desa Palasah Kecamatan
Kertajati Kabupaten Majalengka dan Desa Cibuluh Kecamatan
Ujungjaya Kabupaten Sumedang yang semuanya berada di Provinsi
Jawa Barat dengan total nilai jual beli senilai Rp 3.491.000.000,00-
(*tiga miliar empat ratus sembilan puluh satu juta rupiah*) sebagai
berikut:
 1. Sertifikat Hak Milik Nomor: 00259/Desa Mekarjaya atas nama
Ade Maulana (Tergugat III) dengan objek tanah seluas 13.460
M² (*tiga belas ribu empat ratus enam puluh meter persegi*);
 2. Sertifikat Hak Milik Nomor: 00262/Desa Mekarjaya atas nama
Euis Siti Aisyah (Almh.) dengan objek tanah seluas 2.262 M²
(*dua ribu dua ratus enam puluh dua meter persegi*);
 3. Sertifikat Hak Milik Nomor: 00261/Desa Mekarjaya atas nama
Euis Siti Aisyah (Almh.) dengan objek tanah seluas 384 M²
(*tiga ratus delapan puluh empat meter persegi*);
 4. Sertifikat Hak Milik Nomor: 00260/Desa Mekarjaya atas nama
Euis Siti Aisyah (Almh.) dengan objek tanah seluas 4.203 M²
(*empat ribu dua ratus tiga meter persegi*);

Putusan Nomor 64/Pdt.G/2025/PN.Bdg | 5 sampai dengan 169



5. Sertifikat Hak Milik Nomor: 00278/Desa Mekarjaya atas nama Euis Siti Aisyah (Almh.) dengan objek tanah seluas 510 M² (*lima ratus sepuluh meter persegi*);
6. Sertifikat Hak Milik Nomor: 00277/Desa Mekarjaya atas nama Euis Siti Aisyah (Almh.) dengan objek tanah seluas 28 M² (*dua puluh delapan meter persegi*);
7. Sertifikat Hak Milik Nomor: 00466/Desa Palasah atas nama Ade Maulana (Tergugat III) dengan objek tanah seluas 3.692 M² (*tiga ribu enam ratus sembilan puluh dua meter persegi*);
8. Sertifikat Hak Milik Nomor: 00467/Desa Palasah atas nama Euis Siti Aisyah (Almh.) dengan objek tanah seluas 5.876 M² (*lima ribu delapan ratus tujuh puluh enam meter persegi*);
9. Sertifikat Hak Milik Nomor: 00468 /Desa Palasah atas nama Ade Maulana (Tergugat III) dengan objek tanah seluas 7.638 M² (*tujuh ribu enam ratus tiga puluh delapan meter persegi*);
10. Sertifikat Hak Milik Nomor: 000469/Desa Palasah atas nama Euis Siti Aisyah (Almh.) dengan objek tanah seluas 7.533 M² (*tujuh ribu lima ratus tiga puluh tiga meter persegi*);
11. Sertifikat Hak Milik Nomor: 00470/Desa Palasah atas nama Ade Maulana (Tergugat III) dengan objek tanah seluas 10.266 M² (*sepuluh ribu dua ratus enam puluh enam meter persegi*);
12. Sertifikat Hak Milik Nomor: 00471/Desa Palasah atas nama Euis Siti Aisyah (Almh.) dengan objek tanah seluas 1.397 M² (*seribu tiga ratus sembilan puluh tujuh meter persegi*);
13. Sertifikat Hak Milik Nomor: 00472/Desa Palasah atas nama Muhamad Sofyan Saepudin (Penggugat IV) dengan objek tanah seluas 1.769 M² (*seribu tujuh ratus enam puluh sembilan meter persegi*);
14. Sertifikat Hak Milik Nomor: 00473/Desa Palasah atas nama Muhamad Sofyan Saepudin (Penggugat IV) dengan objek tanah seluas 8.634 M² (*delapan ribu enam ratus tiga puluh empat meter persegi*);
15. Sertifikat Hak Milik Nomor: 00476/Desa Palasah atas nama Euis Siti Aisyah (Almh.) dengan objek tanah seluas 3.180 M² (*tiga ribu seratus delapan puluh meter persegi*);

Putusan Nomor 64/Pdt.G/2025/PN.Bdg | 6 sampai dengan 169



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Sertifikat Hak Milik Nomor: 00477/Desa Palasah atas nama Euis Siti Aisyah (Almh.) dengan objek tanah seluas 12.650 M² (*dua belas ribu enam ratus lima puluh meter persegi*);
17. Sertifikat Hak Milik Nomor: 00478/Desa Palasah atas nama Novianti Lestari Saepudin (Penggugat II) dengan objek tanah seluas 6.203 M² (*enam ribu dua ratus tiga meter persegi*);
18. Sertifikat Hak Milik Nomor: 00496/Desa Palasah atas nama Novianti Lestari Saepudin (Penggugat II) dengan objek tanah seluas 4.612 M² (*empat ribu enam ratus dua belas meter persegi*);
19. Sertifikat Hak Milik Nomor: 00497/Desa Palasah atas nama Novianti Lestari Saepudin (Penggugat II) dengan objek tanah seluas 7.617 M² (*tujuh ribu enam ratus tujuh belas meter persegi*);
20. Sertifikat Hak Milik Nomor: 00498/Desa Palasah atas nama Euis Siti Aisyah (Almh.) dengan objek tanah seluas 2.690 M² (*dua ribu enam ratus sembilan puluh meter persegi*);
21. Sertifikat Hak Milik Nomor: 00499/Desa Palasah atas nama Novianti Lestari Saepudin (Penggugat II) dengan objek tanah seluas 9.505 M² (*sembilan ribu lima ratus lima meter persegi*);
22. Sertifikat Hak Milik Nomor: 00263/Desa Mekarjaya atas nama Neneng Komalasari (Tergugat II) dengan objek tanah seluas 3.144 M² (*tiga ribu seratus empat puluh empat meter persegi*);
23. Sertifikat Hak Milik Nomor: 00264/Desa Mekarjaya atas nama Neneng Komalasari (Tergugat II) dengan objek tanah seluas 3.555 M² (*tiga ribu lima ratus lima puluh lima meter persegi*);
24. Sertifikat Hak Milik Nomor: 00279/Desa Mekarjaya atas nama Neneng Komalasari (Tergugat II) dengan objek tanah seluas 5.160 M² (*lima ribu seratus enam puluh meter persegi*);
25. Sertifikat Hak Milik Nomor: 00474/Desa Palasah atas nama Neneng Komalasari (Tergugat II) dengan objek tanah seluas 1.717 M² (*seribu tujuh ratus tujuh belas meter persegi*);
26. Sertifikat Hak Milik Nomor: 00475/Desa Palasah atas nama Neneng Komalasari (Tergugat II) dengan objek tanah seluas 6.565 M² (*enam ribu lima ratus enam puluh lima meter persegi*);

Putusan Nomor 64/Pdt.G/2025/PN.Bdg | 7 sampai dengan 169

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



27. Sertifikat Hak Milik Nomor: 00483/Desa Palasah atas nama Neneng Komalasari (Tergugat II) dengan objek tanah seluas 3.809 M² (*tiga ribu delapan ratus sembilan meter persegi*);
28. Sertifikat Hak Milik Nomor: 00484/Desa Palasah atas nama Neneng Komalasari (Tergugat II) dengan objek tanah seluas 1.370 M² (*seribu tiga ratus tujuh puluh meter persegi*);
29. Sertifikat Hak Milik Nomor: 00500/Desa Palasah atas nama Neneng Komalasari (Tergugat II) dengan objek tanah seluas 10.275 M² (*sepuluh ribu dua ratus tujuh puluh lima meter persegi*);
30. Sebidang tanah adat Persil Nomor 28.a.SIII. Kohir Nomor C.682 dengan objek tanah seluas 8.537 M² (*delapan ribu lima ratus tiga puluh tujuh meter persegi*) terletak di Desa Cibuluh Kecamatan Ujungjaya Kabupaten Sumedang Provinsi Jawa Barat;

Selanjutnya, kesemua objek tanah tersebut di atas mohon disebut sebagai Objek Perkara *a quo*;

2. Bahwa pembayaran Rp 3.491.000.000,00- (*tiga miliar empat ratus sembilan puluh satu juta rupiah*) terhadap Objek Perkara *a quo* dibagi menjadi 3 (tiga kali pembayaran sebagai berikut:

1. Kwitansi Pembayaran tertanggal 04 Maret 2013 yang ditandatangani oleh Euis Siti Aisyah (Almh.) senilai Rp 600.000.000,- (*enam ratus juta rupiah*);
2. Kwitansi Pembayaran tertanggal 10 Oktober 2011 yang ditandatangani oleh Euis Siti Aisyah (Almh.) dan Tergugat II senilai Rp 891.000.000,- (*delapan ratus sembilan puluh satu juta rupiah*);
3. Kwitansi Pembayaran tertanggal 29 September 2011 bermeterai yang ditandatangani oleh Euis Siti Aisyah (Almh.) dan Tergugat II senilai Rp 2.000.000.000,- (*dua milyar rupiah*);

Selanjutnya, segala kuitansi tersebut di atas mohon disebut Kwitansi Pelunasan Objek Perkara *a quo*;

3. Bahwa oleh karena Penggugat telah melaksanakan kewajiban Penggugat untuk melunasi pembelian Objek Perkara *a quo* sebesar Rp 3.491.000.000,00- (*tiga miliar empat ratus sembilan puluh satu juta rupiah*) maka Para Penggugat adalah merupakan Pemilik yang

Putusan Nomor 64/Pdt.G/2025/PN.Bdg | 8 sampai dengan 169



sah atas 30 (*tiga puluh*) Objek Perkara *a quo* yang mana sejak pembelian sampai dengan saat ini Para Penggugat menguasai objek secara fisik serta saat ini pengelolaan atas objek perkara *a quo* oleh Para Penggugat diserahkan kepada penggarap;

4. Bahwa permasalahan bermula pada saat Penggugat I menyerahkan pengurusan surat-surat untuk proses balik nama atas seluruh Sertifikat Hak Milik berikut pembuatan seluruh Akta Jual Beli terhadap Objek Perkara *a quo* kepada Tergugat I karena menurut pengakuannya memiliki pengalaman bidang kerja pada Kantor Notaris sehingga akhirnya Penggugat I menaruh kepercayaan secara penuh kepada Tergugat I yang dipercaya memiliki intelektualitas dan paham terhadap prosedural administratif pertanahan;
5. Bahwa kemudian setelah berjalan lama, Penggugat I menanyakan proses balik nama yang dipercayakan kepada Tergugat I tersebut, bahkan Penggugat I juga telah mempertanyakan terkait penyelesaian proses balik nama tersebut secara berulang kali kepada Tergugat I yang kemudian pada sekitar tahun 2014 Tergugat I menyerahkan 8 (delapan) Sertifikat Hak Milik asli yang sudah tercatat atas nama Penggugat II dan Penggugat III yaitu:
 1. Sertifikat Hak Milik Nomor: 00259/Desa Palasah atas nama Ade Maulana Saepudin (Penggugat II); Blok Cipaku Jaya; Surat Ukur 03/Mekarjaya/2009; luas 10.266 M² (*sepuluh ribu dua ratus enam puluh enam meter persegi*); Akta Jual Beli No: 470/2014 tertanggal 13-03-2014 yang dibuat dihadapan dan diterbitkan oleh Aminudin, S. Sos, MM. PPAT;
 2. Sertifikat Hak Milik Nomor: 00466/Desa Palasah atas nama Ade Maulana Saepudin (Penggugat II); Blok Gempol Amis; Surat Ukur 11/Palasah/2009; luas 3.692 M² (*tiga ribu enam ratus sembilan puluh dua meter persegi*); Akta Jual Beli No: 474/2014 tertanggal 13-03-2014 yang dibuat dihadapan dan diterbitkan oleh Aminudin, S. Sos, MM. PPAT;
 3. Sertifikat Hak Milik Nomor: 00468/Desa Palasah atas nama Ade Maulana Saepudin (Penggugat II); Blok Gempol Amis; Surat Ukur 13/Palasah/2009; luas 7.638 M² (*tujuh ribu enam ratus tiga puluh delapan meter persegi*); Akta Jual Beli No: 471/2014



tertanggal 13-03-2014 yang dibuat dihadapan dan diterbitkan oleh Aminudin, S. Sos, MM. PPAT;

4. Sertifikat Hak Milik Nomor: 00470/Desa Palasah atas nama Ade Maulana Saepudin (Penggugat II); Blok Gempol Amis; Surat Ukur 15/Palasah/2009; luas 10.266 M² (*sepuluh ribu dua ratus enam puluh enam meter persegi*); Akta Jual Beli No: 472/2014 tertanggal 13-03-2014 yang dibuat dihadapan dan diterbitkan oleh Aminudin, S. Sos, MM. PPAT;
5. Sertifikat Hak Milik Nomor: 00478/Desa Palasah atas nama Novianti Lestari Saepudin (Penggugat III); Blok Gempol Amis; Surat Ukur 20/Palasah/2009; luas 6.203 M² (*enam ribu dua ratus tiga meter persegi*); Akta Jual Beli No: 479/2014 tertanggal 13-03-2014 yang dibuat dihadapan dan diterbitkan oleh Aminudin, S. Sos, MM. PPAT;
6. Sertifikat Hak Milik Nomor: 00496/Desa Palasah atas nama Novianti Lestari Saepudin (Penggugat III); Blok Gempol Amis; Surat Ukur 02/Palasah/2011; luas 4.612 M² (*empat ribu enam ratus dua belas meter persegi*); Akta Jual Beli No: 477/2014 tertanggal 13-03-2014 yang dibuat dihadapan dan diterbitkan oleh Aminudin, S. Sos, MM. PPAT;
7. Sertifikat Hak Milik Nomor: 00497/Desa Palasah atas nama Novianti Lestari Saepudin (Penggugat III); Blok Gempol Amis; Surat Ukur 03/Palasah/2011; luas 7.617 M² (*tujuh ribu enam ratus tujuh belas meter persegi*); Akta Jual Beli No: 478/2014 tertanggal 13-03-2014 yang dibuat dihadapan dan diterbitkan oleh Aminudin, S. Sos, MM. PPAT;
8. Sertifikat Hak Milik Nomor: 00499/Desa Palasah atas nama Novianti Lestari Saepudin (Penggugat III); Blok Gempol Amis; Surat Ukur 05/Palasah/2011; luas 9.505 M² (*sembilan ribu lima ratus lima meter persegi*); Akta Jual Beli No: 476/2014 tertanggal 13-03-2014 yang dibuat dihadapan dan diterbitkan oleh Aminudin, S. Sos, MM. PPAT;
6. Bahwa kemudian Penggugat I mempertanyakan kembali sisa dari 21 (*dua puluh satu*) Sertifikat Hak Milik yang 2 (*dua*) diantaranya sudah tercatat atas nama Penggugat IV dan 19 (*sembilan belas*) Sertifikat Hak Milik masih tercatat atas nama Euis Siti Aisyah (Almh.) dan Tergugat II yang belum dilakukan proses balik nama

Putusan Nomor 64/Pdt.G/2025/PN.Bdg | 10 sampai dengan 169

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepada Para Penggugat oleh Tergugat I serta 1 (satu) berkas tanah adat Persil Nomor 28.a.SIII untuk diterbitkan Sertifikat Hak Milik atas nama Para Penggugat yang sampai dengan saat ini kesemuanya masih berada dalam penguasaan Tergugat I yang tidak kunjung diserahkan kepada Para Penggugat, yaitu:

Sertifikat Hak Milik Atas Nama Penggugat IV:

1. Sertifikat Hak Milik Nomor: 00472/Desa Palasah atas nama Muhamad Sofyan (Penggugat IV) dengan objek tanah seluas 1.769m² (*seribu tujuh ratus enam puluh sembilan meter persegi*);
2. Sertifikat Hak Milik Nomor: 00473/Desa Palasah atas nama Muhamad Sofyan (Penggugat IV) dengan objek tanah seluas 8.634m² (*delapan ribu enam ratus tiga puluh empat meter persegi*);

Sertifikat Hak Milik Tercatat Atas Nama Euis Siti Aisyah (Almh.):

3. Sertifikat Hak Milik Nomor: 00262/Desa Mekarjaya atas nama Euis Siti Aisyah (Almh.) dengan objek tanah seluas 2.262 M² (*dua ribu dua ratus enam puluh dua meter persegi*);
4. Sertifikat Hak Milik Nomor: 00261/Desa Mekarjaya atas nama Euis Siti Aisyah (Almh.) dengan objek tanah seluas 384 M² (*tiga ratus delapan puluh empat meter persegi*);
5. Sertifikat Hak Milik Nomor: 00260/Desa Mekarjaya atas nama Euis Siti Aisyah (Almh.) dengan objek tanah seluas 4.203 M² (*empat ribu dua ratus tiga meter persegi*);
6. Sertifikat Hak Milik Nomor: 00278/Desa Mekarjaya atas nama Euis Siti Aisyah (Almh.) dengan objek tanah seluas 510 M² (*lima ratus sepuluh meter persegi*);
7. Sertifikat Hak Milik Nomor: 00277/Desa Mekarjaya atas nama Euis Siti Aisyah (Almh.) dengan objek tanah seluas 28 M² (*dua puluh delapan meter persegi*);
8. Sertifikat Hak Milik Nomor: 00467/Desa Palasah atas nama Euis Siti Aisyah (Almh.) dengan objek tanah seluas 5.876 M² (*lima ribu delapan ratus tujuh puluh enam meter persegi*);
9. Sertifikat Hak Milik Nomor: 000469/Desa Palasah atas nama Euis Siti Aisyah (Almh.) dengan objek tanah seluas 7.533 M² (*tujuh ribu lima ratus tiga puluh tiga meter persegi*);

Putusan Nomor 64/Pdt.G/2025/PN.Bdg | 11 sampai dengan 169



10. Sertifikat Hak Milik Nomor: 00471/Desa Palasah atas nama Euis Siti Aisyah (Almh.) dengan objek tanah seluas 1.397 M² (*seribu tiga ratus sembilan puluh tujuh meter persegi*);
11. Sertifikat Hak Milik Nomor: 00476/Desa Palasah atas nama Euis Siti Aisyah (Almh.) dengan objek tanah seluas 3.180 M² (*tiga ribu seratus delapan puluh meter persegi*);
12. Sertifikat Hak Milik Nomor: 00477/Desa Palasah atas nama Euis Siti Aisyah (Almh.) dengan objek tanah seluas 12.650 M² (*dua belas ribu enam ratus lima puluh meter persegi*);
13. Sertifikat Hak Milik Nomor: 00498/Desa Palasah atas nama Euis Siti Aisyah (Almh.) dengan objek tanah seluas 2.690m² (*dua ribu enam ratus sembilan puluh meter persegi*);

Sertifikat Hak Milik Tercatat Atas Nama Neneng Komalasari (Tergugat II):

14. Sertifikat Hak Milik Nomor: 00263/Desa Mekarjaya atas nama Neneng Komalasari (Tergugat II) dengan objek tanah seluas 3.144m² (*tiga ribu seratus empat puluh empat meter persegi*);
15. Sertifikat Hak Milik Nomor: 00264/Desa Mekarjaya atas nama Neneng Komalasari (Tergugat II) dengan objek tanah seluas 3,555m² (*tiga ribu lima ratus lima puluh lima meter persegi*);
16. Sertifikat Hak Milik Nomor: 00279/Desa Mekarjaya atas nama Neneng Komalasari (Tergugat II) dengan objek tanah seluas 5.160m² (*lima ribu seratus enam puluh meter persegi*);
17. Sertifikat Hak Milik Nomor: 00474/Desa Palasah atas nama Neneng Komalasari (Tergugat II) dengan objek tanah seluas 1.717m² (*seribu tujuh ratus tujuh belas meter persegi*);
18. Sertifikat Hak Milik Nomor: 00475/Desa Palasah atas nama Neneng Komalasari (Tergugat II) dengan objek tanah seluas 6.565m² (*enam ribu lima ratus enam puluh lima meter persegi*);
19. Sertifikat Hak Milik Nomor: 00483/Desa Palasah atas nama Neneng Komalasari (Tergugat II) dengan objek tanah seluas 3.809m² (*tiga ribu delapan ratus sembilan meter persegi*);
20. Sertifikat Hak Milik Nomor: 00484/Desa Palasah atas nama Neneng Komalasari (Tergugat II) dengan objek tanah seluas 1.370m² (*seribu tiga ratus tujuh puluh meter persegi*);
21. Sertifikat Hak Milik Nomor: 00500/Desa Palasah atas nama Neneng Komalasari (Tergugat II) dengan objek tanah seluas

Putusan Nomor 64/Pdt.G/2025/PN.Bdg | 12 sampai dengan 169



10.275m² (sepuluh ribu dua ratus tujuh puluh lima meter persegi);

Tanah Adat atas Persil Nomor 28.a.SIII :

22. Surat-surat terkait Sebidang tanah adat Persil Nomor 28.a.SIII. Kohir Nomor C.682 dengan objek tanah seluas 8.537m² (delapan ribu lima ratus tiga puluh tujuh meter persegi) terletak di Desa Cibuluh Kecamatan Ujungjaya Kabupaten Sumedang Provinsi Jawa Barat;

7. Bahwa diketahui kemudian pada tahun 2016 ternyata Tergugat I justru telah membuat Produk Hukum lain terkait dengan 29 (dua puluh sembilan) Sertifikat Hak Milik dan 1 (satu) tanah adat milik Para Penggugat yaitu :

1. Perjanjian Pengikatan Jual Beli Nomor 38 tertanggal 31 Oktober 2011 yang dibuat dihadapan dan diterbitkan oleh Turut Tergugat I (Perjanjian Pengikatan Jual Beli Nomor 38) antara Euis Siti Aisyah (Almh.) sebagai Penjual dengan Tergugat I sebagai Pembeli;
 - Bahwa Euis Siti Aisyah (Almh.) beserta Tergugat IV (suami dari Siti Aisyah) merupakan pihak Penjual atas 30 (tiga puluh) objek tanah yang dibeli oleh Penggugat pada bulan September dan Oktober 2011;
2. Perjanjian Pengikatan Jual Beli Nomor 40 tertanggal 31 Oktober 2011 yang dibuat dihadapan dan diterbitkan oleh Turut Tergugat I (Perjanjian Pengikatan Jual Beli Nomor 40) antara Tergugat II atas persetujuan Tergugat III (Suami Tergugat II) sebagai Penjual dengan Tergugat I sebagai Pembeli;
 - Bahwa Tergugat II juga adalah pihak yang turut menandatangani Kwitansi Jual Beli (sebagai Penjual) Penjual atas 30 (tiga puluh) objek tanah yang dibeli oleh Penggugat pada bulan September dan Oktober 2011;
3. Surat Kuasa Jual Nomor 39 tertanggal 31 Oktober 2011 yang dibuat dihadapan dan diterbitkan oleh Turut Tergugat I (Surat Kuasa Jual Nomor 39) antara Euis Siti Aisyah (Almh.) sebagai Pemberi Kuasa Jual dengan Tergugat I sebagai Penerima Kuasa Jual;



8. Bahwa dengan dibuat, ditandatangani dan disepakatinya jual beli berdasarkan Kwitansi Pelunasan atas objek perkara *a quo* maka 29 (*dua puluh sembilan*) Sertifikat Hak Milik dan 1 (*satu*) bidang tanah adat berdasarkan Persil Nomor 28.a.SIII. Kohir Nomor C.682 bukan lagi merupakan Milik dari Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV namun secara hukum telah menjadi milik Para Penggugat;
9. Bahwa perbuatan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV membuat Perjanjian Pengikatan Jual Beli Nomor 38, Perjanjian Pengikatan Jual Beli Nomor 40 serta Surat Kuasa Jual Nomor 39 terhadap sertifikat-sertifikat yang tercatat secara hukum milik Penggugat II, Penggugat III dan Penggugat IV sebagaimana termuat dalam SHM NO. 00259; SHM NO. 00466; SHM NO. 00468; SHM NO. 00470; SHM NO. 00478; SHM NO. 00496; SHM NO. 00497; SHM NO. 00499; SHM NO. 00472; SHM NO. 00473 serta Sertifikat-sertifikat Hak Milik lainnya yang memiliki hubungan dan keterkaitan hukum dengan Penggugat I karena telah dibayar secara lunas oleh Penggugat I yaitu SHM NO. 00262; SHM NO. 00261; SHM NO. 00260; SHM NO. 00278; SHM NO. 00277; SHM NO. 00467; SHM NO. 000469; SHM NO. 00471; SHM NO. 00476; SHM NO. 00477; SHM NO. 00498; SHM NO. 00263; SHM NO. 00264; SHM NO. 00279; SHM NO. 00474; SHM NO. 00475; SHM NO. 00483; SHM NO. 00484; SHM NO. 00500 serta terhadap surat berkat tanah atas Sebidang tanah adat Persil Nomor 28.a.SIII. Kohir Nomor C.682 adalah merupakan perbuatan yang melawan undang-undang, melanggar hak subjektif orang lain, bertentangan dengan hukum (baik hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis termasuk juga hukum publik), bertentangan dengan kepatutan dalam masyarakat dan merupakan perbuatan yang bertentangan dengan hak-hak orang lain dengan melawan hukum, serta bertentangan dengan ketentuan Pasal 1335 KUHPerdara dan ketentuan Pasal 1337 KUHPerdara sebagai berikut:

Ketentuan Pasal 1335 KUHPerdara:

“Suatu persetujuan tanpa sebab, atau dibuat berdasarkan suatu sebab yang palsu atau yang terlarang, tidaklah mempunyai kekuatan.”;

Putusan Nomor 64/Pdt.G/2025/PN.Bdg | 14 sampai dengan 169



Ketentuan Pasal 1337 KUH Perdata:

“suatu sebab adalah terlarang, apabila dilarang oleh undang-undang, atau apabila berlawanan dengan kesusilaan baik atau ketertiban umum”;

10. Bahwa disamping itu faktanya Perjanjian Pengikatan Jual Beli Nomor 38 serta Surat Kuasa Jual Nomor 39 yang dibuat pada tahun 2011 bertentangan dengan penyerahan 8 (*delapan*) SHM NO. 00259; SHM NO. 00466; SHM NO. 00468; SHM NO. 00470; SHM NO. 00478; SHM NO. 00496; SHM NO. 00497; SHM NO. 00499 yang terbit dan diserahkan pada tahun yang sama yaitu tahun 2014 oleh Tergugat I kepada Penggugat I karena faktanya apabila Perjanjian Pengikatan Jual Beli Nomor 38, Perjanjian Pengikatan Jual Beli Nomor 40 dan Surat Kuasa Jual Nomor 39 adalah benar milik Tergugat I maka mengapa pada tahun 2014 justru diserahkan kepada Penggugat I;
11. Bahwa Berdasarkan hal tersebut, antara kedudukan Tergugat I sebagai Pembeli dengan kedudukan Tergugat II Tergugat III dan Tergugat IV sebagai Penjual di dalam Perjanjian Pengikatan Jual Beli maupun Surat Kuasa Jual *a quo* adalah sarat dengan perbuatan tipu muslihat atau penipuan (*bedrog*) dan merupakan perbuatan yang merugikan Penggugat sehingga sangat beralasan hukum jika Perjanjian Pengikatan Jual Beli Nomor 38 dan Perjanjian Pengikatan Jual Beli Nomor 40 serta Surat Kuasa Jual Nomor 39 atas Objek Perkara *a quo* adalah *Null and Void* yaitu Batal Demi Hukum karena tidak terpenuhinya syarat objektif yaitu suatu sebab dan causa yang halal;
12. Bahwa ketentuan Pasal 1328 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata) telah mengatur dan menyatakan sebagai berikut:
“Penipuan merupakan suatu alasan untuk membatalkan suatu persetujuan, bila penipuan yang dipakai oleh salah satu pihak adalah sedemikian rupa, sehingga nyata bahwa pihak yang lain tidak akan mengadakan perjanjian itu tanpa adanya tipu muslihat. Penipuan tidak dapat hanya dikira-kira, melainkan harus dibuktikan”;
Berdasarkan ketentuan Pasal 1328 KUHPerdata ini, maka sangat beralasan hukum jika Perjanjian Pengikatan Jual Beli Nomor 38 dan Perjanjian Pengikatan Jual Beli Nomor 40 serta Surat Kuasa Jual

Putusan Nomor 64/Pdt.G/2025/PN.Bdg | 15 sampai dengan 169



Nomor 39 atas Objek Perkara *a quo* adalah Null and Void yaitu batal demi hukum sehingga tidak memiliki kekuatan hukum mengikat apapun;

13. Bahwa perbuatan tipu muslihat atau penipuan (*bedrog*) oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV dalam perkara *a quo* terbukti merugikan Para Penggugat karena sampai dengan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum *a quo* diajukan 21 (*dua puluh satu*) Sertifikat Hak Milik yang seharusnya dalam penguasaan Para Penggugat, sampai dengan saat ini dikuasai dan Tergugat I tidak mau mengembalikan kepada Para Penggugat dan oleh karenanya Para Penggugat tidak memiliki kekuasaan yang penuh serta tidak dapat memanfaatkan hak atas kepemilikan objek yang secara *de facto* dan secara *de jure* adalah milik Para Penggugat;
14. Bahwa perbuatan tipu muslihat atau penipuan (*bedrog*) ang dilakukan oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV dalam perkara *a quo* tidak hanya dipandang sebagai suatu perbuatan yang dilarang undang-undang, namun harus juga dipandang sebagai suatu Perbuatan Melawan Hukum yang bertentangan dengan kepatutan hukumnya sehingga perbuatan tipu muslihat atau penipuan (*bedrog*) dengan membuat Perjanjian Pengikatan Jual Beli No. 38, Perjanjian Pengikatan Jual Beli No. 40 dan Surat Kuasa Jual Nomor 39 terhadap 29 (*dua puluh sembilan*) Sertifikat Hak Milik dan 1 (*satu*) surat berkas tanah atas Sebidang tanah adat Persil Nomor 28.a.SIII. Kohir Nomor C.682 milik Para Penggugat oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV dalam perkara *a quo* adalah kesalahan yang telah menimbulkan kerugian yang nyata serta memiliki hubungan kausal dengan Perbuatan dari Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV oleh karenanya Perbuatan tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yang mengatur dan menyatakan sebagai berikut:
“Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut.”;
15. Bahwa selain Penggugat menderita kerugian berupa tidak dapat melakukan proses penerbitan atau balik nama Sertifikat Hak Milik Objek Perkara *a quo* menjadi atas nama Penggugat serta

Putusan Nomor 64/Pdt.G/2025/PN.Bdg | 16 sampai dengan 169



Penguasaan Tergugat I terhadap fisik dari SHM NO. 00262; SHM NO. 00261; SHM NO. 00260; SHM NO. 00278; SHM NO. 00277; SHM NO. 00467; SHM NO. 000469; SHM NO. 00471; SHM NO. 00476; SHM NO. 00477; SHM NO. 00498; SHM NO. 00263; SHM NO. 00264; SHM NO. 00279; SHM NO. 00474; SHM NO. 00475; SHM NO. 00483; SHM NO. 00484; SHM NO. 00500 serta Sebidang tanah adat Persil Nomor 28.a.SIII. Kohir Nomor C.682 yang dikuasai oleh Tergugat I serta secara bersama-sama dengan Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV secara Melawan Hukum membuat Pengikatan Jual Beli No. 38, Perjanjian Pengikatan Jual Beli No. 40 dan Surat Kuasa Jual No. 39, maka demi keadilan dan kepastian hukum untuk Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar ganti rugi yang bersifat moril dan materiil sebesar Rp 50.000.000.000,00,- (*lima puluh miliar rupiah*) sebagai akibat dari Perbuatan Melawan Hukum oleh Tergugat I yang menyebabkan Para Penggugat terancam kehilangan Hak Atas Kepemilikan Tanah yang dapat dialihkan berdasarkan PPJB yang dibuat oleh Para Tergugat serta perasaan tidak tenang selama kurang lebih 14 (*empat belas*) tahun lamanya serta biaya-biaya yang nilainya tidak sedikit yaitu:

- Kerugian Materiil:

Bahwa Para Penggugat terancam kehilangan Hak Atas Kepemilikan Tanah yang dapat dialihkan berdasarkan PPJB yang dibuat oleh Para Tergugat yang ditaksir sebesar Rp 25.000.000.000,- (*dua puluh lima miliar rupiah*);

- Kerugian Immateriil:

Bahwa Penggugat dalam mempertahankan haknya dalam perkara *a quo* telah mengalami kerugian immateriil berupa kehilangan tenaga dan waktu dalam pengurusan perkara *a quo* selama kurang lebih 14 (*empat belas*) tahun yang tidak dapat ternilai secara materiil namun secara patut dan layak supaya dapat dipertimbangkan dan dinilai kerugian immateriilnya dan ditaksir sebesar Rp 25.000.000.000,00,- (*dua puluh lima miliar rupiah*);

16. Bahwa oleh karena Penggugat telah melunasi kewajiban pembayaran Objek Perkara *a quo*, maka demi kepastian hukum sangat beralasan hukum jika 3 (*tiga*) kwitansi sebagai berikut:

Putusan Nomor 64/Pdt.G/2025/PN.Bdg | 17 sampai dengan 169



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Kuitansi Pembayaran tertanggal 04 Maret 2013 yang ditandatangani oleh Euis Siti Aisyah (Almh.) senilai Rp 600.000.000,- (*enam ratus juta rupiah*);
2. Kuitansi Pembayaran tertanggal 10 Oktober 2011 yang ditandatangani oleh Euis Siti Aisyah (Almh.) dan Tergugat II senilai Rp 891.000.000,- (*delapan ratus sembilan puluh satu juta rupiah*);
3. Kuitansi Pembayaran tertanggal 29 September 2011 bermeterai yang ditandatangani oleh Euis Siti Aisyah (Almh.) dan Tergugat II senilai Rp 2.000.000.000,- (*dua milyar rupiah*);

Adalah sah Secara Hukum;

17. Bahwa dengan adanya pembayaran berdasarkan Kwitansi Pelunasan Objek Perkara *a quo* serta dengan terbitnya dan telah diserahkannya SHM atas nama Penggugat II dan Penggugat III, maka beralasan hukum apabila Perjanjian Pengikatan Jual Beli Nomor 38, Perjanjian Pengikatan Jual Beli Nomor 40, dan Surat Kuasa Jual Nomor 39 adalah cacat hukum dan oleh karenanya seluruh Sertifikat yaitu SHM No. 00472; SHM No. 00473 atas nama Penggugat IV serta SHM NO. 00262; SHM NO. 00261; SHM NO. 00260; SHM NO. 00278; SHM NO. 00277; SHM NO. 00467; SHM NO. 000469; SHM NO. 00471; SHM NO. 00476; SHM NO. 00477; SHM NO. 00498; SHM NO. 00263; SHM NO. 00264; SHM NO. 00279; SHM NO. 00474; SHM NO. 00475; SHM NO. 00483; SHM NO. 00484; SHM NO. 00500 serta surat-surat terkait sebidang tanah adat Persil Nomor 28.a.SIII. Kahir Nomor C.682 agar diperintahkan kepada Tergugat I untuk diserahkan Kepada Para Penggugat;
18. Bahwa selain itu dengan adanya pembayaran kwitansi atas objek perkara serta dengan terbit dan telah diserahkannya SHM atas nama Penggugat II dan Penggugat III, maka untuk sertifikat-sertifikat lainnya yaitu SHM NO. 00262; SHM NO. 00261; SHM NO. 00260; SHM NO. 00278; SHM NO. 00277; SHM NO. 00467; SHM NO. 000469; SHM NO. 00471; SHM NO. 00476; SHM NO. 00477; SHM NO. 00498; SHM NO. 00263; SHM NO. 00264; SHM NO. 00279; SHM NO. 00474; SHM NO. 00475; SHM NO. 00483; SHM NO. 00484; SHM NO. 00500 sangat beralasan hukum agar diperintahkan untuk diterbitkan Akta Jual Beli atas nama Para

Putusan Nomor 64/Pdt.G/2025/PN.Bdg | 18 sampai dengan 169

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat dihadapan Notaris/Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) yang ditunjuk oleh Penggugat;

19. Bahwa begitu pula terkait dengan Sebidang tanah adat Persil Nomor 28.a.SIII. Kohir Nomor C.682 adalah beralasan hukum agar Turut Tergugat VI menerbitkan surat-surat untuk Proses sertifikasi yang diperlukan oleh Turut Tergugat VII;
20. Bahwa beralasan hukum agar Turut Tergugat VII diperintahkan untuk menerbitkan Sertifikat Hak Milik atas nama Penggugat IV;
21. Bahwa demi menghindari dan mencegah adanya pengalihan hak Objek Perkara *a quo* kepada pihak lain selama proses perkaranya, maka sangat beralasan hukum jika diletakkan suatu sita perkara yang melekat terhadap Objek Perkara *a quo*;

Berdasarkan uraian-uraian yang telah dikemukakan dan disampaikan di atas, maka Para Penggugat dengan segala kerendahan hati memohon supaya Yth. Ketua Pengadilan Negeri Bandung Kelas IA Khusus *c.q.* Yth. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* supaya berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan Para Penggugat adalah pemilik yang sah dari Objek Perkara *a quo* sebagai berikut :
 1. Sertifikat Hak Milik Nomor: 00259/Desa Mekarjaya atas nama Ade Maulana (Tergugat III) dengan objek tanah seluas 13.460 M² (*tiga belas ribu empat ratus enam puluh meter persegi*);
 2. Sertifikat Hak Milik Nomor: 00262/Desa Mekarjaya atas nama Euis Siti Aisyah (Almh.) dengan objek tanah seluas 2.262 M² (*dua ribu dua ratus enam puluh dua meter persegi*);
 3. Sertifikat Hak Milik Nomor: 00261/Desa Mekarjaya atas nama Euis Siti Aisyah (Almh.) dengan objek tanah seluas 384 M² (*tiga ratus delapan puluh empat meter persegi*);
 4. Sertifikat Hak Milik Nomor: 00260/Desa Mekarjaya atas nama Euis Siti Aisyah (Almh.) dengan objek tanah seluas 4.203 M² (*empat ribu dua ratus tiga meter persegi*);
 5. Sertifikat Hak Milik Nomor: 00278/Desa Mekarjaya atas nama Euis Siti Aisyah (Almh.) dengan objek tanah seluas 510 M² (*lima ratus sepuluh meter persegi*);

Putusan Nomor 64/Pdt.G/2025/PN.Bdg | 19 sampai dengan 169



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Sertifikat Hak Milik Nomor: 00277/Desa Mekarjaya atas nama Euis Siti Aisyah (Almh.) dengan objek tanah seluas 28 M² (*dua puluh delapan meter persegi*);
7. Sertifikat Hak Milik Nomor: 00466/Desa Palasah atas nama Ade Maulana (Tergugat III) dengan objek tanah seluas 3.692 M² (*tiga ribu enam ratus sembilan puluh dua meter persegi*);
8. Sertifikat Hak Milik Nomor: 00467/Desa Palasah atas nama Euis Siti Aisyah (Almh.) dengan objek tanah seluas 5.876 M² (*lima ribu delapan ratus tujuh puluh enam meter persegi*);
9. Sertifikat Hak Milik Nomor: 00468 /Desa Palasah atas nama Ade Maulana (Tergugat III) dengan objek tanah seluas 7.638 M² (*tujuh ribu enam ratus tiga puluh delapan meter persegi*);
10. Sertifikat Hak Milik Nomor: 000469/Desa Palasah atas nama Euis Siti Aisyah (Almh.) dengan objek tanah seluas 7.533 M² (*tujuh ribu lima ratus tiga puluh tiga meter persegi*);
11. Sertifikat Hak Milik Nomor: 00470/Desa Palasah atas nama Ade Maulana (Tergugat III) dengan objek tanah seluas 10.266 M² (*sepuluh ribu dua ratus enam puluh enam meter persegi*);
12. Sertifikat Hak Milik Nomor: 00471/Desa Palasah atas nama Euis Siti Aisyah (Almh.) dengan objek tanah seluas 1.397 M² (*seribu tiga ratus sembilan puluh tujuh meter persegi*);
13. Sertifikat Hak Milik Nomor: 00472/Desa Palasah atas nama Muhamad Sofyan Saepudin (Penggugat IV) dengan objek tanah seluas 1.769 M² (*seribu tujuh ratus enam puluh sembilan meter persegi*);
14. Sertifikat Hak Milik Nomor: 00473/Desa Palasah atas nama Muhamad Sofyan Saepudin (Penggugat IV) dengan objek tanah seluas 8.634 M² (*delapan ribu enam ratus tiga puluh empat meter persegi*);
15. Sertifikat Hak Milik Nomor: 00476/Desa Palasah atas nama Euis Siti Aisyah (Almh.) dengan objek tanah seluas 3.180 M² (*tiga ribu seratus delapan puluh meter persegi*);
16. Sertifikat Hak Milik Nomor: 00477/Desa Palasah atas nama Euis Siti Aisyah (Almh.) dengan objek tanah seluas 12.650 M² (*dua belas ribu enam ratus lima puluh meter persegi*);

Putusan Nomor 64/Pdt.G/2025/PN.Bdg | 20 sampai dengan 169

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



17. Sertifikat Hak Milik Nomor:00478/Desa Palasah atas nama Novianti Lestari Saepudin (Penggugat II) dengan objek tanah seluas 6.203 M² (*enam ribu dua ratus tiga meter persegi*);
18. Sertifikat Hak Milik Nomor: 00496/Desa Palasah atas nama Novianti Lestari Saepudin (Penggugat II) dengan objek tanah seluas 4.612 M² (*empat ribu enam ratus dua belas meter persegi*);
19. Sertifikat Hak Milik Nomor: 00497/Desa Palasah atas nama Novianti Lestari Saepudin (Penggugat II) dengan objek tanah seluas 7.617 M² (*tujuh ribu enam ratus tujuh belas meter persegi*);
20. Sertifikat Hak Milik Nomor: 00498/Desa Palasah atas nama Euis Siti Aisyah (Almh.) dengan objek tanah seluas 2.690 M² (*dua ribu enam ratus sembilan puluh meter persegi*);
21. Sertifikat Hak Milik Nomor: 00499/Desa Palasah atas nama Novianti Lestari Saepudin (Penggugat II) dengan objek tanah seluas 9.505 M² (*sembilan ribu lima ratus lima meter persegi*);
22. Sertifikat Hak Milik Nomor: 00263/Desa Mekarjaya atas nama Neneng Komalasari (Tergugat II) dengan objek tanah seluas 3.144 M² (*tiga ribu seratus empat puluh empat meter persegi*);
23. Sertifikat Hak Milik Nomor: 00264/Desa Mekarjaya atas nama Neneng Komalasari (Tergugat II) dengan objek tanah seluas 3,555 M² (*tiga ribu lima ratus lima puluh lima meter persegi*);
24. Sertifikat Hak Milik Nomor: 00279/Desa Mekarjaya atas nama Neneng Komalasari (Tergugat II) dengan objek tanah seluas 5.160 M² (*lima ribu seratus enam puluh meter persegi*);
25. Sertifikat Hak Milik Nomor: 00474/Desa Palasah atas nama Neneng Komalasari (Tergugat II) dengan objek tanah seluas 1.717 M² (*seribu tujuh ratus tujuh belas meter persegi*);
26. Sertifikat Hak Milik Nomor: 00475/Desa Palasah atas nama Neneng Komalasari (Tergugat II) dengan objek tanah seluas 6.565 M² (*enam ribu lima ratus enam puluh lima meter persegi*);
27. Sertifikat Hak Milik Nomor: 00483/Desa Palasah atas nama Neneng Komalasari (Tergugat II) dengan objek tanah seluas 3.809 M² (*tiga ribu delapan ratus sembilan meter persegi*);

Putusan Nomor 64/Pdt.G/2025/PN.Bdg | 21 sampai dengan 169



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28. Sertifikat Hak Milik Nomor: 00484/Desa Palasah atas nama Neneng Komalasari (Tergugat II) dengan objek tanah seluas 1.370 M² (*seribu tiga ratus tujuh puluh meter persegi*);
29. Sertifikat Hak Milik Nomor: 00500/Desa Palasah atas nama Neneng Komalasari (Tergugat II) dengan objek tanah seluas 10.275 M² (*sepuluh ribu dua ratus tujuh puluh lima meter persegi*);
30. Sebidang tanah adat Persil Nomor 28.a.SIII. Kohir Nomor C.682 dengan objek tanah seluas 8.537 M² (*delapan ribu lima ratus tiga puluh tujuh meter persegi*) terletak di Desa Cibuluh Kecamatan Ujungjaya Kabupaten Sumedang Provinsi Jawa Barat;
2. Menyatakan sah dan berharga serta memiliki nilai pembuktian jual beli yang sempurna kwitansi pembelian dan pelunasan terhadap Objek Perkara a quo sebagai berikut:
 1. Kwitansi Pembayaran tertanggal 04 Maret 2013 bermeterai yang ditandatangani oleh Euis Siti Aisyah (Almh.) senilai Rp 600.000.000,- (*enam ratus juta rupiah*);
 2. Kwitansi Pembayaran tertanggal 10 Oktober 2011 bermeterai yang ditandatangani oleh Euis Siti Aisyah (Almh.) dan Tergugat II senilai Rp 891.000.000,- (*delapan ratus sembilan puluh satu juta rupiah*);
 3. Kwitansi Pembayaran tertanggal 29 September 2011 bermeterai yang ditandatangani oleh Euis Siti Aisyah (Almh.) dan Tergugat II senilai Rp 2.000.000.000,- (*dua milyar rupiah*);
3. Menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan tipu muslihat atau penipuan (*bedrog*) berdasarkan 1328 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata);
4. Menyatakan Para Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum berdasarkan pasal 1365 KUHPerdata;
5. Menyatakan Perjanjian Pengikatan Jual Beli dan Surat Kuasa Jual sebagai berikut:
 1. Perjanjian Pengikatan Jual Beli Nomor: 38 tertanggal 31 Oktober 2011 yang dibuat dihadapan dan diterbitkan oleh Turut Tergugat I antara Penggugat selaku Pembeli dengan Euis Siti Aisyah (Almh.) selaku Penjual berdasarkan adanya

Putusan Nomor 64/Pdt.G/2025/PN.Bdg | 22 sampai dengan 169



persetujuan penjualan harta bersama dari Tergugat IV selaku suami dari Euis Siti Aisyah (Almh.) semasa hidupnya;

2. Perjanjian Pengikatan Jual Beli Nomor: 40 tertanggal 31 Oktober 2011 yang dibuat dihadapan dan diterbitkan oleh Turut Tergugat I antara Penggugat selaku Pembeli dengan Tergugat II berdasarkan adanya persetujuan penjualan harta bersama dari Tergugat III selaku suami dari Tergugat II;
3. Surat Kuasa Jual Nomor 39 tanggal 31 Oktober 2011 antara Euis Siti Aisyah sebagai pemberi kuasa dengan Tergugat I sebagai penerima Kuasa;

Adalah cacat hukum dan batal demi hukum sehingga tidak memiliki kekuatan hukum mengikat apapun;

6. Memerintahkan kepada Tergugat I untuk menyerahkan dan mengembalikan sertifikat Hak milik yaitu:

Sertifikat Hak Milik Atas Nama Penggugat IV:

1. Sertifikat Hak Milik Nomor: 00472/Desa Palasah atas nama Muhamad Sofyan (Penggugat IV) dengan objek tanah seluas 1.769 M² (*seribu tujuh ratus enam puluh sembilan meter persegi*);
2. Sertifikat Hak Milik Nomor: 00473/Desa Palasah atas nama Muhamad Sofyan (Penggugat IV) dengan objek tanah seluas 8.634 M² (*delapan ribu enam ratus tiga puluh empat meter persegi*);

Sertifikat Hak Milik Tercatat Atas Nama Euis Siti Aisyah (Almh.):

3. Sertifikat Hak Milik Nomor: 00262/Desa Mekarjaya atas nama Euis Siti Aisyah (Almh.) dengan objek tanah seluas 2.262 M² (*dua ribu dua ratus enam puluh dua meter persegi*);
4. Sertifikat Hak Milik Nomor: 00261/Desa Mekarjaya atas nama Euis Siti Aisyah (Almh.) dengan objek tanah seluas 384 M² (*tiga ratus delapan puluh empat meter persegi*);
5. Sertifikat Hak Milik Nomor: 00260/Desa Mekarjaya atas nama Euis Siti Aisyah (Almh.) dengan objek tanah seluas 4.203 M² (*empat ribu dua ratus tiga meter persegi*);
6. Sertifikat Hak Milik Nomor: 00278/Desa Mekarjaya atas nama Euis Siti Aisyah (Almh.) dengan objek tanah seluas 510 M² (*lima ratus sepuluh meter persegi*);

Putusan Nomor 64/Pdt.G/2025/PN.Bdg | 23 sampai dengan 169

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Sertifikat Hak Milik Nomor: 00277/Desa Mekarjaya atas nama Euis Siti Aisyah (Almh.) dengan objek tanah seluas 28 M² (*dua puluh delapan meter persegi*);
8. Sertifikat Hak Milik Nomor: 00467/Desa Palasah atas nama Euis Siti Aisyah (Almh.) dengan objek tanah seluas 5.876 M² (*lima ribu delapan ratus tujuh puluh enam meter persegi*);
9. Sertifikat Hak Milik Nomor: 000469/Desa Palasah atas nama Euis Siti Aisyah (Almh.) dengan objek tanah seluas 7.533 M² (*tujuh ribu lima ratus tiga puluh tiga meter persegi*);
10. Sertifikat Hak Milik Nomor: 00471/Desa Palasah atas nama Euis Siti Aisyah (Almh.) dengan objek tanah seluas 1.397 M² (*seribu tiga ratus sembilan puluh tujuh meter persegi*);
11. Sertifikat Hak Milik Nomor: 00476/Desa Palasah atas nama Euis Siti Aisyah (Almh.) dengan objek tanah seluas 3.180 M² (*tiga ribu seratus delapan puluh meter persegi*);
12. Sertifikat Hak Milik Nomor: 00477/Desa Palasah atas nama Euis Siti Aisyah (Almh.) dengan objek tanah seluas 12.650 M² (*dua belas ribu enam ratus lima puluh meter persegi*);
13. Sertifikat Hak Milik Nomor: 00498/Desa Palasah atas nama Euis Siti Aisyah (Almh.) dengan objek tanah seluas 2.690 M² (*dua ribu enam ratus sembilan puluh meter persegi*);

Sertifikat Hak Milik Tercatat Atas Nama Neneng Komalasari (Tergugat II):

14. Sertifikat Hak Milik Nomor: 00263/Desa Mekarjaya atas nama Neneng Komalasari (Tergugat II) dengan objek tanah seluas 3.144 M² (*tiga ribu seratus empat puluh empat meter persegi*);
15. Sertifikat Hak Milik Nomor: 00264/Desa Mekarjaya atas nama Neneng Komalasari (Tergugat II) dengan objek tanah seluas 3,555 M² (*tiga ribu lima ratus lima puluh lima meter persegi*);
16. Sertifikat Hak Milik Nomor: 00279/Desa Mekarjaya atas nama Neneng Komalasari (Tergugat II) dengan objek tanah seluas 5.160 M² (*lima ribu seratus enam puluh meter persegi*);
17. Sertifikat Hak Milik Nomor: 00474/Desa Palasah atas nama Neneng Komalasari (Tergugat II) dengan objek tanah seluas 1.717 M² (*seribu tujuh ratus tujuh belas meter persegi*);
18. Sertifikat Hak Milik Nomor: 00475/Desa Palasah atas nama Neneng Komalasari (Tergugat II) dengan objek tanah seluas

Putusan Nomor 64/Pdt.G/2025/PN.Bdg | 24 sampai dengan 169

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6.565 M² (*enam ribu lima ratus enam puluh lima meter persegi*);

19. Sertifikat Hak Milik Nomor: 00483/Desa Palasah atas nama Neneng Komalasari (Tergugat II) dengan objek tanah seluas 3.809 M² (*tiga ribu delapan ratus sembilan meter persegi*);
20. Sertifikat Hak Milik Nomor: 00484/Desa Palasah atas nama Neneng Komalasari (Tergugat II) dengan objek tanah seluas 1.370 M² (*seribu tiga ratus tujuh puluh meter persegi*);
21. Sertifikat Hak Milik Nomor: 00500/Desa Palasah atas nama Neneng Komalasari (Tergugat II) dengan objek tanah seluas 10.275 M² (*sepuluh ribu dua ratus tujuh puluh lima meter persegi*);

Tanah Adat atas Persil Nomor 28.a.SIII:

22. Surat-surat atas Sebidang tanah adat Persil Nomor 28.a.SIII. Kohir Nomor C.682 dengan objek tanah seluas 8.537 M² (*delapan ribu lima ratus tiga puluh tujuh meter persegi*) terletak di Desa Cibuluh Kecamatan Ujungjaya Kabupaten Sumedang Provinsi Jawa Barat;

Agar diserahkan kepada Para Penggugat tanpa alasan dan syarat apapun serta secara seketika atau apabila perlu dapat dilaksanakan secara paksa melalui pengadilan dengan menggunakan bantuan alat negara;

7. Memerintahkan agar diterbitkan Akta Jual Beli atas nama Para Penggugat berdasarkan Kwitansi Pembayaran 04 Maret 2013 senilai Rp 600.000.000,- (*enam ratus juta rupiah*), Kuitansi Pembayaran 10 Oktober 2011 senilai Rp 891.000.000,- (*delapan ratus sembilan puluh satu juta rupiah*) dan Kuitansi Pembayaran 29 September 2011 senilai Rp 2.000.000.000,- (*dua miliar rupiah*) dihadapan Notaris/Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) yang ditunjuk oleh Penggugat terhadap Sertifikat-sertifikat:

Sertifikat Hak Milik Tercatat Atas Nama Euis Siti Aisyah (Almh.):

1. Sertifikat Hak Milik Nomor: 00262/Desa Mekarjaya atas nama Euis Siti Aisyah (Almh.) dengan objek tanah seluas 2.262 M² (*dua ribu dua ratus enam puluh dua meter persegi*);



2. Sertifikat Hak Milik Nomor: 00261/Desa Mekarjaya atas nama Euis Siti Aisyah (Almh.) dengan objek tanah seluas 384 M² (*tiga ratus delapan puluh empat meter persegi*);
3. Sertifikat Hak Milik Nomor: 00260/Desa Mekarjaya atas nama Euis Siti Aisyah (Almh.) dengan objek tanah seluas 4.203 M² (*empat ribu dua ratus tiga meter persegi*);
4. Sertifikat Hak Milik Nomor: 00278/Desa Mekarjaya atas nama Euis Siti Aisyah (Almh.) dengan objek tanah seluas 510 M² (*lima ratus sepuluh meter persegi*);
5. Sertifikat Hak Milik Nomor: 00277/Desa Mekarjaya atas nama Euis Siti Aisyah (Almh.) dengan objek tanah seluas 28 M² (*dua puluh delapan meter persegi*);
6. Sertifikat Hak Milik Nomor: 00467/Desa Palasah atas nama Euis Siti Aisyah (Almh.) dengan objek tanah seluas 5.876 M² (*lima ribu delapan ratus tujuh puluh enam meter persegi*);
7. Sertifikat Hak Milik Nomor: 000469/Desa Palasah atas nama Euis Siti Aisyah (Almh.) dengan objek tanah seluas 7.533 M² (*tujuh ribu lima ratus tiga puluh tiga meter persegi*);
8. Sertifikat Hak Milik Nomor: 00471/Desa Palasah atas nama Euis Siti Aisyah (Almh.) dengan objek tanah seluas 1.397 M² (*seribu tiga ratus sembilan puluh tujuh meter persegi*);
9. Sertifikat Hak Milik Nomor: 00476/Desa Palasah atas nama Euis Siti Aisyah (Almh.) dengan objek tanah seluas 3.180 M² (*tiga ribu seratus delapan puluh meter persegi*);
10. Sertifikat Hak Milik Nomor: 00477/Desa Palasah atas nama Euis Siti Aisyah (Almh.) dengan objek tanah seluas 12.650 M² (*dua belas ribu enam ratus lima puluh meter persegi*);
11. Sertifikat Hak Milik Nomor: 00498/Desa Palasah atas nama Euis Siti Aisyah (Almh.) dengan objek tanah seluas 2.690 M² (*dua ribu enam ratus sembilan puluh meter persegi*);

Sertifikat Hak Milik Tercatat Atas Nama Neneng Komalasari (Tergugat II):

12. Sertifikat Hak Milik Nomor: 00263/Desa Mekarjaya atas nama Neneng Komalasari (Tergugat II) dengan objek tanah seluas 3.144 M² (*tiga ribu seratus empat puluh empat meter persegi*);

Putusan Nomor 64/Pdt.G/2025/PN.Bdg | 26 sampai dengan 169



13. Sertifikat Hak Milik Nomor: 00264/Desa Mekarjaya atas nama Neneng Komalasari (Tergugat II) dengan objek tanah seluas 3,555 M² (*tiga ribu lima ratus lima puluh lima meter persegi*);
14. Sertifikat Hak Milik Nomor: 00279/Desa Mekarjaya atas nama Neneng Komalasari (Tergugat II) dengan objek tanah seluas 5.160 M² (*lima ribu seratus enam puluh meter persegi*);
15. Sertifikat Hak Milik Nomor: 00474/Desa Palasah atas nama Neneng Komalasari (Tergugat II) dengan objek tanah seluas 1.717 M² (*seribu tujuh ratus tujuh belas meter persegi*);
16. Sertifikat Hak Milik Nomor: 00475/Desa Palasah atas nama Neneng Komalasari (Tergugat II) dengan objek tanah seluas 6.565 M² (*enam ribu lima ratus enam puluh lima meter persegi*);
17. Sertifikat Hak Milik Nomor: 00483/Desa Palasah atas nama Neneng Komalasari (Tergugat II) dengan objek tanah seluas 3.809 M² (*tiga ribu delapan ratus sembilan meter persegi*);
18. Sertifikat Hak Milik Nomor: 00484/Desa Palasah atas nama Neneng Komalasari (Tergugat II) dengan objek tanah seluas 1.370 M² (*seribu tiga ratus tujuh puluh meter persegi*);
19. Sertifikat Hak Milik Nomor: 00500/Desa Palasah atas nama Neneng Komalasari (Tergugat II) dengan objek tanah seluas 10.275 M² (*sepuluh ribu dua ratus tujuh puluh lima meter persegi*);
8. Memerintahkan kepada Turut Tergugat V untuk melaksanakan Proses Balik nama kepada Para Penggugat atas sertifikat-sertifikat sebagai berikut:
 1. Sertifikat Hak Milik Nomor: 00262/Desa Mekarjaya atas nama Euis Siti Aisyah (Almh.) dengan objek tanah seluas 2.262 M² (*dua ribu dua ratus enam puluh dua meter persegi*);
 2. Sertifikat Hak Milik Nomor: 00261/Desa Mekarjaya atas nama Euis Siti Aisyah (Almh.) dengan objek tanah seluas 384 M² (*tiga ratus delapan puluh empat meter persegi*);
 3. Sertifikat Hak Milik Nomor: 00260/Desa Mekarjaya atas nama Euis Siti Aisyah (Almh.) dengan objek tanah seluas 4.203 M² (*empat ribu dua ratus tiga meter persegi*);

Putusan Nomor 64/Pdt.G/2025/PN.Bdg | 27 sampai dengan 169



4. Sertifikat Hak Milik Nomor: 00278/Desa Mekarjaya atas nama Euis Siti Aisyah (Almh.) dengan objek tanah seluas 510 M² (*lima ratus sepuluh meter persegi*);
5. Sertifikat Hak Milik Nomor: 00277/Desa Mekarjaya atas nama Euis Siti Aisyah (Almh.) dengan objek tanah seluas 28 M² (*dua puluh delapan meter persegi*);
6. Sertifikat Hak Milik Nomor: 00467/Desa Palasah atas nama Euis Siti Aisyah (Almh.) dengan objek tanah seluas 5.876 M² (*lima ribu delapan ratus tujuh puluh enam meter persegi*);
7. Sertifikat Hak Milik Nomor: 000469/Desa Palasah atas nama Euis Siti Aisyah (Almh.) dengan objek tanah seluas 7.533 M² (*tujuh ribu lima ratus tiga puluh tiga meter persegi*);
8. Sertifikat Hak Milik Nomor: 00471/Desa Palasah atas nama Euis Siti Aisyah (Almh.) dengan objek tanah seluas 1.397 M² (*seribu tiga ratus sembilan puluh tujuh meter persegi*);
9. Sertifikat Hak Milik Nomor: 00476/Desa Palasah atas nama Euis Siti Aisyah (Almh.) dengan objek tanah seluas 3.180 M² (*tiga ribu seratus delapan puluh meter persegi*);
10. Sertifikat Hak Milik Nomor: 00477/Desa Palasah atas nama Euis Siti Aisyah (Almh.) dengan objek tanah seluas 12.650 M² (*dua belas ribu enam ratus lima puluh meter persegi*);
11. Sertifikat Hak Milik Nomor: 00498/Desa Palasah atas nama Euis Siti Aisyah (Almh.) dengan objek tanah seluas 2.690 M² (*dua ribu enam ratus sembilan puluh meter persegi*);
12. Sertifikat Hak Milik Nomor: 00263/Desa Mekarjaya atas nama Neneng Komalasari (Tergugat II) dengan objek tanah seluas 3.144 M² (*tiga ribu seratus empat puluh empat meter persegi*);
13. Sertifikat Hak Milik Nomor: 00264/Desa Mekarjaya atas nama Neneng Komalasari (Tergugat II) dengan objek tanah seluas 3,555 M² (*tiga ribu lima ratus lima puluh lima meter persegi*);
14. Sertifikat Hak Milik Nomor: 00279/Desa Mekarjaya atas nama Neneng Komalasari (Tergugat II) dengan objek tanah seluas 5.160 M² (*lima ribu seratus enam puluh meter persegi*);
15. Sertifikat Hak Milik Nomor: 00474/Desa Palasah atas nama Neneng Komalasari (Tergugat II) dengan objek tanah seluas 1.717 M² (*seribu tujuh ratus tujuh belas meter persegi*);

Putusan Nomor 64/Pdt.G/2025/PN.Bdg | 28 sampai dengan 169



16. Sertifikat Hak Milik Nomor: 00475/Desa Palasah atas nama Neneng Komalasari (Tergugat II) dengan objek tanah seluas 6.565 M² (*enam ribu lima ratus enam puluh lima meter persegi*);
17. Sertifikat Hak Milik Nomor: 00483/Desa Palasah atas nama Neneng Komalasari (Tergugat II) dengan objek tanah seluas 3.809 M² (*tiga ribu delapan ratus sembilan meter persegi*);
18. Sertifikat Hak Milik Nomor: 00484/Desa Palasah atas nama Neneng Komalasari (Tergugat II) dengan objek tanah seluas 1.370 M² (*seribu tiga ratus tujuh puluh meter persegi*);
19. Sertifikat Hak Milik Nomor: 00500/Desa Palasah atas nama Neneng Komalasari (Tergugat II) dengan objek tanah seluas 10.275 M² (*sepuluh ribu dua ratus tujuh puluh lima meter persegi*);
9. Memerintahkan kepada Turut Tergugat VI untuk menerbitkan surat-surat atas nama Penggugat IV yang berkaitan dengan proses sertifikasi yang diperlukan oleh Turut Tergugat VII terhadap Sebidang tanah adat Persil Nomor 28.a.SIII. Kohir Nomor C.682 yang berlokasi di Desa Cibuluh Kecamatan Ujung Jaya Kabupaten Sumedang Propinsi Jawa Barat;
10. Memerintahkan kepada Turut Tergugat VII untuk menerbitkan Sertifikat Hak Milik atas nama Penggugat IV berkaitan dengan sebidang tanah adat Persil Nomor 28.a.SIII. Kohir Nomor C.682 yang berlokasi di Desa Cibuluh Kecamatan Ujung Jaya Kabupaten Sumedang Propinsi Jawa Barat;
11. Memerintahkan kepada Para Tergugat termasuk kepada pihak manapun untuk mengosongkan objek yang berkaitan dengan Sertifikat-Sertifikat dan Surat tanah sebagai berikut:
 1. Sertifikat Hak Milik Nomor: 00259/Desa Mekarjaya atas nama Ade Maulana (Tergugat III) dengan objek tanah seluas 13.460 M² (*tiga belas ribu empat ratus enam puluh meter persegi*);
 2. Sertifikat Hak Milik Nomor: 00262/Desa Mekarjaya atas nama Euis Siti Aisyah (Almh.) dengan objek tanah seluas 2.262 M² (*dua ribu dua ratus enam puluh dua meter persegi*);
 3. Sertifikat Hak Milik Nomor: 00261/Desa Mekarjaya atas nama Euis Siti Aisyah (Almh.) dengan objek tanah seluas 384 M² (*tiga ratus delapan puluh empat meter persegi*);

Putusan Nomor 64/Pdt.G/2025/PN.Bdg | 29 sampai dengan 169



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Sertifikat Hak Milik Nomor: 00260/Desa Mekarjaya atas nama Euis Siti Aisyah (Almh.) dengan objek tanah seluas 4.203 M² (*empat ribu dua ratus tiga meter persegi*);
5. Sertifikat Hak Milik Nomor: 00278/Desa Mekarjaya atas nama Euis Siti Aisyah (Almh.) dengan objek tanah seluas 510 M² (*lima ratus sepuluh meter persegi*);
6. Sertifikat Hak Milik Nomor: 00277/Desa Mekarjaya atas nama Euis Siti Aisyah (Almh.) dengan objek tanah seluas 28 M² (*dua puluh delapan meter persegi*);
7. Sertifikat Hak Milik Nomor: 00466/Desa Palasah atas nama Ade Maulana (Tergugat III) dengan objek tanah seluas 3.692 M² (*tiga ribu enam ratus sembilan puluh dua meter persegi*);
8. Sertifikat Hak Milik Nomor: 00467/Desa Palasah atas nama Euis Siti Aisyah (Almh.) dengan objek tanah seluas 5.876 M² (*lima ribu delapan ratus tujuh puluh enam meter persegi*);
9. Sertifikat Hak Milik Nomor: 00468 /Desa Palasah atas nama Ade Maulana (Tergugat III) dengan objek tanah seluas 7.638 M² (*tujuh ribu enam ratus tiga puluh delapan meter persegi*);
10. Sertifikat Hak Milik Nomor: 000469/Desa Palasah atas nama Euis Siti Aisyah (Almh.) dengan objek tanah seluas 7.533 M² (*tujuh ribu lima ratus tiga puluh tiga meter persegi*);
11. Sertifikat Hak Milik Nomor: 00470/Desa Palasah atas nama Ade Maulana (Tergugat III) dengan objek tanah seluas 10.266 M² (*sepuluh ribu dua ratus enam puluh enam meter persegi*);
12. Sertifikat Hak Milik Nomor: 00471/Desa Palasah atas nama Euis Siti Aisyah (Almh.) dengan objek tanah seluas 1.397 M² (*seribu tiga ratus sembilan puluh tujuh meter persegi*);
13. Sertifikat Hak Milik Nomor: 00472/Desa Palasah atas nama Muhamad Sofyan Saepudin (Penggugat IV) dengan objek tanah seluas 1.769 M² (*seribu tujuh ratus enam puluh sembilan meter persegi*);
14. Sertifikat Hak Milik Nomor: 00473/Desa Palasah atas nama Muhamad Sofyan Saepudin (Penggugat IV) dengan objek tanah seluas 8.634 M² (*delapan ribu enam ratus tiga puluh empat meter persegi*);

Putusan Nomor 64/Pdt.G/2025/PN.Bdg | 30 sampai dengan 169

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Sertifikat Hak Milik Nomor: 00476/Desa Palasah atas nama Euis Siti Aisyah (Almh.) dengan objek tanah seluas 3.180 M² (*tiga ribu seratus delapan puluh meter persegi*);
16. Sertifikat Hak Milik Nomor: 00477/Desa Palasah atas nama Euis Siti Aisyah (Almh.) dengan objek tanah seluas 12.650 M² (*dua belas ribu enam ratus lima puluh meter persegi*);
17. Sertifikat Hak Milik Nomor: 00478/Desa Palasah atas nama Novianti Lestari Saepudin (Penggugat II) dengan objek tanah seluas 6.203 M² (*enam ribu dua ratus tiga meter persegi*);
18. Sertifikat Hak Milik Nomor: 00496/Desa Palasah atas nama Novianti Lestari Saepudin (Penggugat II) dengan objek tanah seluas 4.612 M² (*empat ribu enam ratus dua belas meter persegi*);
19. Sertifikat Hak Milik Nomor: 00497/Desa Palasah atas nama Novianti Lestari Saepudin (Penggugat II) dengan objek tanah seluas 7.617 M² (*tujuh ribu enam ratus tujuh belas meter persegi*);
20. Sertifikat Hak Milik Nomor: 00498/Desa Palasah atas nama Euis Siti Aisyah (Almh.) dengan objek tanah seluas 2.690 M² (*dua ribu enam ratus sembilan puluh meter persegi*);
21. Sertifikat Hak Milik Nomor: 00499/Desa Palasah atas nama Novianti Lestari Saepudin (Penggugat II) dengan objek tanah seluas 9.505 M² (*sembilan ribu lima ratus lima meter persegi*);
22. Sertifikat Hak Milik Nomor: 00263/Desa Mekarjaya atas nama Neneng Komalasari (Tergugat II) dengan objek tanah seluas 3.144 M² (*tiga ribu seratus empat puluh empat meter persegi*);
23. Sertifikat Hak Milik Nomor: 00264/Desa Mekarjaya atas nama Neneng Komalasari (Tergugat II) dengan objek tanah seluas 3,555 M² (*tiga ribu lima ratus lima puluh lima meter persegi*);
24. Sertifikat Hak Milik Nomor: 00279/Desa Mekarjaya atas nama Neneng Komalasari (Tergugat II) dengan objek tanah seluas 5.160 M² (*lima ribu seratus enam puluh meter persegi*);
25. Sertifikat Hak Milik Nomor: 00474/Desa Palasah atas nama Neneng Komalasari (Tergugat II) dengan objek tanah seluas 1.717 M² (*seribu tujuh ratus tujuh belas meter persegi*);
26. Sertifikat Hak Milik Nomor: 00475/Desa Palasah atas nama Neneng Komalasari (Tergugat II) dengan objek tanah seluas

Putusan Nomor 64/Pdt.G/2025/PN.Bdg | 31 sampai dengan 169

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 6.565 M² (*enam ribu lima ratus enam puluh lima meter persegi*);
27. Sertifikat Hak Milik Nomor: 00483/Desa Palasah atas nama Neneng Komalasari (Tergugat II) dengan objek tanah seluas 3.809 M² (*tiga ribu delapan ratus sembilan meter persegi*);
28. Sertifikat Hak Milik Nomor: 00484/Desa Palasah atas nama Neneng Komalasari (Tergugat II) dengan objek tanah seluas 1.370 M² (*seribu tiga ratus tujuh puluh meter persegi*);
29. Sertifikat Hak Milik Nomor: 00500/Desa Palasah atas nama Neneng Komalasari (Tergugat II) dengan objek tanah seluas 10.275 M² (*sepuluh ribu dua ratus tujuh puluh lima meter persegi*);
30. Sebidang tanah adat Persil Nomor 28.a.SIII. Kahir Nomor C.682 dengan objek tanah seluas 8.537 M² (*delapan ribu lima ratus tiga puluh tujuh meter persegi*) terletak di Desa Cibuluh Kecamatan Ujungjaya Kabupaten Sumedang Provinsi Jawa Barat;
12. Memerintahkan kepada Turut Tergugat V dan Turut Tergugat VII untuk mengangkat dan atau menghapuskan segala bentuk sita atau segala bentuk blokir yang melekat terhadap Objek Perkara *a quo* terhadap:
1. Sertifikat Hak Milik Nomor: 00259/Desa Mekarjaya atas nama Ade Maulana (Tergugat III) dengan objek tanah seluas 13.460 M² (*tiga belas ribu empat ratus enam puluh meter persegi*);
 2. Sertifikat Hak Milik Nomor: 00262/Desa Mekarjaya atas nama Euis Siti Aisyah (Almh.) dengan objek tanah seluas 2.262 M² (*dua ribu dua ratus enam puluh dua meter persegi*);
 3. Sertifikat Hak Milik Nomor: 00261/Desa Mekarjaya atas nama Euis Siti Aisyah (Almh.) dengan objek tanah seluas 384 M² (*tiga ratus delapan puluh empat meter persegi*);
 4. Sertifikat Hak Milik Nomor: 00260/Desa Mekarjaya atas nama Euis Siti Aisyah (Almh.) dengan objek tanah seluas 4.203 M² (*empat ribu dua ratus tiga meter persegi*);
 5. Sertifikat Hak Milik Nomor: 00278/Desa Mekarjaya atas nama Euis Siti Aisyah (Almh.) dengan objek tanah seluas 510 M² (*lima ratus sepuluh meter persegi*);

Putusan Nomor 64/Pdt.G/2025/PN.Bdg | 32 sampai dengan 169



6. Sertifikat Hak Milik Nomor: 00277/Desa Mekarjaya atas nama Euis Siti Aisyah (Almh.) dengan objek tanah seluas 28 M² (*dua puluh delapan meter persegi*);
7. Sertifikat Hak Milik Nomor: 00466/Desa Palasah atas nama Ade Maulana (Tergugat III) dengan objek tanah seluas 3.692 M² (*tiga ribu enam ratus sembilan puluh dua meter persegi*);
8. Sertifikat Hak Milik Nomor: 00467/Desa Palasah atas nama Euis Siti Aisyah (Almh.) dengan objek tanah seluas 5.876 M² (*lima ribu delapan ratus tujuh puluh enam meter persegi*);
9. Sertifikat Hak Milik Nomor: 00468 /Desa Palasah atas nama Ade Maulana (Tergugat III) dengan objek tanah seluas 7.638 M² (*tujuh ribu enam ratus tiga puluh delapan meter persegi*);
10. Sertifikat Hak Milik Nomor: 000469/Desa Palasah atas nama Euis Siti Aisyah (Almh.) dengan objek tanah seluas 7.533 M² (*tujuh ribu lima ratus tiga puluh tiga meter persegi*);
11. Sertifikat Hak Milik Nomor: 00470/Desa Palasah atas nama Ade Maulana (Tergugat III) dengan objek tanah seluas 10.266 M² (*sepuluh ribu dua ratus enam puluh enam meter persegi*);
12. Sertifikat Hak Milik Nomor: 00471/Desa Palasah atas nama Euis Siti Aisyah (Almh.) dengan objek tanah seluas 1.397 M² (*seribu tiga ratus sembilan puluh tujuh meter persegi*);
13. Sertifikat Hak Milik Nomor: 00472/Desa Palasah atas nama Muhamad Sofyan Saepudin (Penggugat IV) dengan objek tanah seluas 1.769 M² (*seribu tujuh ratus enam puluh sembilan meter persegi*);
14. Sertifikat Hak Milik Nomor: 00473/Desa Palasah atas nama Muhamad Sofyan Saepudin (Penggugat IV) dengan objek tanah seluas 8.634 M² (*delapan ribu enam ratus tiga puluh empat meter persegi*);
15. Sertifikat Hak Milik Nomor: 00476/Desa Palasah atas nama Euis Siti Aisyah (Almh.) dengan objek tanah seluas 3.180 M² (*tiga ribu seratus delapan puluh meter persegi*);
16. Sertifikat Hak Milik Nomor: 00477/Desa Palasah atas nama Euis Siti Aisyah (Almh.) dengan objek tanah seluas 12.650 M² (*dua belas ribu enam ratus lima puluh meter persegi*);

Putusan Nomor 64/Pdt.G/2025/PN.Bdg | 33 sampai dengan 169



17. Sertifikat Hak Milik Nomor:00478/Desa Palasah atas nama Novianti Lestari Saepudin (Penggugat II) dengan objek tanah seluas 6.203 M² (*enam ribu dua ratus tiga meter persegi*);
18. Sertifikat Hak Milik Nomor: 00496/Desa Palasah atas nama Novianti Lestari Saepudin (Penggugat II) dengan objek tanah seluas 4.612 M² (*empat ribu enam ratus dua belas meter persegi*);
19. Sertifikat Hak Milik Nomor: 00497/Desa Palasah atas nama Novianti Lestari Saepudin (Penggugat II) dengan objek tanah seluas 7.617 M² (*tujuh ribu enam ratus tujuh belas meter persegi*);
20. Sertifikat Hak Milik Nomor: 00498/Desa Palasah atas nama Euis Siti Aisyah (Almh.) dengan objek tanah seluas 2.690 M² (*dua ribu enam ratus sembilan puluh meter persegi*);
21. Sertifikat Hak Milik Nomor: 00499/Desa Palasah atas nama Novianti Lestari Saepudin (Penggugat II) dengan objek tanah seluas 9.505 M² (*sembilan ribu lima ratus lima meter persegi*);
22. Sertifikat Hak Milik Nomor: 00263/Desa Mekarjaya atas nama Neneng Komalasari (Tergugat II) dengan objek tanah seluas 3.144 M² (*tiga ribu seratus empat puluh empat meter persegi*);
23. Sertifikat Hak Milik Nomor: 00264/Desa Mekarjaya atas nama Neneng Komalasari (Tergugat II) dengan objek tanah seluas 3,555 M² (*tiga ribu lima ratus lima puluh lima meter persegi*);
24. Sertifikat Hak Milik Nomor: 00279/Desa Mekarjaya atas nama Neneng Komalasari (Tergugat II) dengan objek tanah seluas 5.160 M² (*lima ribu seratus enam puluh meter persegi*);
25. Sertifikat Hak Milik Nomor: 00474/Desa Palasah atas nama Neneng Komalasari (Tergugat II) dengan objek tanah seluas 1.717 M² (*seribu tujuh ratus tujuh belas meter persegi*);
26. Sertifikat Hak Milik Nomor: 00475/Desa Palasah atas nama Neneng Komalasari (Tergugat II) dengan objek tanah seluas 6.565 M² (*enam ribu lima ratus enam puluh lima meter persegi*);
27. Sertifikat Hak Milik Nomor: 00483/Desa Palasah atas nama Neneng Komalasari (Tergugat II) dengan objek tanah seluas 3.809 M² (*tiga ribu delapan ratus sembilan meter persegi*);

Putusan Nomor 64/Pdt.G/2025/PN.Bdg | 34 sampai dengan 169



28. Sertifikat Hak Milik Nomor: 00484/Desa Palasah atas nama Neneng Komalasari (Tergugat II) dengan objek tanah seluas 1.370 M² (*seribu tiga ratus tujuh puluh meter persegi*);
29. Sertifikat Hak Milik Nomor: 00500/Desa Palasah atas nama Neneng Komalasari (Tergugat II) dengan objek tanah seluas 10.275 M² (*sepuluh ribu dua ratus tujuh puluh lima meter persegi*);
30. Sebidang tanah adat Persil Nomor 28.a.SIII. Kohir Nomor C.682 dengan objek tanah seluas 8.537 M² (*delapan ribu lima ratus tiga puluh tujuh meter persegi*) terletak di Desa Cibuluh Kecamatan Ujungjaya Kabupaten Sumedang Provinsi Jawa Barat;
13. Memerintahkan kepada Para Tergugat atau siapa saja yang memperoleh hak daripadanya untuk mengosongkan dan menyerahkan objek tanah beserta bangunan yang berdiri di atasnya sebagaimana termuat dalam surat tanah sebagai berikut:
 1. Sertifikat Hak Milik Nomor: 00259/Desa Mekarjaya atas nama Ade Maulana (Tergugat III) dengan objek tanah seluas 13.460 M² (*tiga belas ribu empat ratus enam puluh meter persegi*);
 2. Sertifikat Hak Milik Nomor: 00262/Desa Mekarjaya atas nama Euis Siti Aisyah (Almh.) dengan objek tanah seluas 2.262 M² (*dua ribu dua ratus enam puluh dua meter persegi*);
 3. Sertifikat Hak Milik Nomor: 00261/Desa Mekarjaya atas nama Euis Siti Aisyah (Almh.) dengan objek tanah seluas 384 M² (*tiga ratus delapan puluh empat meter persegi*);
 4. Sertifikat Hak Milik Nomor: 00260/Desa Mekarjaya atas nama Euis Siti Aisyah (Almh.) dengan objek tanah seluas 4.203 M² (*empat ribu dua ratus tiga meter persegi*);
 5. Sertifikat Hak Milik Nomor: 00278/Desa Mekarjaya atas nama Euis Siti Aisyah (Almh.) dengan objek tanah seluas 510 M² (*lima ratus sepuluh meter persegi*);
 6. Sertifikat Hak Milik Nomor: 00277/Desa Mekarjaya atas nama Euis Siti Aisyah (Almh.) dengan objek tanah seluas 28 M² (*dua puluh delapan meter persegi*);
 7. Sertifikat Hak Milik Nomor: 00466/Desa Palasah atas nama Ade Maulana (Tergugat III) dengan objek tanah seluas 3.692 M² (*tiga ribu enam ratus sembilan puluh dua meter persegi*);

Putusan Nomor 64/Pdt.G/2025/PN.Bdg | 35 sampai dengan 169



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Sertifikat Hak Milik Nomor: 00467/Desa Palasah atas nama Euis Siti Aisyah (Almh.) dengan objek tanah seluas 5.876 M² (*lima ribu delapan ratus tujuh puluh enam meter persegi*);
9. Sertifikat Hak Milik Nomor: 00468 /Desa Palasah atas nama Ade Maulana (Tergugat III) dengan objek tanah seluas 7.638 M² (*tujuh ribu enam ratus tiga puluh delapan meter persegi*);
10. Sertifikat Hak Milik Nomor: 000469/Desa Palasah atas nama Euis Siti Aisyah (Almh.) dengan objek tanah seluas 7.533 M² (*tujuh ribu lima ratus tiga puluh tiga meter persegi*);
11. Sertifikat Hak Milik Nomor: 00470/Desa Palasah atas nama Ade Maulana (Tergugat III) dengan objek tanah seluas 10.266 M² (*sepuluh ribu dua ratus enam puluh enam meter persegi*);
12. Sertifikat Hak Milik Nomor: 00471/Desa Palasah atas nama Euis Siti Aisyah (Almh.) dengan objek tanah seluas 1.397 M² (*seribu tiga ratus sembilan puluh tujuh meter persegi*);
13. Sertifikat Hak Milik Nomor: 00472/Desa Palasah atas nama Muhamad Sofyan Saepudin (Penggugat IV) dengan objek tanah seluas 1.769 M² (*seribu tujuh ratus enam puluh sembilan meter persegi*);
14. Sertifikat Hak Milik Nomor: 00473/Desa Palasah atas nama Muhamad Sofyan Saepudin (Penggugat IV) dengan objek tanah seluas 8.634 M² (*delapan ribu enam ratus tiga puluh empat meter persegi*);
15. Sertifikat Hak Milik Nomor: 00476/Desa Palasah atas nama Euis Siti Aisyah (Almh.) dengan objek tanah seluas 3.180 M² (*tiga ribu seratus delapan puluh meter persegi*);
16. Sertifikat Hak Milik Nomor: 00477/Desa Palasah atas nama Euis Siti Aisyah (Almh.) dengan objek tanah seluas 12.650 M² (*dua belas ribu enam ratus lima puluh meter persegi*);
17. Sertifikat Hak Milik Nomor: 00478/Desa Palasah atas nama Novianti Lestari Saepudin (Penggugat II) dengan objek tanah seluas 6.203 M² (*enam ribu dua ratus tiga meter persegi*);
18. Sertifikat Hak Milik Nomor: 00496/Desa Palasah atas nama Novianti Lestari Saepudin (Penggugat II) dengan objek tanah seluas 4.612 M² (*empat ribu enam ratus dua belas meter persegi*);

Putusan Nomor 64/Pdt.G/2025/PN.Bdg | 36 sampai dengan 169

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



19. Sertifikat Hak Milik Nomor: 00497/Desa Palasah atas nama Novianti Lestari Saepudin (Penggugat II) dengan objek tanah seluas 7.617 M² (*tujuh ribu enam ratus tujuh belas meter persegi*);
20. Sertifikat Hak Milik Nomor: 00498/Desa Palasah atas nama Euis Siti Aisyah (Almh.) dengan objek tanah seluas 2.690 M² (*dua ribu enam ratus sembilan puluh meter persegi*);
21. Sertifikat Hak Milik Nomor: 00499/Desa Palasah atas nama Novianti Lestari Saepudin (Penggugat II) dengan objek tanah seluas 9.505 M² (*sembilan ribu lima ratus lima meter persegi*);
22. Sertifikat Hak Milik Nomor: 00263/Desa Mekarjaya atas nama Neneng Komalasari (Tergugat II) dengan objek tanah seluas 3.144 M² (*tiga ribu seratus empat puluh empat meter persegi*);
23. Sertifikat Hak Milik Nomor: 00264/Desa Mekarjaya atas nama Neneng Komalasari (Tergugat II) dengan objek tanah seluas 3,555 M² (*tiga ribu lima ratus lima puluh lima meter persegi*);
24. Sertifikat Hak Milik Nomor: 00279/Desa Mekarjaya atas nama Neneng Komalasari (Tergugat II) dengan objek tanah seluas 5.160 M² (*lima ribu seratus enam puluh meter persegi*);
25. Sertifikat Hak Milik Nomor: 00474/Desa Palasah atas nama Neneng Komalasari (Tergugat II) dengan objek tanah seluas 1.717 M² (*seribu tujuh ratus tujuh belas meter persegi*);
26. Sertifikat Hak Milik Nomor: 00475/Desa Palasah atas nama Neneng Komalasari (Tergugat II) dengan objek tanah seluas 6.565 M² (*enam ribu lima ratus enam puluh lima meter persegi*);
27. Sertifikat Hak Milik Nomor: 00483/Desa Palasah atas nama Neneng Komalasari (Tergugat II) dengan objek tanah seluas 3.809 M² (*tiga ribu delapan ratus sembilan meter persegi*);
28. Sertifikat Hak Milik Nomor: 00484/Desa Palasah atas nama Neneng Komalasari (Tergugat II) dengan objek tanah seluas 1.370 M² (*seribu tiga ratus tujuh puluh meter persegi*);
29. Sertifikat Hak Milik Nomor: 00500/Desa Palasah atas nama Neneng Komalasari (Tergugat II) dengan objek tanah seluas 10.275 M² (*sepuluh ribu dua ratus tujuh puluh lima meter persegi*);

Putusan Nomor 64/Pdt.G/2025/PN.Bdg | 37 sampai dengan 169



30. Sebidang tanah adat Persil Nomor 28.a.SIII. Kohir Nomor C.682 dengan objek tanah seluas 8.537 M² (*delapan ribu lima ratus tiga puluh tujuh meter persegi*) terletak di Desa Cibuluh Kecamatan Ujungjaya Kabupaten Sumedang Provinsi Jawa Barat;

Agar diserahkan kepada Para Penggugat secara seketika tanpa alasan serta syarat apapun dan atau apabila perlu dapat dilaksanakan secara paksa melalui pengadilan dengan menggunakan bantuan alat negara;

14. Menyatakan sah dan berharga sita perkara terhadap Objek Perkara *a quo* sebagaimana termuat dalam surat tanah sebagai berikut:

Sertifikat Hak Milik Atas Nama Penggugat IV:

1. Sertifikat Hak Milik Nomor: 00472/Desa Palasah atas nama Muhamad Sofyan (Penggugat IV) dengan objek tanah seluas 1.769 M² (*seribu tujuh ratus enam puluh sembilan meter persegi*);
2. Sertifikat Hak Milik Nomor: 00473/Desa Palasah atas nama Muhamad Sofyan (Penggugat IV) dengan objek tanah seluas 8.634 M² (*delapan ribu enam ratus tiga puluh empat meter persegi*);

Sertifikat Hak Milik Tercatat Atas Nama Euis Siti Aisyah(Almh.):

3. Sertifikat Hak Milik Nomor: 00262/Desa Mekarjaya atas nama Euis Siti Aisyah (Almh.) dengan objek tanah seluas 2.262 M² (*dua ribu dua ratus enam puluh dua meter persegi*);
4. Sertifikat Hak Milik Nomor: 00261/Desa Mekarjaya atas nama Euis Siti Aisyah (Almh.) dengan objek tanah seluas 384 M² (*tiga ratus delapan puluh empat meter persegi*);
5. Sertifikat Hak Milik Nomor: 00260/Desa Mekarjaya atas nama Euis Siti Aisyah (Almh.) dengan objek tanah seluas 4.203 M² (*empat ribu dua ratus tiga meter persegi*);
6. Sertifikat Hak Milik Nomor: 00278/Desa Mekarjaya atas nama Euis Siti Aisyah (Almh.) dengan objek tanah seluas 510 M² (*lima ratus sepuluh meter persegi*);
7. Sertifikat Hak Milik Nomor: 00277/Desa Mekarjaya atas nama Euis Siti Aisyah (Almh.) dengan objek tanah seluas 28 M² (*dua puluh delapan meter persegi*);

Putusan Nomor 64/Pdt.G/2025/PN.Bdg | 38 sampai dengan 169



8. Sertifikat Hak Milik Nomor: 00467/Desa Palasah atas nama Euis Siti Aisyah (Almh.) dengan objek tanah seluas 5.876 M² (*lima ribu delapan ratus tujuh puluh enam meter persegi*);
9. Sertifikat Hak Milik Nomor: 000469/Desa Palasah atas nama Euis Siti Aisyah (Almh.) dengan objek tanah seluas 7.533 M² (*tujuh ribu lima ratus tiga puluh tiga meter persegi*);
10. Sertifikat Hak Milik Nomor: 00471/Desa Palasah atas nama Euis Siti Aisyah (Almh.) dengan objek tanah seluas 1.397 M² (*seribu tiga ratus sembilan puluh tujuh meter persegi*);
11. Sertifikat Hak Milik Nomor: 00476/Desa Palasah atas nama Euis Siti Aisyah (Almh.) dengan objek tanah seluas 3.180 M² (*tiga ribu seratus delapan puluh meter persegi*);
12. Sertifikat Hak Milik Nomor: 00477/Desa Palasah atas nama Euis Siti Aisyah (Almh.) dengan objek tanah seluas 12.650 M² (*dua belas ribu enam ratus lima puluh meter persegi*);
13. Sertifikat Hak Milik Nomor: 00498/Desa Palasah atas nama Euis Siti Aisyah (Almh.) dengan objek tanah seluas 2.690 M² (*dua ribu enam ratus sembilan puluh meter persegi*);

Sertifikat Hak Milik Tercatat Atas Nama Neneng Komalasari (Tergugat II):

14. Sertifikat Hak Milik Nomor: 00263/Desa Mekarjaya atas nama Neneng Komalasari (Tergugat II) dengan objek tanah seluas 3.144 M² (*tiga ribu seratus empat puluh empat meter persegi*);
15. Sertifikat Hak Milik Nomor: 00264/Desa Mekarjaya atas nama Neneng Komalasari (Tergugat II) dengan objek tanah seluas 3.555 M² (*tiga ribu lima ratus lima puluh lima meter persegi*);
16. Sertifikat Hak Milik Nomor: 00279/Desa Mekarjaya atas nama Neneng Komalasari (Tergugat II) dengan objek tanah seluas 5.160 M² (*lima ribu seratus enam puluh meter persegi*);
17. Sertifikat Hak Milik Nomor: 00474/Desa Palasah atas nama Neneng Komalasari (Tergugat II) dengan objek tanah seluas 1.717 M² (*seribu tujuh ratus tujuh belas meter persegi*);
18. Sertifikat Hak Milik Nomor: 00475/Desa Palasah atas nama Neneng Komalasari (Tergugat II) dengan objek tanah seluas 6.565 M² (*enam ribu lima ratus enam puluh lima meter persegi*);

Putusan Nomor 64/Pdt.G/2025/PN.Bdg | 39 sampai dengan 169



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Sertifikat Hak Milik Nomor: 00483/Desa Palasah atas nama Neneng Komalasari (Tergugat II) dengan objek tanah seluas 3.809 M² (*tiga ribu delapan ratus sembilan meter persegi*);
20. Sertifikat Hak Milik Nomor: 00484/Desa Palasah atas nama Neneng Komalasari (Tergugat II) dengan objek tanah seluas 1.370 M² (*seribu tiga ratus tujuh puluh meter persegi*);
21. Sertifikat Hak Milik Nomor: 00500/Desa Palasah atas nama Neneng Komalasari (Tergugat II) dengan objek tanah seluas 10.275 M² (*sepuluh ribu dua ratus tujuh puluh lima meter persegi*);

Tanah Adat atas Persil Nomor 28.a.SIII:

22. Surat-surat atas Sebidang tanah adat Persil Nomor 28.a.SIII. Kohir Nomor C.682 dengan objek tanah seluas 8.537 M² (*delapan ribu lima ratus tiga puluh tujuh meter persegi*) terletak di Desa Cibuluh Kecamatan Ujungjaya Kabupaten Sumedang Provinsi Jawa Barat;
15. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar ganti kerugian secara materiil dan Immateriil sebesar Rp 50.000.000.000,00,- (*lima puluh miliar rupiah*) kepada Para Penggugat dengan rincian sebagai berikut:
 - Kerugian Materiil dimana Penggugat terancam kehilangan hak miliknya terhadap Objek Perkara A Quo akibat terbitnya Pengikatan Jual Beli No 38, Pengikatan Jual Beli No 40 dan Surat Kuasa Jual No. 39 ditaksir yaitu sebesar Rp 25.000.000.000,- (*dua puluh lima miliar rupiah*);
 - Kerugian Immateriil dimana Penggugat mengalami kerugian immateriil berupa kehilangan tenaga dan waktu dalam pengurusan perkara a quo dengan mempertahankan haknya selama kurang lebih 14 Tahun sehingga tidak dapat ternilai secara materiil namun secara patut dan layak supaya dapat dipertimbangkan dan ditaksir sebesar Rp 25.000.000.000,- (*dua puluh lima miliar rupiah*);
16. Bahwa untuk menghindari Para Tergugat menunda-nunda pelaksanaan putusan ini, maka Para Penggugat mohon agar kiranya Para Tergugat dapat dihukum guna membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp 1.000.000,00 (*satu juta rupiah*) untuk setiap hari keterlambatan pelaksanaan putusan ini ;

Putusan Nomor 64/Pdt.G/2025/PN.Bdg | 40 sampai dengan 169

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



17. Menyatakan Para Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap putusan perkara ini dan dapat segera melaksanakan proses sertifikasi dan/atau menerbitkan Sertifikat atas nama Para Penggugat;
18. Menghukum Para Tergugat untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dari perkara ini;

Atau:

Jika Yth. Ketua Pengadilan Negeri Bandung Kelas IA Khusus c.q. Yth. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berpendapat lain, maka kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk **Para Penggugat** hadir kuasanya, **Tergugat I, Tergugat IV, Turut Tergugat I, Turut Tergugat V, Turut Tergugat VI dan Turut Tergugat VII** Hadir Masing-masing Kuasanya, sedangkan **Turut Tergugat II, Turut Tergugat III dan Turut Tergugat IV** tidak pernah hadir dipersidangan walaupun telah dipanggil oleh Juru sita Pengadilan Negeri Bandung secara sah dan patut pada tanggal 12 Februari 2025, 25 Februari 2025 dan 17 Maret 2025 sedangkan **Tergugat II** tidak pernah hadir dipersidangan walaupun telah dipanggil oleh Juru sita Pengadilan Negeri Bandung secara sah dan patut pada tanggal 12 Februari 2025 serta melalui media cetak Koran Gala tanggal 23 Mei 2025 dan 1 Juli 2025;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk **Dadang Suswanto S.H., M.H.,** Mediator pada Pengadilan Negeri Bandung Kelas IA Khusus, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 04 September 2025, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya terdapat perbaikan oleh Para Penggugat, mengenai :

1. Bahwa terdapat perubahan alamat Tergugat II sebelum diajukan Perbaikan dan Perubahan Gugatan *a quo* adalah sesuai dengan alamat domisili yang termuat dan tercantum dalam PPJB Nomor 40



tertanggal 31 Oktober 2011 sebagaimana telah kami kemukakan pula sebelumnya di persidangan;

2. Bahwa Para Penggugat baru mengetahui jika Neneng Komalasari (Tergugat II) telah berpindah alamat domisili pada saat Agenda Sidang Panggilan Para Pihak melalui keterangan yang termuat dalam Surat Relas Tergugat II terkait yang telah diperiksa di persidangan namun keterangan sebagaimana Surat Relas terkait tersebut hanya menerangkan pada pokoknya jika Tergugat II “sudah pindah”;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut **Tergugat I memberikan jawaban** pada pokoknya sebagai berikut:

A. Eksepsi Mengenai Kompetensi Mengadili Relatif

1. Gugatan Penggugat Konvensi dalam positanya mendalilkan seluruh objek tanah terletak di Desa Mekarjaya, Desa Palasah Kecamatan Kertajati Kabupaten Majalengka dan Desa Cibuluh Kecamatan Ujungjaya Kabupaten Sumedang.
2. Objek *a quo* yang di permasalahan oleh Para Penggugat adalah Tanah, Tanah yang mana termasuk dalam kategori benda tidak bergerak, sebagaimana secara tegas tercantum dalam Pasal 506 Ayat (1) KUHPdata yang menyatakan:
“kebendaan yang tidak bergerak ialah :
 1. **Pekarangan² dan apa yang didirikan diatasnya**
 2. *Penggilingan² , kecuali apa yang nanti dibicarakan dalam Pasal 510;*
 3. *Pohon² dan tanaman ladang, yang dengan akarnya menancap dalam tanah: buah² pohon yang*
 4. *...”*
3. Oeh karena Objek *a quo* merupakan benda tidak bergerak, maka berlaku asas *lex rei sitae*, sehingga perkara mengenai hak atas tanah harus tunduk pada hukum dan pengadilan negeri tempat tanah itu berada.
4. Lebih lanjut hal tersebut secara jelas diatur dalam Pasal 118 ayat (3) HIR yang menyatakan sebagai berikut:
*“Jika tidak diketahui tempat diam si tergugat dan tempat tinggalnya yang sebenarnya, atau jika tidak dikenal orangnya, maka tuntutan itu diajukan kepada ketua pengadilan negeri di tempat tinggal penggugat atau salah seorang penggugat, **atau kalau tuntutan itu***

Putusan Nomor 64/Pdt.G/2025/PN.Bdg | 42 sampai dengan 169



tentang barang tetap, diajukan kepada ketua pengadilan negeri yang dalam daerah hukumnya terletak barang tersebut.”

5. Ketentuan tersebut di atas selaras dengan Pasal 142 ayat (5) RBG yang menjelaskan:

“Dalam gugatannya mengenai barang tetap, maka gugatan diajukan kepada ketua pengadilan negeri di wilayah letak barang tetap tersebut, jika barang tetap itu terletak di dalam wilayah beberapa pengadilan negeri, gugatan diajukan kepada salah satu ketua pengadilan negeri tersebut atas pilihan penggugat.”

6. Lebih lanjut lagi Diatur dalam Pasal 99 ayat (8) dan (9) RV:

(8) **“Apabila gugatan mengenai sengketa hak atas benda tetap, gugatan diajukan berdasarkan forum rei sitae, yakni kepada pengadilan negeri yang meliputi daerah hukum tempat terletak barang tersebut”**

(9) **“Apabila benda tetap yang digugat terletak di beberapa wilayah hukum pengadilan negeri yang berbeda, gugatan dapat diajukan kepada salah satu pengadilan negeri atas pilihan penggugat”**

7. Hal tersebut juga secara tegas diperkuat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1382 K/Sip/1971 yang memuat pertimbangan sebagai berikut:

“karena sawah dan kebun objek gugatan terletak di luar wilayah hukum PN Takalar, maka PN tersebut tidak berwenang mengadilinya, oleh karena itu gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima.”

8. M. Yahya Harahap, S.H., dalam bukunya yang berjudul Hukum Acara perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan pada halaman 199 menyatakan sebagai berikut :

“meskipun tempat tinggal tergugat diketahui, jika objek gugatan benda tetap, gugatan harus diajukan kepada PN berdasarkan asas forum rei sitae.”

9. Objek Perkara *a quo* adalah benda tidak bergerak yang mana objek perkara *a quo* seluruhnya terletak di Desa Mekarjaya, Desa Palasah Kecamatan Kertajati Kabupaten Majalengka dan Desa Cibuluh Kecamatan Ujungjaya Kabupaten Sumedang, sehingga



dengan demikian Pengadilan Negeri yang berwenang adalah Pengadilan Negeri Sumedang dan Pengadilan Negeri Kabupaten Majalengka bukanlah Pengadilan Negeri Kota Bandung Kelas IA Khusus.

10. Oleh karenanya, Gugatan Konvensi yang diajukan Penggugat Konvensi/Tergugat I Rekonvensi di Pengadilan Negeri Bandung adalah keliru, sebab objek tanah berada di wilayah hukum Pengadilan Negeri Majalengka dan Pengadilan Negeri Sumedang. Dengan demikian, **Pengadilan Negeri Bandung tidak berwenang untuk mengadili perkara a quo, dan Gugatan Konvensi harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklaard).**

B. Gugatan Konvensi Penggugat Konvensi/Tergugat I Rekonvensi Kabur Karena Terdapat Kontradiksi Antara Dalil-dalilnya Sendiri Dengan Fakta Hukum Yang Telah Ada (*Exceptio Obscurae Libel*)

11. Dalam Poin 7 halaman 12 Gugatan Konvensi menyatakan bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat I Rekonvensi mengetahui adanya perjanjian pengikatan jual beli tertanggal 31 Oktober 2011 antara almh. Euis Siti Aisyah sebagai penjual dengan Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi sebagai pembeli.
12. Namun, jauh sebelumnya pada tanggal **10 Oktober 2011, Penggugat Konvensi/Tergugat I Rekonvensi bersama almh. Euis Siti Aisyah telah menandatangani Surat Pernyataan Pembatalan Jual Beli ("Surat Pembatalan Jual Beli")**, yang pada intinya menyatakan bahwa:
- **yang bertandatangan dibawah ini Asep Saepudin in casu Penggugat Konvensi/Tergugat I dengan ini menyatakan bahwa telah menerima pembatalan jual beli 25 Bidang tanah yaitu sebagai berikut:**
 - a. SHM No. 00259/Desa Mekarjaya seluas 13.460 m²;
 - b. SHM No. 00262/Desa Mekarjaya seluas 2.262 m²;
 - c. SHM No. 00466/Desa Palasah seluas 3.692 m²;
 - d. SHM No. 00467/Desa Palasah seluas 5.876 m²;
 - e. SHM No. 00468/Desa Palasah seluas 7.638 m²;
 - f. SHM No. 00469/Desa Palasah seluas 7.533 m²;
 - g. SHM No. 00470/Desa Palasah seluas 10.266 m²;

Putusan Nomor 64/Pdt.G/2025/PN.Bdg | 44 sampai dengan 169



- h. SHM No. 00471/Desa Palasah seluas 1.397 m²;
- i. SHM No. 00472/Desa Palasah seluas 1.769 m²;
- j. SHM No. 00473/Desa Palasah seluas 8.634 m²;
- k. SHM No. 00476/Desa Palasah seluas 3.180 m²;
- l. SHM No. 00477/Desa Palasah seluas 12.650 m²;
- m. SHM No. 00478/Desa Palasah seluas 6.203 m²;
- n. SHM No. 00496/Desa Palasah seluas 4.612 m²;
- o. SHM No. 00497/Desa Palasah seluas 7617 m²;
- p. SHM No. 00498/Desa Palasah seluas 2.690 m²;
- q. SHM No. 00499/Desa Palasah seluas 9.505 m²;
- r. SHM No. 00263/Desa Mekarjaya seluas 3.144 m²;
- s. SHM No. 00264/Desa Mekarjaya seluas 3.555 m²;
- t. SHM No. 00279/Desa Mekarjaya seluas 5.160 m²;
- u. SHM No. 00474/Desa Palasah seluas 1.717 m²;
- v. SHM No. 00475/Desa Palasah seluas 6.565 m²;
- w. SHM No. 00483/Desa Palasah seluas 3.809 m²;
- x. SHM No. 00484/Desa Palasah seluas 1.370 m²;
- y. SHM No. 00500/Desa Palasah seluas 10.275 m²;

- **Almh. Euis Siti Aisyah telah mengembalikan seluruh uang yang sebelumnya diserahkan oleh Penggugat Konvensi/Tergugat I Rekonvensi kepada almh. Euis Siti Aisyah disertai dengan kompensasi sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan telah diterima oleh Penggugat Konvensi/Tergugat I Rekonvensi;**
- **Penggugat menyatakan tidak akan saling menuntut dikemudian hari akibat dari Pembatalan Jual Beli tersebut dan membebaskan Pembeli yang baru dari segala tuntutan.**

13. Berdasarkan Surat Pembatalan Jual Beli tersebut, Penggugat Konvensi/Tergugat I Rekonvensi terikat pada asas *pacta sunt servanda* sebagaimana terdapat dalam Pasal 1338 KUHPerdara sebagai berikut:

“Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.

Suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu.

Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik.”

Putusan Nomor 64/Pdt.G/2025/PN.Bdg | 45 sampai dengan 169



14. Oleh karenanya, Penggugat Konvensi/Tergugat I Rekonvensi sudah membuat Surat Pembatalan Jual Beli dan didalam surat tersebut juga dikatakan bahwa dikemudian hari Penggugat Konvensi/Tergugat I Rekonvensi tidak akan mengajukan tuntutan terhadap Tergugat I Konvensi/ Penggugat Rekonvensi selaku pembeli baru yang sah.
15. Sikap Penggugat Konvensi/Tergugat I Rekonvensi menimbulkan kontradiksi yang mendasar, karena Penggugat Konvensi/Tergugat I Rekonvensi telah membuat Surat Pembatalan Jual Beli dan menyatakan tidak akan menuntut dan membebaskan pembeli yang baru, namun dalam petitumnya Penggugat menuntut pembatalan sertifikat atas nama Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi. Inkonsistensi tersebut memperlihatkan adanya ketidakjelasan antara posita dan petitum, sehingga Gugatan Konvensi menjadi kabur (*obsuur libel*).
16. Apabila Gugatan Konvensi Penggugat Konvensi/Tergugat I Rekonvensi dimaksudkan sebagai gugatan perbuatan melawan hukum, dalil yang diajukan Penggugat Konvensi/Tergugat I Rekonvensi tidak jelas dan kabur karena tidak menguraikan perbuatan melawan hukum apa yang dilakukan Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi. Sebaliknya, fakta hukum menunjukkan bahwa beberapa sertifikat milik Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah dibalik nama menjadi atas nama Penggugat Konvensi/Tergugat I Rekonvensi tanpa dasar jual beli yang sah, sehingga Penggugat Konvensi/Tergugat I Rekonvensi lah yang patut dianggap melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdara.
17. Oleh karena itu, berdasarkan uraian di atas, jelas **terbukti bahwa Gugatan Konvensi Penggugat Konvensi/Tergugat I Rekonvensi bersifat kabur karena terdapat kontradiksi internal antara dalil-dalil yang diajukan dengan fakta hukum yang telah ada, sehingga Gugatan Konvensi haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*)**.



C. Error in Persona

18. Bahwa dalam perkara *a quo*, hubungan hukum jual beli antara Penggugat Konvensi/Tergugat I Rekonvensi dengan almh. Euis Siti Aisyah telah dibatalkan melalui Surat Pembatalan Jual Beli, dimana seluruh uang telah dikembalikan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat I Rekonvensi disertai kompensasi sebesar Rp100.000.000 (seratus juta Rupiah), bahkan dalam klausula menyebutkan bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat I Rekonvensi tidak akan menuntut lagi di kemudian hari dan membebaskan pembeli baru dari segala tuntutan. Dengan demikian, perikatan jual beli antara Penggugat Konvensi/Tergugat I Rekonvensi dengan Penjual telah hapus, dan sama sekali tidak ada hubungan hukum antara Penggugat Konvensi/Tergugat I Rekonvensi dengan Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi.
19. Dalam Petitum Gugatan Konvensi, Penggugat Konvensi/Tergugat I Rekonvensi meminta untuk membatalkan seluruh pengikatan jual beli oleh dan antara almh. Euis Siti Aisyah dengan Tergugat I/Penggugat Konvensi. Seperti diketahui Pengikatan jual beli tersebut, Penggugat Konvensi/Tergugat I Rekonvensi bukanlah merupakan pihak dalam pengikatan jual beli tersebut.
20. Terlebih lagi Penggugat Konvensi/Tergugat I Rekonvensi telah membatalkan jual beli antara Penggugat Konvensi/Tergugat I Rekonvensi dengan almh. Euis Siti Aisyah, sehingga Penggugat Konvensi/Tergugat I Rekonvensi tidak memiliki hubungan hukum terhadap pengikatan jual beli oleh dan antara almh. Euis Siti Aisyah dengan Tergugat I/Penggugat Konvensi.
21. Bahwa dalil Penggugat Konvensi/Tergugat I Rekonvensi yang menyatakan telah menyerahkan pengurusan surat-surat balik nama kepada Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi adalah tidak berdasar dan kabur, karena:
 - a. Tidak pernah ada perjanjian atau kuasa khusus dari Penggugat Konvensi/Tergugat I Rekonvensi kepada Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk mengurus balik nama tanah yang jual belinya sudah dibatalkan;
 - b. Setelah adanya pembatalan jual beli, objek tanah bukan lagi milik Penggugat Konvensi/Tergugat I Rekonvensi, sehingga

Putusan Nomor 64/Pdt.G/2025/PN.Bdg | 47 sampai dengan 169



tidak logis apabila Penggugat Konvensi/Tergugat I Rekonvensi mengklaim masih berhak menyerahkan pengurusan sertifikat;

- c. **Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi adalah pembeli sah dari Penjual** melalui proses jual beli yang sah menurut hukum, sehingga pengurusan balik nama sertifikat di BPN adalah hak dan kewajiban Tergugat I sebagai pemilik baru.

22. Menurut asas hukum acara perdata, pihak yang dapat digugat hanyalah pihak yang memiliki hubungan hukum langsung dengan Penggugat Konvensi/Tergugat I Rekonvensi, baik karena adanya perjanjian maupun karena undang-undang. *Quod non* Gugatan Konvensi dialamatkan kepada pihak yang tidak mempunyai hubungan hukum, maka **Gugatan Konvensi tersebut salah pihak (error in persona) dan harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard).**

D. Gugatan A Quo Prematur Karena Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi I Telah Membatalkan Jual Beli (Exeptio Peremptoria)

23. Dalam perkara *a quo* yang menjadi objek permasalahan yang diajukan Penggugat Konvensi/Tergugat I Rekonvensi adalah pembelian tanah antara Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi I dengan almh. Euis Siti Aisyah yang diketahui telah dibatalkan oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi I berdasarkan Surat Pembatalan Jual Beli.
24. Berdasarkan Bab IV Pasal 1381 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), salah satu cara hapusnya suatu perikatan adalah melalui kebatalan atau pembatalan. Ini berarti bahwa apabila suatu perikatan (perjanjian atau kewajiban hukum antara dua pihak) telah dinyatakan batal atau dibatalkan. Maka perikatan tersebut tidak lagi memiliki kekuatan hukum, sehingga tidak dapat dituntut atau dilaksanakan.
25. Pembatalan tersebut dinyatakan oleh Penggugat Konvensi /Tergugat Rekonvensi I dalam Surat Pembatalan Jual Beli yang ditandatangani dan dibubuhi materai oleh Penggugat Konvensi /Tergugat Rekonvensi I



26. Maka dari itu sejalan dengan penjelasan pada buku M. Yahya Harahap, S.H. yang berjudul Hukum Acara perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan pada halaman 525 yang menyatakan:

*“Sedang pada *exemptio peremptoria sangkalan yang diajukan bertujuan untuk menyingkirkan gugatan. Karena apa yang digugat telah tersingkir. Umpamanya, apa yang digugat bersumber dari perjanjian yang telah hapus berdasarkan Pasal 1381 KUHPerdata.*”*

27. Oleh karena itu gugatan yang diajukan Penggugat Konvensi/Tergugat I Rekonvensi dalam perkara *a quo* prematur karena sejatinya Penggugat Konvensi/Tergugat I Rekonvensi telah membatalkan Jual Beli atas objek yang dipermasalahkan dalam perkara *a quo*, maka **Gugatan Konvensi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*)**.

DALAM POKOK PERKARA

28. Bahwa hal-hal yang dikemukakan oleh Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi dalam Eksepsi merupakan satu-kesatuan yang tidak terpisahkan dengan pokok perkara.
29. Pada pokoknya Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi menolak dan menyangkal dalil-dalil disampaikan oleh Penggugat Konvensi/Tergugat I Rekonvensi dalam pokok perkara untuk seluruhnya, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi secara tegas.

E. Kronologis Kepemilikan Tergugat I Atas Objek Dalam Perkara *A Quo*

30. Bahwa semula objek tanah sengketa adalah milik sah alm. Euis Siti Aisyah sebagaimana tercatat dalam Sertifikat Hak Milik, yang sepengetahuan Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi status kepemilikan tanah tersebut merupakan harta bawaan alm. Euis Siti Aisyah.
31. Bahwa kemudian Penggugat Konvensi/Tergugat I Rekonvensi pernah menyerahkan sejumlah uang kepada alm. Euis Siti Aisyah, yang oleh Penggugat Konvensi/Tergugat I Rekonvensi diklaim sebagai pembayaran jual beli tanah, namun berdasarkan informasi

Putusan Nomor 64/Pdt.G/2025/PN.Bdg | 49 sampai dengan 169



yang diterima Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi dari alm. Euis Siti Aisyah transaksi tersebut merupakan pinjam-meminjam, yakni alm. Euis Siti Aisyah meminjam sejumlah dana dari Penggugat Konvensi/Tergugat I Rekonvensi dengan jaminan objek tanah tersebut.

32. Pada tanggal 10 Oktober 2011, almh. Euis Siti Aisyah mengembalikan seluruh uang yang pernah diserahkan oleh Penggugat Konvensi/Tergugat I Rekonvensi kepada almh. Euis Siti Aisyah disertai biaya kompensasi sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah).
33. Almh. Euis Siti Aisyah kemudian menghubungi dan memberitahu Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi bahwa almh. Euis Siti Aisyah telah melakukan pembatalan jual beli dengan Penggugat Konvensi/Tergugat I Rekonvensi, yang kemudian almh. Euis Siti Aisyah menawarkan objek tanah tersebut kepada Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi.
34. Atas penawaran tersebut, pada tanggal 31 Oktober 2011 Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi kemudian membeli objek tanah *a quo* dari almh. Euis Siti Aisyah dan Tergugat II Kovensi/Turut Tergugat I Rekonvensi yang dilaksanakan melalui suatu Perjanjian Pengikatan Jual Beli ("**PPJB**") yang sah di hadapan H. Mauludin Achmad Turyana, S.H. selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) yang berwenang in casu Turut Tergugat I Konvensi.
35. Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi kemudian mengurus balik nama atas seluruh sertifikat objek tanah *a quo*, sehingga sertifikat atas objek tanah secara sah terdaftar atas nama Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi.
36. Pada tahun 2014 Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi menitipkan 30 (tiga puluh) Sertifikat Hak Milik kepada Penggugat yang kemudian telah dikembalikan kepada Tergugat sebanyak 21 (dua puluh satu) Sertifikat Hak Milik yang mana sebanyak 8 (delapan) Sertifikat Hak Milik yang dititipkan oleh Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak dikembalikan akan tetapi Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi melakukan balik nama atas 8 (delapan) Sertifikat Hak Milik dengan rincian sebagai berikut:

Putusan Nomor 64/Pdt.G/2025/PN.Bdg | 50 sampai dengan 169



- a) Sertifikat Hak Milik Nomor 00259/Desa Mekarjaya seluas 10.266 m² (sepuluh ribu dua ratus enam puluh enam ribu meter persegi)
- b) Sertifikat Hak Milik Nomor 00466/Desa Mekarjaya seluas 3.692 m² (tiga ribu enam ratus sembilan puluh dua meter persegi)
- c) Sertifikat Hak Milik Nomor 00468/Desa Mekarjaya seluas 7638 m² (tujuh ribu enam ratus tiga puluh delapan meter persegi)
- d) Sertifikat Hak Milik Nomor 00470/Desa Mekarjaya seluas 10.266 m² (sepuluh ribu dua ratus enam puluh enam ribu meter persegi)
- e) Sertifikat Hak Milik Nomor 00478/Desa Mekarjaya seluas 6203 m² (enam ribu dua ratus tiga meter persegi)
- f) Sertifikat Hak Milik Nomor 00496/Desa Mekarjaya seluas 4612 m² (empat ribu enam ratus dua belas meter persegi)
- g) Sertifikat Hak Milik Nomor 00497/Desa Mekarjaya seluas 7617 m² (tujuh ribu enam ratus tujuh belas meter persegi)
- h) Sertifikat Hak Milik Nomor 00499/Desa Mekarjaya seluas 9.505 m² (sembilan ribu lima ratus lima meter persegi)

Yang mana keseluruhan Sertifikat Hak Milik yang telah dititipkan dan telah dilakukan balik nama kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi seluas 59.799 m² (lima puluh sembilan ribu tujuh ratus sembilan puluh sembilan meter persegi).

F. Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi Adalah Pemilik Yang Sah Atas Objek Dalam Perkara A Quo

37. Surat Pembatalan Jual Beli yang ditandatangani oleh Penggugat Konvensi/Tergugat I Rekonvensi, yang memuat pernyataan bahwa uang pembelian objek perkara yang didalilkan oleh Penggugat Konvensi/Tergugat I Rekonvensi dalam Gugatan *a quo*, telah dikembalikan dengan tambahan kompensasi sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah). Surat Pembatalan Jual Beli tersebut juga memuat klausul yang menyatakan bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat I Rekonvensi tidak akan menuntut di kemudian hari dan membebaskan pembeli baru dari segala tuntutan. Hal ini

Putusan Nomor 64/Pdt.G/2025/PN.Bdg | 51 sampai dengan 169



membuktikan bahwa hak dan klaim Penggugat Konvensi/Tergugat I Rekonvensi atas objek tanah sudah hapus.

38. Setelah pembatalan perikatan oleh Penggugat Konvensi/Tergugat I Rekonvensi dengan Almh. Euis Siti Aisyah, kemudian dilakukan penjualan atas objek tanah antara Almh. Euis Siti Aisyah dan Tergugat II Konvensi/Turut Tergugat I Rekonvensi kepada Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi, dengan PPJB di hadapan Turut Tergugat I Konvensi.
39. Bahwa Sertifikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat. Hal tersebut diatur dalam ketentuan Pasal 32 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (**"PP 24 Tahun 1997"**) sebagai berikut:
"Sertifikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan."
40. Berdasarkan ketentuan Pasal 32 ayat (1) PP Pendaftaran Tanah tersebut dan merujuk pada PPJB antara antara Almh. Euis Siti Aisyah kepada Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi, sangat terang dan jelas bahwa Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi merupakan pemilik yang sah atas tanah yang menjadi objek perkara *a quo* berdasarkan SHM 259/Desa Mekarjaya, SHM 262/Desa Mekarjaya, SHM 466/Desa Palasah, SHM 467/Desa Palasah, SHM 468/Desa Palasah, SHM 469/Desa Palasah, 470/Desa Palasah, 471/Desa Palasah, SHM 472/Desa Palasah, SHM 473/Desa Palasah, SHM 476/Desa Palasah, SHM 477/Desa Palasah, SHM 478/Desa Palasah, SHM 496/Desa Palasah, SHM 497/Desa Palasah, SHM 498/Desa Palasah, SHM 499/Desa Palasah, SHM 263/Desa Mekarjaya, SHM 264/Desa Mekarjaya, SHM 279/Desa Mekarjaya, SHM 474/Desa Palasah, SHM 475/Desa Palasah, SHM 483/Desa Palasah, SHM 484/Desa Palasah, SHM 500/Desa Palasah adalah pemilik yang sah atas objek perkara *a quo* (untuk selanjutnya keseluruhan SHM disebut sebagai **"Objek Perkara"**).
41. Sekitar tahun 2014, Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi pernah menitipkan beberapa SHM kepada Penggugat

Putusan Nomor 64/Pdt.G/2025/PN.Bdg | 52 sampai dengan 169



Konvensi/Tergugat I Rekonvensi, akan tetapi tanpa dasar hukum yang sah, sebagian dari sertifikat tersebut justru telah beralih dan dibalik nama menjadi atas nama Para Penggugat Konvensi/Tergugat I Rekonvensi. Padahal, tidak pernah terjadi perbuatan hukum jual beli yang sah antara Penggugat Konvensi/Tergugat I Rekonvensi dengan almh. Euis Siti Aisyah selaku pemilik awal atas objek tanah tersebut.

42. Berdasarkan Pasal 584 KUHPdata, hak milik hanya dapat diperoleh melalui 5 (lima) cara, yaitu:
 - a. perlekatan (*occupatie*);
 - b. daluwarsa (*verjaring*);
 - c. pewarisan, baik menurut undang-undang maupun *testament*;
 - d. penunjukan atau penyerahan berdasarkan suatu perbuatan hukum untuk memindahkan hak milik yang dilakukan oleh seorang yang berhak berbuat bebas terhadap barang itu; serta
 - e. peralihan hak lain yang ditetapkan undang-undang.
43. Bahwa oleh karena tidak pernah ada jual beli sah antara Penggugat Konvensi/Tergugat I Rekonvensi dengan almh. Euis Siti Aisyah, maka peralihan hak dan balik nama sertifikat atas nama Para Penggugat Konvensi/Tergugat I Rekonvensi yang dilakukan tanpa dasar peralihan yang sah tidak memenuhi ketentuan Pasal 584 KUHPdata, sehingga tidak sah dan cacat hukum. Hal ini sejalan dengan asas *nemo plus iuris ad alium transferre potest quam ipse habet*, yang menegaskan bahwa seseorang tidak dapat mengalihkan atau memperoleh hak melebihi kewenangan atau hak yang dimilikinya.
44. Lebih lanjut, tidak pernah ada hubungan hukum apapun antara Penggugat Konvensi/Tergugat I Rekonvensi dengan Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi, baik berupa jual beli, perjanjian pengalihan hak, maupun bentuk perikatan perdata lainnya yang dapat dijadikan dasar peralihan hak atas tanah. Oleh karenanya, tindakan Para Penggugat Konvensi/Tergugat I Rekonvensi yang menyebabkan beralihnya sebagian sertifikat tanah menjadi atas namanya adalah perbuatan tanpa dasar hukum dan cacat yuridis.
45. Berdasarkan hal tersebut, Tergugat I/Penggugat Rekonvensi selaku pemegang hak atas tanah yang sah dengan dibuktikan oleh kepemilikan sertifikat tanah dapat mengajukan Gugatan Rekonvensi



untuk mempertahankan dan melindungi haknya berupa gugatan melawan hukum.

G. Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi Adalah Pembeli Beriktikad Baik Yang Memperoleh Haknya Berdasarkan Jual Beli Yang Dilakukan Dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT)

46. Sebagai pihak yang mendapatkan hak atas tanah berdasarkan jual beli sebagaimana telah Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi jelaskan dalam Jawaban ini pada Poin 38 dan Poin 39 di atas, Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi hanya mengetahui mengenai sejarah kepemilikan Objek Perkara adalah almh. Euis Siti Aisyah.
47. Pembelian atas tanah di atas dilakukan Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi karena sepengetahuan Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi tanah tersebut adalah tanah yang dimiliki dengan sah oleh almh. Euis Siti Aisyah, karena terdapat surat pernyataan pembatalan jual beli antara almh. Euis Siti Aisyah dengan Penggugat Konvensi/Tergugat I Rekonvensi berdasarkan Sertifikat Hak Milik atas tanah tersebut. Jual beli atas tanah tersebut dilakukan di hadapan Turut Tergugat I Konvensi selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT).
48. Urip Santoso dalam bukunya yang berjudul Perolehan Hak Atas Tanah berpendapat sebagai berikut:
- “terdapat beberapa unsur yang secara kumulatif harus dipenuhi sehingga seseorang dapat dikatakan sebagai Pembeli Beriktikad Baik dan pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak atas tanahnya, yaitu:*
- a. Sertifikat diterbitkan secara sah;*
Sertifikat diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota. Sertifikat diterbitkan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan pendaftaran tanah yang berlaku. Dalam penerbitan sertifikat tidak cacat yuridis, yaitu tidak ada cacat prosedur, cacat substansi, dan cacat wewenang.
 - b. Sertifikat atas Nama Orang atau Badan Hukum;*



Sertifikat yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota atas nama perseorangan, beberapa orang secara bersama-sama, atau badan hukum.

c. **Hak atas Tanah Diperoleh Dengan Itikad Baik;**

Arie S. Hutagalung menyatakan bahwa dalam prinsip umum, itikad baik itu ada pada tiap orang, sedangkan itikad buruk harus dibuktikan. Jadi, beban pembuktian ada pada pihak yang merasa mempunyai hak atas tanah tersebut. Yang dimaksud dengan itikad baik dalam Hukum Adat, misalnya apabila jual beli tanah dilakukan secara terang dan tunai serta memenuhi syarat-syarat materiel diadakannya jual beli tersebut. Dalam perkembangan masyarakat madani sekarang ini, baik seorang calon Pembeli atau calon Kreditur dapat dikatakan beritikad baik apabila sebelum membeli tanah atau menggunakan tanah sebagai jaminan utang meneliti dahulu keabsahan dari pemilik tersebut. Dalam hal ini, peranan dari seorang PPAT sebagai pembantu penyelenggara pendaftaran tanah menjadi sangat penting. Seseorang dapat dikatakan memperoleh tanah dengan itikad baik, apabila ia memperoleh tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, tidak menyerobot, atau tidak menduduki tanah milik orang lain lalu diterbitkan patuk pajak bukti/landrente, girik, pipil, kekitir, atau kutipan letter c oleh kepala desa/kepala kelurahan

d. **Hak atas tanah dikuasai Secara Nyata;**

Hak atas tanah secara fisik dikuasai dan dipergunakan oleh pemegang hak atas tanahnya sendiri atau digunakan oleh orang lain yang mendapat persetujuan atau izin dari pemegang hak atas tanah yang bersangkutan.

e. **Sertifikat Telah Berusia 5 (lima) Tahun;**

Dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkan sertifikat hak atas tanah oleh Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota tidak ada yang mengajukan keberatan secara tertulis kepada Pemilik Sertifikat dan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota setempat untuk meminta pembatalan sertifikat, ataupun tidak mengajukan gugatan kepada pengadilan mengenai penguasaan atas tanah



atau penerbitan sertifikat. Apabila kelima unsur tersebut sudah dipenuhi, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah tidak dapat lagi menuntut hak atas tanahnya.

49. Berdasarkan pendapat Urip Santoso tersebut dikaitkan dengan kondisi tanah milik Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi, maka dapat disimpulkan beberapa hal mengenai Objek Perkara yaitu:
- diterbitkan secara sah oleh lembaga berwenang serta dalam penerbitan sertifikat tidak cacat yuridis, yaitu tidak ada cacat prosedur, cacat substansi, dan cacat wewenang;
 - diterbitkan atas nama perorangan;
 - Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi memperoleh tanah tersebut dengan iktikad baik berdasarkan jual beli yang dilakukan secara terang dan tunai berdasarkan suatu akta jual beli yang dibuat di hadapan PPAT;
 - dikuasai fisiknya dan diusahakan oleh Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi;
 - sertifikat telah terbit lebih dari 5 (lima) tahun.
50. Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1237 K/Sip/1973 tanggal 15 April 1976 termuat suatu kaidah hukum yaitu apabila jual beli itu dilakukan menurut syarat undang-undang, maka jual beli tersebut dianggap telah dilakukan dengan itikad baik, dan pihak yang berkedudukan sebagai pembeli dengan itikad baik harus mendapat perlindungan hukum.
51. Setelah adanya jual beli yang dilakukan antara Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi dengan almh. Euis Siti Aisyah sebagai pemilik tanah sebelumnya, Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi juga melakukan pembayaran-pembayaran pajak yang timbul, termasuk Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) atas tanah tersebut. Berdasarkan hal tersebut terdapat fakta yang terungkap, bahwa kantor perpajakan mencatat bahwa atas objek pajak berupa tanah tersebut tidak tercatat nama Penggugat Konvensi/Tergugat I Rekonvensi sebagai pemilik objek pajak, dan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang terkait Pajak Bumi dan Bangunan tidak diterbitkan atas nama Penggugat melainkan atas nama Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi.

Putusan Nomor 64/Pdt.G/2025/PN.Bdg | 56 sampai dengan 169

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



52. Dengan demikian, berdasarkan penjabaran tersebut di atas, terlihat jelas bahwa Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi adalah pembeli beritikad baik yang memperoleh haknya berdasarkan jual beli yang dilakukan dihadapan PPAT yang hak-haknya harus dilindungi oleh hukum yang berlaku di Indonesia.

Dalam Rekonvensi

53. Berdasarkan fakta-fakta yang dengan jelas menunjukkan bahwa Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi mengalami kerugian akibat dari perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan oleh Penggugat Konvensi/Tergugat I Rekonvensi. Maka atas dasar hal tersebut, Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi mengajukan Gugatan dalam Rekonvensi ("**Gugatan Rekonvensi**") terhadap Penggugat Konvensi/Tergugat I Rekonvensi. Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo* agar dalil-dalil, fakta-fakta, bukti-bukti, dan dasar hukum yang telah disampaikan dalam Eksepsi dan Jawaban atas Gugatan Konvensi secara *mutatis mutandis* dianggap sebagai satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Gugatan dalam Rekonvensi ini.
54. Bahwa Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi tetap berpegang teguh dalam pendiriannya bahwa Gugatan Konvensi tidak memiliki pokok-pokok gugatan yang jelas dan/atau kabur (*obscur libel*) karena Gugatan *a quo* Penggugat Konvensi/Tergugat I Rekonvensi tidak mampu memberikan secara jelas dan nyata baik hubungan hukum Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi dengan Penggugat Konvensi/Tergugat I Rekonvensi, dasar hukum Gugatan *a quo*, dan juga rumusan petitum yang tidak jelas..

H. Perbuatan Penggugat Konvensi/Tergugat I Rekonvensi Memenuhi Unsur Perbuatan Melawan Hukum dalam Pasal 1365 KUHPerdara atas Dasar Perbuatan dengan Itikad Buruk yang Mengakibatkan Kerugian terhadap Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi

55. Bahwa 8 (delapan) SHM atas tanah milik Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi faktanya hanya dititipkan

Putusan Nomor 64/Pdt.G/2025/PN.Bdg | 57 sampai dengan 169



- Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi kepada Penggugat Konvensi/Tergugat I Rekonvensi, namun kemudian 8 (delapan) SHM atas tanah milik Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi beralih haknya dan dibalik nama menjadi atas nama Para Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi secara melawan hukum.
56. Faktanya tidak pernah ada perbuatan hukum jual beli dan/atau perjanjian pengalihan hak dan/atau bukti peralihan hak kepemilikan 8 (delapan) SHM atas tanah tersebut dalam bentuk apapun antara Penggugat Konvensi/Tergugat I Rekonvensi dengan almh. Euis Siti Aisyah selaku pemilik semula maupun dengan Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi.
57. Berdasarkan uraian yang disampaikan dalam angka 42 Eksepsi dan Jawaban Konvensi Tergugat I/Pengkuat Rekonvensi, hak milik hanya dapat diperoleh dengan 5 (lima) cara yang dinyatakan dalam Pasal 584 KUHPdata sebagai berikut:
- “Hak milik atas suatu barang tidak dapat diperoleh selain dengan pengambilan untuk dimiliki, dengan perlekatan, dengan lewat waktu, dengan pewarisan, baik menurut undang-undang maupun menurut surat wasiat, dan dengan penunjukan atau penyerahan berdasarkan suatu peristiwa perdata untuk pemindahan hak milik, yang dilakukan oleh orang yang berhak untuk berbuat terhadap barang itu.”*
58. Peralihan hak atas tanah diatur dalam Pasal 23 ayat (1) UUPA sebagai berikut:
- “Hak milik, demikian pula setiap peralihan, hapusnya dan pembebanannya dengan hak-hak lain harus didaftarkan menurut ketentuan-ketentuan yang dimaksud dalam Pasal 19.”*
59. Lebih lanjut, Pasal 19 UUPA menyatakan bahwa pendaftaran tanah harus sesuai dengan ketentuan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah. Adapun pemindahan hak diatur dalam Pasal 37 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah sebagai berikut:
- “Peralihan hak atas tanah dan hak milik atas satuan rumah susun melalui jual beli, tukar menukar, hibah, pemasukan dalam perusahaan dan perbuatan hukum pemindahan hak lainnya, kecuali pemindahan hak melalui lelang hanya dapat didaftarkan jika*



dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh PPAT yang berwenang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.”

60. Berdasarkan Pasal 23 ayat (1) UUPA dan Pasal 37 ayat (1) PP No. 24 Tahun 1997, peralihan hak atas tanah wajib dibuktikan dengan akta PPAT. Oleh karena itu, tindakan balik nama yang dilakukan tanpa Akta Jual Beli/akta PPAT adalah perbuatan melawan hukum.
61. Perbuatan melawan hukum ditegaskan dalam Pasal 1365 KUHPerdara yang menyatakan sebagai berikut:
“Setiap perbuatan yang melawan hukum yang membawa kerugian kepada seseorang lain mewajibkan orang karena salahnya menerbitkan kerugian itu mengganti kerugian tersebut.”
62. Bahwa Pemaknaan **Pasal 1365 KUHPerdara** dijelaskan oleh Taryana Soenandar dalam bukunya yang berjudul “Kompilasi Hukum Perikatan” halaman 106 – 107:
“Adapun syarat yang harus ada untuk menentukan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) adalah sebagai berikut:
 - a. *Harus ada perbuatan. Yang dimaksud dengan perbuatan ini, baik yang bersifat positif maupun bersifat negatif, artinya setiap tingkah laku berbuat atau tidak berbuat;*
 - b. *Perbuatan itu harus melawan hukum;*
 - c. *Ada kerugian;*
 - d. *Ada hubungan sebab akibat antara perbuatan melawan hukum itu dengan kerugian;*
 - e. *Ada kesalahan (schuld).”*
63. Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 842 K/Pdt/1986 menegaskan perbuatan melawan hukum dengan menyatakan:
“Dalam hal perbuatan melawan hukum hendaknya diperhatikan bahwa kerugian merupakan unsur dari perbuatan melawan hukum, kalau kerugian tidak terbukti maka tidak ada perbuatan melawan hukum.”
64. Perbuatan Penggugat Konvensi/Tergugat I Rekonvensi telah memenuhi unsur-unsur Pasal 1365 KUHPerdara, yaitu:
 - a. Adanya perbuatan melawan hukum, dengan melakukan balik nama tanpa dasar jual beli/akta PPAT yang sah;
 - b. Adanya kesalahan, yang dilakukan dengan kesadaran dan tanpa izin pemilik hak;

Putusan Nomor 64/Pdt.G/2025/PN.Bdg | 59 sampai dengan 169



- c. Adanya kerugian bagi Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi;
- d. Adanya hubungan kasualitas antara perbuatan dengan kerugian.
65. Bahwa perbuatan Penggugat Konvensi/Tergugat I Rekonvensi telah melanggar hak-hak Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang telah dijamin dalam Pasal 32 PP 24 Tahun 1997 sebagai berikut:
- “(1) Sertifikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan.*
- (2) Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertifikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertifikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat tersebut.”*
66. Dengan demikian, 8 (delapan) SHM atas tanah milik Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang **secara tidak sah** telah dialihkan dan dibalik nama menjadi atas nama Penggugat Konvensi/Tergugat I Rekonvensi adalah cacat hukum dan tidak memiliki kekuatan mengikat. Oleh karenanya, perbuatan Penggugat Konvensi/Tergugat I Rekonvensi yang secara melawan hukum melakukan balik nama sertipikat tanpa dasar perbuatan hukum yang sah merupakan pelanggaran terhadap hak-hak Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi, yang karenanya dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud Pasal 1365 KUHPerdara.



I. Perbuatan Penggugat Konvensi/Tergugat I Rekonvensi Merupakan Penguasaan Tanpa Hak (*Onrechtmatige Bezitsverschaffing*)

67. Pada tahun 2014 Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi menerima penitipan sertifikat dari Tergugat I Rekonvensi/Penggugat Rekonvensi, namun Penggugat Konvensi/Tergugat I Rekonvensi telah menyalahgunakan kepercayaan yang diberikan oleh Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi dengan melakukan balik nama secara tidak sah, yang jelas bertentangan dengan kewajiban hukumnya.
68. Perbuatan Penggugat Konvensi/Tergugat I Rekonvensi termasuk penguasaan tanpa hak (*onrechtmatige bezitsverschaffing*), berdasarkan pasal 20 UUPA, hak milik memberikan kewenangan penuh kepada pemiliknya untuk menggunakan tanah tersebut. Karena tidak ada dasar hukum yang sah berupa jual beli, hibah, atau peralihan lain, maka penguasaan tanah oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi merupakan penguasaan tanpa hak dan harus dinyatakan tidak sah.
69. Sebagaimana disampaikan dalam angka 43 dalam Eksepsi dan Jawaban Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi dalam Gugatan Konvensi, tindakan Penggugat Konvensi/Tergugat I Rekonvensi telah melanggar asas *nemo plus iuris ad alium transferre potest quam ipse habet* dengan mengalihkan atau memperoleh hak melebihi kewenangan yang dimilikinya.

J. Pemberlakukan Sita Jaminan Terhadap 8 (delapan) Sertifikat Hak Milik Yang Secara Tidak Sah Telah Dialihkan dan Dibalik Nama Menjadi Atas Nama Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi

70. Berdasarkan uraian dan fakta-fakta hukum yang telah Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi jabarkan diatas telah terbukti bahwa 8 (delapan) sertifikat yang dibaliknama secara tidak sah menjadi atas nama Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi adalah cacat hukum dan tidak memiliki kekuatan mengikat.

Putusan Nomor 64/Pdt.G/2025/PN.Bdg | 61 sampai dengan 169



71. Adapun 8 (delapan) Sertifikat Hak Milik yang dibalik namakan oleh Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi adalah sebagai berikut:
- a) Sertifikat Hak Milik Nomor 00259/Desa Mekarjaya seluas 10.266 m² (sepuluh ribu dua ratus enam puluh enam ribu meter persegi);
 - b) Sertifikat Hak Milik Nomor 00466/Desa Mekarjaya seluas 3.692 m² (tiga ribu enam ratus sembilan puluh dua meter persegi);
 - c) Sertifikat Hak Milik Nomor 00468/Desa Mekarjaya seluas 7638 m² (tujuh ribu enam ratus tiga puluh delapan meter persegi);
 - d) Sertifikat Hak Milik Nomor 00470/Desa Mekarjaya seluas 10.266 m² (sepuluh ribu dua ratus enam puluh enam ribu meter persegi);
 - e) Sertifikat Hak Milik Nomor 00478/Desa Mekarjaya seluas 6203 m² (enam ribu dua ratus tiga meter persegi);
 - f) Sertifikat Hak Milik Nomor 00496/Desa Mekarjaya seluas 4612 m² (empat ribu enam ratus dua belas meter persegi);
 - g) Sertifikat Hak Milik Nomor 00497/Desa Mekarjaya seluas 7617 m² (tujuh ribu enam ratus tujuh belas meter persegi); dan
 - h) Sertifikat Hak Milik Nomor 00499/Desa Mekarjaya seluas 9.505 m² (sembilan ribu lima ratus lima meter persegi) (untuk selanjutnya disebut sebagai **"8 Objek Sertifikat Tanah"**)
72. Terhadap 8 Objek Sertifikat Tanah yang telah dibalik namakan oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi menimbulkan kerugian materil kepada Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi, karena tanah tersebut semestinya bisa Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi investasi dan menghasilkan dana sebesar Rp59.799.000.000 (lima puluh sembilan miliar tujuh ratus sembilan puluh sembilan juta Rupiah).
73. Bahwa untuk menghindari kerugian yang lebih besar bagi Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi, maka dengan ini Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia dan Bijaksana untuk dapat diletakkan sita jaminan

Putusan Nomor 64/Pdt.G/2025/PN.Bdg | 62 sampai dengan 169



terhadap 8 Objek Sertifikat Tanah yang telah dilakukan pembaliknamaan secara tidak sah dan melawan hukum.

74. Bahwa sesuai ketentuan hukum Indonesia Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi berhak memohon dan mengajukan sita jaminan atas aset-aset milik dari Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang telah dilakukan balik nama sampai dilakukannya pembayaran dan dikeluarkannya putusan berkekuatan hukum tetap atas perkara a quo. Hal sejalan dengan ketentuan terkait sita jaminan yang diatur dalam Pasal 227 ayat (1) HIR yang menyatakan sebagai berikut:

“Jika ada persangkaan yang beralasan, bahwa seseorang yang berhutang, selagi belum dijatuhkan keputusan atasnya atau selagi putusan yang mengalahkannya belum dapat dijalankan, mencari akal akan menggelapkan atau membawa barangnya baik yang tidak tetap maupun yang tetap dengan maksud akan menjauhkan barang itu dari penagih hutang, maka atas surat permintaan orang yang berkepentingan ketua pengadilan negeri dapat memberi perintah, supaya disita barang itu untuk menjaga hak orang yang memasukkan permintaan itu, dan kepada peminta harus diberitahukan akan menghadap persidangan pengadilan negeri yang pertama sesudah itu untuk memajukan dan menguatkan gugatannya .

Dengan demikian, berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi memohon agar Majelis Hakim perkara a quo menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI

1. Menerima eksepsi dari Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Gugatan dalam Konvensi oleh Para Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan dalam Konvensi oleh Para Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk seluruhnya.
2. Menghukum seluruh Para Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya perkara seluruhnya.

Putusan Nomor 64/Pdt.G/2025/PN.Bdg | 63 sampai dengan 169



DALAM REKONVENSİ

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Rekonvensi Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi seluruhnya.
2. Menyatakan bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat I Rekonvensi telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (*onrechtmatige daad*) yang merugikan Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi.
3. Membatalkan SHM 259/Desa Palasah, SHM 466/Desa Palasah, SHM 468/Desa Palasah, SHM 470/Desa Palasah, SHM 478/Desa Palasah, SHM 496/Desa Palasah, SHM 497/Desa Palasah dan SHM 499/Desa Palasah dan mengembalikan kepada Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi.
4. Menghukum dan memerintahkan Penggugat Konvensi/Tergugat I Rekonvensi untuk membayar ganti rugi materiil kepada Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi sebesar Rp59.799.000.000 (lima puluh sembilan miliar tujuh ratus sembilan puluh sembilan juta Rupiah)
5. Menghukum dan memerintahkan Penggugat Konvensi/Tergugat I Rekonvensi untuk membayar ganti rugi imateriil kepada Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi sebesar Rp100.000.000.000,- (seratus miliar Rupiah)

Atau apabila Majelis Hakim Yang Mulia dan Bijaksana mempunyai pertimbangan lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut **Tergugat II dan Tergugat III** tidak memberikan jawaban membantah dalil gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut **Tergugat IV memberikan jawaban** pada pokoknya sebagai berikut:

Tergugat IV menyampaikan keberatan atas gugatan penggugat dengan alasan sebagai berikut :

1. Gugatan penggugat tidak sesuai dengan hukum
2. Bahwa tergugat menolak dengan tegas menolak dalil-dalil penggugat kecuali dalil-dalil secara tegas diakui kebenarannya oleh tergugat.
3. Bahwa gugatan Penggugat di dalam perkara ini yang pada pokoknya mendalilkan bahwa Penggugat pada bulan September dan bulan Oktober 2011 membeli 1 (satu) hamparan objek tanah seluas 158.241

Putusan Nomor 64/Pdt.G/2025/PN.Bdg | 64 sampai dengan 169



M2 (seratus lima puluh delapan ribu dua ratus empat puluh satu meter persegi) berikut segala sesuatu yang dibangun, ditanam atau terdapat di atasnya yang terletak di Desa Mekarjaya, Desa Palasah kecamatan kertajati kabupaten Majalengka dan Desa Cibuluh Kecamatan Ujungjaya Kabupaten Sumedang yang semuanya berada di Provinsi Jawa Barat dengan total nilai jual beli senilai Rp 3.491.000.000,00- (tiga miliar empat ratus sembilan puluh satu juta rupiah) adalah tidak benar.

4. Bahwa tergugat IV adalah suami yang sah dari almarhumah pemilik asset dalam perkara a quo, dan sebagai ahli waris tunggal sesuai dengan penetapan ahli waris perkara nomor :150/Pdt.P/2025/PA.Mjl.
5. Bahwa Tergugat IV beserta istri semula berniat akan menjual asset sebanyak 25 bidang asli Sertifikat kepada penggugat I diantaranya :
 - 1) Sertifikat Hak Milik Nomor: 00259/Desa Mekarjaya semula atas nama Neneng Komalasari (Tergugat II) yang sekarang beralih menjadi atas nama Ade Maulana (Penggugat III) dengan objek tanah seluas 13.460 M2 (tiga belas ribu empat ratus enam puluh meter persegi) yang terletak di desa Mekarjaya Kecamatan Kertajati Kabupaten **Majalengka**;
 - 2) Sertifikat Hak Milik Nomor: 00262/Desa Mekarjaya atas nama Euis Siti Aisyah dengan objek tanah seluas 2.262 M2 (dua ribu dua ratus enam puluh dua meter persegi) yang terletak di desa Mekarjaya Kecamatan Kertajati Kabupaten **Majalengka**;
 - 3) Sertifikat Hak Milik Nomor: 00263/Desa Palasah atas nama Neneng Komalasari (Tergugat II) dengan objek tanah seluas 3.144 M2 (tiga ribu seratus empat belas ribu meter persegi) yang terletak di desa Palasah Kecamatan Kertajati Kabupaten **Majalengka**;
 - 4) Sertifikat Hak Milik Nomor: 00264/Desa Palasah atas nama Neneng Komalasari (Tergugat II) dengan objek tanah seluas 3.555 M2 (tiga ribu lima ratus lima puluh lima ribu meter persegi) yang terletak di desa Palasah Kecamatan Kertajati Kabupaten **Majalengka**;
 - 5) Sertifikat Hak Milik Nomor: 00279/Desa Mekarjaya atas nama Neneng Komalasari (Tergugat II) dengan objek tanah seluas 5.160 M2 (lima ribu seratus enam puluh meter persegi) yang

Putusan Nomor 64/Pdt.G/2025/PN.Bdg | 65 sampai dengan 169



terletak di desa Mekarjaya Kecamatan Kertajati Kabupaten
Majalengka;

- 6) Sertifikat Hak Milik Nomor: 00466/Desa Palasah semula tertulis atas nama Euis Siti Aisyah dan sekarang beralih menjadi atas nama Ade Maulana (Penggugat III) dengan objek tanah seluas 3.692 M2 (tiga ribu enam ratus sembilan puluh dua meter persegi) yang terletak di desa Palasah Kecamatan Kertajati Kabupaten **Majalengka**
- 7) Sertifikat Hak Milik Nomor: 00467/Desa Palasah atas nama Euis Siti Aisyah dengan objek tanah seluas 5.876 M2 (lima ribu delapan ratus enam puluh tujuh meter persegi) yang terletak di desa Palasah Kecamatan Kertajati Kabupaten **Majalengka;**
- 8) Sertifikat Hak Milik Nomor: 00468/Desa Palasah semula tertulis atas nama Euis Siti Aisyah dan sekarang beralih menjadi atas nama Ade Maulana (Penggugat III) dengan objek tanah seluas 7.638 M2 (tujuh ribu enam ratus tiga puluh delapan meter persegi) yang terletak di desa Palasah Kecamatan Kertajati Kabupaten **Majalengka;**
- 9) Sertifikat Hak Milik Nomor: 00469/Desa Palasah atas nama Euis Siti Aisyah dengan objek tanah seluas 7.533 M2 (tujuh ribu lima ratus tiga puluh tiga meter persegi) yang terletak di desa Palasah Kecamatan Kertajati Kabupaten **Majalengka;**
- 10) Sertifikat Hak Milik Nomor: 00470/Desa Palasah semula tertulis atas nama Euis Siti Aisyah dan sekarang beralih menjadi atas nama Ade Maulana (Penggugat III) dengan objek tanah seluas 10.266 M2 (sepuluh ribu dua ratus enam puluh enam meter persegi) yang terletak di desa Palasah Kecamatan Kertajati Kabupaten **Majalengka;**
- 11) Sertifikat Hak Milik Nomor: 00471/Desa Palasah atas nama Euis Siti Aisyah dengan objek tanah seluas 1.397 M2 (seribu tiga ratus sembilan puluh tujuh meter persegi) yang terletak di desa Palasah Kecamatan Kertajati Kabupaten **Majalengka;**
- 12) Sertifikat Hak Milik Nomor: 00472/Desa Palasah semula atas nama Euis Siti Aisyah dan sekarang beralih menjadi atas nama Muhamad Sofyan Saepudin (Penggugat IV) dengan objek tanah seluas 1.769 M2 (seribu tujuh ratus enam puluh

Putusan Nomor 64/Pdt.G/2025/PN.Bdg | 66 sampai dengan 169



- sembilan meter persegi) yang terletak di desa Palasah Kecamatan Kertajati Kabupaten **Majalengka**
- 13) Sertifikat Hak Milik Nomor: 00473/Desa Palasah semula atas nama Euis Siti Aisyah dan sekarang beralih menjadi atas nama Muhamad Sofyan Saepudin (Penggugat IV) dengan objek tanah seluas 8.634 M2 (delapan ribu enam ratus tiga puluh empat meter persegi) yang terletak di desa Palasah Kecamatan Kertajati Kabupaten **Majalengka;**
- 14) Sertifikat Hak Milik Nomor: 00474/Desa Palasah atas nama Neneng Komalasari (Tergugat II) dengan objek tanah seluas 1.717 M2 (seribu tujuh ratus tujuh belas ribu meter persegi) yang terletak di desa Palasah Kecamatan Kertajati Kabupaten **Majalengka;**
- 15) Sertifikat Hak Milik Nomor: 00475/Desa Palasah atas nama Neneng Komalasari (Tergugat II) dengan objek tanah seluas 6.565 M2 (enam ribu lima ratus enam puluh lima meter persegi) yang terletak di desa Palasah Kecamatan Kertajati Kabupaten **Majalengka;**
- 16) Sertifikat Hak Milik Nomor: 00476/Desa Palasah atas nama Euis Siti Aisyah dengan objek tanah seluas 3.180 M2 (tiga ribu seratus delapan puluh meter persegi) yang terletak di desa Palasah Kecamatan Kertajati Kabupaten **Majalengka;**
- 17) Sertifikat Hak Milik Nomor: 00477/Desa Palasah atas nama Euis Siti Aisyah dengan objek tanah seluas 12.650 M2 (dua belas ribu enam ratus lima puluh ribu meter persegi) yang terletak di desa Palasah Kecamatan Kertajati Kabupaten **Majalengka;**
- 18) Sertifikat Hak Milik Nomor: 00478/Desa Palasah semula atas nama Euis Siti Aisyah dan sekarang beralih menjadi atas nama Novianti Lestari Saepudin (Penggugat II) dengan objek tanah seluas 6.203 M2 (enam ribu dua ratus tiga meter persegi) yang terletak di desa Palasah Kecamatan Kertajati Kabupaten **Majalengka;**
- 19) Sertifikat Hak Milik Nomor: 00483/Desa Palasah atas nama Neneng Komalasari (Tergugat II) dengan objek tanah seluas 3.809 M2 (tiga ribu delapan ratus sembilan ribu meter persegi)

Putusan Nomor 64/Pdt.G/2025/PN.Bdg | 67 sampai dengan 169



yang terletak di desa Palasah Kecamatan Kertajati Kabupaten
Majalengka;

20) Sertifikat Hak Milik Nomor: 00484/Desa Palasah atas nama
Neneng Komalasari (Tergugat II) dengan objek tanah seluas
1.370 M2 (seribu tiga ratus tujuh puluh ribu meter persegi)
yang terletak di desa Palasah Kecamatan Kertajati Kabupaten
Majalengka;

21) Sertifikat Hak Milik Nomor: 00496/Desa Palasah semula atas
nama Euis Siti Aisyah dan sekarang beralih menjadi atas
nama Novianti Lestari Saepudin (Penggugat II) dengan objek
tanah seluas 4.612 M2 (empat ribu enam ratus dua belas
meter persegi) yang terletak di desa Palasah Kecamatan
Kertajati Kabupaten **Majalengka;**

22) Sertifikat Hak Milik Nomor: 00497/Desa Palasah semula atas
nama Euis Siti Aisyah dan sekarang beralih menjadi atas
nama Novianti Lestari Saepudin (Penggugat II) dengan objek
tanah seluas 7.617 M2 (tujuh ribu enam ratus tujuh belas
meter persegi) yang terletak di desa Palasah Kecamatan
Kertajati Kabupaten **Majalengka;**

23) Sertifikat Hak Milik Nomor: 00498/Desa Palasah atas nama
Euis Siti Aisyah (Almh.) dengan objek tanah seluas 2.690 M2
(dua ribu enam ratus sembilan puluh ribu meter persegi) yang
terletak di desa Palasah Kecamatan Kertajati Kabupaten
Majalengka;

24) Sertifikat Hak Milik Nomor: 00499/Desa Palasah semula atas
nama Euis Siti Aisyah dan sekarang beralih menjadi atas
nama Novianti Lestari Saepudin (Penggugat II) dengan objek
tanah seluas 9.505 M2 (sembilan ribu lima ratus lima meter
persegi) yang terletak di desa Palasah Kecamatan Kertajati
Kabupaten **Majalengka;**

25) Sertifikat Hak Milik Nomor: 00500/Desa Palasah atas nama
Neneng Komalasari (Tergugat II) dengan objek tanah seluas
10.275 M2 (sepuluh ribu dua ratus tujuh puluh lima meter
persegi) yang terletak di desa Palasah Kecamatan Kertajati
Kabupaten **Majalengka;**

pada saat itu penggugat I bersedia membeli asset tersebut
dengan nilai 10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah), namun

Putusan Nomor 64/Pdt.G/2025/PN.Bdg | 68 sampai dengan 169



ketika Tergugat IV beserta Almarhumah istrinya dan anak angkat almarhumah istri tergugat IV yaitu Tergugat II menemui Penggugat I di kediamannya yang beralamat di kelurahan cipadung kulon, kecamatan panyileukan kota bandung pada saat itu Penggugat I hanya memberikan uang cash sejumlah Rp 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah), dibikinkan 2 kuwitansi :

- 1) Dengan isi kuitansi penerimaan uang sebesar 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) sebagai tanda jadi/keseriusan jual beli.
- 2) Dengan isi kuitansi penerimaan uang sebesar 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) sebagai pinjaman almarhumah istri tergugat IV.

Dua kuwitansi tersebut yang mana aslinya ada di Penggugat I. dan kedua kuwitansi itu di buat kisaran tahun 2009 untuk menjaga keamanan Penggugat I, dengan tujuan apabila transaksi jual beli tersebut tidak jadi dilaksanakan sedangkan kenyataan fisik uang yang di terima oleh tergugat IV tidak lebih dari 1.000.000.000 (satu miliar rupiah).

6. Bahwa pada saat serah terima uang beserta pembuatan kuwitansi, diakrenakan adanya keakraban hubungan emosional seperti keluarga sendiri antara istri tergugat IV dengan Penggugat I maka pada saat itu pula istri tergugat IV langsung menyerahkan 25 bidang tanah asli sertifikat beserta 5 bidang tanah asli sertifikat titipan tanpa dibuatkannya tanda penerimaan berkas, yang diantaranya :

- 1) Sertifikat Hak Milik Nomor: 00259/Desa Mekarjaya semula atas nama Neneng Komalasari (Tergugat II) yang sekarang beralih menjadi atas nama Ade Maulana (Penggugat III) dengan objek tanah seluas 13.460 M2 (tiga belas ribu empat ratus enam puluh meter persegi) yang terletak di desa Mekarjaya Kecamatan Kertajati Kabupaten **Majalengka**;
- 2) Sertifikat Hak Milik Nomor: 00262/Desa Mekarjaya atas nama Euis Siti Aisyah dengan objek tanah seluas 2.262 M2 (dua ribu dua ratus enam puluh dua meter persegi) yang terletak di desa Mekarjaya Kecamatan Kertajati Kabupaten **Majalengka**;
- 3) Sertifikat Hak Milik Nomor: 00263/Desa Palasah atas nama Neneng Komalasari (Tergugat II) dengan objek tanah seluas

Putusan Nomor 64/Pdt.G/2025/PN.Bdg | 69 sampai dengan 169



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.144 M2 (tiga ribu seratus empat belas ribu meter persegi) yang terletak di desa Palasah Kecamatan Kertajati Kabupaten **Majalengka;**
- 4) Sertifikat Hak Milik Nomor: 00264/Desa Palasah atas nama Neneng Komalasari (Tergugat II) dengan objek tanah seluas 3.555 M2 (tiga ribu lima ratus lima puluh lima ribu meter persegi) yang terletak di desa Palasah Kecamatan Kertajati Kabupaten **Majalengka;**
 - 5) Sertifikat Hak Milik Nomor: 00279/Desa Mekarjaya atas nama Neneng Komalasari (Tergugat II) dengan objek tanah seluas 5.160 M2 (lima ribu seratus enam puluh meter persegi) yang terletak di desa Mekarjaya Kecamatan Kertajati Kabupaten **Majalengka;**
 - 6) Sertifikat Hak Milik Nomor: 00466/Desa Palasah semula tertulis atas nama Euis Siti Aisyah dan sekarang beralih menjadi atas nama Ade Maulana (Penggugat III) dengan objek tanah seluas 3.692 M2 (tiga ribu enam ratus sembilan puluh dua meter persegi) yang terletak di desa Palasah Kecamatan Kertajati Kabupaten **Majalengka;**
 - 7) Sertifikat Hak Milik Nomor: 00467/Desa Palasah atas nama Euis Siti Aisyah dengan objek tanah seluas 5.876 M2 (lima ribu delapan ratus enam puluh tujuh meter persegi) yang terletak di desa Palasah Kecamatan Kertajati Kabupaten **Majalengka;**
 - 8) Sertifikat Hak Milik Nomor: 00468/Desa Palasah semula tertulis atas nama Euis Siti Aisyah dan sekarang beralih menjadi atas nama Ade Maulana (Penggugat III) dengan objek tanah seluas 7.638 M2 (tujuh ribu enam ratus tiga puluh delapan meter persegi) yang terletak di desa Palasah Kecamatan Kertajati Kabupaten **Majalengka;**
 - 9) Sertifikat Hak Milik Nomor: 00469/Desa Palasah atas nama Euis Siti Aisyah dengan objek tanah seluas 7.533 M2 (tujuh ribu lima ratus tiga puluh tiga meter persegi) yang terletak di desa Palasah Kecamatan Kertajati Kabupaten **Majalengka;**
 - 10). Sertifikat Hak Milik Nomor: 00470/Desa Palasah semula tertulis atas nama Euis Siti Aisyah dan sekarang beralih menjadi atas nama Ade Maulana (Penggugat III) dengan

Putusan Nomor 64/Pdt.G/2025/PN.Bdg | 70 sampai dengan 169

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



objek tanah seluas 10.266 M2 (sepuluh ribu dua ratus enam puluh enam meter persegi) yang terletak di desa Palasah Kecamatan Kertajati Kabupaten **Majalengka**;

- 11). Sertifikat Hak Milik Nomor: 00471/Desa Palasah atas nama Euis Siti Aisyah dengan objek tanah seluas 1.397 M2 (seribu tiga ratus sembilan puluh tujuh meter persegi) yang terletak di desa Palasah Kecamatan Kertajati Kabupaten **Majalengka**;
- 12). Sertifikat Hak Milik Nomor: 00472/Desa Palasah semula atas nama Euis Siti Aisyah dan sekarang beralih menjadi atas nama Muhamad Sofyan Saepudin (Penggugat IV) dengan objek tanah seluas 1.769 M2 (seribu tujuh ratus enam puluh sembilan meter persegi) yang terletak di desa Palasah Kecamatan Kertajati Kabupaten **Majalengka**;
- 13). Sertifikat Hak Milik Nomor: 00473/Desa Palasah semula atas nama Euis Siti Aisyah dan sekarang beralih menjadi atas nama Muhamad Sofyan Saepudin (Penggugat IV) dengan objek tanah seluas 8.634 M2 (delapan ribu enam ratus tiga puluh empat meter persegi) yang terletak di desa Palasah Kecamatan Kertajati Kabupaten **Majalengka**;
- 14). Sertifikat Hak Milik Nomor: 00474/Desa Palasah atas nama Neneng Komalasari (Tergugat II) dengan objek tanah seluas 1.717 M2 (seribu tujuh ratus tujuh belas meter persegi) yang terletak di desa Palasah Kecamatan Kertajati Kabupaten **Majalengka**;
- 15). Sertifikat Hak Milik Nomor: 00475/Desa Palasah atas nama Neneng Komalasari (Tergugat II) dengan objek tanah seluas 6.565 M2 (enam ribu lima ratus enam puluh lima meter persegi) yang terletak di desa Palasah Kecamatan Kertajati Kabupaten **Majalengka**;
- 16). Sertifikat Hak Milik Nomor: 00476/Desa Palasah atas nama Euis Siti Aisyah dengan objek tanah seluas 3.180 M2 (tiga ribu seratus delapan puluh meter persegi) yang terletak di desa Palasah Kecamatan Kertajati Kabupaten **Majalengka**;
- 17). Sertifikat Hak Milik Nomor: 00477/Desa Palasah atas nama Euis Siti Aisyah dengan objek tanah seluas 12.650 M2 (dua belas ribu enam ratus lima puluh meter persegi) yang

Putusan Nomor 64/Pdt.G/2025/PN.Bdg | 71 sampai dengan 169



terletak di desa Palasah Kecamatan Kertajati Kabupaten
Majalengka;

- 18) Sertifikat Hak Milik Nomor: 00478/Desa Palasah semula atas nama Euis Siti Aisyah dan sekarang beralih menjadi atas nama Novianti Lestari Saepudin (Penggugat II) dengan objek tanah seluas 6.203 M2 (enam ribu dua ratus tiga meter persegi) yang terletak di desa Palasah Kecamatan Kertajati Kabupaten **Majalengka;**
- 19) Sertifikat Hak Milik Nomor: 00483/Desa Palasah atas nama Neneng Komalasari (Tergugat II) dengan objek tanah seluas 3.809 M2 (tiga ribu delapan ratus sembilan ribu meter persegi) yang terletak di desa Palasah Kecamatan Kertajati Kabupaten **Majalengka;**
- 20) Sertifikat Hak Milik Nomor: 00484/Desa Palasah atas nama Neneng Komalasari (Tergugat II) dengan objek tanah seluas 1.370 M2 (seribu tiga ratus tujuh puluh ribu meter persegi) yang terletak di desa Palasah Kecamatan Kertajati Kabupaten **Majalengka;**
- 21) Sertifikat Hak Milik Nomor: 00496/Desa Palasah semula atas nama Euis Siti Aisyah dan sekarang beralih menjadi atas nama Novianti Lestari Saepudin (Penggugat II) dengan objek tanah seluas 4.612 M2 (empat ribu enam ratus dua belas meter persegi) yang terletak di desa Palasah Kecamatan Kertajati Kabupaten **Majalengka;**
- 22) Sertifikat Hak Milik Nomor: 00497/Desa Palasah semula atas nama Euis Siti Aisyah dan sekarang beralih menjadi atas nama Novianti Lestari Saepudin (Penggugat II) dengan objek tanah seluas 7.617 M2 (tujuh ribu enam ratus tujuh belas meter persegi) yang terletak di desa Palasah Kecamatan Kertajati Kabupaten **Majalengka;**
- 23) Sertifikat Hak Milik Nomor: 00498/Desa Palasah atas nama Euis Siti Aisyah (Almh.) dengan objek tanah seluas 2.690 M2 (dua ribu enam ratus sembilan puluh ribu meter persegi) yang terletak di desa Palasah Kecamatan Kertajati Kabupaten **Majalengka;**
- 24) Sertifikat Hak Milik Nomor: 00499/Desa Palasah semula atas nama Euis Siti Aisyah dan sekarang beralih menjadi atas

Putusan Nomor 64/Pdt.G/2025/PN.Bdg | 72 sampai dengan 169



nama Novianti Lestari Saepudin (Penggugat II) dengan objek tanah seluas 9.505 M2 (sembilan ribu lima ratus lima meter persegi) yang terletak di desa Palasah Kecamatan Kertajati Kabupaten **Majalengka**;

25) Sertifikat Hak Milik Nomor: 00500/Desa Palasah atas nama Neneng Komalasari (Tergugat II) dengan objek tanah seluas 10.275 M2 (sepuluh ribu dua ratus tujuh puluh lima meter persegi) yang terletak di desa Palasah Kecamatan Kertajati Kabupaten **Majalengka**; **dan 5 bidang tanah asli sertifikat yang di titipkan diantaranya :**

- 1) Sertifikat Hak Milik Nomor: 3374/Desa Cibuluh semula tertulis atas nama E.S.AISYAH. yang sekarang beralih tertulis atas nama PIPIT PITRIANI dengan objek tanah seluas 8.357 M2 (delapan ribu tiga ratus lima puluh tujuh meter persegi) yang terletak di desa Cibuluh Kecamatan Ujung Jaya Kabupaten **Sumedang**;
- 2) Sertifikat Hak Milik Nomor: 00260/Desa Mekarjaya atas nama Euis Siti Aisyah dengan objek tanah seluas 4.204 M2 (empat ribu dua ratus empat meter persegi) yang terletak di desa Mekarjaya Kecamatan Kertajati Kabupaten **Majalengka**;
- 3) Sertifikat Hak Milik Nomor: 00261/Desa Mekarjaya atas nama Euis Siti Aisyah dengan objek tanah seluas 384 M2 (tiga ratus delapan empat meter persegi) yang terletak di desa Mekarjaya Kecamatan Kertajati Kabupaten **Majalengka**;
- 4) Sertifikat Hak Milik Nomor: 00278/Desa Mekarjaya atas nama Euis Siti Aisyah dengan objek tanah seluas 510 M2 (lima ratus sepuluh meter persegi) yang terletak di desa Mekarjaya Kecamatan Kertajati Kabupaten **Majalengka**;
- 5) Sertifikat Hak Milik Nomor: 00277/Desa Mekarjaya atas nama Euis Siti Aisyah dengan objek tanah seluas 28 M2 (dua puluh delapan meter persegi) yang terletak di desa Mekarjaya Kecamatan Kertajati Kabupaten **Majalengka**;

Putusan Nomor 64/Pdt.G/2025/PN.Bdg | 73 sampai dengan 169



dengan komitmen saling percaya, namun pada saat istri tergugat IV menanyakan kelanjutan penyelesaian transaksi jual beli asset miliknya di tahun 2011, Penggugat I belum dapat menunaikan kewajibannya sehingga penggugat I serta istri Tergugat IV sepakat membuat pernyataan pembatalan jual beli (salinan terlampir), dengan isi bahwa telah dikembalikannya uang sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) oleh penjual (istri tergugat IV) yang telah Penggugat I serahkan kepada istri tergugat IV sesuai dengan point ditambah konfensasi yang diberikan oleh istri tergugat IV sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah), sebagai tanda terimakasih atau bunga 10% (sepuluh persen) dari uang sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah), dengan titimangsa bandung, tanggal 10 Oktober 2011, di tanda tangani oleh Penggugat I (H ASEP SEPUDIN). Sehingga sampai dengan sekarang Tergugat IV dan Almarhumah istrinya yaitu sdr EUIS SITI AISYAH/E.S.AISYAH tidak jadi menjual asset tersebut kepada Penggugat I dan tidak melaksanakan transaksi jual beli dengan Penggugat I dengan ketentuan sesuai pasal 1320 jo 1457 KUHPdata tentang syarat sah jual beli.

7. Bahwa selain 25 bidang asli sertifikat tersebut istri tergugat IV beserta tergugat IV tidak pernah berniat untuk menjual asset lainnya kepada Penggugat I.
8. Bahwa sesuai dengan isi gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat, lokasi objek sengketa sebagian besar berada di wilayah hukum kabupaten Majalengka yang berjumlah 29 bidang tanah yaitu sebagai berikut

- 1) Sertifikat Hak Milik Nomor: 00259/Desa Mekarjaya atas nama Ade Maulana (Tergugat III) dengan objek tanah seluas 13.460 M2 (tiga belas ribu empat ratus enam puluh meter persegi) yang terletak di desa Mekarjaya Kecamatan Kertajati Kabupaten **Majalengka**;
- 2) Sertifikat Hak Milik Nomor: 00260/Desa Mekarjaya atas nama Euis Siti Aisyah dengan objek tanah seluas 4.204 M2 (empat ribu dua ratus empat meter persegi) yang terletak di desa Mekarjaya Kecamatan Kertajati Kabupaten **Majalengka**;

Putusan Nomor 64/Pdt.G/2025/PN.Bdg | 74 sampai dengan 169



- 3) Sertifikat Hak Milik Nomor: 00261/Desa Mekarjaya atas nama Euis Siti Aisyah (Almh.) dengan objek tanah seluas 384 M2 (tiga ratus delapan empat meter persegi) yang terletak di desa Mekarjaya Kecamatan Kertajati Kabupaten **Majalengka**;
- 4) Sertifikat Hak Milik Nomor: 00262/Desa Mekarjaya atas nama Euis Siti Aisyah (Almh.) dengan objek tanah seluas 2.262 M2 (dua ribu dua ratus enam puluh dua meter persegi) yang terletak di desa Mekarjaya Kecamatan Kertajati Kabupaten **Majalengka**;
- 5) Sertifikat Hak Milik Nomor: 00278/Desa Mekarjaya atas nama Euis Siti Aisyah (Almh.) dengan objek tanah seluas 510 M2 (lima ratus sepuluh meter persegi) yang terletak di desa Mekarjaya Kecamatan Kertajati Kabupaten **Majalengka**;
- 6) Sertifikat Hak Milik Nomor: 00279/Desa Palasah atas nama Neneng Komalasari (Tergugat II) dengan objek tanah seluas 5.160 M2 (lima ribu seratus enam puluh meter persegi) yang terletak di desa Palasah Kecamatan Kertajati Kabupaten **Majalengka**;
- 7) Sertifikat Hak Milik Nomor: 00277/Desa Mekarjaya atas nama Euis Siti Aisyah (Almh.) dengan objek tanah seluas 28 M2 (dua puluh delapan meter persegi) yang terletak di desa Mekarjaya Kecamatan Kertajati Kabupaten **Majalengka**;
- 8) Sertifikat Hak Milik Nomor: 00466/Desa Palasah atas nama Ade Maulana (Tergugat III) dengan objek tanah seluas 3.692 M2 (tiga ribu enam ratus sembilan puluh dua meter persegi) yang terletak di desa Palasah Kecamatan Kertajati Kabupaten **Majalengka**;
- 9) Sertifikat Hak Milik Nomor: 00467/Desa Palasah atas nama Euis Siti Aisyah (Almh.) dengan objek tanah seluas 5.876 M2 (lima ribu delapan ratus enam puluh tujuh meter persegi) yang terletak di

Putusan Nomor 64/Pdt.G/2025/PN.Bdg | 75 sampai dengan 169

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



desa Palasah Kecamatan Kertajati Kabupaten
Majalengka;

- 10) Sertifikat Hak Milik Nomor: 00468/Desa Palasah atas nama Ade Maulana (Tergugat III) dengan objek tanah seluas 7.638 M2 (tujuh ribu enam ratus tiga puluh delapan meter persegi) yang terletak di desa Palasah Kecamatan Kertajati Kabupaten **Majalengka;**
- 11) Sertifikat Hak Milik Nomor: 00470/Desa Palasah atas nama Ade Maulana (Tergugat III) dengan objek tanah seluas 10.266 M2 (sepuluh ribu dua ratus enam puluh enam meter persegi) yang terletak di desa Palasah Kecamatan Kertajati Kabupaten **Majalengka;**
- 12) Sertifikat Hak Milik Nomor: 00471/Desa Palasah atas nama Euis Siti Aisyah (Almh.) dengan objek tanah seluas 1.397 M2 (seribu tiga ratus sembilan puluh tujuh meter persegi) yang terletak di desa Palasah Kecamatan Kertajati Kabupaten **Majalengka;**
- 13) Sertifikat Hak Milik Nomor: 00472/Desa Palasah atas nama Muhamad Sofyan Saepudin (Penggugat IV) dengan objek tanah seluas 1.769 M2 (seribu tujuh ratus enam puluh sembilan meter persegi) yang terletak di desa Palasah Kecamatan Kertajati Kabupaten **Majalengka;**
- 14) Sertifikat Hak Milik Nomor: 00473/Desa Palasah atas nama Muhamad Sofyan Saepudin (Penggugat IV) dengan objek tanah seluas 8.634 M2 (delapan ribu enam ratus tiga puluh empat meter persegi) yang terletak di desa Palasah Kecamatan Kertajati Kabupaten **Majalengka;**
- 15) Sertifikat Hak Milik Nomor: 00476/Desa Palasah atas nama Euis Siti Aisyah (Almh.) dengan objek tanah seluas 3.180 M2 (tiga ribu seratus delapan puluh meter persegi) yang terletak di desa Palasah Kecamatan Kertajati Kabupaten **Majalengka;**

Putusan Nomor 64/Pdt.G/2025/PN.Bdg | 76 sampai dengan 169



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 16) Sertifikat Hak Milik Nomor: 00477/Desa Palasah atas nama Euis Siti Aisyah (Almh.) dengan objek tanah seluas 12.650 M2 (dua belas ribu enam ratus lima puluh ribu meter persegi) yang terletak di desa Palasah Kecamatan Kertajati Kabupaten **Majalengka;**
- 17) Sertifikat Hak Milik Nomor: 00478/Desa Palasah atas nama Novianti Lestari Saepudin (Penggugat II) dengan objek tanah seluas 6.203 M2 (enam ribu dua ratus tiga meter persegi) yang terletak di desa Palasah Kecamatan Kertajati Kabupaten **Majalengka;**
- 18) Sertifikat Hak Milik Nomor: 00496/Desa Palasah atas nama Novianti Lestari Saepudin (Penggugat II) dengan objek tanah seluas 4.612 M2 (empat ribu enam ratus dua belas meter persegi) yang terletak di desa Palasah Kecamatan Kertajati Kabupaten **Majalengka;**
- 19) Sertifikat Hak Milik Nomor: 00497/Desa Palasah atas nama Novianti Lestari Saepudin (Penggugat II) dengan objek tanah seluas 7.617 M2 (tujuh ribu enam ratus tujuh belas meter persegi) yang terletak di desa Palasah Kecamatan Kertajati Kabupaten **Majalengka;**
- 20) Sertifikat Hak Milik Nomor: 00498/Desa Palasah atas nama Euis Siti Aisyah (Almh.) dengan objek tanah seluas 2.690 M2 (dua ribu enam ratus sembilan puluh ribu meter persegi) yang terletak di desa Palasah Kecamatan Kertajati Kabupaten **Majalengka;**
- 21) Sertifikat Hak Milik Nomor: 00499/Desa Palasah atas nama Novianti Lestari Saepudin (Penggugat II) dengan objek tanah seluas 9.505 M2 (sembilan ribu lima ratus lima meter persegi) yang terletak di desa Palasah Kecamatan Kertajati Kabupaten **Majalengka;**

Putusan Nomor 64/Pdt.G/2025/PN.Bdg | 77 sampai dengan 169



- 22) Sertifikat Hak Milik Nomor: 00263/Desa Palasah atas nama Neneng Komalasari (Tergugat II) dengan objek tanah seluas 3.144 M2 (tiga ribu seratus empat belas ribu meter persegi) yang terletak di desa Palasah Kecamatan Kertajati Kabupaten **Majalengka**;
- 23) Sertifikat Hak Milik Nomor: 00264/Desa Palasah atas nama Neneng Komalasari (Tergugat II) dengan objek tanah seluas 3.555 M2 (tiga ribu lima ratus lima puluh lima ribu meter persegi) yang terletak di desa Palasah Kecamatan Kertajati Kabupaten **Majalengka**;
- 24) Sertifikat Hak Milik Nomor: 00279/Desa Palasah atas nama Neneng Komalasari (Tergugat II) dengan objek tanah seluas 5.160 M2 (lima ribu seratus enam puluh meter persegi) yang terletak di desa Palasah Kecamatan Kertajati Kabupaten **Majalengka**;
- 25) Sertifikat Hak Milik Nomor: 00474/Desa Palasah atas nama Neneng Komalasari (Tergugat II) dengan objek tanah seluas 1.717 M2 (seribu tujuh ratus tujuh belas ribu meter persegi) yang terletak di desa Palasah Kecamatan Kertajati Kabupaten **Majalengka**;
- 26) Sertifikat Hak Milik Nomor: 00475/Desa Palasah atas nama Neneng Komalasari (Tergugat II) dengan objek tanah seluas 6.565 M2 (enam ribu lima ratus enam puluh lima meter persegi) yang terletak di desa Palasah Kecamatan Kertajati Kabupaten **Majalengka**;
- 27) Sertifikat Hak Milik Nomor: 00483/Desa Palasah atas nama Neneng Komalasari (Tergugat II) dengan objek tanah seluas 3.809 M2 (tiga ribu delapan ratus sembilan ribu meter persegi) yang terletak di desa Palasah Kecamatan Kertajati Kabupaten **Majalengka**;

Putusan Nomor 64/Pdt.G/2025/PN.Bdg | 78 sampai dengan 169



- 28) Sertifikat Hak Milik Nomor: 00484/Desa Palasah atas nama Neneng Komalasari (Tergugat II) dengan objek tanah seluas 1.370 M2 (seribu tiga ratus tujuh puluh ribu meter persegi) yang terletak di desa Palasah Kecamatan Kertajati Kabupaten **Majalengka;**
- 29) Sertifikat Hak Milik Nomor: 00500/Desa Palasah atas nama Neneng Komalasari (Tergugat II) dengan objek tanah seluas 10.275 M2 (sepuluh ribu dua ratus tujuh puluh lima meter persegi) yang terletak di desa Palasah Kecamatan Kertajati Kabupaten **Majalengka;**
- 30) Sertifikat Hak Milik Nomor: 3374/Desa Cibuluh semula tertulis atas nama E.S.AISYAH. yang sekarang beralih tertulis atas nama PIPIT PITRIANI dengan objek tanah seluas 8.357 M2 (delapan ribu tiga ratus lima puluh tujuh meter persegi) yang terletak di desa Cibuluh Kecamatan Ujung Jaya Kabupaten **Sumedang;**

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka tergugat mohon kepada majelis hakim pengadilan negeri Bandung agar memeriksa dan memutus perkara ini dengan putusan sebagai berikut :

1. Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk/NO*) dikarenakan (*Obscuur libel*) isi gugatan dan formulasi gugatan tidak jelas/kabur.
2. Gugatan penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk/NO*) dikarenakan tempat/ lokasi/ locus berada di Kabupaten Majalengka.
3. Menyatakan batal/tidak sempurna jual beli antara Tergugat IV beserta istri dengan Penggugat I sesuai yang tercantum dalam kuitansi tertanggal 29 September 2011, 10 Oktober 2011, dan 04 Maret 2013.
4. Menghukum para Penggugat untuk mengembalikan seluruh dokumen asli sertifikat yang menjadi objek a quo dalam perkara ini kepada Tergugat IV sebagai pemilik sah/ahli waris tunggal dari almarhumah istrinya Euis Siti Aisyah sesuai dengan Penetapan Ahli Waris Perkara nomor 150/Pdt.P/2025/PA.Mjl, diantaranya :

Putusan Nomor 64/Pdt.G/2025/PN.Bdg | 79 sampai dengan 169



- 1) Sertifikat Hak Milik Nomor: 00259/Desa Mekarjaya semula atas nama Neneng Komalasari (Tergugat II) yang sekarang beralih menjadi atas nama Ade Maulana (Penggugat III) dengan objek tanah seluas 13.460 M2 (tiga belas ribu empat ratus enam puluh meter persegi) yang terletak di desa Mekarjaya Kecamatan Kertajati Kabupaten **Majalengka**
- 2) Sertifikat Hak Milik Nomor: 00262/Desa Mekarjaya atas nama Euis Siti Aisyah dengan objek tanah seluas 2.262 M2 (dua ribu dua ratus enam puluh dua meter persegi) yang terletak di desa Mekarjaya Kecamatan Kertajati Kabupaten **Majalengka**
- 3) Sertifikat Hak Milik Nomor: 00263/Desa Palasah atas nama Neneng Komalasari (Tergugat II) dengan objek tanah seluas 3.144 M2 (tiga ribu seratus empat belas ribu meter persegi) yang terletak di desa Palasah Kecamatan Kertajati Kabupaten **Majalengka**
- 4) Sertifikat Hak Milik Nomor: 00264/Desa Palasah atas nama Neneng Komalasari (Tergugat II) dengan objek tanah seluas 3.555 M2 (tiga ribu lima ratus lima puluh lima ribu meter persegi) yang terletak di desa Palasah Kecamatan Kertajati Kabupaten **Majalengka**
- 5) Sertifikat Hak Milik Nomor: 00279/Desa Mekarjaya atas nama Neneng Komalasari (Tergugat II) dengan objek tanah seluas 5.160 M2 (lima ribu seratus enam puluh meter persegi) yang terletak di desa Mekarjaya Kecamatan Kertajati Kabupaten **Majalengka;**
- 6) Sertifikat Hak Milik Nomor: 00466/Desa Palasah semula tertulis atas nama Euis Siti Aisyah dan sekarang beralih menjadi atas nama Ade Maulana (Penggugat III) dengan objek tanah seluas 3.692 M2 (tiga ribu enam ratus sembilan puluh dua meter persegi) yang terletak di desa Palasah Kecamatan Kertajati Kabupaten **Majalengka**

Putusan Nomor 64/Pdt.G/2025/PN.Bdg | 80 sampai dengan 169



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7) Sertifikat Hak Milik Nomor: 00467/Desa Palasah atas nama Euis Siti Aisyah dengan objek tanah seluas 5.876 M2 (lima ribu delapan ratus enam puluh tujuh meter persegi) yang terletak di desa Palasah Kecamatan Kertajati Kabupaten **Majalengka;**
- 8) Sertifikat Hak Milik Nomor: 00468/Desa Palasah semula tertulis atas nama Euis Siti Aisyah dan sekarang beralih menjadi atas nama Ade Maulana (Penggugat III) dengan objek tanah seluas 7.638 M2 (tujuh ribu enam ratus tiga puluh delapan meter persegi) yang terletak di desa Palasah Kecamatan Kertajati Kabupaten **Majalengka;**
- 9) Sertifikat Hak Milik Nomor: 00469/Desa Palasah atas nama Euis Siti Aisyah dengan objek tanah seluas 7.533 M2 (tujuh ribu lima ratus tiga puluh tiga meter persegi) yang terletak di desa Palasah Kecamatan Kertajati Kabupaten **Majalengka;**
- 10) Sertifikat Hak Milik Nomor: 00470/Desa Palasah semula tertulis atas nama Euis Siti Aisyah dan sekarang beralih menjadi atas nama Ade Maulana (Penggugat III) dengan objek tanah seluas 10.266 M2 (sepuluh ribu dua ratus enam puluh enam meter persegi) yang terletak di desa Palasah Kecamatan Kertajati Kabupaten **Majalengka;**
- 11) Sertifikat Hak Milik Nomor: 00471/Desa Palasah atas nama Euis Siti Aisyah dengan objek tanah seluas 1.397 M2 (seribu tiga ratus sembilan puluh tujuh meter persegi) yang terletak di desa Palasah Kecamatan Kertajati Kabupaten **Majalengka;**
- 12) Sertifikat Hak Milik Nomor: 00472/Desa Palasah semula atas nama Euis Siti Aisyah dan sekarang beralih menjadi atas nama Muhamad Sofyan Saepudin (Penggugat IV) dengan objek tanah seluas 1.769 M2 (seribu tujuh ratus enam puluh sembilan meter persegi) yang terletak di desa

Putusan Nomor 64/Pdt.G/2025/PN.Bdg | 81 sampai dengan 169



Palasah Kecamatan Kertajati Kabupaten
Majalengka;

- 13) Sertifikat Hak Milik Nomor: 00473/Desa Palasah semula atas nama Euis Siti Aisyah dan sekarang beralih menjadi atas nama Muhamad Sofyan Saepudin (Penggugat IV) dengan objek tanah seluas 8.634 M2 (delapan ribu enam ratus tiga puluh empat meter persegi) yang terletak di desa Palasah Kecamatan Kertajati Kabupaten **Majalengka;**
- 14) Sertifikat Hak Milik Nomor: 00474/Desa Palasah atas nama Neneng Komalasari (Tergugat II) dengan objek tanah seluas 1.717 M2 (seribu tujuh ratus tujuh belas ribu meter persegi) yang terletak di desa Palasah Kecamatan Kertajati Kabupaten **Majalengka;**
- 15) Sertifikat Hak Milik Nomor: 00475/Desa Palasah atas nama Neneng Komalasari (Tergugat II) dengan objek tanah seluas 6.565 M2 (enam ribu lima ratus enam puluh lima meter persegi) yang terletak di desa Palasah Kecamatan Kertajati Kabupaten **Majalengka;**
- 16) Sertifikat Hak Milik Nomor: 00476/Desa Palasah atas nama Euis Siti Aisyah dengan objek tanah seluas 3.180 M2 (tiga ribu seratus delapan puluh meter persegi) yang terletak di desa Palasah Kecamatan Kertajati Kabupaten **Majalengka;**
- 17) Sertifikat Hak Milik Nomor: 00477/Desa Palasah atas nama Euis Siti Aisyah dengan objek tanah seluas 12.650 M2 (dua belas ribu enam ratus lima puluh ribu meter persegi) yang terletak di desa Palasah Kecamatan Kertajati Kabupaten **Majalengka;**
- 18) Sertifikat Hak Milik Nomor: 00478/Desa Palasah semula atas nama Euis Siti Aisyah dan sekarang beralih menjadi atas nama Novianti Lestari Saepudin (Penggugat II) dengan objek tanah seluas

Putusan Nomor 64/Pdt.G/2025/PN.Bdg | 82 sampai dengan 169



6.203 M2 (enam ribu dua ratus tiga meter persegi)
yang terletak di desa Palasah Kecamatan Kertajati
Kabupaten **Majalengka**;

- 19) Sertifikat Hak Milik Nomor: 00483/Desa Palasah
atas nama Neneng Komalasari (Tergugat II)
dengan objek tanah seluas 3.809 M2 (tiga ribu
delapan ratus sembilan ribu meter persegi) yang
terletak di desa Palasah Kecamatan Kertajati
Kabupaten **Majalengka**;
- 20) Sertifikat Hak Milik Nomor: 00484/Desa Palasah
atas nama Neneng Komalasari (Tergugat II)
dengan objek tanah seluas 1.370 M2 (seribu tiga
ratus tujuh puluh ribu meter persegi) yang terletak
di desa Palasah Kecamatan Kertajati Kabupaten
Majalengka;
- 21) Sertifikat Hak Milik Nomor: 00496/Desa Palasah
semula atas nama Euis Siti Aisyah dan sekarang
beralih menjadi atas nama Novianti Lestari
Saepudin (Penggugat II) dengan objek tanah seluas
4.612 M2 (empat ribu enam ratus dua belas meter
persegi) yang terletak di desa Palasah Kecamatan
Kertajati Kabupaten **Majalengka**;
- 22) Sertifikat Hak Milik Nomor: 00497/Desa Palasah
semula atas nama Euis Siti Aisyah dan sekarang
beralih menjadi atas nama Novianti Lestari
Saepudin (Penggugat II) dengan objek tanah seluas
7.617 M2 (tujuh ribu enam ratus tujuh belas meter
persegi) yang terletak di desa Palasah Kecamatan
Kertajati Kabupaten **Majalengka**;
- 23) Sertifikat Hak Milik Nomor: 00498/Desa Palasah
atas nama Euis Siti Aisyah (Almh.) dengan objek
tanah seluas 2.690 M2 (dua ribu enam ratus
sembilan puluh ribu meter persegi) yang terletak di
desa Palasah Kecamatan Kertajati Kabupaten
Majalengka;
- 24) Sertifikat Hak Milik Nomor: 00499/Desa Palasah
semula atas nama Euis Siti Aisyah dan sekarang

Putusan Nomor 64/Pdt.G/2025/PN.Bdg | 83 sampai dengan 169



beralih menjadi atas nama Novianti Lestari Saepudin (Penggugat II) dengan objek tanah seluas 9.505 M2 (sembilan ribu lima ratus lima meter persegi) yang terletak di desa Palasah Kecamatan Kertajati Kabupaten **Majalengka**;

25) Sertifikat Hak Milik Nomor: 00500/Desa Palasah atas nama Neneng Komalasari (Tergugat II) dengan objek tanah seluas 10.275 M2 (sepuluh ribu dua ratus tujuh puluh lima meter persegi) yang terletak di desa Palasah Kecamatan Kertajati Kabupaten **Majalengka**; **dan 5 bidang tanah asli sertifikat yang di titipkan diantaranya :**

- 1) Sertifikat Hak Milik Nomor: 3374/Desa Cibuluh semula tertulis atas nama E.S.AISYAH. yang sekarang beralih tertulis atas nama PIPIT PITRIANI dengan objek tanah seluas 8.357 M2 (delapan ribu tiga ratus lima puluh tujuh meter persegi) yang terletak di desa Cibuluh Kecamatan Ujung Jaya Kabupaten **Sumedang**;
- 2) Sertifikat Hak Milik Nomor: 00260/Desa Mekarjaya atas nama Euis Siti Aisyah dengan objek tanah seluas 4.204 M2 (empat ribu dua ratus empat meter persegi) yang terletak di desa Mekarjaya Kecamatan Kertajati Kabupaten **Majalengka**;
- 3) Sertifikat Hak Milik Nomor: 00261/Desa Mekarjaya atas nama Euis Siti Aisyah dengan objek tanah seluas 384 M2 (tiga ratus delapan empat meter persegi) yang terletak di desa Mekarjaya Kecamatan Kertajati Kabupaten **Majalengka**;
- 4) Sertifikat Hak Milik Nomor: 00278/Desa Mekarjaya atas nama Euis Siti Aisyah dengan objek tanah seluas 510 M2 (lima ratus sepuluh meter persegi) yang terletak di desa

Putusan Nomor 64/Pdt.G/2025/PN.Bdg | 84 sampai dengan 169



Mekarjaya Kecamatan Kertajati Kabupaten
Majalengka;

- 5) Sertifikat Hak Milik Nomor: 00277/Desa Mekarjaya atas nama Euis Siti Aisyah dengan objek tanah seluas 28 M2 (dua puluh delapan meter persegi) yang terletak di desa Mekarjaya Kecamatan Kertajati Kabupaten **Majalengka;**

5. Menghukum Penggugat membayar biaya perkara.

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandung berpendapat lain, mohon seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut **Turut Tergugat I memberikan jawaban** pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI :

1. Eksepsi Kompetensi Relatif

- Bahwa, Para Penggugat telah keliru dalam memilih tempat penyelesaian gugatan terhadap objek sengketa melalui Pengadilan Negeri Bandung Kelas 1A Khusus, hal tersebut dikarenakan objek sengketa yang merupakan benda tak bergerak terletak di Desa Palasah dan Desa Mekarjaya, Kertajati, Majalengka, Jawa Barat,

Oleh karenanya, gugatan Para Penggugat telah melanggar yurisdiksi (kompetensi) relatif sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 118 HIR, Pasal 142 RBg, dan Pasal 99 Rv, yang mengatur antara lain:

1. *Gugatan diajukan ke pengadilan yang menguasai wilayah hukum tempat tinggal Tergugat, jika tempat tinggal tidak diketahui, gugatan diajukan ke pengadilan di wilayah hukum tempat kediaman Tergugat ;*
2. *Jika ada lebih dari 1 (satu) Tergugat, maka penggugat dapat memilih untuk mengajukan gugatan ke pengadilan di wilayah hukum salah satu Tergugat ;*
3. *Dalam kondisi tempat tinggal maupun tempat kediaman Tergugat tidak diketahui, gugatan diajukan ke wilayah hukum pengadilan Penggugat/salah satu dari Para Penggugat ;*

Putusan Nomor 64/Pdt.G/2025/PN.Bdg | 85 sampai dengan 169



4. *Jika gugatan diajukan mengenai suatu barang tetap, maka gugatan diajukan ke Pengadilan di wilayah hukum barang tetap tersebut. Jika terdapat lebih dari 1 (satu) barang tetap yang berada di lebih dari 1 (satu) wilayah, Penggugat dapat memilih salah satu wilayah tempat barang tetap tersebut.*

- Bahwa, lebih lanjut hal tersebut pun secara jelas diatur dalam Pasal 118 ayat (3) HIR yang menyatakan sebagai berikut : “*Jika tidak diketahui tempat diam si tergugat dan tempat tinggalnya yang sebenarnya, atau jika tidak dikenal orangnya, maka tuntutan itu diajukan kepada ketua pengadilan negeri di tempat tinggal penggugat atau salah seorang penggugat, atau kalau tuntutan itu tentang barang tetap, diajukan kepada ketua pengadilan negeri yang dalam daerah hukumnya terletak barang tersebut.*”

Dan hal tersebut juga secara tegas diperkuat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1382 K/Sip/1971 yang memuat pertimbangan sebagai berikut:

“karena sawah dan kebun objek gugatan terletak di luar wilayah hukum PN Takalar, maka PN tersebut tidak berwenang mengadilinya, oleh karena itu gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima.”

- Bahwa, berdasarkan alasan-alasan diatas maka Pengadilan Negeri Bandung Kelas 1A Khusus tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, oleh karena gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat telah keliru dan tidak tepat, sebab di dalam posita maupun petitumnya disebutkan untuk memerintahkan Turut Tergugat V (*In Casu* Kantor Agraria Dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Majalengka (Kantor ATR / BPN Majalengka)) melaksanakan Proses Balik Nama terhadap 19 (Sembilan Belas) Sertifikat Hak Milik yang terletak di Desa Palasah dan Desa Mekarjaya, Kertajati, Majalengka, Jawa Barat, sehingga berdasarkan Pasal 118 HIR yang melekat asas *forum rei sitae* dimana gugatan Para Penggugat memohonkan proses balik nama tersebut berada pada

Putusan Nomor 64/Pdt.G/2025/PN.Bdg | 86 sampai dengan 169



wilayah hukum Majalengka sehingga jelas gugatan *a quo* yang diajukan Para Penggugat tersebut fokus terhadap sengketa objek bidang tanah yang terletak di Desa Palasah dan Desa Mekarjaya, Kertajati, Majalengka, Jawa Barat, **sehingga seharusnya diajukan Para Penggugat di Pengadilan Negeri Majalengka ;**

- Bahwa, hal mana sejalan jika terhadap objek yang akan dilakukan eksekusi. Eksekusi harus dilakukan di wilayah hukum tempat objek berada. Ini adalah prinsip dasar dalam hukum perdata, dimana eksekusi terhadap putusan pengadilan harus dilakukan di wilayah hukum tempat objek yang akan di eksekusi berada. Dengan demikian, bila gugatan mengenai benda tak bergerak atau barang tetap, maka gugatan diajukan kepada pengadilan dimana objek perkara berada, dan apabila batas yurisdiksi dilanggar maka akan mengakibatkan gugatan menjadi cacat hukum dan peradilan yang menerima haruslah menyatakan Tidak Berwenang Mengadili ;
- Bahwa, dalam rangka menjamin proses peradilan yang efisien, efektif dan tidak berbelarut-larut serta demi menegakkan asas peradilan yang cepat, sederhana, dan biaya ringan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dengan ini Kami mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* agar kiranya berkenan terlebih dahulu memeriksa dan mempertimbangkan kompetensi relatif dari Turut Tergugat I. Hal ini, dimaksudkan agar proses persidangan tidak langsung memasuki pokok perkara sebelum ada kepastian mengenai kewenangan relatif, yang justru berpotensi mengakibatkan proses peradilan menjadi lebih lama dan tidak efisien ;
- **Bahwa, berdasarkan hal-hal diatas, sesuai dengan ketentuan Pasal 118 ayat (3) *Herzien Inlandsch Reglement (HIR)* Jo. Pasal 142 ayat (5) *Reglement voor de Buitengewesten (RBg)*, yaitu karena objek sengketa terletak di wilayah hukum Pengadilan Negeri Majalengka, mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Bandung Kelas 1A Khusus yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berkenaan dengan kewenangan mengadili secara relatif dari Pengadilan Negeri Bandung Kelas 1A Khusus menyatakan Pengadilan Negeri**

Putusan Nomor 64/Pdt.G/2025/PN.Bdg | 87 sampai dengan 169



Bandung Kelas 1A Khusus tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo* atas Gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bandung Kelas 1A Khusus dengan register perkara Nomor : 64/Pdt.G/2025/PN.Bdg., tertanggal 10 Februari 2025, dengan demikian cukup beralasan hukum agar Gugatan Para Penggugat dalam perkara ini dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

2. Eksepsi Kurang Pihak (*Plurum Litis Consortium*)

- Bahwa, sebagaimana dalam gugatan Para Penggugat mendalilkan di dalam posita maupun petitumnya mengenai proses balik nama terhadap 19 (sembilan) bidang tanah yang terletak di Desa Palasah dan Desa Mekarjaya, Kertajati, Majalengka, Jawa Barat yang dimohonkan kepada Turut Tergugat V dimana hal tersebut pun harus diketahui dan merupakan satu kesatuan pada Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Barat ;
- Bahwa, dengan demikian untuk menjadi terang benderangnya perkara *a quo* sudah seharusnya Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Barat pun ditarik sebagai pihak dalam perkara ini, maka dengan demikian wajar dan patut kiranya apabila Majelis Hakim Yang Memeriksa dan Mengadili perkara *a quo* untuk menyatakan agar Gugatan Para Penggugat dalam perkara ini dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*) dikarenakan Gugatan yang diajukan Para Penggugat kurang pihak ;

3. Eksepsi *Error In Persona*

- Bahwa, gugatan yang diajukan Para Penggugat cacat formil, karena di dalam Gugatannya Para Penggugat meminta agar : "*Perjanjian Pengikatan Jual Beli a quo yang dilakukan antara Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan EUIS SITI AISYAH (Almh.) istri Tergugat IV) cacat dan batal demi hukum*";
- Bahwa, perlu diketahui bahwasanya Para Pihak yang ada di dalam Perjanjian Pengikatan Jual Beli tersebut tidak memiliki hubungan hukum apapun dengan Para Penggugat dengan terbitnya Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli *a quo* yang dibuat dihadapan Turut Tergugat I, sehingga tidak tepat sama sekali, apabila Para Penggugat meminta pembatalan atas terbitnya Akta

Putusan Nomor 64/Pdt.G/2025/PN.Bdg | 88 sampai dengan 169



Perjanjian Pengikatan Jual Beli yang merupakan produk akta otentik yang dibuat dihadapan Turut Tergugat I ;

- Bahwa, dengan demikian wajar dan patut kiranya apabila Majelis Hakim Yang Memeriksa dan Mengadili perkara *a quo* untuk menyatakan agar Gugatan Para Penggugat dalam perkara ini dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa, Turut Tergugat I menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Gugatan yang telah diajukan oleh Penggugat dalam Gugatannya tertanggal 10 Februari 2025 yang terdaftar pada Register Perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bandung Kelas 1A Khusus dengan Perkara No. 64/Pdt.G/2025/PN.Bdg. tanggal 10 Februari 2025, terkecuali terhadap hal-hal yang telah diakui oleh Turut Tergugat I dengan tegas dan bulat ;
2. Bahwa, menanggapi dalil-dalil Gugatan Para Penggugat pada poin 7 (tujuh) sub 1 (satu) dan 3 (tiga) halaman 12 (duabelas) dan 13 (tigabelas), bahwasanya Turut Tergugat I membuat dan menandatangani Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli Nomor : 38 Tanggal 31 Oktober 2011, berdasarkan kesepakatan sebagaimana yang tertuang di dalam Akta tersebut dengan terjadinya perikatan antara EUIS SITI AISYAH (Almh.) dimana tindakan hukum tersebut telah disetujui oleh suaminya yaitu Tergugat IV (selaku Penjual) dan Tergugat I (selaku Pembeli) atas 22 (dua puluh dua) bidang antara lain :
 1. Hak Milik Nomor : 00259/Desa Mekarjaya Surat Ukur Nomor : 03/Mekarjaya/2009 tertanggal 17 Juni 2009 seluas 13.460 M² (Tiga Belas Ribu Empat Ratus Enam Puluh Meter Persegi) ;
 2. Hak Milik Nomor : 00262/Desa Mekarjaya Surat Ukur Nomor : 04/Mekarjaya/2009 tertanggal 17 Juni 2009 seluas 2.262 M² (Dua Ribu Dua Ratus Enam Puluh Dua Meter Persegi) ;
 3. Hak Milik Nomor : 00261/Desa Mekarjaya Surat Ukur Nomor : 02/Mekarjaya/2009 tertanggal 17 Juni 2009 seluas 384 M² (Tiga Ratus Delapan Puluh Empat Meter Persegi) ;
 4. Hak Milik Nomor : 00260/Desa Mekarjaya Surat Ukur Nomor : 01/Mekarjaya /2009 tertanggal 17 Juni 2009 seluas 4.203 M² (Empat Ribu Dua Ratus Tiga Meter Persegi) ;

Putusan Nomor 64/Pdt.G/2025/PN.Bdg | 89 sampai dengan 169



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Hak Milik Nomor : 00278/Desa Mekarjaya Surat Ukur Nomor : 10/Mekarjaya /2011 tertanggal 25 Mei 2011 seluas 510 M² (Lima Ratus Sepuluh Meter Persegi) ;
6. Hak Milik Nomor : 00277/Desa Mekarjaya Surat Ukur Nomor : 09/Mekarjaya /2011 tertanggal 25 Mei 2011 seluas 281 M² (Dua Ratus Delapan Puluh Satu Meter Persegi) ;
7. Hak Milik Nomor : 00466/Desa Palasah Surat Ukur Nomor : 11/Palasah /2009 tertanggal 07 Agustus 2009 seluas 3.692 M² (Tiga Ribu Enam Ratus Sembilan Puluh Dua Meter Persegi) ;
8. Hak Milik Nomor : 00467/Desa Palasah Surat Ukur Nomor : 12/Palasah/2009 tertanggal 07 Agustus 2009 seluas 5.876 M² (Lima Ribu Delapan Ratus Tujuh Puluh Enam Meter Persegi) ;
9. Hak Milik Nomor : 00468/Desa Palasah Surat Ukur Nomor : 13/Palasah/2009 tertanggal 07 Agustus 2009 seluas 7.638 M² (Tujuh Ribu Enam Ratus Tiga Puluh Delapan Meter Persegi) ;
10. Hak Milik Nomor : 00469/Desa Palasah Surat Ukur Nomor : 14/Palasah/2009 tertanggal 07 Agustus 2009 seluas 7.533 M² (Tujuh Ribu Lima Ratus Tiga Puluh Tiga Meter Persegi) ;
11. Hak Milik Nomor : 00470/Desa Palasah Surat Ukur Nomor : 15/Palasah/2009 tertanggal 07 Agustus 2009 seluas 10.266 M² (Sepuluh Ribu Dua Ratus Enam Puluh Enam Meter Persegi) ;
12. Hak Milik Nomor : 00471/Desa Palasah Surat Ukur Nomor : 08/Palasah/2009 tertanggal 07 Agustus 2009 seluas 1.397 M² (Seribu Tiga Ratus Sembilan Puluh Tujuh Meter Persegi) ;
13. Hak Milik Nomor : 00472/Desa Palasah Surat Ukur Nomor : 09/Palasah/2009 tertanggal 07 Agustus 2009 seluas 1.769 M² (Seribu Tujuh Ratus Enam Puluh Sembilan Meter Persegi) ;
14. Hak Milik Nomor : 00473/Desa Palasah Surat Ukur Nomor : 10/Palasah/2009 tertanggal 07 Agustus 2009 seluas 8.634 M² (Delapan Ribu Enam Ratus Tiga Puluh Empat Meter Persegi) ;
15. Hak Milik Nomor : 00476/Desa Palasah Surat Ukur Nomor : 18/Palasah/2009 tertanggal 09 September 2009 seluas 3.180 M² (Tiga Ribu Seratus Delapan Puluh Meter Persegi) ;
16. Hak Milik Nomor : 00477/Desa Palasah Surat Ukur Nomor : 19/Palasah/2009 tertanggal 10 September 2009 seluas 12.650 M² (Dua Belas Ribu Enam Ratus Lima Puluh Meter Persegi) ;

Putusan Nomor 64/Pdt.G/2025/PN.Bdg | 90 sampai dengan 169

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Hak Milik Nomor : 00478/Desa Palasah Surat Ukur Nomor : 20/Palasah/2009 tertanggal 29 September 2009 seluas 6.203 M² (Enam Ribu Dua Ratus Tiga Meter Persegi) ;
18. Hak Milik Nomor : 00496/Desa Palasah Surat Ukur Nomor : 02/Palasah/2011 tertanggal 25 Mei 2011 seluas 4.612 M² (Empat Ribu Enam Ratus Dua Belas Meter Persegi) ;
19. Hak Milik Nomor : 00497/Desa Palasah Surat Ukur Nomor : 03/Palasah/2011 tertanggal 25 Mei 2011 seluas 7.617 M² (Tujuh Ribu Enam Ratus Tujuh Belas Meter Persegi) ;
20. Hak Milik Nomor : 00498/Desa Palasah Surat Ukur Nomor : 04/Palasah/2011 tertanggal 25 Mei 2011 seluas 2.690 M² (Dua Ribu Enam Ratus Sembilan Puluh Meter Persegi) ;
21. Hak Milik Nomor : 00499/Desa Palasah tertanggal 25 Mei 2011 seluas 9.505 M² (Sembilan Ribu Lima Ratus Lima Meter Persegi) ;

Kesemuanya terletak di Kecamatan Kertajati, Kabupaten Majalengka, Provinsi Jawa Barat.

- 1) Sebidang Tanah Sertipikat Hak Milik Adat Persil Nomor 28.a S.III, Kohir Nomor C.682, seluas 8.357 M² (Delapan Ribu Tiga Ratus Lima Puluh Tujuh Meter Persegi), terletak di Desa Cibuluh, Ujungjaya, Sumedang, Jawa Barat ;

Kesemua bidang-bidang tanah diatas telah dibayar lunas oleh Tergugat I kepada EUIS SITI AISYAH (Almh.) dengan harga Rp. 2.500.000.000,- (Dua Milyar Lima Ratus Juta Rupiah).

Bahwa, dengan demikian sudah seharusnya dokumen tersebut adalah sah dan mengikat secara hukum. Hal ini didasarkan pada Pasal 15 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris bahwasanya Turut Tergugat I memiliki kewenangan untuk membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan, termasuk Perjanjian Pengikatan Jual Beli, yang memuat pernyataan kehendak para pihak yang terlibat dalam transaksi jual- beli dengan didasarkan pada Pasal 1320 KUHPdata Jo. Pasal 1457 KUHPdata, dengan mendaftar dalam buku khusus (*Klapper*) ;

Bahwa, dengan demikianpula apabila Para Penggugat menarik Turut Tergugat I sebagai pihak di dalam perkara *a quo* terkait Akta tersebut sama sekali Turut Tergugat I tidak memiliki hubungan

Putusan Nomor 64/Pdt.G/2025/PN.Bdg | 91 sampai dengan 169

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum dengan Para Penggugat, dikarenakan segala sesuatu yang tertuang di dalam Akta tersebut telah disepakati oleh EUIS SITI AISYAH (yang dalam tindakan hukumnya telah disetujui oleh suaminya yaitu Tergugat IV) dan Tergugat I, sehingga Akta Otentik yang dibuat oleh Turut Tergugat I tersebut telah sesuai sebagaimana yang tercantum di dalam Pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris dimana akta otentik yang dibuat oleh Notaris memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna di pengadilan termasuk dalam hal adanya kesepakatan para pihak ;

3. Bahwa, menanggapi dalil-dalil Gugatan Para Penggugat pada poin 7 (tujuh) sub 2 (dua) halaman 13 (tigabelas), bahwasanya Turut Tergugat I membuat dan menandatangani Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli Nomor : 40 Tanggal 31 Oktober 2011 berdasarkan kesepakatan sebagaimana yang tertuang di dalam Akta tersebut dengan terjadi perikatan antara Tergugat II yang disetujui oleh Tergugat III (selaku Penjual) dan Tergugat I (selaku Pembeli) atas 8 (delapan) bidang antara lain :

1. Hak Milik Nomor : 00263/Desa Mekarjaya Surat Ukur Nomor : 05/Mekarjaya/2009 tertanggal 02 September 2009 seluas 3.144 M² (Tiga Ribu Seratus Empat Puluh Empat Meter Persegi) ;
2. Hak Milik Nomor : 00264/Desa Mekarjaya Surat Ukur Nomor : 06/Mekarjaya/2009 tertanggal 02 September 2009 seluas 3.555 M² (Tiga Ribu Lima Ratus Lima Puluh Lima Meter Persegi) ;
3. Hak Milik Nomor : 00279/Desa Mekarjaya Surat Ukur Nomor : 08/Mekarjaya/2011 tertanggal 25 Mei 2011 seluas 5.160 M² (Lima Ribu Seratus Enam Puluh Meter Persegi) ;
4. Hak Milik Nomor : 00474/Desa Palasah Surat Ukur Nomor : 16/Palasah/2009 tertanggal 02 September 2009 seluas 1.717 M² (Seribu Tujuh Ratus Tujuh Belas Meter Persegi) ;
5. Hak Milik Nomor : 00475/Desa Palasah Surat Ukur Nomor : 17/Palasah /2009 tertanggal 10 September 2009 seluas 6.565 M² (Enam Ribu Lima Ratus Enam Puluh Lima Meter Persegi) ;
6. Hak Milik Nomor : 00483/Desa Palasah Surat Ukur Nomor : 25/Palasah /2009 tertanggal 17 Desember 2009 seluas 3.809 M² (Tiga Ribu Delapan Ratus Sembilan Meter Persegi) ;

Putusan Nomor 64/Pdt.G/2025/PN.Bdg | 92 sampai dengan 169

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Hak Milik Nomor : 00484/Desa Palasah Surat Ukur Nomor : 26/ Palasah /2009 tertanggal 17 Desember 2009 seluas 1.370 M² (Seribu Tiga Ratus Tujuh Puluh Meter Persegi) ;

8. Hak Milik Nomor : 00500/Desa Palasah Surat Ukur Nomor : 01/ Palasah /2009 tertanggal 25 Mei 2011 seluas 10.275 M² (Sepuluh Ribu Dua Ratus Tujuh Puluh Lima Meter Persegi) ;

Kesemuanya terletak di Kecamatan Kertajati, Kabupaten Majalengka, Provinsi Jawa Barat, dengan harga Rp. 712.000.000,- (Tujuh Ratus Dua Belas Juta Rupiah).

Bahwa, sudah seharusnya dokumen tersebut adalah sah dan mengikat secara hukum. Hal ini didasarkan pada Pasal 15 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris bahwasanya Tergugat III memiliki kewenangan untuk membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan, termasuk Perjanjian Pengikatan Jual Beli, yang memuat pernyataan kehendak para pihak yang terlibat dalam transaksi jual- beli dengan didasarkan pada Pasal 1320 KUHPerdato **Jo.** Pasal 1457 KUHPerdato, dengan mendaftar dalam buku khusus (*Klapper*) ;

Bahwa, dengan demikian apabila Para Penggugat menarik Turut Tergugat I sebagai pihak di dalam perkara *a quo* terkait Akta tersebut sama sekali Turut Tergugat I tidak memiliki hubungan hukum dengan Para Penggugat, dikarenakan segala sesuatu yang tertuang di dalam Akta tersebut telah disepakati oleh Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat I, sehingga Akta Otentik yang dibuat oleh Turut Tergugat I tersebut telah sesuai sebagaimana yang tercantum di dalam Pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris dimana akta otentik yang dibuat oleh Notaris memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna di pengadilan termasuk dalam hal adanya kesepakatan para pihak ;

4. Bahwa, selain daripada itu atas terbitnya Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli Nomor : 38 Tanggal 31 Oktober 2011 dan Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli Nomor : 40 Tanggal 31 Oktober 2011 di dalam perkara *a quo* yang dibuat dihadapan Turut Tergugat I, sudah jelas Tergugat I merupakan Pembeli yang beritikad baik



terhadap objek-objek bidang tanah sebagaimana yang termuat di dalam Akta-akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli *a quo* yang mana perbuatan hukum Tergugat I sebagai pembeli dilindungi oleh Undang-undang atas pembelian objek perkara *a quo* dari EUIS SITI AISYAH (Almh. (istri dari Tergugat IV)), Tergugat II dan Tergugat III sebagaimana yang termuat dalam Pasal 531 KUHPdata Jo. SEMA No.4 Tahun 2016, sehingga Tergugat I yang dalam kapasitasnya sebagai pembeli yang beritikad baik terhadap objek tanah perkara *a quo* sudah menempuh secara prosedur hukum dalam kepemilikan tanah yang terletak di Desa Palasah dan Desa Mekarjaya, Kecamatan Kertajati, Kabupaten Majalengka, Provinsi Jawa Barat maupun di Desa Cibuluh, Ujungjaya, Sumedang, Jawa Barat ;

5. Bahwa, berdasarkan hal-hal diatas pula yang menurut dalil daripada Para Penggugat di dalam Gugatannya, akta otentik tersebut diketahui setidaknya pada tahun 2016 menjadi dalil yang dipaksakan, dikarenakan Penggugat I justru telah memberikan Surat Pernyataan Pembatalan Jual Beli terhadap 25 (dua puluh lima) Bidang Tanah Sertifikat Hak Milik yang pada intinya Penjual yang bernama EUIS SITI AISYAH (Almh.) yang merupakan istri dari Tergugat IV telah mengembalikan seluruh uang pembelian bidang-bidang tanah tersebut beserta dengan kompensasinya sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah) kepada Penggugat I berdasarkan pernyataan tertulis Penggugat I tertanggal 10 Oktober 2011 ;

Dengan demikian, berdasarkan Surat Pernyataan Pembatalan Jual Beli yang dilakukan oleh Penggugat I kepada EUIS SITI AISYAH (Almh.) Tanggal 10 Oktober 2011 tersebut tidak ada hubungan / kaitannya dengan Akta Otentik yang dibuat oleh Turut Tergugat I atas tindakan hukum Pengikatan Perjanjian Jual Beli Nomor : 38 Tanggal 31 Oktober 2011 yang dilakukan oleh EUIS SITI AISYAH (istri dari Tergugat IV) dengan Tergugat I, karena Pengikatan Perjanjian Jual Beli tersebut terjadi pada tanggal 31 Oktober 2011 setelah Penggugat I membatalkan jual belinya di tanggal 10 Oktober 2011 dengan EUIS SITI AISYAH (istri dari Tergugat IV) ;

6. Bahwa, menanggapi dalil-dalil Gugatan Para Penggugat pada poin 10 (sepuluh) sampai dengan poin 13 (tiga belas) di halaman 14

Putusan Nomor 64/Pdt.G/2025/PN.Bdg | 94 sampai dengan 169



(empat belas) sampai dengan 13 (tiga belas) terkait adanya Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli Nomor : 38, Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli Nomor : 40 serta Surat Kuasa Jual Nomor : 39 yang dibuat dihadapan Turut Tergugat I, dimana apabila dicermati secara seksama bahwasanya dalil Para Penggugat membenarkan dan menjadi sebuah pengakuan yang tak terbantahkan di dalam Gugatan *a quo*, dimana secara jelas tertulis di Tahun 2014 Tergugat I telah menyerahkan 8 (delapan) Sertifikat Hak Milik kepada Penggugat I namun di dalam poin 13 (tiga belas) justru Para Penggugat mendalilkan sebanyak 21 (dua puluh satu) Sertifikat Hak Milik dalam perkara *a quo* masih dikuasai oleh Tergugat I, dan menyatakan adanya dugaan tipu muslihat yang dilakukan oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV;

7. Bahwa, berdasarkan hal-hal diatas jelas Para Penggugat inkonsisten terhadap dalil-dalil yang tertuang di dalam Gugatannya, dimana produk hukum berupa Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli yang dibuat dihadapan Turut Tergugat I yang kata-nya terdapat kekeliruan, akan tetapi di dalam gugatan *a quo* terdapat pengakuan yang tak terbantahkan dari diri Para Penggugat dan merupakan pembuktian yang sempurna di dalam perkara *a quo*, dimana dalam poin 10 (sepuluh) Penggugat menyatakan menerima 8 (delapan) Sertifikat Hak Milik dari Tergugat I, namun pada poin 13 (tiga belas) Para Penggugat menerangkan 21 (dua puluh satu) Sertifikat Hak Milik masih dikuasai oleh Tergugat I sehingga Para Penggugat tidak dapat memanfaatkan hak atas kepemilikan objek secara *de facto* dan *de jure*, padahal apabila kita cermati seksama di dalam poin 3 (tiga) terang dan jelas termuat dalil bahwasanya Para Penggugat menguasai objek perkara *a quo* secara fisik namun diserahkan kepada penggarap ;
8. Bahwa, oleh karena dalil-dalil yang inkonsisten dari Para Penggugat di dalam menyajikan gugatan *a quo* menjadi tidak jelas dan tidak tegas ;
9. Bahwa, dikarenakan Turut Tergugat I diajukan Para Penggugat hanya untuk melengkapi gugatan di dalam perkara ini, sebagaimana tercantum dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Putusan No. 1642K/PDT/2005, dikarenakan adanya produk hukum berupa Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli

Putusan Nomor 64/Pdt.G/2025/PN.Bdg | 95 sampai dengan 169



Nomor : 38, Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli Nomor : 40 dan Surat Kuasa Menjual Nomor : 38., yang berhubungan langsung dengan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III ;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, terdapat cukup alasan dan bersama ini Turut Tergugat I mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang Memeriksa dan Mengadili Perkara *a quo* berkenan mengambil dan menjatuhkan Putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Turut Tergugat I untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, maka dengan sangat memohon untuk memberikan keputusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Demikianlah Jawaban Turut Tergugat I terhadap Gugatan Penggugat, dengan harapan agar Yang Mulia Majelis Hakim yang Memeriksa dan Mengadili Perkara ini berkenan untuk menerima dan mengabulkannya.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut **Turut Tergugat II, Turut Tergugat III dan Turut Tergugat IV** tidak memberikan jawaban sebagai dalil bantahannya ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut **Turut Tergugat V memberikan jawaban** pada pokoknya sebagai berikut:

Berdasarkan uraian di atas, Turut Tergugat V mohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat berkenan memutuskan :

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa terhadap Pendaftaran Tanah telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa kepemilikan hak terhadap objek perkara *aquo* dapat disampaikan sebagai berikut:

- 1) Sertipikat Hak Milik Nomor 259/Desa Mekarjaya pemegang hak tercatat atas nama Ade Maulana Saepudin;
- 2) Sertipikat Hak Milik Nomor 260/Desa Mekarjaya pemegang hak tercatat atas nama Muhamad Sofyan Saepudin;
- 3) Sertipikat Hak Milik Nomor 262/Desa Mekarjaya pemegang hak tercatat atas nama Euis siti Aisyah;
- 4) Sertipikat Hak Milik Nomor 263 Sertipikat Hak Milik Nomor 260/Desa Mekarjaya pemegang hak tercatat atas nama Neneng Komalasari;
- 5) Sertipikat Hak Milik Nomor 264/Desa Mekarjaya pemegang hak tercatat atas nama Neneng Komalsari;
- 6) Sertipikat Hak Milik Nomor 277/Desa Mekarjaya pemegang hak tercatat atas nama Ade Maulana Saepudin;
- 7) Sertipikat Hak Milik Nomor 278/Desa Mekarjaya pemegang hak tercatat atas nama Muhamad Sofyan Saepudin;
- 8) Sertipikat Hak Milik Nomor 279/Desa Mekarjaya pemegang hak tercatat atas nama Neneng Komalasari;
- 9) Sertipikat Hak Milik Nomor 466/Desa Palasah pemegang hak tercatat atas nama Ade Maulana Saepudin;
- 10) Sertipikat Hak Milik Nomor 467/Desa Palasah pemegang hak tercatat atas nama Euis Siti Aisyah;
- 11) Sertipikat Hak Milik Nomor 468/Desa Palasah pemegang hak tercatat atas nama Ade Maulana Saepudin;
- 12) Sertipikat Hak Milik Nomor 469/Desa Palasah pemegang hak tercatat atas nama Euis Siti Aisyah;
- 13) Sertipikat Hak Milik Nomor 470/Desa Palasah pemegang hak tercatat atas nama Ade Maulana Saepudin;
- 14) Sertipikat Hak Milik Nomor 471/Desa Palasah pemegang hak tercatat atas nama Euis Siti Aisyah;
- 15) Sertipikat Hak Milik Nomor 472/Desa Palasah pemegang hak tercatat atas nama Muhamad Sofyan Saepudin;
- 16) Sertipikat Hak Milik Nomor 473/Desa Palasah pemegang hak tercatat atas nama Muhamad Sofyan Saepudin;
- 17) Sertipikat Hak Milik Nomor 474/Desa Palasah pemegang hak tercatat atas nama Neneng Komalasari;

Putusan Nomor 64/Pdt.G/2025/PN.Bdg | 97 sampai dengan 169

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 18) Sertipikat Hak Milik Nomor 475/Desa Palasah pemegang hak tercatat atas nama Neneng Komalasari;
 - 19) Sertipikat Hak Milik Nomor 476/Desa Palasah pemegang hak tercatat atas nama Euis Siti Aisyah;
 - 20) Sertipikat Hak Milik Nomor 477/Desa Palasah pemegang hak tercatat atas nama Euis Siti Aisyah;
 - 21) Sertipikat Hak Milik Nomor 478/Desa Palasah pemegang hak tercatat atas nama Novianti Lestari Saepudin;
 - 22) Sertipikat Hak Milik Nomor 483/Desa Palasah pemegang hak tercatat atas nama Neneng Komalasari;
 - 23) Sertipikat Hak Milik Nomor 484/Desa Palasah pemegang hak tercatat atas nama Neneng Komalasari;
 - 24) Sertipikat Hak Milik Nomor 496/Desa Palasah pemegang hak tercatat atas nama Novianti Lestari Saepudin;
 - 25) Sertipikat Hak Milik Nomor 497/Desa Palasah pemegang hak tercatat atas nama Novianti Lestari Saepudin;
 - 26) Sertipikat Hak Milik Nomor 498/Desa Palasah pemegang hak tercatat atas nama Euis Siti Aisyah;
 - 27) Sertipikat Hak Milik Nomor 499/Desa Palasah pemegang hak tercatat atas nama Novianti Lestari Saepudin;
 - 28) Sertipikat Hak Milik Nomor 500/Desa Palasah pemegang hak tercatat atas nama Neneng Komalasari.
3. Bahwa keseluruhan objek perkara *aquo* diterbitkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 4. Bahwa terkait Peralihan Hak telah diatur dalam Pasal 37 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 yang berbunyi “ *Peralihan hak atas tanah dan hak milik atas satuan rumah susun melalui jual beli, tukar menukar, hibah, pemasukan dalam perusahaan dan perbuatan hukum pemindahan hak lainnya, kecuali pemindahan hak melalui lelang hanya dapat didaftarkan jika **dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh PPAT yang berwenang** menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku*”.

Berdasarkan uraian di atas, Turut Tergugat V mohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat berkenan memutuskan :

DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan objek perkara *aquo* dibawah ini:

Putusan Nomor 64/Pdt.G/2025/PN.Bdg | 98 sampai dengan 169

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Sertipikat Hak Milik Nomor 259/Desa Mekarjaya pemegang hak tercatat atas nama Ade Maulana Saepudin;
- 2) Sertipikat Hak Milik Nomor 260/Desa Mekarjaya pemegang hak tercatat atas nama Muhamad Sofyan Saepudin;
- 3) Sertipikat Hak Milik Nomor 261/Desa Mekarjaya pemegang hak tercatat atas nama Muhamad Sofyan Saepudin;
- 4) Sertipikat Hak Milik Nomor 262/Desa Mekarjaya pemegang hak tercatat atas nama Euis Siti Aisyah;
- 5) Sertipikat Hak Milik Nomor 263/Desa Mekarjaya pemegang hak tercatat atas nama Neneng Komalasari;
- 6) Sertipikat Hak Milik Nomor 264/Desa Mekarjaya pemegang hak tercatat atas nama Neneng Komalsari;
- 7) Sertipikat Hak Milik Nomor 277/Desa Mekarjaya pemegang hak tercatat atas nama Ade Maulana Saepudin;
- 8) Sertipikat Hak Milik Nomor 278/Desa Mekarjaya pemegang hak tercatat atas nama Muhamad Sofyan Saepudin;
- 9) Sertipikat Hak Milik Nomor 279/Desa Mekarjaya pemegang hak tercatat atas nama Neneng Komalasari;
- 10) Sertipikat Hak Milik Nomor 466/Desa Palasah pemegang hak tercatat atas nama Ade Maulana Saepudin;
- 11) Sertipikat Hak Milik Nomor 467/Desa Palasah pemegang hak tercatat atas nama Euis Siti Aisyah;
- 12) Sertipikat Hak Milik Nomor 468/Desa Palasah pemegang hak tercatat atas nama Ade Maulana Saepudin;
- 13) Sertipikat Hak Milik Nomor 469/Desa Palasah pemegang hak tercatat atas nama Euis Siti Aisyah;
- 14) Sertipikat Hak Milik Nomor 470/Desa Palasah pemegang hak tercatat atas nama Ade Maulana Saepudin;
- 15) Sertipikat Hak Milik Nomor 471/Desa Palasah pemegang hak tercatat atas nama Euis Siti Aisyah;
- 16) Sertipikat Hak Milik Nomor 472/Desa Palasah pemegang hak tercatat atas nama Muhamad Sofyan Saepudin;
- 17) Sertipikat Hak Milik Nomor 473/Desa Palasah pemegang hak tercatat atas nama Muhamad Sofyan Saepudin;
- 18) Sertipikat Hak Milik Nomor 474/Desa Palasah pemegang hak tercatat atas nama Neneng Komalasari;

Putusan Nomor 64/Pdt.G/2025/PN.Bdg | 99 sampai dengan 169

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 19) Sertipikat Hak Milik Nomor 475/Desa Palasah pemegang hak tercatat atas nama Neneng Komalasari;
- 20) Sertipikat Hak Milik Nomor 476/Desa Palasah pemegang hak tercatat atas nama Euis Siti Aisyah;
- 21) Sertipikat Hak Milik Nomor 477/Desa Palasah pemegang hak tercatat atas nama Euis Siti Aisyah;
- 22) Sertipikat Hak Milik Nomor 478/Desa Palasah pemegang hak tercatat atas nama Novianti Lestari Saepudin;
- 23) Sertipikat Hak Milik Nomor 483/Desa Palasah pemegang hak tercatat atas nama Neneng Komalasari;
- 24) Sertipikat Hak Milik Nomor 484/Desa Palasah pemegang hak tercatat atas nama Neneng Komalasari;
- 25) Sertipikat Hak Milik Nomor 496/Desa Palasah pemegang hak tercatat atas nama Novianti Lestari Saepudin;
- 26) Sertipikat Hak Milik Nomor 497/Desa Palasah pemegang hak tercatat atas nama Novianti Lestari Saepudin;
- 27) Sertipikat Hak Milik Nomor 498/Desa Palasah pemegang hak tercatat atas nama Euis Siti Aisyah;
- 28) Sertipikat Hak Milik Nomor 499/Desa Palasah pemegang hak tercatat atas nama Novianti Lestari Saepudin;
- 29) Sertipikat Hak Milik Nomor 500/Desa Palasah pemegang hak tercatat atas nama Neneng Komalasari.

Adalah sah dan berlaku

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut **Turut**

Tergugat VII memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Turut Tergugat VII i.c. Kepala Kantor Pertanahan Kab. Sumedang menolak secara tegas terhadap dalil-dalil Penggugat yang ditujukan kepada Turut Tergugat VII, kecuali terhadap hal-hal yang telah diakui secara tegas;
2. Bahwa Para Penggugat mendalilkan pada angka 20 posita dan angka 10 dan 12 petitum sebagai berikut:

Posita:

20. "Bahwa beralasan hukum agar Turut Tergugat VII diperintahkan untuk menerbitkan Sertipikat Hak Milik atas nama Penggugat IV";

Petitum:

Putusan Nomor 64/Pdt.G/2025/PN.Bdg | 100 sampai dengan 169

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. “Memerintahkan kepada Turut Tergugat VII untuk menerbitkan Sertipikat Hak Milik atas nama Penggugat IV berkaitan dengan sebidang tanah adat Persil Nomor 28.a.SIII. Kohir Nomor C.682 yang berlokasi di Desa Cibuluh Kecamatan Ujung Jaya Kabupaten Sumedang Propinsi Jawa Barat”;
12. “Memerintahkan kepada Turut Tergugat V dan Turut Tergugat VII untuk mengangkat dan atau menghapus segala bentuk sita atau segala bentuk blokir yang melekat terhadap Objek Perkara *a quo* terhadap :
30. Sebidang tanah adat Persil Nomor 28.a.SIII. Kohir Nomor C.682 dengan objek tanah seluas 8.537 M2 (delapan ribu lima ratus tiga puluh tujuh meter persegi) terletak di Desa Cibuluh Kecamatan Ujungjaya Kabupaten Sumedang Provinsi Jawa Barat.”;
3. Bahwa dapat Turut Tergugat VII sampaikan dalam melaksanakan proses pendaftaran sertipikat terhadap objek perkara *a quo* pada prinsipnya harus berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, antara lain:
 - a. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria menyatakan:
Pasal 19 :
(1) *Untuk menjamin kepastian hukum oleh Pemerintah diadakan pendaftaran tanah diseluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan-ketentuan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah.*
(2) *Pendaftaran tersebut dalam ayat (1) pasal ini meliputi:*
 - a. *pengukuran perpetaan dan pembukuan tanah;*
 - b. *pendaftaran hak-hak atas tanah dan peralihan hak-hak tersebut;*
 - c. *pemberian surat-surat tanda bukti hak, yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat.*
 - b. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah menyatakan:
Pasal 1 angka 1
Pendaftaran tanah adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan Oleh Pemerintah secara terus menerus, berkesinambungan dan teratur, meliputi pengumpulan, pengolahan, pembukuan, dan penyajian serta

Putusan Nomor 64/Pdt.G/2025/PN.Bdg | 101 sampai dengan 169

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pemeliharaan data fisik dan data yuridis, dalam bentuk peta dan daftar, mengenai bidang-bidang tanah dan satuan-satuan rumah susun

1. termasuk pemberian surat tanda bukti haknya bagi bidang-bidang tanah yang sudah ada haknya dan hak milik atas satuan rumah susun serta hak-hak tertentu yang membebaninya.

Pasal 1 angka 20

20. Sertifikat adalah surat tanda bukti hak sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ayat (2) huruf c UUPA untuk hak atas tanah, hak pengelolaan, tanah wakaf, hak milik atas satuan rumah susun dan hak tanggungan yang masing-masing sudah dibukukan dalam buku tanah yang bersangkutan.

Pasal 6

- (1) Dalam rangka penyelenggaraan pendaftaran tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 tugas pelaksana pendaftaran tanah dilakukan oleh Kepala Kantor Pertanahan, kecuali kegiatan-kegiatan tertentu yang oleh Peraturan Pemerintah ini atau perundang-undangan yang bersangkutan ditugaskan kepada Pejabat lain.
- (2) Dalam melaksanakan pendaftaran tanah, Kepala Kantor Pertanahan dibantu oleh PPAT dan Pejabat lain yang ditugaskan untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan tertentu menurut Peraturan Pemerintah ini dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan.

Pasal 13

- (1) Pendaftaran tanah untuk pertama kali dilaksanakan melalui pendaftaran tanah secara sistematis dan pendaftaran tanah secara sporadik
- (4) Pendaftaran tanah secara sporadik dilaksanakan atas permintaan pihak yang berkepentingan

Pasal 14

- (1) Untuk keperluan pengumpulan dan pengolahan data fisik dilakukan kegiatan pengukuran dan pemetaan.
- (2) Kegiatan pengukuran dan pemetaan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (meliputi)

Putusan Nomor 64/Pdt.G/2025/PN.Bdg | 102 sampai dengan 169



- a. pembuatan peta dasar pendaftaran;
- b. penetapan batas bidang-bidang tanah;
- c. pengukuran dan pemetaan bidang-bidang tanah dan pembuatan peta pendaftaran;
- d. pembuatan daftar tanah;
- e. pembuatan surat ukur.

Pasal 23

Untuk keperluan pendaftaran hak:

- a. hak atas tanah baru dibuktikan dengan:
 - 1) penetapan pemberian hak dari Pajabat yang berwenang memberikan hak yang bersangkutan menurut ketentuan yang berlaku apabila pemberian hak tersebut berasal dari tanah Negara atau tanah hak pengelolaan;
 - 2) asli akta PPAT yang memuat pemberian hak tersebut oleh pemegang hak milik kepada penerima hak yang bersangkutan apabila mengenai hak guna bangunan dan hak pakai atas tanah hak milik;
- b. hak pengelolaan dibuktikan dengan penetapan pemberian hak pengelolaan oleh Pajabat yang berwenang;
- c. tanah wakaf dibuktikan dengan akta ikrar wakaf;
- d. hak milik atas satuan rumah susun dibuktikan dengan akta pemisahan;
- e. pemberian hak tanggungan dibuktikan dengan akta pemberian hak tanggungan

Pasal 31

- (1) Sertifikat diterbitkan untuk kepentingan pemegang hak yang bersangkutan sesuai dengan data fisik dan data yuridis yang telah didaftar dalam buku tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1).
4. Bahwa terhadap permintaan menghapus segala bentuk sita dan atau blokir yang diajukan oleh Penggugat atas sebidang tanah adat Persil Nomor 28.a. SIII. Kohir Nomor C.682 yang berlokasi di Desa Cibuluh Kecamatan Ujung Jaya
5. Kabupaten Sumedang, sebagaimana Pasal 1 angka 1 sampai dengan 5 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 13 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Blokir dan Sita menyatakan :

Putusan Nomor 64/Pdt.G/2025/PN.Bdg | 103 sampai dengan 169



1. Pencatatan *blokir* adalah tindakan administrasi Kepala Kantor Pertanahan atau pejabat yang ditunjuk untuk **menetapkan keadaan status quo (pembekuan) pada hak atas tanah yang bersifat sementara** terhadap perbuatan hukum dan peristiwa hukum atas tanah tersebut.;
2. Status Quo adalah keadaan tetap sebagaimana keadaan sekarang;
3. Pencatatan Sita adalah tindakan administrasi Kepala Kantor Pertanahan atau pejabat yang ditunjuk untuk **mencatat adanya sita dari lembaga peradilan, penyidik atau instansi yang berwenang lainnya**;
4. **Sita Perkara** adalah **penyitaan terhadap Buku Tanah, Surat Ukur atau data lainnya** yang diajukan oleh juru sita pengadilan atau pihak yang berkepentingan meliputi penggugat atau tergugat dalam rangka perlindungan terhadap objek perkara.;
5. **Sita Pidana** adalah **penyitaan terhadap Buku Tanah, Surat Ukur atau data lainnya** yang diajukan oleh penyidik yang dipergunakan sebagai alat bukti dalam peradilan dengan Berita Acara Penyitaan dan tanda terima barang yang disita;

Dari pasal tersebut dapat dipahami bahwa istilah pencatatan blokir dan atau sita yang dapat dilaksanakan oleh Turut Tergugat VII hanyalah terhadap bidang tanah yang sudah terbit hak atas tanah, sehingga terhadap penghapusan blokir dan atau sita pun hanya dapat dilaksanakan oleh Turut Tergugat VII apabila bidang tanah tersebut sudah terbit hak atas tanah.

6. Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan tersebut di atas, bersama ini Turut Tergugat VII mohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat untuk berkenan memutus perkara dengan menyatakan :
 - Menolak gugatan Para Penggugat yang ditujukan kepada Turut Tergugat VII atau setidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;
 - Menghukum Para Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dengan adanya gugatan ini;

Apabila Majelis Hakim Yang Terhormat kiranya berpendapat lain, Turut Tergugat VII memohon untuk memutus perkara ini dengan seadil-adilinya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa baik Para Penggugat telah mengajukan

Putusan Nomor 64/Pdt.G/2025/PN.Bdg | 104 sampai dengan 169



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Replik tanggal 13 Oktober 2025 secara elitigasi, Tergugat I, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat V mengajukan Duplik tanggal 20 Maret 2025 yang isinya sebagaimana dalam berita acara dan turut pula dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, para Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Foto copy Surat Perjanjian Tertanggal 12 Desember 2014 yang dibuat dan ditandatangani antara Fitriani (Pihak I in casu Tergugat I) dengan H. Asep Saepudin (Pihak Kedua in casu Penggugat I) beserta istrinya yang bernama Hj. Tari yang telah dicocokkan dengan aslinya selanjutnya diberi tanda P-1 ;
2. Foto copy Kwitansi Pembayaran Tertanggal 27 Maret 2014 yang telah diterima dan ditandatangani oleh Fitriani (Tergugat I) senilai Rp110.612.000,00,- (seratus sepuluh juta enam ratus dua belas rupiah) untuk kebutuhan biaya pengurusan dokumen jual beli tanah Objek Perkara a quo oleh Fitriani (Tergugat I) yang telah dicocokkan dengan aslinya selanjutnya diberi tanda P-1 ;
3. Foto copy Kwitansi Pembayaran Pembelian 25 (dua puluh lima) Bidang Tanah tertanggal 29 September 2011 bermeterai yang diterima dan ditandatangani oleh Euis Siti Aisyah (Almh.) dan Neneng Komalasari (Tergugat II) senilai Rp2.000.000.000,00,- (dua milyar rupiah) yang telah dicocokkan dengan aslinya selanjutnya diberi tanda P-3 ;
4. Foto Copy Kwitansi Pelunasan Pembayaran Pembelian Objek Perkara a quo tertanggal 10 Oktober 2011 yang diterima dan ditandatangani oleh Euis Siti Aisyah (Almh.) dan Neneng Komalasari (Tergugat II) senilai Rp891.000.000,- (delapan ratus sembilan puluh satu juta rupiah) yang telah dicocokkan dengan aslinya selanjutnya diberi tanda P-4 ;
5. Foto Copy Kwitansi Pembayaran Pembelian 6 (enam) Bidang Tanah tertanggal 04 Maret 2013 yang diterima dan ditandatangani oleh Euis Siti Aisyah (Almh.) senilai Rp600.000.000,00,- (enam ratus juta rupiah) yang telah dicocokkan dengan aslinya selanjutnya diberi tanda P-5 ;
6. Foto Copy Akta Kuasa Untuk Menjual Nomor 39 tertanggal 31 Oktober 2011 antara Euis Siti Aisyah (Almh.) dengan Pipit Fitriani (Tergugat I) yang ditandatangani oleh Notaris H. Mauluddin

Putusan Nomor 64/Pdt.G/2025/PN.Bdg | 105 sampai dengan 169



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Achmad Turyana, S.H. Sp.1 (Turut Tergugat I) yang telah dicocokkan dengan copynya selanjutnya diberi tanda P-6 ;
7. Foto Copy Perjanjian Pengikatan Jual-Beli Nomor 38 tertanggal 31 Oktober 2011 antara Euis Siti Aisyah (Almh.) dengan Pipit Fitriani (Tergugat I) yang ditandatangani oleh Notaris H. Mauluddin Achmad Turyana, S.H. Sp.1 (Turut Tergugat I) yang telah dicocokkan dengan Copynya selanjutnya diberi tanda P-7 ;
 8. Foto Copy Perjanjian Pengikatan Jual-Beli No.40 tertanggal 31 Oktober 2011 antara Neneng Komalasari (Tergugat II) dengan Pipit Fitriani (Tergugat I) yang ditandatangani oleh Notaris H. Mauluddin Achmad Turyana, S.H. Sp.1 (Turut Tergugat I) yang telah dicocokkan dengan copynya selanjutnya diberi tanda P-8 ;
 9. Foto Copy Sertifikat Hak Milik Nomor: 00259/Desa Mekarjaya atas nama Ade Maulana Saepudin (Penggugat II) seluas 13.460m² (tiga belas ribu empat ratus enam puluh meter persegi) yang telah dicocokkan dengan aslinya selanjutnya diberi tanda P-9 ;
 10. Foto Copy Sertifikat Hak Milik Nomor: 00466/Desa Palasah atas nama Ade Maulana Saepudin (Penggugat II) seluas 3.692m² (tiga ribu enam ratus sembilan puluh dua meter persegi), sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-10;
 11. Foto Copy Sertifikat Hak Milik Nomor: 00468 /Desa Palasah atas nama Ade Maulana Saepudin (Penggugat II) seluas 7.638m² (tujuh ribu enam ratus tiga puluh delapan meter persegi);sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-11;
 12. Foto Copy Sertifikat Hak Milik Nomor: 00470/Desa Palasah atas nama Ade Maulana Saepudin (Penggugat II) seluas 10.266m² (sepuluh ribu dua ratus enam puluh enam meter persegi);sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-12;
 13. Foto Copy Sertifikat Hak Milik Nomor: 00478/Desa Palasah atas nama Novianti Lestari Saepudin (Penggugat IV) seluas 6.203m² (enam ribu dua ratus tiga meter persegi), sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-13;
 14. Foto Copy Sertifikat Hak Milik Nomor: 00496/Desa Palasah atas nama Novianti Lestari Saepudin (Penggugat IV) seluas 4.612m² (empat ribu enam ratus dua belas meter persegi), sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-14;

Putusan Nomor 64/Pdt.G/2025/PN.Bdg | 106 sampai dengan 169



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Foto Copy Sertifikat Hak Milik Nomor: 00497/Desa Palasah atas nama Novianti Lestari Saepudin (Penggugat IV) seluas 7.617m² (tujuh ribu enam ratus tujuh belas meter persegi), sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-15
16. Foto Copy sesuai dengan aslinya Sertifikat Hak Milik Nomor: 00499/Desa Palasah atas nama Novianti Lestari Saepudin (Penggugat IV) seluas 9.505m² (sembilan ribu lima ratus lima meter persegi), selanjutnya diberi tanda P-16;
17. Foto Copy Akta Jual Beli Nomor 189/2012 tertanggal 29 Maret 2012 antara Euis Siti Aisyah (Almh.) dan Mohamad Jakariya (Tergugat IV) selaku Para Penjual dengan Asep Saepudin (Penggugat I) selaku Pembeli, sesuai fotokopi, selanjutnya diberi tanda P-9;
18. Foto Copy Sertifikat Hak Milik Nomor: 00498/Desa Palasah atas nama Euis Siti Aisyah (Almh.) dengan objek tanah seluas 2.690m² (dua ribu enam ratus sembilan puluh meter persegi), sesuai fotokopi, selanjutnya diberi tanda P-9
19. Foto Copy Akta Jual Beli Nomor 190/2012 tertanggal 29 Maret 2012 antara Euis Siti Aisyah (Almh.) dan Mohamad Jakariya (Tergugat IV) selaku Para Penjual dengan Asep Saepudin (Penggugat I) selaku Pembeli, sesuai fotokopi, selanjutnya diberi tanda P-19;
20. Foto Copy Sertifikat Hak Milik Nomor: 00477/Desa Palasah atas nama Euis Siti Aisyah (Almh.) dengan objek tanah seluas 12.650m² (dua belas ribu enam ratus lima puluh meter persegi), sesuai fotokopi, selanjutnya diberi tanda P-20;
21. Foto Copy Akta Jual Beli Nomor 191/2012 tertanggal 29 Maret 2012 antara Euis Siti Aisyah (Almh.) dan Mohamad Jakariya (Tergugat IV) selaku Para Penjual dengan Asep Saepudin (Penggugat I) selaku Pembeli, sesuai fotokopi, selanjutnya diberi tanda P-21;
22. Foto Copy Sertifikat Hak Milik Nomor: 000469/Desa Palasah atas nama Euis Siti Aisyah (Almh.) dengan objek tanah seluas 7.533m² (tujuh ribu lima ratus tiga puluh tiga meter persegi), sesuai fotokopi, selanjutnya diberi tanda P-22;
23. Foto Copy Akta Jual Beli Nomor 192/2012 tertanggal 29 Maret 2012 antara Euis Siti Aisyah (Almh.) dan Mohamad Jakariya (Tergugat IV) selaku Para Penjual dengan Asep Saepudin (Penggugat I) selaku Pembeli, sesuai fotokopi, selanjutnya diberi tanda P-23;

Putusan Nomor 64/Pdt.G/2025/PN.Bdg | 107 sampai dengan 169

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. Foto Copy Sertifikat Hak Milik Nomor: 00476/Desa Palasah atas nama Euis Siti Aisyah (Almh.) dengan objek tanah seluas 3.180m² (tiga ribu seratus delapan puluh meter persegi), sesuai fotokopi, selanjutnya diberi tanda P-24;
25. Foto Copy Akta Jual Beli Nomor 193/2012 tertanggal 29 Maret 2012 antara Euis Siti Aisyah (Almh.) dan Mohamad Jakariya (Tergugat IV) selaku Para Penjual dengan Asep Saepudin (Penggugat I) selaku Pembeli; sesuai fotokopi, selanjutnya diberi tanda P-25;
26. Foto Copy Sertifikat Hak Milik Nomor: 00471/Desa Palasah atas nama Euis Siti Aisyah (Almh.) dengan objek tanah seluas 1.397m² (seribu tiga ratus sembilan puluh tujuh meter persegi), selanjutnya diberi tanda P-26;
27. Foto Copy Akta Jual Beli Nomor 194/2012 Tertanggal 29 Maret 2012 antara Euis Siti Aisyah (Almh.) dan Mohamad Jakariya (Tergugat IV) selaku Para Penjual Dengan Asep Saepudin (Penggugat I) selaku Pembeli; sesuai fotokopi, sesuai fotokopi, selanjutnya diberi tanda P-27;
28. Foto Copy Sertifikat Hak Milik Nomor: 00467/Desa Palasah atas nama Euis Siti Aisyah (Almh.) dengan objek tanah seluas 5.876m² (lima ribu delapan ratus tujuh puluh enam meter persegi), sesuai fotokopi, selanjutnya diberi tanda P-28;
29. Foto Copy Sertifikat Hak Milik Nomor: 00260/Desa Mekarjaya atas nama Euis Siti Aisyah (Almh.) dengan objek tanas selanjutnya diberi tanda P-9h seluas 4.203m² (empat ribu dua ratus tiga meter persegi), sesuai fotokopi, selanjutnya diberi tanda P-29;
30. Foto Copy Sertifikat Hak Milik Nomor: 00261/Desa Mekarjaya atas nama Euis Siti Aisyah (Almh.) dengan objek tanah seluas 384 m² (tiga ratus delapan puluh empat meter persegi), sesuai fotokopi selanjutnya diberi tanda P-30;
31. Foto Copy Sertifikat Hak Milik Nomor: 00263/Desa Mekarjaya atas nama Neneng Komalasari (Tergugat II) dengan objek tanah seluas 3.144m² (tiga ribu seratus empat puluh empat meter persegi) yang telah dicocokkan dengan aslinya selanjutnya diberi tanda P-31 ;
32. Foto Copy Sertifikat Hak Milik Nomor: 00264/Desa Mekarjaya atas nama Neneng Komalasari (Tergugat II) dengan objek tanah seluas 3.555m² (tiga ribu lima ratus lima puluh lima meter persegi) yang telah dicocokkan dengan aslinya selanjutnya diberi tanda P-32 ;

Putusan Nomor 64/Pdt.G/2025/PN.Bdg | 108 sampai dengan 169

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

33. Foto Copy Sertifikat Hak Milik Nomor: 00277/Desa Mekarjaya atas nama Euis Siti Aisyah (Almh.) dengan objek tanah seluas 281m² (dua puluh delapan meter persegi) yang telah dicocokkan dengan copynya selanjutnya diberi tanda P-33 ;
34. Foto Copy Sertifikat Hak Milik Nomor: 00278/Desa Mekarjaya atas nama Euis Siti Aisyah (Almh.) dengan objek tanah seluas 510m² (lima ratus sepuluh meter persegi) yang telah dicocokkan dengan aslinya selanjutnya diberi tanda P-34 ;
35. Foto Copy Sertifikat Hak Milik Nomor: 00279/Desa Mekarjaya atas nama Neneng Komalasari (Tergugat II) dengan objek tanah seluas 5.160m² (lima ribu seratus enam puluh meter persegi) yang telah dicocokkan dengan aslinya selanjutnya diberi tanda P-35
36. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor: 00472/Desa Palasah atas nama Euis Siti Aisyah (Almh.) dengan objek tanah seluas 1.769m² (seribu tujuh ratus enam puluh sembilan meter persegi) yang telah dicocokkan dengan copynya selanjutnya diberi tanda P-36;
37. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor: 00473/Desa Palasah atas nama Euis Siti Aisyah dengan objek tanah seluas 8.634m² (delapan ribu enam ratus tiga puluh empat meter persegi) yang telah dicocokkan dengan copynya selanjutnya diberi tanda P-37;
38. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor: 00474/Desa Palasah atas nama Neneng Komalasari (Tergugat II) dengan objek tanah seluas 1.717m² (seribu tujuh ratus tujuh belas meter persegi), yang telah dicocokkan dengan copynya selanjutnya diberi tanda P-34
39. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor: 00475/Desa Palasah atas nama Neneng Komalasari (Tergugat II) dengan objek tanah seluas 6.565m² (enam ribu lima ratus enam puluh lima meter persegi) yang telah dicocokkan dengan Copynya selanjutnya diberi tanda P-39;
40. Foto Copy Sertifikat Hak Milik Nomor: 00483/Desa Palasah atas nama Neneng Komalasari (Tergugat II) dengan objek tanah seluas 3.809m² (tiga ribu delapan ratus sembilan meter persegi) yang telah dicocokkan dengan Copynya selanjutnya diberi tanda P-40;
41. Foto Copy Sertifikat Hak Milik Nomor: 00500/Desa Palasah atas nama Neneng Komalasari (Tergugat II) dengan objek tanah seluas 10.275m² (sepuluh ribu dua ratus tujuh puluh lima meter persegi) yang telah dicocokkan dengan Copynya selanjutnya diberi tanda P-41;

Putusan Nomor 64/Pdt.G/2025/PN.Bdg | 109 sampai dengan 169

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

42. Foto Copy Akta Jual Beli Nomor: 470/2014 Tertanggal 13 Maret 2014 Antara Ade Maulana Saepudin (Penggugat II) selaku Pembeli Tanah dengan Almh. Euis Siti Aisyah selaku Penjual Tanah, yang telah dicocokkan dengan aslinya selanjutnya diberi tanda P-42;
43. Foto Copy Akta Jual Beli Nomor: 474/2014 Tertanggal 13 Maret 2014 Antara Ade Maulana Saepudin (Penggugat II) selaku Pembeli Tanah dengan Almh. Euis Siti Aisyah selaku Penjual Tanah, yang telah dicocokkan dengan aslinya selanjutnya diberi tanda P-43;
44. Foto Copy Akta Jual Beli Nomor: 471/2014 Tertanggal 13 Maret 2014 Antara Ade Maulana Saepudin (Penggugat II) selaku Pembeli Tanah dengan Almh. Euis Siti Aisyah selaku Penjual Tanah, yang telah dicocokkan dengan aslinya selanjutnya diberi tanda P-44
45. Foto Copy Akta Jual Beli Nomor: 472/2014 Tertanggal 13 Maret 2014 Antara Ade Maulana Saepudin (Penggugat II) selaku Pembeli Tanah dengan Almh. Euis Siti Aisyah selaku Penjual Tanah yang telah dicocokkan dengan aslinya selanjutnya diberi tanda P-45 ;
46. Foto Copy Akta Jual Beli Nomor: 479/2014 Tertanggal 13 Maret 2014 Antara Novianti Lestari Saepudin (Penggugat IV) selaku Pembeli Tanah dengan Almh. Euis Siti Aisyah selaku Penjual Tanah, yang telah dicocokkan dengan aslinya selanjutnya diberi tanda P-46 ;
47. Foto Copy Akta Jual Beli Nomor: 477/2014 Tertanggal 13 Maret 2014 Antara Novianti Lestari Saepudin (Penggugat IV) selaku Pembeli Tanah dengan Almh. Euis Siti Aisyah selaku Penjual Tanah yang telah dicocokkan dengan aslinya selanjutnya diberi tanda P-47 ;
48. Foto Copy Akta Jual Beli Nomor: 478/2014 Tertanggal 13 Maret 2014 Antara Novianti Lestari Saepudin (Penggugat IV) selaku Pembeli Tanah dengan Almh. Euis Siti Aisyah selaku Penjual Tanah, yang telah dicocokkan dengan aslinya selanjutnya diberi tanda P-48 ;
49. Foto Copy Akta Jual Beli Nomor: 476/2014 Tertanggal 13 Maret 2014 Antara Asep Saepudin (Tergugat I) selaku Pembeli Tanah dengan Almh. Euis Siti Aisyah selaku Penjual Tanah, yang telah dicocokkan dengan aslinya selanjutnya diberi tanda P-49 ;

Putusan Nomor 64/Pdt.G/2025/PN.Bdg | 110 sampai dengan 169

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

50. Foto Copy Surat Pernyataan Neneng Komalasari (Tergugat II) dan Joko Priyono (Tergugat III) Tertanggal 10 Desember 2025, yang telah dicocokkan dengan aslinya selanjutnya diberi tanda P-50 ;
51. Foto Copy salinan resminya Putusan Pengadilan Negeri Bandung Kelas IA Khusus Nomor: 1032/Pid.B/2016/PN.Bdg Tertanggal 29 November 2016, yang telah dicocokkan dengan aslinya selanjutnya diberi tanda P-51 ;
52. Foto Copy Tanda Terima Penyerahan Dokumen dari Kantor Hukum BA Law Firm kepada Kantor Hukum Alvin Wijaya Kesuma Law Office Pada Tanggal 10 Desember 2025, yang telah dicocokkan dengan aslinya selanjutnya diberi tanda P-52 ;
53. Foto Copy Sertifikat Hak Milik Nomor: 00484/Desa Palasah atas nama Neneng Komalasari (Tergugat II) dengan objek tanah seluas 1.370² (seribu tiga ratus tujuh puluh meter persegi) yang telah dicocokkan dengan aslinya selanjutnya diberi tanda P-53 ;

Menimbang, bahwa selain daripada bukti surat tersebut, Penggugat mengajukan saksi 3 (tiga) orang saksi yaitu :

1. Saksi **DARSA** menerangkan di bawah sumpah yaitu :

- Bahwa Saksi mengetahui Objek Tanah milik Para Penggugat a quo adalah hasil jual-beli antara antara Asep Saepudin (Penggugat I) selaku Pembeli Tanah dengan Almh. Euis Siti Aisyah dan Neneng Komalasari selaku Para Penjual Tanah;
- Bahwa Saksi mengetahuinya karena sebagai mediator tanah dalam jual beli tanah perkara a quo antara antara Asep Saepudin (Penggugat I) selaku Pembeli Tanah dengan Almh. Euis Siti Aisyah dan Neneng Komalasari selaku Para Penjual Tanah yang terletak di Desa Palasah dan Desa Mekarjaya Kecamatan Kertajati Kabupaten Majalengka dan sebagian objek tanah termasuk ada yang masuk dalam wilayah Kabupaten Sumedang dan masing masing desa terdiri dari beberapa bidang tanah yang Saksi tidak ingat lagi berapa jumlah bidang tanahnya namun Saksi ingat seluas total ±14,5 Ha (empat belas koma lima hektar are);
- Bahwa objek jual beli tanah tersebut terdiri dari beberapa hamparan namun letaknya berdekatan, sebagian sudah bersertifikat atas nama Almh. Euis Siti Aisyah dan Neneng

Putusan Nomor 64/Pdt.G/2025/PN.Bdg | 111 sampai dengan 169

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Komalasari (Tergugat II), dan sebagian masih dalam bentuk Akta Jual Beli;

- Bahwa awalnya, Saksi yang menawarkan tanah milik Almh. Euis Siti Aisyah kepada Asep Saepudin (Penggugat I) dan istrinya kemudian dilanjutkan dengan pengecekan bidang-bidang tanahnya bersama-sama dengan Asep Saepudin (Penggugat I) secara administrasi tanah dan pengecekan fisik tanah per bidangnya;
- Bahwa hasil pengecekan bidang tanah secara administrasi melalui Badan Pertanahan Nasional menunjukkan jika objek tanah jual beli tersebut dan secara fisik tanahnya tidak ada permasalahan (clear & cleareance);
- Bahwa proses dan kesepakatan harga jual beli tanah antara Almh. Euis Siti Aisyah selaku Penjual Tanah dengan Asep Saepudin (Penggugat I) selaku Pembeli Tanah terjadi pada kurun waktu tahun 2011 dengan harga tanahnya yang disepakati pada saat itu tahun 2011, yaitu: Rp20.000,00,- (dua puluh ribu rupiah) per-meter dengan cara pembayaran tanahnya dilakukan secara bertahap;
- Bahwa Saksi hanya mengetahui pembayaran uang muka atau down payment sebesar Rp1.000.000.000,00- (satu milyar rupiah) dan tidak mengetahui kemudian berapa kali tahap pembayaran dari Asep Saepudin (Penggugat I) kepada Almh. Euis Siti Aisyah namun Saksi hanya memperoleh informasi dari Almh. Euis Siti Aisyah setelah dilakukan pelunasan harga tanahnya dan Saksi telah mendapatkan hasil (fee) penjualan tanah dari Euis Siti Aisyah sebesar Rp25.000.000,00,- (dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui proses balik nama sertifikat tanah terkait jual beli tanah antara Almh. Euis Siti Aisyah selaku Penjual Tanah dengan Asep Saepudin (Penggugat I) selaku Pembeli Tanah tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui penyerahan sertifikat hak milik tanah dari Almh. Euis Siti Aisyah kepada Asep Saepudin (Penggugat I) namun tidak mengetahui secara persis jumlah sertifikat hak milik tanah yang telah diserahkan kepada Asep Saepudin

Putusan Nomor 64/Pdt.G/2025/PN.Bdg | 112 sampai dengan 169

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(Penggugat I) namun yang Saksi ingat ada lebih dari 20 (dua puluh) sertifikat/surat tanah;

- Bahwa Saksi mengetahui jika objek tanah yang telah dibeli oleh Asep Saepudin (Penggugat I) tersebut kemudian dikuasai dan dikelola oleh Asep Saepudin (Penggugat I) karena Saksi juga pernah mendapatkan mandat atau amanah dari Asep Saepudin (Penggugat I) untuk mengelola objek tanah tersebut selama 2 (dua) kali garap atau selama 1 (satu) tahun dengan hasil kompensasi garapan sebesar Rp80.000.000,00,- (delapan puluh juta rupiah) kepada Asep Saepudin (Penggugat I);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah saat ini sertifikat tanahnya telah beralih nama kepada Asep Saepudin (Penggugat I) atau Para Penggugat;
- Bahwa Saksi mengenal Pipit Fitriani (Tergugat I) karena pernah dikenalkan oleh Asep Saepudin (Penggugat I) sebagai orang yang akan dipercayakan mengurus balik nama surat-surat terkait jual beli antara Almh. Euis Siti Aisyah selaku Penjual Tanah dengan Asep Saepudin (Penggugat I) selaku Pembeli Tanah tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui hasil pengurusan surat-surat tanah oleh Pipit Fitriani (Tergugat I) tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pekerjaan sebenarnya dari Pipit Fitriani (Tergugat I) tersebut;
- Bahwa Saksi menegaskan jika Pipit Fitriani (Tergugat I) hanya merupakan orang yang dipercaya dan diamanatkan oleh Asep Saepudin (Penggugat I) untuk melakukan pengurusan surat-surat tanah terkait sehingga Pipit Fitriani (Tergugat I) tidak memiliki suatu hak milik atau hak apapun di atas objek tanah jual beli antara Almh. Euis Siti Aisyah selaku Penjual Tanah dengan Asep Saepudin (Penggugat I) selaku Pembeli Tanah tersebut;
- Bahwa Mohamad Jakariya (Tergugat IV) adalah mantan suami dari Almh. Euis Siti Aisyah dan Neneng Komalasari (Tergugat II) adalah anak angkat dari Almh. Euis Siti Aisyah;

Putusan Nomor 64/Pdt.G/2025/PN.Bdg | 113 sampai dengan 169



- Bahwa Saksi menerangkan jika sebagian tanah Almh. Euis Siti Aisyah sebelum dijual kepada Asep Saepudin (Penggugat I) memang diatas namakan Neneng Komalasari (Tergugat II);
- Bahwa Saksi menerangkan dan tidak pernah ada pihak yang merasa keberatan terkait jual beli tanah antara Almh. Euis Siti Aisyah selaku Penjual Tanah dengan Asep Saepudin (Penggugat I) a quo;
- Bahwa Saksi mengetahui jika Pipit Fitriani (Tergugat I) dan Neneng Komalasari (Tergugat II) ikut menandatangani kwitansi transaksi jual beli tanah antara Almh. Euis Siti Aisyah selaku Penjual Tanah dengan Asep Saepudin (Penggugat I);
- Bahwa tidak ada hubungan darah atau kekerabatan antara Pipit Fitriani (Tergugat I) dengan Almh. Euis Siti Aisyah;
- Bahwa Saksi mengetahui dan membenarkan Vide Bukti P-2 berupa sesuai dengan aslinya Kwitansi Pembayaran Tertanggal 27 Maret 2014 yang telah diterima dan ditandatangani oleh Pipit Fitriani (Tergugat I) senilai Rp110.612.000,00,- (seratus sepuluh juta enam ratus dua belas rupiah) untuk kebutuhan biaya pengurusan dokumen jual beli tanah Objek Perkara a quo oleh Fitriani (Tergugat I);

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas akan ditanggapi dalam kesimpulan ;

2. Saksi OMAT PERMANA yang menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah mantan supir dari Almh. Euis Siti Aisyah;
- Bahwa Saksi pernah mengantarkan Almh. Euis Siti Aisyah ke Bandung untuk bertemu dengan Asep Saepudin (Penggugat I) dan mengambil uang pelunasan jual beli tanah antara Almh. Euis Siti Aisyah selaku Penjual Tanah dengan Asep Saepudin (Penggugat I) selaku Pembeli Tanah dan Saksi pada saat itu ikut juga membantu Almh. Euis Siti Aisyah untuk mengambil uang pelunasan jual beli tanah tersebut dari rumah Asep Saepudin (Penggugat I) yang di simpan dalam sebuah kotak dus mie instant untuk diangkat ke mobil;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa jumlah total uang pelunasan tersebut namun Saksi hanya melihat tumpukan uang yang penuh dalam kotak dus mie instant tersebut;

Putusan Nomor 64/Pdt.G/2025/PN.Bdg | 114 sampai dengan 169



- Bahwa Saksi telah mengenal sebelumnya Pipit Fitriani (Tergugat I) di Maudin (sebuah nama tempat di Sumedang/Majalengka) ketika Pipit Fitriani (Tergugat I) disuruh oleh Asep Saepudin (Penggugat I) untuk meninjau lokasi tanah yang akan dibeli dari Almh. Euis Siti Aisyah;
- Bahwa Saksi mengetahui jika Mohamad Jakariya (Tergugat IV) adalah mantan suami dari Almh. Euis Siti Aisyah;
- Bahwa Saksi mengetahui jika Almh. Euis Siti Aisyah telah meninggal pada tahun 2013;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui hasil dari jual beli tanah antara Almh. Euis Siti Aisyah selaku Penjual Tanah dengan Asep Saepudin (Penggugat I) selaku Pembeli Tanah dipergunakan untuk apa oleh Almh. Euis Siti Aisyah;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas akan ditanggapi dalam kesimpulan ;

3. Saksi **TARKIM BUDIARTO** yang menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa Saksi menerangkan jika pernah ikut mengantarkan Mohamad Jakariya (Tergugat IV) ke pihak Kepolisian untuk kepentingan pemeriksaan dan memberikan keterangan terkait permasalahan tanah perkara a quo;
- Bahwa Saksi mengenal Mohamad Jakariya (Tergugat IV) karena tinggal sekampung dengannya;
- Bahwa Saksi menerangkan jika awalnya pada sekitar tahun 2018 pernah dihubungi oleh pihak LSM GMBI dan Kuasa Hukum dari Asep Saepudin (Penggugat I) saat itu untuk membantu Mohamad Jakariya (Tergugat IV) terkait permasalahan objek tanah yang telah dijual kepada Asep Saepudin (Penggugat I) dijual kembali oleh Pipit Fitriani (Tergugat I) kepada Nonoh yang terletak di Desa Cibuluh Kabupaten Sumedang kemudian Saksi bersama-sama dengan Mohamad Jakariya (Tergugat IV) kemudian mendatangi Notaris Dwi Saptaningrum selaku notaris terkait tanah yang dijual oleh Pipit Fitriani (Tergugat I) tersebut dan Mohamad Jakariya (Tergugat IV) mengklarifikasi jika ia tidak terima tanah tersebut kemudian dijual kembali oleh Pipit Fitriani (Tergugat I) karena tanah terkait sudah dibeli oleh Asep Saepudin

Putusan Nomor 64/Pdt.G/2025/PN.Bdg | 115 sampai dengan 169



(Penggugat I) dan Mohomad Jakariya (Tergugat IV) pada saat itu terkait tanah yang dijual kembali oleh Pipit Fitriyani (Tergugat I) tersebut membantah dan tidak pernah merasa menandatangani suatu Akta Jual Beli apapun;

- Bahwa Saksi menerangkan jika selain mendatangi pihak Notaris Dwi Saptaningrum, Saksi bersama Mohamad Jakariya (Tergugat IV) juga mendatangi pembeli tanah yang bernama Nonoh tersebut dan dapat diperoleh informasi jika Nonoh membeli tanah dari Pipit Fitriyani (Tergugat I) tersebut melalui Ketua RW yang bernama Emen;
- Bahwa Saksi menerangkan setelah melakukan klarifikasi kepada pihak Notaris Dwi Saptaningrum dan pembeli tanah yang bernama Nonoh tersebut, kemudian Saksi menemani Mohomad Jakariya (Tergugat IV) untuk melaporkan Pipit Fitriyani (Tergugat I) secara resmi kepada pihak Kepolisian terkait permasalahan tanah yang dijual kembali oleh Pipit Fitriyani (Tergugat I) tersebut padahal sudah dijual sebelumnya kepada Asep Saepudin (Penggugat I);
- Bahwa selain melaporkan Pipit Fitriyani (Tergugat I) secara resmi kepada pihak Kepolisian terkait permasalahan tanah yang dijual kembali oleh Pipit Fitriyani (Tergugat I) tersebut padahal sudah dijual sebelumnya kepada Asep Saepudin (Penggugat I), Mohamad Jakariya (Tergugat IV) juga pernah dipanggil oleh pihak Kepolisian sebagai Saksi atas laporan Kepolisian dari Asep Saepudin (Penggugat I);
- Bahwa terkait laporan Kepolisian dari Asep Saepudin selaku pelapor dengan Pipit Fitriyani (Tergugat I) selaku Terlapor, Mohamad Jakariya (Tergugat IV) selaku saksi memberikan keterangan dihadapan pihak Kepolisian jika tanah perkara sebenarnya sudah dijual kepada Asep Saepudin (Penggugat I) bahkan hasil penjualannya sudah dipergunakan oleh Almh. Euis Siti Aisyah untuk renovasi hotel dan renovasi makam neneknya Almh. Euis Siti Aisyah;
- Bahwa terkait adanya cerita atau desas-desus terkait tanah perkara hanya digadaikan kepada Asep Saepudin (Penggugat I) hanyalah cerita karangan dari Almh. Euis Siti Aisyah sendiri untuk menghindari atau mengingkari janjinya untuk

Putusan Nomor 64/Pdt.G/2025/PN.Bdg | 116 sampai dengan 169



menghadiahkan sepeda motor baru kepada setiap Para Perangkat Desa Palasah apabila tanahnya laku dijual dan Almh. Euis Siti Aisyah juga tidak mau Mohamad Jakariya (Tergugat IV) tau jika tanahnya telah dijual karena khawatir akan dihabiskan oleh Mohomad Jakariya (Tergugat IV);

- Bahwa Saksi menerangkan jika pada sekitar tahun 2013, Mohomad Jakariya (Tergugat IV) juga sudah mengakui jika tanah Almh. Euis Siti Aisyah a quo telah dijual kepada Asep Saepudin (Penggugat I) karena pada kurun waktu tahun 2013 tersebut Mohomad Jakariya (Tergugat IV) menggarap dan menyetorkan hasil garapan kepada Asep Saepudin (Tergugat I) selaku pemilik tanah perkara saat ini dan Saksi juga mengetahui jika Mohomad Jakariya pada tahun 2015-2019 masih menggarap dan menyetorkan hasil garapan kepada Asep Saepudin (Tergugat I) selaku pemilik tanah perkara saat ini;
- Bahwa Saksi menerangkan jika Mohomad Jakariya (Tergugat IV) juga pernah bercerita kepadanya masih memiliki hutang setor garapan kepada Asep Saepudin (Penggugat I);
- Bahwa Saksi menerangkan Mohomad Jakariya (Tergugat IV) juga pernah menjabat sebagai Kepala Dusun sekitar tanah perkara terkait dan selama periode jabatannya juga mengirimkan tagihan pajak ke pemilik tanah, yaitu Asep Saepudin (Tergugat I);
- Bahwa objek jual beli tanah antara Alm. Euis Siti Aisyah selaku Penjual Tanah dengan Asep Saepudin (Penggugat I) selaku Pembeli Tanah terdiri dari 31 (tiga puluh satu) bidang tanah yang bersertifikat dan masih berbentuk akta jual beli bahkan untuk kepengurusan surat-suratnya dibantu juga oleh Mohomad Jakariya (Tergugat IV);
- Bahwa sepengetahuan Saksi, objek jual beli tanah antara Alm. Euis Siti Aisyah selaku Penjual Tanah dengan Asep Saepudin (Penggugat I) selaku Pembeli Tanah telah beralih nama sertifikat dari Almh. Euis Siti Aisyah kepada Ade Maulana Saepudin (Penggugat II) sebanyak 10 (sepuluh) sertifikat hak milik tanah, telah beralih nama sertifikat dari Almh. Euis Siti Aisyah kepada Novianti Lestari (Penggugat IV) sebanyak 4

Putusan Nomor 64/Pdt.G/2025/PN.Bdg | 117 sampai dengan 169



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(empat) sertifikat hak milik tanah, dan telah beralih nama sertifikat dari Alm. Euis Siti Aisyah kepada Muhamad Sofyan Saepudin (Penggugat III) sebanyak 2 (dua) sertifikat hak milik tanah pada sekitar tahun 2014;

- Bahwa sepengetahuan saksi, masih terdapat sisa objek jual beli tanah antara Alm. Euis Siti Aisyah selaku Penjual Tanah dengan Asep Saepudin (Penggugat I) selaku Pembeli Tanah yang belum diproses balik nama kepada Para Penggugat karena sertifikat hak milik tanahnya berada dalam penguasaan Pipit Fitriani (Tergugat I) selaku orang suruhan/sekretaris Asep Saepudin (Penggugat I);
- Bahwa terkait laporan Kepolisian dari Mohamad Jakariya (Tergugat IV) selaku Pelapor dengan Pipit Fitriani (Tergugat I) selaku Terlapor adalah karena Pipit Fitriani (Tergugat I) pada sekitar tahun 2018 mengalihnamakan sertifikat tanah menjadi atas nama Pipit Fitriani (Tergugat I) dan menjualnya kepada orang lain senilai Rp2.350.000.000,00,- (dua milyar tiga ratus lima puluh juta rupiah) padahal tanah tersebut sudah dibeli oleh Asep Saepudin (Penggugat I);
- Bahwa Mohamad Jakariya (Tergugat IV) bahkan pernah bercerita kepada Saksi jika Mohamad Jakariya (Tergugat IV) pernah didatangi oleh pihak LSM yang mengaku perwakilan dari Pipit Fitriani (Tergugat I) untuk melakukan suatu penandatanganan jual beli tanah perkara a quo dengan diming-iming uang sebesar Rp50.000.000,00,- (lima puluh juta rupiah), namun Mohamad Jakaria (Tergugat IV) pada saat itu menolak dengan tegas karena tanah perkara sudah dibeli oleh Asep Saepudin (Penggugat I);
- Bahwa Saksi mengetahui jika segala pengurusan surat terkait jual beli tanah antara Alm. Euis Siti Aisyah selaku Penjual Tanah dengan Asep Saepudin (Penggugat I) selaku Pembeli Tanah dan balik nama diamanahkan oleh sep Saepudin (Penggugat I) kepada Pipit Fitriani (Tergugat I);
- Bahwa sekitar tahun 2015, Pipit Fitriani (Tergugat I) juga pernah dipenjara terkait pengurusan tanah milik Asep Saepudin (Tergugat I), dan pernah mendengar cerita jika Pipit Fitriani (Tergugat I) pada saat masih dipenjara pernah berjanji

Putusan Nomor 64/Pdt.G/2025/PN.Bdg | 118 sampai dengan 169

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Asep Saepudin (Tergugat I) untuk menyelesaikan segala kewajibannya untuk menuntaskan segala pengurusan segala surat atau proses balik nama tanah Asep Saepudin (Tergugat I) dan sepengetahuan Saksi hingga saat ini juga segala kewajiban Pipit Fitriani (Tergugat I) untuk menuntaskan segala pengurusan segala surat atau proses balik nama tanah Asep Saepudin (Tergugat I) belum diselesaikan oleh Pipit Fitriani (Tergugat I);

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas akan di tanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya ,

Tergugat I telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Foto Copy pernyataan pembatalan jual beli tertanggal 10 Oktober 2011, yang telah dicocokan dengan aslinya selanjutnya diberi tanda diberi tanda T.I-1a;
2. Foto Copy Buku Hukum acara perdata tentang gugatan prsidangan, penyitaan, pembuktian dan putusan Pengadilan yang telah dicocokan dengan aslinya selanjutnya diberi tanda diberi tanda T.I-1b;
3. Foto Copy Perjanjian Pengikatan Jual Beli No. 38 tanggal 31 Oktober 2011 antara Euis Siti Aisyah dengan Tergugat 1 Konvensi/Penggugat Rekonvensi oleh Turut Tergugat I, yang telah disesuaikan dengan aslinya , selanjutnya diberi tanda T.I-2a;
4. Foto Copy Perjanjian Pengikatan Jual beli (PPJB) Nomor 40 tanggal 31 Oktober 2011 yang telah di cocokan dengan aslinya , dan diberi tanda T.I-2b;
5. Foto Copy Akta Kuasa untuk menjual No. 39 tanggal 31 Oktober 2011 yang dibuat oleh Euis Siti Aisyah yang telah di cocokan dengan aslinya , dan diberi tanda T.I-2c;
6. Foto Copy Buku Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan karangan M. Yahya Harahap halaman 199 yang telah di cocokan dengan aslinya , dan diberi tanda T.I-3a;

Menimbang, bahwa selain daripada bukti surat tersebut, Tergugat I Kompensi/ Penggugat I Rekonvensi tidak mengajukan saksi untuk membantah dalil gugatan Penggugat ;

Putusan Nomor 64/Pdt.G/2025/PN.Bdg | 119 sampai dengan 169

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya ,
Tergugat IV (Muhamad Jakariya) telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Foto copy hasil *screenshot* Sistem Infomasi Penelusuran Perkara /SIPP, diberi tanda T.IV-1 ;
2. Foto copy Penetapan Ahli Waris Nomor 150/Pdt.P/2025/PA.Mji tertanggal 22 Mei 2025 yang telah dicocokan dengan aslinya, selanjutnya , diberi tanda T.IV-2 ;

Menimbang, bahwa selain daripada bukti surat tersebut, Tergugat IV mengajukan saksi untuk membantah dalil gugatan Penggugat ;

1. Saksi **WIYONO** yang memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat IV Konkensi/Penggugat IV rekonsensi setelah bercerai dengan Euis Siti Aisyah ;
 - Bahwa masalah pernikahan dan perceraianya saksi tidak mengetahuinya ;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui masalah antara Mohamad Jakariya (Tergugat IV) dengan Tergugat I Konkensi/Penggugat I Rekonsensi pokoknya diminta menjadi saksi masalahnya saksi tidak tahu ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi tersebut ditanggapi dalam kesimpulan ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya ,
Turut Tergugat V telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Foto copy dari Asli buku Tanah Hak milik Nomor 259/ Desa Mekarjaya Pemengan Hak tercatat Ade Maulana Saepudin, yang telah di cocokan dengan aslinya diberi tanda T.T.V-1 ;
2. Foto copy dari Asli buku Tanah Hak milik Nomor 260/ Desa Mekarjaya Pemengan Hak tercatat Muhamad Sofyan Saepudin, yang telah di cocokan dengan aslinya diberi tanda T.T.V-2;
3. Foto copy dari Asli buku Tanah Hak milik Nomor 261/ Desa Mekarjaya Pemengan Hak tercatat Muhamamd Sofyan Saepudin, yang telah di cocokan dengan aslinya diberi tanda T.T.V-3;
4. Foto copy dari Asli buku Tanah Hak milik Nomor 262/ Desa Mekarjaya Pemengan Hak tercatat Euis Siti Aisyah, yang telah di cocokan dengan aslinya diberi tanda T.T.V-4 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Foto copy dari Asli buku Tanah Hak milik Nomor 263/ Desa Mekarjaya Pemengan Hak tercatat Neneng Komalasari, yang telah di cocokan dengan aslinya diberi tanda T.T.V-5;
6. Foto copy dari Asli buku Tanah Hak milik Nomor 264/ Desa Mekarjaya Pemengan Hak tercatat Neneng Komalasari, yang telah di cocokan dengan aslinya diberi tanda T.T.V-6;
7. Foto copy dari Asli buku Tanah Hak milik Nomor 277/ Desa Mekarjaya Pemengan Hak tercatat Ade Maulana Saepudin, yang telah di cocokan dengan aslinya diberi tanda T.T.V-7;
8. Foto copy dari Asli buku Tanah Hak milik Nomor 278/ Desa Mekarjaya Pemengan Hak tercatat Muhamad Sofyan Saepudin, yang telah di cocokan dengan aslinya diberi tanda T.T.V-8;
9. Foto copy dari Asli buku Tanah Hak milik Nomor 279/ Desa Mekarjaya Pemengan Hak tercatat Neneng Komalasari, yang telah di cocokan dengan aslinya diberi tanda T.T.V-9;
10. Foto copy dari Asli buku Tanah Hak milik Nomor 466/ Desa Palasah Pemengan Hak tercatat Ade Maulana Saepudin, yang telah di cocokan dengan aslinya diberi tanda T.T.V-10;
11. Foto copy dari Asli buku Tanah Hak milik Nomor 467/ Desa Palasah Pemengan Hak tercatat Euis Siti Aisyah, yang telah di cocokan dengan aslinya diberi tanda T.T.V-11;
12. Foto copy dari Asli buku Tanah Hak milik Nomor 468 / Desa Palasah Pemengan Hak tercatat Ade Maulana Saepudin, yang telah di cocokan dengan aslinya diberi tanda T.T.V-12;
13. Foto copy dari Asli buku Tanah Hak milik Nomor 469/ Desa Palasah Pemengan Hak tercatat Euis Siti Aisyah, yang telah di cocokan dengan aslinya diberi tanda T.T.V-13;
14. Fotokopi dari Asli Buku Tanah Hak Milik Nomor 470/Desa Palasah pemegang hak tercatat atas nama Ade Maulana Saepudin tertanggal 06 Mei 2024,yang telah di cocokan dengan aslinya selanjutnya diberi tanda T.T-14 ;
15. Fotokopi dari Asli Buku Tanah Hak Milik Nomor 471/Desa Palasah pemegang hak tercatat atas nama Euis Siti Aisyah,yang telah di cocokan dengan aslinya selanjutnya diberi tanda T.T.V-15 ;
16. Fotokopi dari Asli Buku Tanah Hak Milik Nomor 472/Desa Palasah pemegang hak tercatat atas nama Muhamad Sofyan Saepudin.

Putusan Nomor 64/Pdt.G/2025/PN.Bdg | 121 sampai dengan 169

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



,yang telah di cocokan dengan aslinya selanjutnya diberi tanda T.T.V-16 ;

17. Fotokopi dari Asli Buku Tanah Hak Milik Nomor 473/Desa Palasah pemegang hak tercatat atas nama Muhamad Sofyan Saepudin., yang telah di cocokan dengan aslinya selanjutnya diberi tanda T.T.V-17 ;
18. Fotokopi dari Asli Buku Tanah Hak Milik Nomor 474/Desa Palasah pemegang hak tercatat atas nama Neneng Komalasari,yang telah di cocokan dengan aslinya selanjutnya diberi tanda T.T.V-18 ;
19. Fotokopi dari Asli Buku Tanah Hak Milik Nomor 475/Desa Palasah pemegang hak tercatat atas nama Neneng Komalasari ,yang telah di cocokan dengan aslinya selanjutnya diberi tanda T.T.V-19 ;
20. Fotokopi dari Asli Buku Tanah Hak Milik Nomor 476/Desa Palasah pemegang hak tercatat atas nama Euis Siti Aisyah,yang telah di cocokan dengan aslinya selanjutnya diberi tanda T.T.V-20 ;
21. Fotokopi dari Asli Buku Tanah Hak Milik Nomor 477/Desa Palasah pemegang hak tercatat atas nama Euis Siti Aisyah,,yang telah di cocokan dengan aslinya selanjutnya diberi tanda T.T.V-21 ;
22. Fotokopi dari Asli Buku Tanah Hak Milik Nomor 478/Desa Palasah pemegang hak tercatat atas nama Novianti Lestari Saepudin,yang telah di cocokan dengan aslinya selanjutnya diberi tanda T.T.V-22 ;
23. Fotokopi dari Asli Buku Tanah Hak Milik Nomor 483/Desa Palasah pemegang hak tercatat atas nama Neneg Komalasari,yang telah di cocokan dengan aslinya selanjutnya diberi tanda T.T.V-23 ;
24. Fotokopi dari Asli Buku Tanah Hak Milik Nomor 484/Desa Palasah pemegang hak tercatat atas nama Neneng Komalasari,yang telah di cocokan dengan aslinya selanjutnya diberi tanda T.T.V-24 ;
25. Fotokopi dari Asli Buku Tanah Hak Milik Nomor 496/Desa Palasah pemegang hak tercatat atas nama Novianti Lestari Saepudin,yang telah di cocokan dengan aslinya selanjutnya diberi tanda T.T.V-25 ;
26. Fotokopi dari Asli Buku Tanah Hak Milik Nomor 495/Desa Palasah pemegang hak tercatat atas nama Novianti Lestari Saepudin,yang telah di cocokan dengan aslinya selanjutnya diberi tanda T.T.V-26 ;
27. Fotokopi dari Asli Buku Tanah Hak Milik Nomor 498/Desa Palasah pemegang hak tercatat atas nama Euis Siti Aisyah,yang telah di cocokan dengan aslinya selanjutnya diberi tanda T.T.V-27 ;

Putusan Nomor 64/Pdt.G/2025/PN.Bdg | 122 sampai dengan 169



28. Fotokopi dari Asli Buku Tanah Hak Milik Nomor 499/Desa Palasah pemegang hak tercatat atas nama Novianti Lestari Saepudin, yang telah di cocokan dengan aslinya selanjutnya diberi tanda T.T.V-28;
29. Fotokopi dari Asli Buku Tanah Hak Milik Nomor 500/Desa Palasah pemegang hak tercatat atas nama Neneg Komalasari, yang telah di cocokan dengan aslinya selanjutnya diberi tanda T.T.V-29 ;

Menimbang, bahwa selain daripada bukti surat tersebut, Turut Tergugat V tidak mengajukan saksi untuk membantah dalil gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

DALAM KONPENSI

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut di atas, ternyata selain menyangkal dalil-dalil gugatan Penggugat, Tergugat dan Turut Tergugat juga mengajukan eksepsi, dan setelah Majelis Hakim mempelajari dengan seksama eksepsi Para Tergugat tersebut dalam relevansinya dengan sangkalan Penggugat atas eksepsi Para Tergugat dimaksud, maka dapatlah disimpulkan bahwa yang menjadi substansi pokok eksepsi **Tergugat I dan Turut Tergugat I** adalah:

Ad I. EKSEPSI KEWENANGAN RELATIF (RELATIVE COMPETENTIE)

Menimbang, bahwa Tergugat I dan Turut Tergugat I mendalilkan bahwa Objek sengketa adalah Tanah yang terletak di Desa Mekarjaya, Desa Palasah Kecamatan Kertajati Kabupaten Majlengka berada di Kabupaten Sumedang ;

Menimbang, bahwa Objek sengketa merupakan benda tidak bergerak maka menganut asas Lex rei sitae sehingga tunduk pada hukum dimana objek tersebut berada ;

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi tersebut telah di putus dalam putusan Sela yang di kirim secara Elektronik pada hari Kamis tanggal 05 November 2025 yang pada pokoknya adalah:

1. Menolak Eksepsi Kopetensi relatif Tergugat I dan Turut Tergugat I;



2. Menyatakan Pengadilan Negeri Bandung Kelas IA Khusus berwenang untuk mengadili perkara Nomor 64/Pdt.G/2025/PN. Bandung
3. Memerintahkan kedua belah pihak untuk melanjutkan persidangan dalam perkara ini
4. Menetapkan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ditanggihkan dan di pertimbangkan bersama Putusan akhir;

Menimbang, bahwa dengan demikian dalil eksepsi Tergugat I dan Turut Tergugat I mengenai kewenangan Relatif telah di putus dalam putusan sela dan telah dinyatakan **di tolak**;

Ad.II EKSEPSI OBSCUUR LIBEL /KARENA TERDAPAT KONTRADIKSI ANTARA DALIL-DALIL GUGATAN DENGAN FAKTA HUKUM YANG ADA

Menimbang, bahwa Tergugat I mendalilkan bahwa pada tanggal 10 Oktober 2011 Penggugat I telah membatalkan perjanjian jual beli antara Penggugat I dengan Euis Siti Aisyah dan telah mengembalikan uang yang sebelumnya diserahkan oleh Penggugat I, sehingga gugatan Penggugat kabur ;

Menimbang, Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis hakim yang harus mengkonstatir (membuktikan benar tidaknya peristiwa atau fakta yang diajukan para pihak dengan alat bukti yang sah) selanjutnya mengkualifikasinya (melihat peristiwanya) dan kemudian mengkonstituirnya (akibat hukum) yang timbul;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *obscuur libel* adalah surat gugatan tidak terang isinya atau disebut juga formulasi gugatan tidak jelas, padahal agar gugatan dianggap memenuhi syarat formil, dalil gugatan harus terang dan jelas atau tegas (*duidelijk*);

Menimbang, bahwa dalam praktek dikenal beberapa bentuk eksepsi gugatan kabur yaitu :

- Dalam gugatan Penggugat, *posita* atau *fundamentum petendi* tidak menjelaskan dasar hukum (*rechtsgrond*) dan kejadian atau peristiwa yang mendasari gugatan;
- Dalam Gugatan tersebut tidak menjelaskan dasar hukum jelas, juga tidak menjelaskan dasar fakta (*Fatelijke grond*) serta dalil gugatan;
- Atau tidak jelasnya objek sengketa atau kekaburan objek sengketa, dan terdapat Kontradiksi antara *posita* dengan *petitum*,



dimana antara *posita* dengan *petitum* harus saling mendukung tidak boleh saling bertentangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian *obscuur libel* tersebut diatas kini yang harus dipertimbangkan adalah apakah gugatan penggugat kabur karena tidak memenuhi 3 (tiga) faktor diatas;

Menimbang, bahwa setelah Majelis hakim memperhatikan eksepsi Tergugat I menyangkut pokok perkara dan dibutuhkan pembuktian lebih lanjut, sehingga akan di putus bersama-sama dengan pokok perkara ;

Ad.III. GUGATAN ERROR IN PERSONA

Menimbang, bahwa Penggugat I menghendaki agar Perjanjian jual beli antara Tergugat I dan Turut Tergugat I dibatalkan ;

Menimbang, bahwa Tergugat I dan Turut Tergugat I merasa bukan pihak yang ikut dalam perjanjian jual beli antara penggugat I dengan Euis Siti Aisyah, sehingga menurut Tergugat I dan Turut Tergugat I gugatan Penggugat I adalah salah pihak ;

Menimbang, bahwa **bukti P-1** surat perjanjian tertanggal 27 Desember 2014 adalah perjanjian antara Tergugat I Fitriani dengan Penggugat I Asep Sepudin dalam hal pengurusan surat surat berkaitan dengan asset milik Penggugat I ;

Menimbang, bahwa bukti tersebut dibuat dan di tanda tangani oleh kedua belah pihak diatas materai ;

Menimbang, bahwa konsekwensi dari penanda tangan surat perjanjian diatas materai adalah Tanda tangan di atas meterai mengikat para pihak untuk memenuhi isi perjanjian (asas *pacta sunt servanda*), yang jika dilanggar dapat digugat secara perdata (wanprestasi);

Menimbang, bahwa Penggugat memiliki hak mutlak untuk menentukan pihak Tergugat dalam surat gugatan berdasarkan prinsip hukum acara perdata, yang didukung oleh Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 305 K/Sip/1971 dan 294 K/SIP/1971. Penggugat berwenang menetapkan subjek hukum yang dianggap melanggar haknya (wanprestasi atau PMH) sebagai Tergugat I, II, dan seterusnya, sehingga menurut Pendapat Majelis Tergugat I merupak pihak yang ada didalam surat perjanjian yang dibuat maka gugatan Hak Para Penggugat untuk menarik Para Tergugat yang di rasa melanggar hak Para Penggugat , maka eksepsi ini pun **patut untuk di Tolak**;

Ad.IV. GUGATAN A QUO PREMATUR

Putusan Nomor 64/Pdt.G/2025/PN.Bdg | 125 sampai dengan 169



Menimbang, bahwa Tergugat I menyatakan bahwa perjanjian antara Penggugat I dengan Euis Siti Aisyah telah dibatalkan maka gugatan Penggugat I adalah *Prematur*;

Menimbang, bahwa menurut pendapat Majelis Hakim yang dimaksud dengan gugatan Prematur adalah gugatan yang diajukan terlalu dini atau belum saatnya diajukan ke pengadilan, sehingga mengandung cacat formil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan **bukti P-2** berupa kwitansi dari Penggugat I Asep Saepudin kepada Tergugat I Fitriani uang sebesar Rp. 110.612.000,- (seratus sepuluh juta enam ratus dua belas ribu rupiah) dalam hal pengurusan surat tanah dari Euis Siti Aisyah pembuatan akta PPJB 34 objek ;

Menimbang, bahwa bukti tersebut menjelaskan bahwa antara Penggugat I Asep Saepudin dengan Tergugat I di tanggal 7 Maret 2014 telah terjadi kesepakatan yang harus diselesaikan sejak tahun 2014 sampai dengan sekarang proses tersebut tidak selesai dengan demikian Jangka waktu yang disepakati dalam perjanjian telah tercapai, sehingga terhadap eksepsi Tergugat I mengenai gugatan prematur (*exception dilatoria*) patut untuk **ditolak**;

Ad.V. GUGATAN KURANG PIHAK

Menimbang, bahwa Turut Tergugat I mendalilkan bahwa seharusnya Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Barat pun ditarik sebagai pihak dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Pihak oleh Para Penggugat adalah seorang yang “*merasa*” bahwa haknya dilanggar dan menarik orang yang “*dirasa*” melanggar haknya itu sebagai Para Tergugat dalam suatu perkara ke depan hakim. Perkataan “*merasa*” dan “*dirasa*” dalam tanda petik, sengaja dipakai di sini oleh karena belum tentu yang bersangkutan sungguh-sungguh melanggar hak Penggugat. bahwa meskipun memang adalah menjadi hak dan atas inisiatif Penggugat untuk menggugat pihak lain yang “*dirasa*” melanggar haknya dan merugikan dirinya, tetapi tidak serta merta semua orang dapat menggugat orang lain. Pengajuan gugatan ini haruslah memiliki dasar, yaitu adanya kepentingan atau hak yang dilanggar oleh orang lain, sehingga tidak sembarang orang bisa digugat dan menjadi Para Tergugat;



Menimbang, bahwa bahwa setelah dipelajari oleh majelis dengan seksama gugatan Para Penggugat adalah perbuatan melawan hukum mengenai Proses jual beli tanah dengan melibatkan Tergugat I namun dalam proses balik nama jual beli tersebut Tergugat I mengalihkan objek tersebut menjadi jual beli antara Tergugat I Kompensi/Penggugat I Rekonpensi dengan Euis Siti Aisyah dengan melibatkan Tergugat II dan Tergugat IV Kompensi/Penggugat II dan IV Rekonpensi didalamnya ;

Menimbang, bahwa Para Penggugat Kompensi/Para Tergugat Rekonpensi telah menarik Badan Pertanahan menjadi pihak Turut Tergugat V menjadi pihak sehingga dengan tidak di tariknya Badan Pertanahan Majalengka tidak seketiga gugatan kurang pihak dan dalam hal ini Para penggugat merasa hak nya telah dilanggar oleh Para Tergugat, sehingga Majelis hakim berpendapat terhadap eksepsi Kurang Pihak menurut Majelis hakim adalah **patut dan beralasan dinyatakan untuk ditolak :**

berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat eksepsi yang dikemukakan oleh Tergugat I dan para Turut Tergugat, dinilai cukup beralasan untuk ditolak seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat Kompensi/ Para Tergugat Rekonpensi yang pada pokoknya adalah mengenai adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I Kompensi/ Penggugat I Rekonpensi dimana Penggugat I Kompensi/ Tergugat I Rekonpensi H. Asep Saepudin membeli tanah hamparan seluas 158.241 M2 (seratus lima puluh delapan ribu dua ratus empat puluh empat satu meter persegi) untuk 30 sertifikat hak milik dengan harga 3.491.000.000,00 (tiga miliar empat ratus Sembilan puluh satu juta rupiah) , namun sebaliknya Tergugat I Kompensi/ Penggugat I Rekonpensi membuat perjanjian jual beli tersebut antara Euis Siti Aisyah dengan dirinya sendiri (Tergugat I Kompensi/Penggugat I Rekonpensi) dimana Tergugat II, Tergugat IV sebagai pihak sehingga perbuatan para Tergugat menimbulkan kerugian bagi Penggugat I Kompensi/Tergugat I rekonpensi merasa dirugikan ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Para Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa bukti P-1 sampai dengan P-53;

Putusan Nomor 64/Pdt.G/2025/PN.Bdg | 127 sampai dengan 169



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat I / Penggugat I Rekonpensi mengajukan bukti surat T.I-1a sampai dengan T.I-3a;

Menimbang, bahwa Tergugat IV / Penggugat IV Rekonpensi mengajukan bukti surat T.IV-1 sampai dengan T.IV-2 dan Turut Tergugat V mengajukan bukti dari T.T.V-1 sampai dengan T.T.V-29 ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan sebagai berikut :

- Apakah benar Penggugat I Konpensi/ Tergugat I Rekonpensi H. Asep Saepudin telah menyerahkan sertifikat Hak milik kepada Tergugat I Konpensi/ Penggugat I Rekonpensi untuk pengurusan proses balik nama ?
- Apakah benar Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV Konpensi / Penggugat I,II,III,IV Rekonpensi dalam posisinya telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum sehingga menimbulkan kerugian bagi Para Penggugat Konpensi/ Para Tergugat Rekonpensi ?

Menimbang, bahwa Penggugat I Konpensi/ Tergugat I Rekonpensi (Asep Saepudin) pada bulan September dan bulan Oktober 2011 membeli tanah dari Euis Siti Aisyah (alm) dengan luas 158.241 M2 (seratus lima puluh delapan ribu dua ratus empat puluh satu) yang terletak di Desa Mekarjaya, Desa Palasah Kecamatan Kertajati kabupaten Majalengka dengan harga Rp. 3.491.000.000,- (tiga miliar empat ratus Sembilan puluh satu juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa Penggugat I Konpensi/ Tergugat I Rekonpensi (Asep Saepudin) membeli tanah tersebut dengan cara cicil yaitu pada tanggal 4 maret 2013 sebesar Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) Vide **bukti P-5** dan tanggal 10 Oktober 2011 di cicil kembali seharga Rp. 891.000.000,- (delapan ratus Sembilan puluh satu juta rupiah) **bukti P- 4** dan di cicil kembali pada tanggal 29 September 2011 sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah) **bukti P-3**, dan kwitansi pembayaran tersebut diterima oleh Euis Siti Aisyah diatas materai dan di saksikan oleh Tergugat II Konpensi/ Penggugat II Rekonpensi Neneng Komalasari ;

Menimbang, bahwa Kemudian Penggugat I Konpensi/ Tergugat I Rekonpensi H. Asep Saepudin dan sertifikat yang dikuasai oleh Penggugat (H.Asep Saepudin) sebanyak 30 (tiga puluh) bidang yaitu :

Putusan Nomor 64/Pdt.G/2025/PN.Bdg | 128 sampai dengan 169

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Sertifikat Hak Milik Nomor: 00259/Desa Mekarjaya atas nama Ade Maulana (Tergugat III) dengan objek tanah seluas 13.460 M² (*tiga belas ribu empat ratus enam puluh meter persegi*) (**bukti P-9**); dan (**bukti T.T.V-1**)
2. Sertifikat Hak Milik Nomor: 00262/Desa Mekarjaya atas nama Euis Siti Aisyah (Almh.) dengan objek tanah seluas 2.262 M² (*dua ribu dua ratus enam puluh dua meter persegi*) (**bukti P-9**);
3. Sertifikat Hak Milik Nomor: 00261/Desa Mekarjaya atas nama Euis Siti Aisyah (Almh.) dengan objek tanah seluas 384 M² (*tiga ratus delapan puluh empat meter persegi*) (**bukti P-30**);
4. Sertifikat Hak Milik Nomor: 00260/Desa Mekarjaya atas nama Euis Siti Aisyah (Almh.) dengan objek tanah seluas 4.203 M² (*empat ribu dua ratus tiga meter persegi*) (**bukti P-29**);
5. Sertifikat Hak Milik Nomor: 00278/Desa Mekarjaya atas nama Euis Siti Aisyah (Almh.) dengan objek tanah seluas 510 M² (*lima ratus sepuluh meter persegi*), (**bukti T.T.V-8**);
6. Sertifikat Hak Milik Nomor: 00277/Desa Mekarjaya atas nama Euis Siti Aisyah (Almh.) dengan objek tanah seluas 28 M² (*dua puluh delapan meter persegi*), (**bukti T.T.V-7**)
7. Sertifikat Hak Milik Nomor: 00466/Desa Palasah atas nama Ade Maulana (Tergugat III) dengan objek tanah seluas 3.692 M² (*tiga ribu enam ratus sembilan puluh dua meter persegi*) (**bukti P-10**);
8. Sertifikat Hak Milik Nomor: 00467/Desa Palasah atas nama Euis Siti Aisyah (Almh.) dengan objek tanah seluas 5.876 M² (*lima ribu delapan ratus tujuh puluh enam meter persegi*) (**bukti P-28**);
9. Sertifikat Hak Milik Nomor: 00468 /Desa Palasah atas nama Ade Maulana (Tergugat III) dengan objek tanah seluas 7.638 M² (*tujuh ribu enam ratus tiga puluh delapan meter persegi*) (**bukti P-11**);
10. Sertifikat Hak Milik Nomor: 000469/Desa Palasah atas nama Euis Siti Aisyah (Almh.) dengan objek tanah seluas 7.533 M² (*tujuh ribu lima ratus tiga puluh tiga meter persegi*) (**bukti P-22**);
11. Sertifikat Hak Milik Nomor: 00470/Desa Palasah atas nama Ade Maulana (Tergugat III) dengan objek tanah seluas 10.266 M² (*sepuluh ribu dua ratus enam puluh enam meter persegi*) (**bukti P-12**);

Putusan Nomor 64/Pdt.G/2025/PN.Bdg | 129 sampai dengan 169



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Sertifikat Hak Milik Nomor: 00471/Desa Palasah atas nama Euis Siti Aisyah (Almh.) dengan objek tanah seluas 1.397 M² (*seribu tiga ratus sembilan puluh tujuh meter persegi*) (**bukti P-26**);
13. Sertifikat Hak Milik Nomor: 00472/Desa Palasah atas nama Muhamad Sofyan Saepudin (Penggugat IV) dengan objek tanah seluas 1.769 M² (*seribu tujuh ratus enam puluh sembilan meter persegi*) (**bukti P-36**);
14. Sertifikat Hak Milik Nomor: 00473/Desa Palasah atas nama Muhamad Sofyan Saepudin (Penggugat IV) dengan objek tanah seluas 8.634 M² (*delapan ribu enam ratus tiga puluh empat meter persegi*) (**bukti P-37**);
15. Sertifikat Hak Milik Nomor: 00476/Desa Palasah atas nama Euis Siti Aisyah (Almh.) dengan objek tanah seluas 3.180 M² (*tiga ribu seratus delapan puluh meter persegi*) (**bukti P-24**);
16. Sertifikat Hak Milik Nomor: 00477/Desa Palasah atas nama Euis Siti Aisyah (Almh.) dengan objek tanah seluas 12.650 M² (*dua belas ribu enam ratus lima puluh meter persegi*) (**bukti P-20**);
17. Sertifikat Hak Milik Nomor: 00478/Desa Palasah atas nama Novianti Lestari Saepudin (Penggugat II) dengan objek tanah seluas 6.203 M² (*enam ribu dua ratus tiga meter persegi*) (**bukti P-13**);
18. Sertifikat Hak Milik Nomor: 00496/Desa Palasah atas nama Novianti Lestari Saepudin (Penggugat II) dengan objek tanah seluas 4.612 M² (*empat ribu enam ratus dua belas meter persegi*) (**bukti P-14**);
19. Sertifikat Hak Milik Nomor: 00497/Desa Palasah atas nama Novianti Lestari Saepudin (Penggugat II) dengan objek tanah seluas 7.617 M² (*tujuh ribu enam ratus tujuh belas meter persegi*) (**bukti P-15**);
20. Sertifikat Hak Milik Nomor: 00498/Desa Palasah atas nama Euis Siti Aisyah (Almh.) dengan objek tanah seluas 2.690 M² (*dua ribu enam ratus sembilan puluh meter persegi*) (**bukti P-18**);
21. Sertifikat Hak Milik Nomor: 00499/Desa Palasah atas nama Novianti Lestari Saepudin (Penggugat II) dengan objek tanah seluas 9.505 M² (*sembilan ribu lima ratus lima meter persegi*) (**bukti P-16**);
22. Sertifikat Hak Milik Nomor: 00263/Desa Mekarjaya atas nama Neneng Komalasari (Tergugat II) dengan objek tanah seluas 3.144 M² (*tiga ribu seratus empat puluh empat meter persegi*) (**bukti P-31**);

Putusan Nomor 64/Pdt.G/2025/PN.Bdg | 130 sampai dengan 169

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. Sertifikat Hak Milik Nomor: 00264/Desa Mekarjaya atas nama Neneng Komalasari (Tergugat II) dengan objek tanah seluas 3,555 M² (*tiga ribu lima ratus lima puluh lima meter persegi*) (**bukti P-32**);
24. Sertifikat Hak Milik Nomor: 00279/Desa Mekarjaya atas nama Neneng Komalasari (Tergugat II) dengan objek tanah seluas 5.160 M² (*lima ribu seratus enam puluh meter persegi*), (**bukti T.T.V-9**)
25. Sertifikat Hak Milik Nomor: 00474/Desa Palasah atas nama Neneng Komalasari (Tergugat II) dengan objek tanah seluas 1.717 M² (*seribu tujuh ratus tujuh belas meter persegi*) (**bukti P-38**);
26. Sertifikat Hak Milik Nomor: 00475/Desa Palasah atas nama Neneng Komalasari (Tergugat II) dengan objek tanah seluas 6.565 M² (*enam ribu lima ratus enam puluh lima meter persegi*) (**bukti P-39**);
27. Sertifikat Hak Milik Nomor: 00483/Desa Palasah atas nama Neneng Komalasari (Tergugat II) dengan objek tanah seluas 3.809 M² (*tiga ribu delapan ratus sembilan meter persegi*) (**bukti T.T.V-23**);
28. Sertifikat Hak Milik Nomor: 00484/Desa Palasah atas nama Neneng Komalasari (Tergugat II) dengan objek tanah seluas 1.370 M² (*seribu tiga ratus tujuh puluh meter persegi*) (**bukti P-53**);
29. Sertifikat Hak Milik Nomor: 00500/Desa Palasah atas nama Neneng Komalasari (Tergugat II) dengan objek tanah seluas 10.275 M² (*sepuluh ribu dua ratus tujuh puluh lima meter persegi*) (**bukti P-41**);
30. Sebidang tanah adat Persil Nomor 28.a.SIII. Kohir Nomor C.682 dengan objek tanah seluas 8.537 M² (*delapan ribu lima ratus tiga puluh tujuh meter persegi*) terletak di Desa Cibuluh Kecamatan Ujungjaya Kabupaten Sumedang Provinsi Jawa Barat;

Menimbang, bahwa terhadap beberapa sertifikat Hak milik tersebut Penggugat I Kompensi/ Tergugat I Rekonpensi H. Asep Saepudin meminta Tergugat I Kompensi/ Penggugat I Rekonpensi Pipit Fitriani untuk membantu Proses balik nama dan Penggugat I Kompensi/ Tergugat I Rekonpensi H. Asep Saepudin menyerahkan uang sebesar Rp. 110.612.000,- (seratus sepuluh juta enam ratus dua belas ribu rupiah) untuk membantu proses balik nama sertifikat tersebut (vide **bukti P-2**);

Menimbang, bahwa saksi Penggugat I Kompensi/ Tergugat I Rekonpensi yaitu OMAT PERMANA menerangkan Saksi pernah mengantarkan Almh. Euis Siti Aisyah ke Bandung untuk bertemu dengan

Putusan Nomor 64/Pdt.G/2025/PN.Bdg | 131 sampai dengan 169



Asep Saepudin (Penggugat I) dan mengambil uang pelunasan jual beli tanah antara Almh. Euis Siti Aisyah selaku Penjual Tanah dengan Asep Saepudin (Penggugat I) selaku Pembeli Tanah dan Saksi pada saat itu ikut juga membantu Almh. Euis Siti Aisyah untuk mengambil uang pelunasan jual beli tanah tersebut dari rumah Asep Saepudin (Penggugat I) yang di simpan dalam sebuah kotak dus mie instant untuk diangkat ke mobil;

Menimbang, bahwa pada waktu yang telah disepakati antara Penggugat I Kompensi / Tergugat I Rekonpensi (Asep Saepudin) dengan Tergugat I Kompensi / Penggugat I Rekonpensi (Pipit Fitriani) sertifikat Hak Milik yang selesai hanya 8 (delapan) tercatat atas nama Penggugat II Kompensi/ Tergugat II Rekonpensi dan Penggugat III Kompensi/ Tergugat III Rekonpensi yaitu :

1. Sertifikat Hak Milik Nomor: 00259/Desa Palasah atas nama Ade Maulana Saepudin (Penggugat II); Blok Cipaku Jaya; Surat Ukur 03/Mekarjaya/2009; luas 10.266 M² (*sepuluh ribu dua ratus enam puluh enam meter persegi*); Akta Jual Beli No: 470/2014 tertanggal 13-03-2014 yang dibuat dihadapan dan diterbitkan oleh Aminudin, S. Sos, MM. PPAT;
2. Sertifikat Hak Milik Nomor: 00466/Desa Palasah atas nama Ade Maulana Saepudin (Penggugat II); Blok Gempol Amis; Surat Ukur 11/Palasah/2009; luas 3.692 M² (*tiga ribu enam ratus sembilan puluh dua meter persegi*); Akta Jual Beli No: 474/2014 tertanggal 13-03-2014 yang dibuat dihadapan dan diterbitkan oleh Aminudin, S. Sos, MM. PPAT;
3. Sertifikat Hak Milik Nomor: 00468/Desa Palasah atas nama Ade Maulana Saepudin (Penggugat II); Blok Gempol Amis; Surat Ukur 13/Palasah/2009; luas 7.638 M² (*tujuh ribu enam ratus tiga puluh delapan meter persegi*); Akta Jual Beli No: 471/2014 tertanggal 13-03-2014 yang dibuat dihadapan dan diterbitkan oleh Aminudin, S. Sos, MM. PPAT;
4. Sertifikat Hak Milik Nomor: 00470/Desa Palasah atas nama Ade Maulana Saepudin (Penggugat II); Blok Gempol Amis; Surat Ukur 15/Palasah/2009; luas 10.266 M² (*sepuluh ribu dua ratus enam puluh enam meter persegi*); Akta Jual Beli No: 472/2014 tertanggal 13-03-2014 yang dibuat dihadapan dan diterbitkan oleh Aminudin, S. Sos, MM. PPAT;

Putusan Nomor 64/Pdt.G/2025/PN.Bdg | 132 sampai dengan 169



5. Sertifikat Hak Milik Nomor: 00478/Desa Palasah atas nama Novianti Lestari Saepudin (Penggugat III); Blok Gempol Amis; Surat Ukur 20/Palasah/2009; luas 6.203 M² (*enam ribu dua ratus tiga meter persegi*); Akta Jual Beli No: 479/2014 tertanggal 13-03-2014 yang dibuat dihadapan dan diterbitkan oleh Aminudin, S. Sos, MM. PPAT;
6. Sertifikat Hak Milik Nomor: 00496/Desa Palasah atas nama Novianti Lestari Saepudin (Penggugat III); Blok Gempol Amis; Surat Ukur 02/Palasah/2011; luas 4.612 M² (*empat ribu enam ratus dua belas meter persegi*); Akta Jual Beli No: 477/2014 tertanggal 13-03-2014 yang dibuat dihadapan dan diterbitkan oleh Aminudin, S. Sos, MM. PPAT;
7. Sertifikat Hak Milik Nomor: 00497/Desa Palasah atas nama Novianti Lestari Saepudin (Penggugat III); Blok Gempol Amis; Surat Ukur 03/Palasah/2011; luas 7.617 M² (*tujuh ribu enam ratus tujuh belas meter persegi*); Akta Jual Beli No: 478/2014 tertanggal 13-03-2014 yang dibuat dihadapan dan diterbitkan oleh Aminudin, S. Sos, MM. PPAT;
8. Sertifikat Hak Milik Nomor: 00499/Desa Palasah atas nama Novianti Lestari Saepudin (Penggugat III); Blok Gempol Amis; Surat Ukur 05/Palasah/2011; luas 9.505 M² (*sembilan ribu lima ratus lima meter persegi*); Akta Jual Beli No: 476/2014 tertanggal 13-03-2014 yang dibuat dihadapan dan diterbitkan oleh Aminudin, S. Sos, MM. PPAT;

Menimbang, bahwa ditahun 2016 Tergugat I Kompensi/ Penggugat I Rekonpensi (Pipit Fitriani) membuat Pengikatan Perjanjian jual beli kembali antara Euis Siti Aisyah dan Tergugat IV Kompensi/ Penggugat IV Rekonpensi (suami dari Euis Siti Aisyah) terhadap 30 (tiga puluh) sertifikat Hak milik yang telah dibeli oleh Penggugat I Kompensi/ Tergugat I Rekonpensi (H.Asep Saepudin) dengan Euis Siti Aisyah di tahun 2011;

Menimbang, bahwa jual beli antara Tergugat IV Kompensi/ Penggugat IV Rekonpensi (Mohamad Jakriya dengan Tergugat I (Pipit Fitriani) berdasarkan **Pasal 1471 KUHP**erdata berbunyi:

“bahwa jual beli atas barang milik orang lain adalah batal dan dapat menjadi dasar bagi pembeli untuk menuntut penggantian biaya, kerugian, dan bunga “

Putusan Nomor 64/Pdt.G/2025/PN.Bdg | 133 sampai dengan 169



Menimbang, bahwa berdasarkan 1320 KUHperdata adalah :

1. Kesepakatan
2. Cakap para pihak
3. objek tertentu
4. sebab yang halal ;

Syarat Formil

Menimbang, bahwa untuk syarat Materil adalah :

1. Penjual adalah pemilik objek tanah
2. Kecakapan secara hukum
3. Di ketahui oleh suami/istri atau anak ;
4. Status tanah Jelas

Menimbang, bahwa berdasarkan **bukti P-5, bukti P-3 dan bukti P-4** merupakan kwitansi pembayaran tanah objek sengketa yang dibayar secara cicil oleh Penggugat I Kompensi/ Tergugat I Rekonpensi (H Asep Saepudin) dimana setiap kwitansi di tanda tangani diatas materai dan di saksikan anak dari Euis Siti Aisyah yaitu Tergugat II Kompensi/Penggugat II Rekonpensi (Neneng Komalasari);

Menimbang, bahwa keterangan saksi DARSA yang menjadi Mediatornya dalam proses dan kesepakatan harga jual beli tanah antara Almh. Euis Siti Aisyah selaku Penjual Tanah dengan Asep Saepudin (Penggugat I) selaku Pembeli Tanah terjadi pada kurun waktu tahun 2011 dengan harga tanahnya yang disepakati pada saat itu tahun 2011, yaitu: Rp20.000,00,- (dua puluh ribu rupiah) per-meter dengan cara pembayaran tanahnya dilakukan secara bertahap;

Menimbang, bahwa Saksi hanya mengetahui pembayaran uang muka atau down payment sebesar Rp1.000.000.000,00- (satu milyar rupiah) dan tidak mengetahui kemudian berapa kali tahap pembayaran dari Asep Saepudin (Penggugat I) kepada Almh. Euis Siti Aisyah namun Saksi hanya memperoleh informasi dari Almh. Euis Siti Aisyah setelah dilakukan pelunasan harga tanahnya dan Saksi telah mendapatkan hasil (fee) penjualan tanah dari Euis Siti Aisyah sebesar Rp25.000.000,00,- (dua puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa konsekwensi tanda tangan diatas materai adalah merupakan pemenuhan kewajiban pajak dokumen (bea meterai) agar dokumen tersebut sah secara administratif dan dapat digunakan sebagai alat bukti yang kuat di pengadilan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti sertifikat Hak Milik yang diajukan oleh Para Penggugat Kompensi/Para Tergugat Rekonpensi

Putusan Nomor 64/Pdt.G/2025/PN.Bdg | 134 sampai dengan 169



tertera pemilik Hak milik adalah Euis Siti Aisyah (Vide **bukti P-16 P-29 P-15, P-14, P-13, P-12, P-11, P-10, P-9, P-23 P-22, P-24, P-18, P-20, P-26, P-28, P-30, P-31, P-32, P-33, P-34, P-35 dan P-36, P-37 P-38, P-39 P-40 P-41** serta **bukti P-53**) sehingga berdasarkan bukti tersebut maka syarat jual beli Formil dan Materil telah terpenuhi, dan terhadap **petitum Point 2 dan Petitum 7 patut untuk dikabulkan ;**

Menimbang, bahwa terhadap petitum Point 1, 3 dan 4 mengenai perbuatan tipu muslihat, yang dilakukan oleh Para Tergugat Kompensi/Para Penggugat Rekonpensi ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tipu muslihat adalah rangkaian kebohongan atau tindakan curang yang sengaja dilakukan salah satu pihak untuk membujuk pihak lain agar memberikan izin atau menyepakati perjanjian. Tindakan ini merupakan salah satu bentuk "cacat kehendak" yang menyebabkan perjanjian dapat dibatalkan ;

Menimbang, bahwa Pasal 1328 KUHPerdara berbunyi :

“ Bahwa penipuan merupakan alasan pembatalan perjanjian jika salah satu pihak menggunakan tipu muslihat sedemikian rupa sehingga pihak lain tidak akan membuat perjanjian tanpa tipu muslihat tersebut. Penipuan tidak boleh sekadar dugaan, melainkan harus dibuktikan”

Menimbang, bahwa berdasarkan **bukti P-5** berupa putusan nomor 1032/Pid.B/2016/PN.Bdg, dimana Tergugat I Kompensi/ Penggugat I Rekonpensi (Pipit Fitriani) telah melakukan perbuatan hukum berupa “ Penipuan” dan terbukti dihukum dengan Pidana penjara selama 1 tahun dan 2 (dua) bulan dalam kasus mengaku sebagai Notaris dan PPAT wilayah Bandung;

Menimbang, bahwa Tergugat I Kompensi/Penggugat I Rekonpensi yang mengaku sebagai seorang yang biasa mengurus surat tanah sehingga Penggugat I Kompensi/ Tergugat I Rekonpensi Asep Saepudin percaya menyerahkan proses balik nama terhadap ke 30 sertifikat tersebut kepada Tergugat I Kompensi/Penggugat I Rekonpensi;

Menimbang, bahwa Tergugat I Kompensi/Penggugat I Rekonpensi mendalilkan bahwa Euis Siti Aisyah telah membatalkan jual beli di tanggal 10 Oktober 2011 (vide **bukti T.I-1a**), namun terdapat pertentangan bukti yaitu berdasarkan **bukti P-4** berupa kwitansi pembayaran dari Penggugat I Asep Saepudin Kompensi/Tergugat I Rekonpensi kepada Euis Siti Aisyah yang di terima oleh Euis Siti Aisyah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di saksi oleh Neneng Komalasari /Tergugat II Kompensi/Penggugat II Rekonpensi ;

Menimbang, bahwa seharusnya pada saat terdapat pembatalan perjanjian jual beli antara Penggugat I dengan Euis Siti Aisyah , Tergugat I tidak menerima permintaan Penggugat I Kompensi/ Tergugat I Rekonpensi untuk mengurus balik nama dan Tergugat I Kompensi/Penggugat I Rekonpensi menerima upah/uang dari Penggugat I dalam hal pengurusan proses balik nama;

Menimbang, bahwa dari rangkaian peristiwa hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa jual beli antara Euis Siti Aisyah dengan Penggugat I Asep Saepudin Kompensi/ Tergugat I Rekonpensi adalah sah;

Menimbang, bahwa Para Penggugat Kompensi mendalilkan adanya perbuatan melawan hukum dalam Proses balik nama sertifikat yang dibeli oleh Penggugat I Kompensi/ Tergugat I Rekonpensi, Majelis Hakim akan mempertimbangkan “perbuatan melawan hukum” yang dilakukan oleh Para Tergugat Kompensi/Para Penggugat Rekonpensi maka terlebih dahulu perlu dikemukakan tentang pengertian perbuatan melawan hukum dalam perkembangannya dan yurisprudensi;

Menimbang, bahwa perbuatan melawan hukum menurut yurisprudensi tetap Mahkamah Agung R.I adalah berbuat atau tidak berbuat merupakan suatu perbuatan melawan hukum apabila memenuhi kriteria:

1. Melanggar hak subjektif orang lain, atau;
2. Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku atau;
3. Melanggar kaidah tata susila atau;
4. Bertentangan dengan azas kepatutan, ketelitian, dan sikap hati-hati;

Menimbang, bahwa **bukti T.I-a** berupa surat pernyataan pembatalan jual beli antara Penggugat I Kompensi dengan Euis Siti Aisyah;

Menimbang, bahwa syarat dibatalkannya perjanjian adalah

1. **Tidak adanya kesepakatan bebas:** Terjadi paksaan, penipuan, atau kekhilafan (Pasal 1321 KUHPdata), namun nyatanya Euis Siti Aisyah menerima pembayaran yang diberikan oleh Penggugat I Kompensi Asep Saeupin secara cicil, tidak ada keberatan dan bantahan dari Euis Siti Aisyah pada saat menerima pembayaran ;

Putusan Nomor 64/Pdt.G/2025/PN.Bdg | 136 sampai dengan 169



2. **Tidak cakap hukum:** Pihak yang membuat perjanjian belum dewasa (di bawah 21 tahun atau belum menikah) atau di bawah pengampuan, senyatanya Euis Siti Aisyah mampu dan cakap dalam melakukan perikatan jual beli ;

Menimbang, bahwa menurut pendapat Majelis Hakim Perjanjian umumnya tidak dapat dibatalkan sepihak kecuali disepakati bersama atau diatur undang-undang, oleh karenanya terdapat **Petitum point 1 dan Point 3 serta Point 4 Patut untuk dikabulkan ;**

Menimbang, bahwa **Petitum Point 5** tentang pembatalan perjanjian yaitu :

Menimbang, bahwa berdasarkan **bukti T.I-2a** berupa Perjanjian Pengikatan Jual Beli Nomor: 38 tertanggal 31 Oktober 2011 yang dibuat dihadapan dan diterbitkan oleh Turut Tergugat I antara Penggugat selaku Pembeli dengan Euis Siti Aisyah (Almh.) selaku Penjual berdasarkan adanya persetujuan penjualan harta bersama dari Tergugat IV selaku suami dari Euis Siti Aisyah (Almh.) semasa hidupnya;

Menimbang, bahwa apabila dihubungkan dengan **bukti P-4** berupa kwitansi pembayaran tanah yang luasnya 144.579 M2 (seratus empat puluh empat ribu lima ratus tujuh puluh Sembilan) maka terdapat perbedaan yang sangat nyata dimana waktu yang bersamaan Euis Siti Aisyah (Almh.) juga menerima pembayaran dari Penggugat I Konpensasi (H.Asep Saepudin) secara cicil diwaktu lain Tergugat (Neneng Komalasari) II Konpensasi/Penggugat II Rekonpensasi membuat perjanjian jual beli dengan Tergugat I (Pipit Fitriani) Konpensasi/Penggugat I Rekonpensasi ;

Menimbang, bahwa Tergugat I Konpensasi/Penggugat I Rekonpensasi juga mengajukan **bukti T.I-2b** Perjanjian Pengikatan Jual Beli Nomor: 40 tertanggal 31 Oktober 2011 yang dibuat dihadapan dan diterbitkan oleh Turut Tergugat I antara Penggugat selaku Pembeli dengan Tergugat II berdasarkan adanya persetujuan penjualan harta bersama dari Tergugat III selaku suami dari Tergugat II;

Menimbang, bahwa di **bukti P-3** berupa kwitansi pembayaran terhadap 25 (dua puluh lima) bidang tanah sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua miliar) dan yang menerima pembayaran Euis Siti Aisyah (Almh.) disaksikan oleh Neneng Komalasari (Tergugat II Konpensasi/ Penggugat II Rekonpensasi) ;

Putusan Nomor 64/Pdt.G/2025/PN.Bdg | 137 sampai dengan 169



Menimbang, bahwa menurut pendapat Majelis Hakim secara hukum, penjual tidak boleh menjual kembali barang yang sudah dibayar karena melanggar asas itikad baik dan merupakan bentuk wanprestasi. Meskipun hak milik belum beralih sebelum barang diserahkan, pembeli sah dapat menuntut pembatalan, ganti rugi, atau menggugat keabsahan penjualan kepada pihak ketiga tersebut;

Menimbang, bahwa hal ini sesuai dengan keterangan saksi TARKIM BUDIARTO yang menjelaskan terkait laporan Kepolisian dari Mohamad Jakariya (Tergugat IV) selaku Pelapor dengan Pipit Fitriani (Tergugat I) selaku Terlapor adalah karena Pipit Fitriani (Tergugat I) pada sekitar tahun 2018 mengalih namakan sertifikat tanah menjadi atas nama Pipit Fitriani (Tergugat I) dan menjualnya kepada orang lain senilai Rp2.350.000.000,00,- (dua milyar tiga ratus lima puluh juta rupiah) padahal tanah tersebut sudah dibeli oleh Asep Saepudin (Penggugat I);

Menimbang, bahwa Euis Siti Aisyah (Almh.) telah menerima pembayaran dari Penggugat I Konpensasi / Tergugat I Rekonpensasi di tanggal 29 September 2011, berdasarkan tanggal dan tahun maka Euis Siti Aisyah (Almh) terlebih dahulu menjual kepada Penggugat I Konpensasi / Tergugat I Rekonpensasi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan **bukti T.I-2C** Surat Kuasa Jual Nomor 39 tanggal 31 Oktober 2011 antara Euis Siti Aisyah sebagai pemberi kuasa dengan Tergugat I Konpensasi/Penggugat I Rekonpensasi sebagai penerima Kuasa, dan menurut Pendapat Majelis perjanjian jual beli tersebut cacat hukum;

Menimbang, bahwa **Petitum Point 6** menyerahkan atau mengembalikan sertifikat sertifikat Hak Milik :

Sertifikat Hak Milik Atas Nama Penggugat IV:

4. Sertifikat Hak Milik Nomor: 00472/Desa Palasah atas nama Muhamad Sofyan (Penggugat IV) dengan objek tanah seluas 1.769 M² (seribu tujuh ratus enam puluh sembilan meter persegi) ;
5. Sertifikat Hak Milik Nomor: 00473/Desa Palasah atas nama Muhamad Sofyan (Penggugat IV) dengan objek tanah seluas 8.634 M² (delapan ribu enam ratus tiga puluh empat meter persegi);

Menimbang, bahwa menurut Pendapat Majelis Hakim sesuai PP No. 24 Tahun 1997, nama yang tercantum di sertifikat adalah pemegang hak atas tanah tersebut.



Menimbang, bahwa sertifikat adalah bukti kepemilikan tanah yang paling kuat dan tertinggi di Indonesia dan nama tertulis di sertifikat Hak milik tersebut adalah Penggugat IV Kompensi/ Tergugat IV rekonpensi yaitu (Muhamad Sofyan), maka dipandang adil apabila dikembalikan/ diserahkan kepada pemiliknya

Sertifikat Hak Milik Tercatat Atas Nama Euis Siti Aisyah (Almh.):

1. Sertifikat Hak Milik Nomor: 00262/Desa Mekarjaya atas nama Euis Siti Aisyah (Almh.) dengan objek tanah seluas 2.262 M² (dua ribu dua ratus enam puluh dua meter persegi);
2. Sertifikat Hak Milik Nomor: 00261/Desa Mekarjaya atas nama Euis Siti Aisyah (Almh.) dengan objek tanah seluas 384 M² (tiga ratus delapan puluh empat meter persegi);
3. Sertifikat Hak Milik Nomor: 00260/Desa Mekarjaya atas nama Euis Siti Aisyah (Almh.) dengan objek tanah seluas 4.203 M² (empat ribu dua ratus tiga meter persegi);
4. Sertifikat Hak Milik Nomor: 00278/Desa Mekarjaya atas nama Euis Siti Aisyah (Almh.) dengan objek tanah seluas 510 M² (lima ratus sepuluh meter persegi);
5. Sertifikat Hak Milik Nomor: 00277/Desa Mekarjaya atas nama Euis Siti Aisyah (Almh.) dengan objek tanah seluas 28 M² (dua puluh delapan meter persegi);
6. Sertifikat Hak Milik Nomor: 00467/Desa Palasah atas nama Euis Siti Aisyah (Almh.) dengan objek tanah seluas 5.876 M² (lima ribu delapan ratus tujuh puluh enam meter persegi);
7. Sertifikat Hak Milik Nomor: 000469/Desa Palasah atas nama Euis Siti Aisyah (Almh.) dengan objek tanah seluas 7.533 M² (tujuh ribu lima ratus tiga puluh tiga meter persegi);
8. Sertifikat Hak Milik Nomor: 00471/Desa Palasah atas nama Euis Siti Aisyah (Almh.) dengan objek tanah seluas 1.397 M² (seribu tiga ratus sembilan puluh tujuh meter persegi);
9. Sertifikat Hak Milik Nomor: 00476/Desa Palasah atas nama Euis Siti Aisyah (Almh.) dengan objek tanah seluas 3.180 M² (tiga ribu seratus delapan puluh meter persegi);
10. Sertifikat Hak Milik Nomor: 00477/Desa Palasah atas nama Euis Siti Aisyah (Almh.) dengan objek tanah seluas 12.650 M² (dua belas ribu enam ratus lima puluh meter persegi);

Putusan Nomor 64/Pdt.G/2025/PN.Bdg | 139 sampai dengan 169



11. Sertifikat Hak Milik Nomor: 00498/Desa Palasah atas nama Euis Siti Aisyah (Almh.) dengan objek tanah seluas 2.690 M² (*dua ribu enam ratus sembilan puluh meter persegi*);

Sertifikat Hak Milik Tercatat Atas Nama Neneng Komalasari (Tergugat II):

1. Sertifikat Hak Milik Nomor: 00263/Desa Mekarjaya atas nama Neneng Komalasari (Tergugat II) dengan objek tanah seluas 3.144 M² (*tiga ribu seratus empat puluh empat meter persegi*);
2. Sertifikat Hak Milik Nomor: 00264/Desa Mekarjaya atas nama Neneng Komalasari (Tergugat II) dengan objek tanah seluas 3,555 M² (*tiga ribu lima ratus lima puluh lima meter persegi*);
3. Sertifikat Hak Milik Nomor: 00279/Desa Mekarjaya atas nama Neneng Komalasari (Tergugat II) dengan objek tanah seluas 5.160 M² (*lima ribu seratus enam puluh meter persegi*);
4. Sertifikat Hak Milik Nomor: 00474/Desa Palasah atas nama Neneng Komalasari (Tergugat II) dengan objek tanah seluas 1.717 M² (*seribu tujuh ratus tujuh belas meter persegi*);
5. Sertifikat Hak Milik Nomor: 00475/Desa Palasah atas nama Neneng Komalasari (Tergugat II) dengan objek tanah seluas 6.565 M² (*enam ribu lima ratus enam puluh lima meter persegi*);
6. Sertifikat Hak Milik Nomor: 00483/Desa Palasah atas nama Neneng Komalasari (Tergugat II) dengan objek tanah seluas 3.809 M² (*tiga ribu delapan ratus sembilan meter persegi*);
7. Sertifikat Hak Milik Nomor: 00484/Desa Palasah atas nama Neneng Komalasari (Tergugat II) dengan objek tanah seluas 1.370 M² (*seribu tiga ratus tujuh puluh meter persegi*);
8. Sertifikat Hak Milik Nomor: 00500/Desa Palasah atas nama Neneng Komalasari (Tergugat II) dengan objek tanah seluas 10.275 M² (*sepuluh ribu dua ratus tujuh puluh lima meter persegi*);

Tanah Adat atas Persil Nomor 28.a.SIII:

9. Surat-surat atas Sebidang tanah adat Persil Nomor 28.a.SIII. Kohir Nomor C.682 dengan objek tanah seluas 8.537 M² (*delapan ribu lima ratus tiga puluh tujuh meter persegi*) terletak di Desa Cibuluh Kecamatan Ujungjaya Kabupaten Sumedang Provinsi Jawa Barat;
Menimbang, bahwa jual beli antara Penggugat I Konpensasi/ Tergugat I Rekonpensasi dengan Euis Siti Aisyah sudah dilaksanakan kewajibannya yaitu melunasi pembelian objek sengketa tersebut dengan

Putusan Nomor 64/Pdt.G/2025/PN.Bdg | 140 sampai dengan 169



harga Rp. 3.491.000.000 (tiga miliar empat ratus Sembilan puluh satu juta rupiah) dan selesai jual beli Penggugat I Kompensi/Tergugat I rekompensi mendiami objek tersebut;

Menimbang, bahwa dalam proses jual beli Penggugat I Kompensi/Tergugat I Rekompensi menggunakan jasa Tergugat I Kompensi/Penggugat I Rekompensi untuk mengurus surat surat dan proses balik nama, namun Tergugat I Kompensi/Penggugat I Rekompensi justru melakukan perbuatan hukum Kembali dengan menjual objek tersebut dengan mengganti penjual menjadi Tergugat IV Kompensi/Penggugat IV Rekompensi dan Tergugat II Kompensi/Penggugat II Rekompensi;

Menimbang, bahwa perbuatan Tergugat I Kompensi/Penggugat I Rekompensi bertentangan dengan hukum karena sampai gugatan diajukan sertifikat yang telah dibayar namun semua sertifikat tersebut masih dikuasai atau dimiliki oleh Tergugat I Kompensi/ Penggugat I Rekompensi ;

Menimbang, bahwa apa bila dihubungkan dengan keterangan saksi DARSA yang menjelaskan yang menawarkan tanah milik Almh. Euis Siti Aisyah kepada Asep Saepudin (Penggugat I) dan istrinya kemudian dilanjutkan dengan pengecekan bidang-bidang tanahnya bersama-sama dengan Asep Saepudin (Penggugat I) secara administrasi tanah dan pengecekan fisik tanah per bidangnya;

Menimbang, bahwa hasil pengecekan bidang tanah secara administrasi melalui Badan Pertanahan Nasional menunjukkan jika objek tanah jual beli tersebut dan secara fisik tanahnya tidak ada permasalahan (clear & cleareance);

Menimbang, bahwa Tergugat IV Kompensi/ Penggugat IV rekompensi mendalilkan Penetapan nomor 150/Pdt.P/2025/PA.Mjl berupa penetapan ahli waris dimana Tergugat IV Kompensi/ Penggugat IV rekompensi merupakan ahli waris dari Euis Siti Aisyah , dan Euis Siti Aisyah meninggal dunia pada tanggal 20 Desember 2013 (**vide bukti T.IV-2**)

Menimbang, bahwa apabila dihubungkan dengan **bukti ini T.I-2a, T.I-2b dan T.I-2c** Perjanjian pengikatan jual beli , maka jual beli antara Tergugat IV Kompensi/ Penggugat IV Rekompensi (Mohamad Jakariya) dengan Tergugat I Kompensi/ Penggugat I Rekompensi (Pipit



Fitriani) dimasa atau di waktu Euis Siti Aisyah masih hidup, sedangkan sertifikat tertera masih nama Euis Siti Aisyah ;

Menimbang, bahwa perbuatan Tergugat I Konpens/ Penggugat I Rekonpens (Pipit Fitriani) dengan bukti yang diajukan oleh Tergugat IV Konpens/ Penggugat IV Rekonpens saling bertentangan;

Menimbang, bahwa oleh karenanya terhadap petitum Point 7 **patut dikabulkan** ;

Menimbang, bahwa **Petitum Point 8, 9 dan Point 10** memerintahkan Turut Tergugat VII Konpens/ Penggugat VII Rekonpens untuk melaksanakan Proses Balik nama kepada Para Penggugat Konpens / Para Tergugat Rekonpens atas sertifikat-sertifikat sebagai berikut:

1. Sertifikat Hak Milik Nomor: 00262/Desa Mekarjaya atas nama Euis Siti Aisyah (Almh.) dengan objek tanah seluas 2.262 M² (*dua ribu dua ratus enam puluh dua meter persegi*);
2. Sertifikat Hak Milik Nomor: 00261/Desa Mekarjaya atas nama Euis Siti Aisyah (Almh.) dengan objek tanah seluas 384 M² (*tiga ratus delapan puluh empat meter persegi*);
3. Sertifikat Hak Milik Nomor: 00260/Desa Mekarjaya atas nama Euis Siti Aisyah (Almh.) dengan objek tanah seluas 4.203 M² (*empat ribu dua ratus tiga meter persegi*);
4. Sertifikat Hak Milik Nomor: 00278/Desa Mekarjaya atas nama Euis Siti Aisyah (Almh.) dengan objek tanah seluas 510 M² (*lima ratus sepuluh meter persegi*);
5. Sertifikat Hak Milik Nomor: 00277/Desa Mekarjaya atas nama Euis Siti Aisyah (Almh.) dengan objek tanah seluas 28 M² (*dua puluh delapan meter persegi*);
6. Sertifikat Hak Milik Nomor: 00467/Desa Palasah atas nama Euis Siti Aisyah (Almh.) dengan objek tanah seluas 5.876 M² (*lima ribu delapan ratus tujuh puluh enam meter persegi*);
7. Sertifikat Hak Milik Nomor: 000469/Desa Palasah atas nama Euis Siti Aisyah (Almh.) dengan objek tanah seluas 7.533 M² (*tujuh ribu lima ratus tiga puluh tiga meter persegi*);
8. Sertifikat Hak Milik Nomor: 00471/Desa Palasah atas nama Euis Siti Aisyah (Almh.) dengan objek tanah seluas 1.397 M² (*seribu tiga ratus sembilan puluh tujuh meter persegi*);

Putusan Nomor 64/Pdt.G/2025/PN.Bdg | 142 sampai dengan 169



9. Sertifikat Hak Milik Nomor: 00476/Desa Palasah atas nama Euis Siti Aisyah (Almh.) dengan objek tanah seluas 3.180 M² (*tiga ribu seratus delapan puluh meter persegi*);
10. Sertifikat Hak Milik Nomor: 00477/Desa Palasah atas nama Euis Siti Aisyah (Almh.) dengan objek tanah seluas 12.650 M² (*dua belas ribu enam ratus lima puluh meter persegi*);
11. Sertifikat Hak Milik Nomor: 00498/Desa Palasah atas nama Euis Siti Aisyah (Almh.) dengan objek tanah seluas 2.690 M² (*dua ribu enam ratus sembilan puluh meter persegi*);
12. Sertifikat Hak Milik Nomor: 00263/Desa Mekarjaya atas nama Neneng Komalasari (Tergugat II) dengan objek tanah seluas 3.144 M² (*tiga ribu seratus empat puluh empat meter persegi*);
13. Sertifikat Hak Milik Nomor: 00264/Desa Mekarjaya atas nama Neneng Komalasari (Tergugat II) dengan objek tanah seluas 3.555 M² (*tiga ribu lima ratus lima puluh lima meter persegi*);
14. Sertifikat Hak Milik Nomor: 00279/Desa Mekarjaya atas nama Neneng Komalasari (Tergugat II) dengan objek tanah seluas 5.160 M² (*lima ribu seratus enam puluh meter persegi*);
15. Sertifikat Hak Milik Nomor: 00474/Desa Palasah atas nama Neneng Komalasari (Tergugat II) dengan objek tanah seluas 1.717 M² (*seribu tujuh ratus tujuh belas meter persegi*);
16. Sertifikat Hak Milik Nomor: 00475/Desa Palasah atas nama Neneng Komalasari (Tergugat II) dengan objek tanah seluas 6.565 M² (*enam ribu lima ratus enam puluh lima meter persegi*);
17. Sertifikat Hak Milik Nomor: 00483/Desa Palasah atas nama Neneng Komalasari (Tergugat II) dengan objek tanah seluas 3.809 M² (*tiga ribu delapan ratus sembilan meter persegi*);
18. Sertifikat Hak Milik Nomor: 00484/Desa Palasah atas nama Neneng Komalasari (Tergugat II) dengan objek tanah seluas 1.370 M² (*seribu tiga ratus tujuh puluh meter persegi*);
19. Sertifikat Hak Milik Nomor: 00500/Desa Palasah atas nama Neneng Komalasari (Tergugat II) dengan objek tanah seluas 10.275 M² (*sepuluh ribu dua ratus tujuh puluh lima meter persegi*);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa Pengadilan berwenang memerintahkan Kantor Pertanahan/Badan

Putusan Nomor 64/Pdt.G/2025/PN.Bdg | 143 sampai dengan 169



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertanahan untuk melakukan proses balik nama suatu sertifikat atas tanah apabila Putusan ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap atau In Kracht ;

Menimbang, bahwa pada intinya dengan telah sahnya tanah dan bangunan atas nama Para Penggugat / Para Tergugat maka Majelis Hakim dapat memerintahkan kepada Kantor Badan Pertanahan sebagaimana **Pasal 58 ayat (1) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan** yang berbunyi:

“Pelaksanaan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap wajib dilaksanakan kecuali terdapat alasan yang sah untuk tidak melaksanakannya”

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka **petitum Point 8 dan 9 serta point 10 dapat dikabulkan ;**

Menimbang, bahwa **Petitum Point 11 dan Point 13** mengenai pengosongan dan menyerahkan objek sengketa kepada Para Penggugat;

Menimbang, bahwa Eksekusi pengosongan objek sengketa adalah tindakan paksa hukum oleh Pengadilan Negeri untuk mengeluarkan penghuni dan barang dari tanah/bangunan, berdasarkan putusan berkekuatan hukum tetap (*inkracht*) ;

Menimbang, bahwa Penggugat I Konpensasi/Tergugat I Rekonpensasi menyerahkan pengurusan surat-surat proses balik nama setelah objek sengketa lunas kepada Tergugat I Konpensasi/ Penggugat I rekonpensasi (Pipit Fitriani) namun dalam proses balik nama Tergugat IV Konpensasi/Penggugat IV Rekonpensasi dan Tergugat II Konpensasi/Penggugat II Rekonpensasi menjual Kembali objek tersebut melalui Tergugat I Konpensasi/ Penggugat I Rekonpensasi (Vide **bukti T.I-2a, bukti T.I-2b dan bukti T.I-2c**);

Menimbang, bahwa Objek yang sudah terjual dan dibayar (lunas/DP) namun dijual kembali oleh penjual kepada pihak ketiga merupakan bentuk **perbuatan melawan hukum** atau penggelapan;

Menimbang, bahwa pembeli beritikad baik yang telah melunasi pembayaran (berdasarkan Akta Jual Beli/AJB) adalah pemilik sah yang berhak atas penguasaan fisik tanah/rumah, sehingga terhadap pengosongan dan penyerahan tanah dan bangunan, **dapat dikabulkan ;**

Putusan Nomor 64/Pdt.G/2025/PN.Bdg | 144 sampai dengan 169

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa **Petitum Point 12** memerintahkan Turut Tergugat V Konpensasi/ Turut Penggugat V Rekonpensasi dan Turut Tergugat VII / Turut Penggugat VII Rekonpensasi untuk mengangkat sita dan segala bentuk blokir;

Menimbang, bahwa menurut pendapat Majelis Hakim untuk mengangkat sita dan blokir adalah hal lazim dalam putusan perdata, khususnya jika sita tersebut tidak lagi beralasan, salah objek, atau terkait dengan objek yang telah dilepaskan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim meneliti bukti yang diajukan oleh Para Penggugat Konpensasi/ Para Tergugat Rekonpensasi dan Para Tergugat Konpensasi/ Para Penggugat Rekonpensasi tidak pernah diajukan sita dan objek tersebut tidak diletakkan sita sehingga terhadap permohonan Petitum point 12 **tidak berdasar hukum (cacat formil)**. Sita jaminan hanya bisa diangkat jika sebelumnya pernah diletakkan (tercatat di pengadilan), sehingga petitum ini **patut juga di tolak** ;

Menimbang, bahwa **Petitum Point 14** mengenai sah dan berharganya Sita atas harta milik Penggugat berupa

Sertifikat Hak Milik Atas Nama Penggugat IV:

20. Sertifikat Hak Milik Nomor: 00472/Desa Palasah atas nama Muhamad Sofyan (Penggugat IV) dengan objek tanah seluas 1.769 M² (*seribu tujuh ratus enam puluh sembilan meter persegi*) ;
21. Sertifikat Hak Milik Nomor: 00473/Desa Palasah atas nama Muhamad Sofyan (Penggugat IV) dengan objek tanah seluas 8.634 M² (*delapan ribu enam ratus tiga puluh empat meter persegi*);

Sertifikat Hak Milik Tercatat Atas Nama Euis Siti Aisyah(Almh.):

22. Sertifikat Hak Milik Nomor: 00262/Desa Mekarjaya atas nama Euis Siti Aisyah (Almh.) dengan objek tanah seluas 2.262 M² (*dua ribu dua ratus enam puluh dua meter persegi*);
23. Sertifikat Hak Milik Nomor: 00261/Desa Mekarjaya atas nama Euis Siti Aisyah (Almh.) dengan objek tanah seluas 384 M² (*tiga ratus delapan puluh empat meter persegi*);
24. Sertifikat Hak Milik Nomor: 00260/Desa Mekarjaya atas nama Euis Siti Aisyah (Almh.) dengan objek tanah seluas 4.203 M² (*empat ribu dua ratus tiga meter persegi*);

Putusan Nomor 64/Pdt.G/2025/PN.Bdg | 145 sampai dengan 169



25. Sertifikat Hak Milik Nomor: 00278/Desa Mekarjaya atas nama Euis Siti Aisyah (Almh.) dengan objek tanah seluas 510 M² (*lima ratus sepuluh meter persegi*);
26. Sertifikat Hak Milik Nomor: 00277/Desa Mekarjaya atas nama Euis Siti Aisyah (Almh.) dengan objek tanah seluas 28 M² (*dua puluh delapan meter persegi*);
27. Sertifikat Hak Milik Nomor: 00467/Desa Palasah atas nama Euis Siti Aisyah (Almh.) dengan objek tanah seluas 5.876 M² (*lima ribu delapan ratus tujuh puluh enam meter persegi*);
28. Sertifikat Hak Milik Nomor: 000469/Desa Palasah atas nama Euis Siti Aisyah (Almh.) dengan objek tanah seluas 7.533 M² (*tujuh ribu lima ratus tiga puluh tiga meter persegi*);
29. Sertifikat Hak Milik Nomor: 00471/Desa Palasah atas nama Euis Siti Aisyah (Almh.) dengan objek tanah seluas 1.397 M² (*seribu tiga ratus sembilan puluh tujuh meter persegi*);
30. Sertifikat Hak Milik Nomor: 00476/Desa Palasah atas nama Euis Siti Aisyah (Almh.) dengan objek tanah seluas 3.180 M² (*tiga ribu seratus delapan puluh meter persegi*);
31. Sertifikat Hak Milik Nomor: 00477/Desa Palasah atas nama Euis Siti Aisyah (Almh.) dengan objek tanah seluas 12.650 M² (*dua belas ribu enam ratus lima puluh meter persegi*);
32. Sertifikat Hak Milik Nomor: 00498/Desa Palasah atas nama Euis Siti Aisyah (Almh.) dengan objek tanah seluas 2.690 M² (*dua ribu enam ratus sembilan puluh meter persegi*);

Sertifikat Hak Milik Tercatat Atas Nama Neneng Komalasari (Tergugat II):

33. Sertifikat Hak Milik Nomor: 00263/Desa Mekarjaya atas nama Neneng Komalasari (Tergugat II) dengan objek tanah seluas 3.144 M² (*tiga ribu seratus empat puluh empat meter persegi*);
34. Sertifikat Hak Milik Nomor: 00264/Desa Mekarjaya atas nama Neneng Komalasari (Tergugat II) dengan objek tanah seluas 3,555 M² (*tiga ribu lima ratus lima puluh lima meter persegi*);
35. Sertifikat Hak Milik Nomor: 00279/Desa Mekarjaya atas nama Neneng Komalasari (Tergugat II) dengan objek tanah seluas 5.160 M² (*lima ribu seratus enam puluh meter persegi*);

Putusan Nomor 64/Pdt.G/2025/PN.Bdg | 146 sampai dengan 169



36. Sertifikat Hak Milik Nomor: 00474/Desa Palasah atas nama Neneng Komalasari (Tergugat II) dengan objek tanah seluas 1.717 M² (*seribu tujuh ratus tujuh belas meter persegi*);
37. Sertifikat Hak Milik Nomor: 00475/Desa Palasah atas nama Neneng Komalasari (Tergugat II) dengan objek tanah seluas 6.565 M² (*enam ribu lima ratus enam puluh lima meter persegi*);
38. Sertifikat Hak Milik Nomor: 00483/Desa Palasah atas nama Neneng Komalasari (Tergugat II) dengan objek tanah seluas 3.809 M² (*tiga ribu delapan ratus sembilan meter persegi*);
39. Sertifikat Hak Milik Nomor: 00484/Desa Palasah atas nama Neneng Komalasari (Tergugat II) dengan objek tanah seluas 1.370 M² (*seribu tiga ratus tujuh puluh meter persegi*);
40. Sertifikat Hak Milik Nomor: 00500/Desa Palasah atas nama Neneng Komalasari (Tergugat II) dengan objek tanah seluas 10.275 M² (*sepuluh ribu dua ratus tujuh puluh lima meter persegi*);

Tanah Adat atas Persil Nomor 28.a.SIII:

41. Surat-surat atas Sebidang tanah adat Persil Nomor 28.a.SIII. Kohir Nomor C.682 dengan objek tanah seluas 8.537 M² (*delapan ribu lima ratus tiga puluh tujuh meter persegi*) terletak di Desa Cibuluh Kecamatan Ujungjaya Kabupaten Sumedang Provinsi Jawa Barat;

Menimbang, bahwa Sita jaminan merupakan sita terhadap barang milik debitur atau Para Penggugat yang merupakan tindakan persiapan dari pihak Penggugat namun harus diajukan dalam bentuk permohonan kepada Pengadilan ;

Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam gugatannya tidak mengajukan permohonan secara tertulis untuk meletakkan sita jaminan *Conservatoir*, sehingga terhadap sita Jaminan **patut pula ditolak** ;

Menimbang, bahwa mengenai **Petitum Poin 15** tentang Ganti Rugi sebesar Rp. 50.000.000.000,- (*lima puluh miliar*) dibagi kerugian Materil Rp. 25.000.000.000,- (*dua puluh lima miliar*) dan kerugian Immateri Rp. 25.000.000.000,- (*dua puluh lima miliar*) namun mengenai kerugian materiil dan immateriil karena tidak diperinci secara jelas dan tidak adanya bukti-bukti pendukung, **maka harus pula ditolak**;



Menimbang, bahwa mengenai **Petitum Poin 16** tentang Dwangsom, Majelis merujuk kepada Pasal 606a RV, bahwa “ sepanjang suatu putusan Hakim mengandung hukuman untuk sesuatu yang lain dari pada membayar sejumlah uang, maka dapat ditentukan untuk menyerahkan sejumlah uang yang besarnya ditetapkan dalam putusan Hakim “;

Menimbang, bahwa dalam Petututum gugatan Para Penggugat berupa menghukum untuk Para Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) perharinya setiap keterlambatan menjalankan putusan ini maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dwangsom adalah *suatu hukuman tambahan pada si terhukum untuk membayar sejumlah uang kepada si berpiutang di dalam hal si berhutang tersebut tidak memenuhi hukuman pokok, hukuman tambahan mana dimaksudkan untuk menekan si berhutang agar supaya ia memenuhi hukuman pokok dan untuk ditetapkan dwangsom harus terdapat kerugian yang nyata bagi pihak yang menuntut dwangsom. Selain itu dwangsom juga tidak dapat diberlakukan pada putusan yang dapat dieksekusi secara riil atau nyata*, dalam perkara antara Para Penggugat dan Para Tergugat a quo ternyata perbuatan melawan hukum membagi objek sengketa menjadi 2 bagian perbuatan melawan hukum dan proses balik nama menurut penilaian Majelis Hakim tidak dapat *dikabulkan*;

Menimbang, bahwa dalam asas hukum perdata yang mengharuskan para pihak tunduk pada putusan hakim disebut asas **res judicata pro veritate habetur** (putusan hakim dianggap benar hingga dibuktikan sebaliknya);

Menimbang, bahwa dari uraian-uraian pertimbangan tersebut diatas, telah menunjukan terdapat petitum yang tidak dikabulkan, dengan demikian gugatan penggugat tersebut Majelis Hakim menyatakan hanya dikabulkan sebagian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka gugatan Para Penggugat hanya dikabulkan sebagian dan selebihnya ditolak ;

DALAM REKONPENSI.

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan rekonsensi adalah sebagaimana tersebut diatas ;



Menimbang, bahwa gugatan rekonsensi adalah merupakan gugatan balik dari pihak yang dahulunya sebagai Tergugat I Kompensi/ Penggugat I Rekonsensi (Pipit Fitriani) dimana gugatan rekonsensi harus berkaitan erat dengan gugatan kompensi, baik menyangkut subyek / pihaknya maupun dengan obyek sengketa, sehingga antara gugatan kompensi dengan gugatan rekonsensi adanya keterkaitan hubungan hukumnya yang terangkum didalam posita maupun petitum ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan kompensi diatas, pihak Tergugat I Kompensi/ Penggugat I Rekonsensi (Pipit Fitriani) telah mengajukan gugatan balik / Rekonsensi yang pada pokoknya bahwa : Para Tergugat Rekonsensi/ Para Penggugat kompensi merupakan pihak yang melakukan perbuatan melawan hukum karena tidak ada jual beli antara Penggugat I Kompensi/Tergugat I Rekonsensi (Asep Saepudin) dengan Euis Siti Aisyah ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk meneguhkan dalil bantahannya Tergugat I, Kompensi /Penggugat I Rekonsensi , telah mengajukan bukti tertulis berupa bukti T.I. -1a, T.I-1b dan bukti T.I -2a, T.I -2b, T.I -2c serta T.I -3a;

Menimbang, bahwa Tergugat I Kompensi /Penggugat I Rekonsensi mendalilkan bahwa Euis Siti Aisyah telah membatalkan perjanjian jual beli antara Penggugat I Kompensi/ Tergugat I Rekonsensi sehingga jual beli antara Penggugat I Kompensi/ Tergugat I rekonsensi (Asep Saepudin) adalah tidak sah ;

Menimbang, bahwa dalam bukti yang diajukan oleh Tergugat I Kompensi / Penggugat I Rekonsensi (Pipit Fitriani) berupa Surat pembatalan perjanjian jual beli antara Penggugat I Kompensi /Tergugat I Rekonsensi tertanggal 10 Oktober 2011 (Vide **bukti T.I-1a**), berbanding terbalik dengan bukti yang Penggugat I kompensi/ Tergugat I Rekonsensi di waktu bersamaan Euis Siti Aisyah menerima pembayaran dari Penggugat I Kompensi/ Tergugat I Rekonsensi (H.Asep Saepudin) (**Vide bukti P-4**) ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana rumusan pasal 1365 KUHPerdata haruslah mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

- Adanya suatu perbuatan;
- Perbuatan tersebut melawan hukum;
- Adanya kesalahan dari pihak pelaku;

Putusan Nomor 64/Pdt.G/2025/PN.Bdg | 149 sampai dengan 169



- Adanya kerugian bagi korban;
- Adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian;

Menimbang, bahwa Majelis hakim berpendapat pada saat terjadi pembatalan perjanjian jual beli namun disisi lain Tergugat I Kompensi/ Penggugat I Rekonpensi juga menerima uang dari Penggugat I Kompensi/Tergugat I Rekonpensi sebanyak Rp 110.612.000,- (seratus sepuluh juta enam ratus dua belas ribu rupiah) dalam hal pengurusan tanah, seharusnya apabila perjanjian telah dibatalkan Tergugat I Kompensi/Penggugat I Rekonpensi (Pipit Fitriani) tidak menerima uang pengurusan surat surat (Vide **bukti P-2**);

Menimbang, bahwa di Tergugat I Kompensi/Penggugat I Rekonpensi diwaktu bersamaan membuat akta jual beli antara Tergugat I Kompensi/ Penggugat I Rekonpensi dengan Euis Siti Aisyah dengan persetujuan suaminya yaitu Tergugat IV Muhamad Jakarya (Vide bukti T.I-1a , bukti T.I-1b dan P-6, P-7 dan bukti P-8);

Menimbang, bahwa hal tersebut didukung dengan keterangan Saksi Para Penggugat Kompensi/Para Tergugat Rekonpensi yaitu TARKIM BUDIARTO yang menjelaskan terkait laporan Kepolisian dari Mohamad Jakariya (Tergugat IV) selaku Pelapor dengan Pipit Fitriani (Tergugat I) selaku Terlapor adalah karena Pipit Fitriani (Tergugat I) pada sekitar tahun 2018 mengalihnamakan sertifikat tanah menjadi atas nama Pipit Fitriani (Tergugat I) dan menjualnya kepada orang lain senilai Rp2.350.000.000,00,- (dua milyar tiga ratus lima puluh juta rupiah) padahal tanah tersebut sudah dibeli oleh Asep Saepudin (Penggugat I);

Menimbang, bahwa menurut pendapat Majelis Hakim barang yang sudah dijual kepada Penggugat I Kompensi/Tergugat I Rekonpensi tidak boleh dijual kembali kepada orang lain Tindakan ini dianggap wanprestasi (ingkar janji) karena barang sudah menjadi hak milik pembeli pertama meskipun belum diserahkan, sehingga penjual tidak lagi berhak menjualnya Kembali ;

Menimbang, bahwa dari rangkaian peristiwa hukum tersebut diatas Majelis berpendapat tidak ada perbuatan yang dilakukan Penggugat I Kompensi/Tergugat I Rekonpensi yang melanggar hak dan kepentingan dari Tergugat I Kompensi/ Penggugat I Rekonpensi , sehingga petitum perbuatan melawan hukum tidak terpenuhi dalam perbuatan Penggugat I Kompensi/ Tergugat I rekonpensi dan Petitum ini **patut untuk di tolak** ;

Putusan Nomor 64/Pdt.G/2025/PN.Bdg | 150 sampai dengan 169



Menimbang, bahwa membatalkan sertifikat Hak milik

1. SHM 259/ Desa Pelasa,
2. SHM 466/ Desa Palasah
3. SHM 468/ Desa Palasah
4. SHM 470/ Desa Palasah
5. SHM 478/ Desa Palasah
6. SHM 496/ Desa Palasah
7. SHM 497/ Desa Palasah
8. SHM 499/ Desa Palasah

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pembatalan sertifikat adalah : Terdapat cacat hukum administratif/yuridis dalam proses penerbitan, Adanya tumpang tindih hak atas tanah (overlapping), Kesalahan luas atau batas tanah, Pemalsuan surat atau dokumen pendukung ;

Menimbang, bahwa dalam pasal 1 angka 14 Peraturan Menteri Agraria/ Kepala Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 tentang tata cara pembatalan Hak atas Tanah dimana pembatalan hak atas tanah apabila didalamnya terkandung cacat administrasi maka dapat diajukan ke Pengadilan Tata usaha Negara atau terdapat putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap atau *inkracht* ;

Menimbang, bahwa **Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah yang berbunyi :**

“ Dalam hal atas Suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertifikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan etikat yang baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut ;

Menimbang, bahwa terhadap ganti kerugian materil sebesar Rp. 59.799.000.000,- (lima puluh sembilan milyar tujuh ratus sembilan puluh sembilan juta rupiah) dan kerugian Immateril sebesar Rp.1.000.000.000,- (seratus milyar rupiah), menurut pendapat Majelis Hakim oleh karena terhadap gugatan Rekonsensi Tergugat I Konpensasi/Penggugat I rekonsensi (Pipit Fitriani) telah di tolak maka terhadap **ganti kerugian patut pula di tolak ;**

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka gugatan Rekonsensi Penggugat I Rekonsensi/ Tergugat I Konpensasi

Putusan Nomor 64/Pdt.G/2025/PN.Bdg | 151 sampai dengan 169



ditolak seluruhnya maka terhadap bukti-bukti lainnya tidak akan dipertimbangkan lagi ;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI.

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Rekonpensi ditolak seluruhnya, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 181 ayat (1) HIR, kepada Para Tergugat Konpensi/ Para Penggugat Rekonpensi dihukum untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Mengingat Pasal 118 HIR pasal 1365 KUHPdata, PERMEN Agraria Nomor 9 Tahun 1999 dan peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

DALAM KONPENSI :

DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi Para Tergugat Konpensi/Para Penggugat Rekonpensi dan Para Turut Tergugat Konpensi/ Para Turut Penggugat Rekonpensi ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menyatakan Para Penggugat adalah pemilik yang sah dari Objek Perkara *a quo* sebagai berikut :
 1. Sertifikat Hak Milik Nomor: 00259/Desa Mekarjaya atas nama Ade Maulana (Tergugat III) dengan objek tanah seluas 13.460 M² (*tiga belas ribu empat ratus enam puluh meter persegi*);
 2. Sertifikat Hak Milik Nomor: 00262/Desa Mekarjaya atas nama Euis Siti Aisyah (Almh.) dengan objek tanah seluas 2.262 M² (*dua ribu dua ratus enam puluh dua meter persegi*);
 3. Sertifikat Hak Milik Nomor: 00261/Desa Mekarjaya atas nama Euis Siti Aisyah (Almh.) dengan objek tanah seluas 384 M² (*tiga ratus delapan puluh empat meter persegi*);
 4. Sertifikat Hak Milik Nomor: 00260/Desa Mekarjaya atas nama Euis Siti Aisyah (Almh.) dengan objek tanah seluas 4.203 M² (*empat ribu dua ratus tiga meter persegi*);
 5. Sertifikat Hak Milik Nomor: 00278/Desa Mekarjaya atas nama Euis Siti Aisyah (Almh.) dengan objek tanah seluas 510 M² (*lima ratus sepuluh meter persegi*);

Putusan Nomor 64/Pdt.G/2025/PN.Bdg | 152 sampai dengan 169



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Sertifikat Hak Milik Nomor: 00277/Desa Mekarjaya atas nama Euis Siti Aisyah (Almh.) dengan objek tanah seluas 28 M² (*dua puluh delapan meter persegi*);
7. Sertifikat Hak Milik Nomor: 00466/Desa Palasah atas nama Ade Maulana (Tergugat III) dengan objek tanah seluas 3.692 M² (*tiga ribu enam ratus sembilan puluh dua meter persegi*);
8. Sertifikat Hak Milik Nomor: 00467/Desa Palasah atas nama Euis Siti Aisyah (Almh.) dengan objek tanah seluas 5.876 M² (*lima ribu delapan ratus tujuh puluh enam meter persegi*);
9. Sertifikat Hak Milik Nomor: 00468 /Desa Palasah atas nama Ade Maulana (Tergugat III) dengan objek tanah seluas 7.638 M² (*tujuh ribu enam ratus tiga puluh delapan meter persegi*);
10. Sertifikat Hak Milik Nomor: 000469/Desa Palasah atas nama Euis Siti Aisyah (Almh.) dengan objek tanah seluas 7.533 M² (*tujuh ribu lima ratus tiga puluh tiga meter persegi*);
11. Sertifikat Hak Milik Nomor: 00470/Desa Palasah atas nama Ade Maulana (Tergugat III) dengan objek tanah seluas 10.266 M² (*sepuluh ribu dua ratus enam puluh enam meter persegi*);
12. Sertifikat Hak Milik Nomor: 00471/Desa Palasah atas nama Euis Siti Aisyah (Almh.) dengan objek tanah seluas 1.397 M² (*seribu tiga ratus sembilan puluh tujuh meter persegi*);
13. Sertifikat Hak Milik Nomor: 00472/Desa Palasah atas nama Muhamad Sofyan Saepudin (Penggugat IV) dengan objek tanah seluas 1.769 M² (*seribu tujuh ratus enam puluh sembilan meter persegi*);
14. Sertifikat Hak Milik Nomor: 00473/Desa Palasah atas nama Muhamad Sofyan Saepudin (Penggugat IV) dengan objek tanah seluas 8.634 M² (*delapan ribu enam ratus tiga puluh empat meter persegi*);
15. Sertifikat Hak Milik Nomor: 00476/Desa Palasah atas nama Euis Siti Aisyah (Almh.) dengan objek tanah seluas 3.180 M² (*tiga ribu seratus delapan puluh meter persegi*);
16. Sertifikat Hak Milik Nomor: 00477/Desa Palasah atas nama Euis Siti Aisyah (Almh.) dengan objek tanah seluas 12.650 M² (*dua belas ribu enam ratus lima puluh meter persegi*);

Putusan Nomor 64/Pdt.G/2025/PN.Bdg | 153 sampai dengan 169



17. Sertifikat Hak Milik Nomor:00478/Desa Palasah atas nama Novianti Lestari Saepudin (Penggugat II) dengan objek tanah seluas 6.203 M² (*enam ribu dua ratus tiga meter persegi*);
18. Sertifikat Hak Milik Nomor: 00496/Desa Palasah atas nama Novianti Lestari Saepudin (Penggugat II) dengan objek tanah seluas 4.612 M² (*empat ribu enam ratus dua belas meter persegi*);
19. Sertifikat Hak Milik Nomor: 00497/Desa Palasah atas nama Novianti Lestari Saepudin (Penggugat II) dengan objek tanah seluas 7.617 M² (*tujuh ribu enam ratus tujuh belas meter persegi*);
20. Sertifikat Hak Milik Nomor: 00498/Desa Palasah atas nama Euis Siti Aisyah (Almh.) dengan objek tanah seluas 2.690 M² (*dua ribu enam ratus sembilan puluh meter persegi*);
21. Sertifikat Hak Milik Nomor: 00499/Desa Palasah atas nama Novianti Lestari Saepudin (Penggugat II) dengan objek tanah seluas 9.505 M² (*sembilan ribu lima ratus lima meter persegi*);
22. Sertifikat Hak Milik Nomor: 00263/Desa Mekarjaya atas nama Neneng Komalasari (Tergugat II) dengan objek tanah seluas 3.144 M² (*tiga ribu seratus empat puluh empat meter persegi*);
23. Sertifikat Hak Milik Nomor: 00264/Desa Mekarjaya atas nama Neneng Komalasari (Tergugat II) dengan objek tanah seluas 3,555 M² (*tiga ribu lima ratus lima puluh lima meter persegi*);
24. Sertifikat Hak Milik Nomor: 00279/Desa Mekarjaya atas nama Neneng Komalasari (Tergugat II) dengan objek tanah seluas 5.160 M² (*lima ribu seratus enam puluh meter persegi*);
25. Sertifikat Hak Milik Nomor: 00474/Desa Palasah atas nama Neneng Komalasari (Tergugat II) dengan objek tanah seluas 1.717 M² (*seribu tujuh ratus tujuh belas meter persegi*);
26. Sertifikat Hak Milik Nomor: 00475/Desa Palasah atas nama Neneng Komalasari (Tergugat II) dengan objek tanah seluas 6.565 M² (*enam ribu lima ratus enam puluh lima meter persegi*);
27. Sertifikat Hak Milik Nomor: 00483/Desa Palasah atas nama Neneng Komalasari (Tergugat II) dengan objek tanah seluas 3.809 M² (*tiga ribu delapan ratus sembilan meter persegi*);

Putusan Nomor 64/Pdt.G/2025/PN.Bdg | 154 sampai dengan 169



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28. Sertifikat Hak Milik Nomor: 00484/Desa Palasah atas nama Neneng Komalasari (Tergugat II) dengan objek tanah seluas 1.370 M² (*seribu tiga ratus tujuh puluh meter persegi*);
 29. Sertifikat Hak Milik Nomor: 00500/Desa Palasah atas nama Neneng Komalasari (Tergugat II) dengan objek tanah seluas 10.275 M² (*sepuluh ribu dua ratus tujuh puluh lima meter persegi*);
 30. Sebidang tanah adat Persil Nomor 28.a.SIII. Kohir Nomor C.682 dengan objek tanah seluas 8.537 M² (*delapan ribu lima ratus tiga puluh tujuh meter persegi*) terletak di Desa Cibuluh Kecamatan Ujungjaya Kabupaten Sumedang Provinsi Jawa Barat;
2. Menyatakan sah dan berharga serta memiliki nilai pembuktian jual beli yang sempurna kwitansi pembelian dan pelunasan terhadap Objek Perkara a quo sebagai berikut:
 1. Kwitansi Pembayaran tertanggal 04 Maret 2013 bermeterai yang ditandatangani oleh Euis Siti Aisyah (Almh.) senilai Rp 600.000.000,- (*enam ratus juta rupiah*);
 2. Kwitansi Pembayaran tertanggal 10 Oktober 2011 bermeterai yang ditandatangani oleh Euis Siti Aisyah (Almh.) dan Tergugat II senilai Rp 891.000.000,- (*delapan ratus sembilan puluh satu juta rupiah*);
 3. Kwitansi Pembayaran tertanggal 29 September 2011 bermeterai yang ditandatangani oleh Euis Siti Aisyah (Almh.) dan Tergugat II senilai Rp 2.000.000.000,- (*dua milyar rupiah*);
 3. Menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan tipu muslihat atau penipuan (*bedrog*) berdasarkan Pasal 1328 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata);
 4. Menyatakan Para Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata;
 5. Menyatakan Perjanjian Pengikatan Jual Beli dan Surat Kuasa Jual sebagai berikut:
 1. Perjanjian Pengikatan Jual Beli Nomor: 38 tertanggal 31 Oktober 2011 yang dibuat dihadapan dan diterbitkan oleh Turut Tergugat I antara Penggugat selaku Pembeli dengan Euis Siti Aisyah (Almh.) selaku Penjual berdasarkan adanya

Putusan Nomor 64/Pdt.G/2025/PN.Bdg | 155 sampai dengan 169



persetujuan penjualan harta bersama dari Tergugat IV selaku suami dari Euis Siti Aisyah (Almh.) semasa hidupnya;

2. Perjanjian Pengikatan Jual Beli Nomor: 40 tertanggal 31 Oktober 2011 yang dibuat dihadapan dan diterbitkan oleh Turut Tergugat I antara Penggugat selaku Pembeli dengan Tergugat II berdasarkan adanya persetujuan penjualan harta bersama dari Tergugat III selaku suami dari Tergugat II;
3. Surat Kuasa Jual Nomor 39 tanggal 31 Oktober 2011 antara Euis Siti Aisyah sebagai pemberi kuasa dengan Tergugat I sebagai penerima Kuasa;

Adalah cacat hukum dan batal demi hukum sehingga tidak memiliki kekuatan hukum mengikat apapun;

6. Memerintahkan kepada Tergugat I untuk menyerahkan dan mengembalikan sertifikat Hak milik yaitu:

Sertifikat Hak Milik Atas Nama Penggugat IV:

1. Sertifikat Hak Milik Nomor: 00472/Desa Palasah atas nama Muhamad Sofyan (Penggugat IV) dengan objek tanah seluas 1.769 M² (*seribu tujuh ratus enam puluh sembilan meter persegi*);
2. Sertifikat Hak Milik Nomor: 00473/Desa Palasah atas nama Muhamad Sofyan (Penggugat IV) dengan objek tanah seluas 8.634 M² (*delapan ribu enam ratus tiga puluh empat meter persegi*);

Sertifikat Hak Milik Tercatat Atas Nama Euis Siti Aisyah (Almh.):

3. Sertifikat Hak Milik Nomor: 00262/Desa Mekarjaya atas nama Euis Siti Aisyah (Almh.) dengan objek tanah seluas 2.262 M² (*dua ribu dua ratus enam puluh dua meter persegi*);
4. Sertifikat Hak Milik Nomor: 00261/Desa Mekarjaya atas nama Euis Siti Aisyah (Almh.) dengan objek tanah seluas 384 M² (*tiga ratus delapan puluh empat meter persegi*);
5. Sertifikat Hak Milik Nomor: 00260/Desa Mekarjaya atas nama Euis Siti Aisyah (Almh.) dengan objek tanah seluas 4.203 M² (*empat ribu dua ratus tiga meter persegi*);
6. Sertifikat Hak Milik Nomor: 00278/Desa Mekarjaya atas nama Euis Siti Aisyah (Almh.) dengan objek tanah seluas 510 M² (*lima ratus sepuluh meter persegi*);

Putusan Nomor 64/Pdt.G/2025/PN.Bdg | 156 sampai dengan 169



7. Sertifikat Hak Milik Nomor: 00277/Desa Mekarjaya atas nama Euis Siti Aisyah (Almh.) dengan objek tanah seluas 28 M² (*dua puluh delapan meter persegi*);
8. Sertifikat Hak Milik Nomor: 00467/Desa Palasah atas nama Euis Siti Aisyah (Almh.) dengan objek tanah seluas 5.876 M² (*lima ribu delapan ratus tujuh puluh enam meter persegi*);
9. Sertifikat Hak Milik Nomor: 000469/Desa Palasah atas nama Euis Siti Aisyah (Almh.) dengan objek tanah seluas 7.533 M² (*tujuh ribu lima ratus tiga puluh tiga meter persegi*);
10. Sertifikat Hak Milik Nomor: 00471/Desa Palasah atas nama Euis Siti Aisyah (Almh.) dengan objek tanah seluas 1.397 M² (*seribu tiga ratus sembilan puluh tujuh meter persegi*);
11. Sertifikat Hak Milik Nomor: 00476/Desa Palasah atas nama Euis Siti Aisyah (Almh.) dengan objek tanah seluas 3.180 M² (*tiga ribu seratus delapan puluh meter persegi*);
12. Sertifikat Hak Milik Nomor: 00477/Desa Palasah atas nama Euis Siti Aisyah (Almh.) dengan objek tanah seluas 12.650 M² (*dua belas ribu enam ratus lima puluh meter persegi*);
13. Sertifikat Hak Milik Nomor: 00498/Desa Palasah atas nama Euis Siti Aisyah (Almh.) dengan objek tanah seluas 2.690 M² (*dua ribu enam ratus sembilan puluh meter persegi*);

Sertifikat Hak Milik Tercatat Atas Nama Neneng Komalasari (Tergugat II):

14. Sertifikat Hak Milik Nomor: 00263/Desa Mekarjaya atas nama Neneng Komalasari (Tergugat II) dengan objek tanah seluas 3.144 M² (*tiga ribu seratus empat puluh empat meter persegi*);
15. Sertifikat Hak Milik Nomor: 00264/Desa Mekarjaya atas nama Neneng Komalasari (Tergugat II) dengan objek tanah seluas 3.555 M² (*tiga ribu lima ratus lima puluh lima meter persegi*);
16. Sertifikat Hak Milik Nomor: 00279/Desa Mekarjaya atas nama Neneng Komalasari (Tergugat II) dengan objek tanah seluas 5.160 M² (*lima ribu seratus enam puluh meter persegi*);

Putusan Nomor 64/Pdt.G/2025/PN.Bdg | 157 sampai dengan 169



17. Sertifikat Hak Milik Nomor: 00474/Desa Palasah atas nama Neneng Komalasari (Tergugat II) dengan objek tanah seluas 1.717 M² (*seribu tujuh ratus tujuh belas meter persegi*);
18. Sertifikat Hak Milik Nomor: 00475/Desa Palasah atas nama Neneng Komalasari (Tergugat II) dengan objek tanah seluas 6.565 M² (*enam ribu lima ratus enam puluh lima meter persegi*);
19. Sertifikat Hak Milik Nomor: 00483/Desa Palasah atas nama Neneng Komalasari (Tergugat II) dengan objek tanah seluas 3.809 M² (*tiga ribu delapan ratus sembilan meter persegi*);
20. Sertifikat Hak Milik Nomor: 00484/Desa Palasah atas nama Neneng Komalasari (Tergugat II) dengan objek tanah seluas 1.370 M² (*seribu tiga ratus tujuh puluh meter persegi*);
21. Sertifikat Hak Milik Nomor: 00500/Desa Palasah atas nama Neneng Komalasari (Tergugat II) dengan objek tanah seluas 10.275 M² (*sepuluh ribu dua ratus tujuh puluh lima meter persegi*);

Tanah Adat atas Persil Nomor 28.a.SIII:

22. Surat-surat atas Sebidang tanah adat Persil Nomor 28.a.SIII. Kohir Nomor C.682 dengan objek tanah seluas 8.537 M² (*delapan ribu lima ratus tiga puluh tujuh meter persegi*) terletak di Desa Cibuluh Kecamatan Ujungjaya Kabupaten Sumedang Provinsi Jawa Barat;

Agar diserahkan kepada Para Penggugat tanpa alasan dan syarat apapun serta secara seketika atau apabila perlu dapat dilaksanakan secara paksa melalui pengadilan dengan menggunakan bantuan alat negara;

7. Memerintahkan agar diterbitkan Akta Jual Beli atas nama Para Penggugat berdasarkan Kwitansi Pembayaran 04 Maret 2013 senilai Rp 600.000.000,- (*enam ratus juta rupiah*), Kuitansi Pembayaran 10 Oktober 2011 senilai Rp 891.000.000,- (*delapan ratus sembilan puluh satu juta rupiah*) dan Kuitansi Pembayaran 29 September 2011 senilai Rp 2.000.000.000,- (*dua miliar rupiah*) dihadapan Notaris/Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) yang ditunjuk oleh Penggugat terhadap Sertifikat-sertifikat:

Sertifikat Hak Milik Tercatat Atas Nama Euis Siti Aisyah (Almh.):

Putusan Nomor 64/Pdt.G/2025/PN.Bdg | 158 sampai dengan 169



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Sertifikat Hak Milik Nomor: 00262/Desa Mekarjaya atas nama Euis Siti Aisyah (Almh.) dengan objek tanah seluas 2.262 M² (*dua ribu dua ratus enam puluh dua meter persegi*);
2. Sertifikat Hak Milik Nomor: 00261/Desa Mekarjaya atas nama Euis Siti Aisyah (Almh.) dengan objek tanah seluas 384 M² (*tiga ratus delapan puluh empat meter persegi*);
3. Sertifikat Hak Milik Nomor: 00260/Desa Mekarjaya atas nama Euis Siti Aisyah (Almh.) dengan objek tanah seluas 4.203 M² (*empat ribu dua ratus tiga meter persegi*);
4. Sertifikat Hak Milik Nomor: 00278/Desa Mekarjaya atas nama Euis Siti Aisyah (Almh.) dengan objek tanah seluas 510 M² (*lima ratus sepuluh meter persegi*);
5. Sertifikat Hak Milik Nomor: 00277/Desa Mekarjaya atas nama Euis Siti Aisyah (Almh.) dengan objek tanah seluas 28 M² (*dua puluh delapan meter persegi*);
6. Sertifikat Hak Milik Nomor: 00467/Desa Palasah atas nama Euis Siti Aisyah (Almh.) dengan objek tanah seluas 5.876 M² (*lima ribu delapan ratus tujuh puluh enam meter persegi*);
7. Sertifikat Hak Milik Nomor: 000469/Desa Palasah atas nama Euis Siti Aisyah (Almh.) dengan objek tanah seluas 7.533 M² (*tujuh ribu lima ratus tiga puluh tiga meter persegi*);
8. Sertifikat Hak Milik Nomor: 00471/Desa Palasah atas nama Euis Siti Aisyah (Almh.) dengan objek tanah seluas 1.397 M² (*seribu tiga ratus sembilan puluh tujuh meter persegi*);
9. Sertifikat Hak Milik Nomor: 00476/Desa Palasah atas nama Euis Siti Aisyah (Almh.) dengan objek tanah seluas 3.180 M² (*tiga ribu seratus delapan puluh meter persegi*);
10. Sertifikat Hak Milik Nomor: 00477/Desa Palasah atas nama Euis Siti Aisyah (Almh.) dengan objek tanah seluas 12.650 M² (*dua belas ribu enam ratus lima puluh meter persegi*);
11. Sertifikat Hak Milik Nomor: 00498/Desa Palasah atas nama Euis Siti Aisyah (Almh.) dengan objek tanah seluas 2.690 M² (*dua ribu enam ratus sembilan puluh meter persegi*);

Sertifikat Hak Milik Tercatat Atas Nama Neneng Komalasari (Tergugat II):

1. Sertifikat Hak Milik Nomor: 00263/Desa Mekarjaya atas nama Neneng Komalasari (Tergugat II) dengan objek tanah

Putusan Nomor 64/Pdt.G/2025/PN.Bdg | 159 sampai dengan 169



seluas 3.144 M² (*tiga ribu seratus empat puluh empat meter persegi*);

2. Sertifikat Hak Milik Nomor: 00264/Desa Mekarjaya atas nama Neneng Komalasari (Tergugat II) dengan objek tanah seluas 3,555 M² (*tiga ribu lima ratus lima puluh lima meter persegi*);
 3. Sertifikat Hak Milik Nomor: 00279/Desa Mekarjaya atas nama Neneng Komalasari (Tergugat II) dengan objek tanah seluas 5.160 M² (*lima ribu seratus enam puluh meter persegi*);
 4. Sertifikat Hak Milik Nomor: 00474/Desa Palasah atas nama Neneng Komalasari (Tergugat II) dengan objek tanah seluas 1.717 M² (*seribu tujuh ratus tujuh belas meter persegi*);
 5. Sertifikat Hak Milik Nomor: 00475/Desa Palasah atas nama Neneng Komalasari (Tergugat II) dengan objek tanah seluas 6.565 M² (*enam ribu lima ratus enam puluh lima meter persegi*);
 6. Sertifikat Hak Milik Nomor: 00483/Desa Palasah atas nama Neneng Komalasari (Tergugat II) dengan objek tanah seluas 3.809 M² (*tiga ribu delapan ratus sembilan meter persegi*);
 7. Sertifikat Hak Milik Nomor: 00484/Desa Palasah atas nama Neneng Komalasari (Tergugat II) dengan objek tanah seluas 1.370 M² (*seribu tiga ratus tujuh puluh meter persegi*);
 8. Sertifikat Hak Milik Nomor: 00500/Desa Palasah atas nama Neneng Komalasari (Tergugat II) dengan objek tanah seluas 10.275 M² (*sepuluh ribu dua ratus tujuh puluh lima meter persegi*);
8. Memerintahkan kepada Turut Tergugat V untuk melaksanakan Proses Balik nama kepada Para Penggugat atas sertifikat-sertifikat sebagai berikut:
1. Sertifikat Hak Milik Nomor: 00262/Desa Mekarjaya atas nama Euis Siti Aisyah (Almh.) dengan objek tanah seluas 2.262 M² (*dua ribu dua ratus enam puluh dua meter persegi*);
 2. Sertifikat Hak Milik Nomor: 00261/Desa Mekarjaya atas nama Euis Siti Aisyah (Almh.) dengan objek tanah seluas 384 M² (*tiga ratus delapan puluh empat meter persegi*);

Putusan Nomor 64/Pdt.G/2025/PN.Bdg | 160 sampai dengan 169



3. Sertifikat Hak Milik Nomor: 00260/Desa Mekarjaya atas nama Euis Siti Aisyah (Almh.) dengan objek tanah seluas 4.203 M² (*empat ribu dua ratus tiga meter persegi*);
4. Sertifikat Hak Milik Nomor: 00278/Desa Mekarjaya atas nama Euis Siti Aisyah (Almh.) dengan objek tanah seluas 510 M² (*lima ratus sepuluh meter persegi*);
5. Sertifikat Hak Milik Nomor: 00277/Desa Mekarjaya atas nama Euis Siti Aisyah (Almh.) dengan objek tanah seluas 28 M² (*dua puluh delapan meter persegi*);
6. Sertifikat Hak Milik Nomor: 00467/Desa Palasah atas nama Euis Siti Aisyah (Almh.) dengan objek tanah seluas 5.876 M² (*lima ribu delapan ratus tujuh puluh enam meter persegi*);
7. Sertifikat Hak Milik Nomor: 000469/Desa Palasah atas nama Euis Siti Aisyah (Almh.) dengan objek tanah seluas 7.533 M² (*tujuh ribu lima ratus tiga puluh tiga meter persegi*);
8. Sertifikat Hak Milik Nomor: 00471/Desa Palasah atas nama Euis Siti Aisyah (Almh.) dengan objek tanah seluas 1.397 M² (*seribu tiga ratus sembilan puluh tujuh meter persegi*);
9. Sertifikat Hak Milik Nomor: 00476/Desa Palasah atas nama Euis Siti Aisyah (Almh.) dengan objek tanah seluas 3.180 M² (*tiga ribu seratus delapan puluh meter persegi*);
10. Sertifikat Hak Milik Nomor: 00477/Desa Palasah atas nama Euis Siti Aisyah (Almh.) dengan objek tanah seluas 12.650 M² (*dua belas ribu enam ratus lima puluh meter persegi*);
11. Sertifikat Hak Milik Nomor: 00498/Desa Palasah atas nama Euis Siti Aisyah (Almh.) dengan objek tanah seluas 2.690 M² (*dua ribu enam ratus sembilan puluh meter persegi*);
12. Sertifikat Hak Milik Nomor: 00263/Desa Mekarjaya atas nama Neneng Komalasari (Tergugat II) dengan objek tanah seluas 3.144 M² (*tiga ribu seratus empat puluh empat meter persegi*);
13. Sertifikat Hak Milik Nomor: 00264/Desa Mekarjaya atas nama Neneng Komalasari (Tergugat II) dengan objek tanah seluas 3,555 M² (*tiga ribu lima ratus lima puluh lima meter persegi*);
14. Sertifikat Hak Milik Nomor: 00279/Desa Mekarjaya atas nama Neneng Komalasari (Tergugat II) dengan objek tanah

Putusan Nomor 64/Pdt.G/2025/PN.Bdg | 161 sampai dengan 169



seluas 5.160 M² (*lima ribu seratus enam puluh meter persegi*);

15. Sertifikat Hak Milik Nomor: 00474/Desa Palasah atas nama Neneng Komalasari (Tergugat II) dengan objek tanah seluas 1.717 M² (*seribu tujuh ratus tujuh belas meter persegi*);
16. Sertifikat Hak Milik Nomor: 00475/Desa Palasah atas nama Neneng Komalasari (Tergugat II) dengan objek tanah seluas 6.565 M² (*enam ribu lima ratus enam puluh lima meter persegi*);
17. Sertifikat Hak Milik Nomor: 00483/Desa Palasah atas nama Neneng Komalasari (Tergugat II) dengan objek tanah seluas 3.809 M² (*tiga ribu delapan ratus sembilan meter persegi*);
18. Sertifikat Hak Milik Nomor: 00484/Desa Palasah atas nama Neneng Komalasari (Tergugat II) dengan objek tanah seluas 1.370 M² (*seribu tiga ratus tujuh puluh meter persegi*);
19. Sertifikat Hak Milik Nomor: 00500/Desa Palasah atas nama Neneng Komalasari (Tergugat II) dengan objek tanah seluas 10.275 M² (*sepuluh ribu dua ratus tujuh puluh lima meter persegi*);
9. Memerintahkan kepada Turut Tergugat VI untuk menerbitkan surat-surat atas nama Penggugat IV yang berkaitan dengan proses sertifikasi yang diperlukan oleh Turut Tergugat VII terhadap Sebidang tanah adat Persil Nomor 28.a.SIII. Kohir Nomor C.682 yang berlokasi di Desa Cibuluh Kecamatan Ujung Jaya Kabupaten Sumedang Propinsi Jawa Barat;
10. Memerintahkan kepada Turut Tergugat VII untuk menerbitkan Sertifikat Hak Milik atas nama Penggugat IV berkaitan dengan sebidang tanah adat Persil Nomor 28.a.SIII. Kohir Nomor C.682 yang berlokasi di Desa Cibuluh Kecamatan Ujung Jaya Kabupaten Sumedang Propinsi Jawa Barat;
11. Memerintahkan kepada Para Tergugat termasuk kepada pihak manapun untuk mengosongkan objek yang berkaitan dengan Sertifikat-Sertifikat dan Surat tanah sebagai berikut:
 1. Sertifikat Hak Milik Nomor: 00259/Desa Mekarjaya atas nama Ade Maulana (Tergugat III) dengan objek tanah seluas 13.460 M² (*tiga belas ribu empat ratus enam puluh meter persegi*);

Putusan Nomor 64/Pdt.G/2025/PN.Bdg | 162 sampai dengan 169



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Sertifikat Hak Milik Nomor: 00262/Desa Mekarjaya atas nama Euis Siti Aisyah (Almh.) dengan objek tanah seluas 2.262 M² (*dua ribu dua ratus enam puluh dua meter persegi*);
3. Sertifikat Hak Milik Nomor: 00261/Desa Mekarjaya atas nama Euis Siti Aisyah (Almh.) dengan objek tanah seluas 384 M² (*tiga ratus delapan puluh empat meter persegi*);
4. Sertifikat Hak Milik Nomor: 00260/Desa Mekarjaya atas nama Euis Siti Aisyah (Almh.) dengan objek tanah seluas 4.203 M² (*empat ribu dua ratus tiga meter persegi*);
5. Sertifikat Hak Milik Nomor: 00278/Desa Mekarjaya atas nama Euis Siti Aisyah (Almh.) dengan objek tanah seluas 510 M² (*lima ratus sepuluh meter persegi*);
6. Sertifikat Hak Milik Nomor: 00277/Desa Mekarjaya atas nama Euis Siti Aisyah (Almh.) dengan objek tanah seluas 28 M² (*dua puluh delapan meter persegi*);
7. Sertifikat Hak Milik Nomor: 00466/Desa Palasah atas nama Ade Maulana (Tergugat III) dengan objek tanah seluas 3.692 M² (*tiga ribu enam ratus sembilan puluh dua meter persegi*);
8. Sertifikat Hak Milik Nomor: 00467/Desa Palasah atas nama Euis Siti Aisyah (Almh.) dengan objek tanah seluas 5.876 M² (*lima ribu delapan ratus tujuh puluh enam meter persegi*);
9. Sertifikat Hak Milik Nomor: 00468 /Desa Palasah atas nama Ade Maulana (Tergugat III) dengan objek tanah seluas 7.638 M² (*tujuh ribu enam ratus tiga puluh delapan meter persegi*);
10. Sertifikat Hak Milik Nomor: 000469/Desa Palasah atas nama Euis Siti Aisyah (Almh.) dengan objek tanah seluas 7.533 M² (*tujuh ribu lima ratus tiga puluh tiga meter persegi*);
11. Sertifikat Hak Milik Nomor: 00470/Desa Palasah atas nama Ade Maulana (Tergugat III) dengan objek tanah seluas 10.266 M² (*sepuluh ribu dua ratus enam puluh enam meter persegi*);
12. Sertifikat Hak Milik Nomor: 00471/Desa Palasah atas nama Euis Siti Aisyah (Almh.) dengan objek tanah seluas 1.397 M² (*seribu tiga ratus sembilan puluh tujuh meter persegi*);
13. Sertifikat Hak Milik Nomor: 00472/Desa Palasah atas nama Muhamad Sofyan Saepudin (Penggugat IV) dengan objek tanah seluas 1.769 M² (*seribu tujuh ratus enam puluh sembilan meter persegi*);

Putusan Nomor 64/Pdt.G/2025/PN.Bdg | 163 sampai dengan 169

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



14. Sertifikat Hak Milik Nomor: 00473/Desa Palasah atas nama Muhamad Sofyan Saepudin (Penggugat IV) dengan objek tanah seluas 8.634 M² (*delapan ribu enam ratus tiga puluh empat meter persegi*);
15. Sertifikat Hak Milik Nomor: 00476/Desa Palasah atas nama Euis Siti Aisyah (Almh.) dengan objek tanah seluas 3.180 M² (*tiga ribu seratus delapan puluh meter persegi*);
16. Sertifikat Hak Milik Nomor: 00477/Desa Palasah atas nama Euis Siti Aisyah (Almh.) dengan objek tanah seluas 12.650 M² (*dua belas ribu enam ratus lima puluh meter persegi*);
17. Sertifikat Hak Milik Nomor: 00478/Desa Palasah atas nama Novianti Lestari Saepudin (Penggugat II) dengan objek tanah seluas 6.203 M² (*enam ribu dua ratus tiga meter persegi*);
18. Sertifikat Hak Milik Nomor: 00496/Desa Palasah atas nama Novianti Lestari Saepudin (Penggugat II) dengan objek tanah seluas 4.612 M² (*empat ribu enam ratus dua belas meter persegi*);
19. Sertifikat Hak Milik Nomor: 00497/Desa Palasah atas nama Novianti Lestari Saepudin (Penggugat II) dengan objek tanah seluas 7.617 M² (*tujuh ribu enam ratus tujuh belas meter persegi*);
20. Sertifikat Hak Milik Nomor: 00498/Desa Palasah atas nama Euis Siti Aisyah (Almh.) dengan objek tanah seluas 2.690 M² (*dua ribu enam ratus sembilan puluh meter persegi*);
21. Sertifikat Hak Milik Nomor: 00499/Desa Palasah atas nama Novianti Lestari Saepudin (Penggugat II) dengan objek tanah seluas 9.505 M² (*sembilan ribu lima ratus lima meter persegi*);
22. Sertifikat Hak Milik Nomor: 00263/Desa Mekarjaya atas nama Neneng Komalasari (Tergugat II) dengan objek tanah seluas 3.144 M² (*tiga ribu seratus empat puluh empat meter persegi*);
23. Sertifikat Hak Milik Nomor: 00264/Desa Mekarjaya atas nama Neneng Komalasari (Tergugat II) dengan objek tanah seluas 3.555 M² (*tiga ribu lima ratus lima puluh lima meter persegi*);
24. Sertifikat Hak Milik Nomor: 00279/Desa Mekarjaya atas nama Neneng Komalasari (Tergugat II) dengan objek tanah seluas 5.160 M² (*lima ribu seratus enam puluh meter persegi*);

Putusan Nomor 64/Pdt.G/2025/PN.Bdg | 164 sampai dengan 169



25. Sertifikat Hak Milik Nomor: 00474/Desa Palasah atas nama Neneng Komalasari (Tergugat II) dengan objek tanah seluas 1.717 M² (*seribu tujuh ratus tujuh belas meter persegi*);
 26. Sertifikat Hak Milik Nomor: 00475/Desa Palasah atas nama Neneng Komalasari (Tergugat II) dengan objek tanah seluas 6.565 M² (*enam ribu lima ratus enam puluh lima meter persegi*);
 27. Sertifikat Hak Milik Nomor: 00483/Desa Palasah atas nama Neneng Komalasari (Tergugat II) dengan objek tanah seluas 3.809 M² (*tiga ribu delapan ratus sembilan meter persegi*);
 28. Sertifikat Hak Milik Nomor: 00484/Desa Palasah atas nama Neneng Komalasari (Tergugat II) dengan objek tanah seluas 1.370 M² (*seribu tiga ratus tujuh puluh meter persegi*);
 29. Sertifikat Hak Milik Nomor: 00500/Desa Palasah atas nama Neneng Komalasari (Tergugat II) dengan objek tanah seluas 10.275 M² (*sepuluh ribu dua ratus tujuh puluh lima meter persegi*);
 30. Sebidang tanah adat Persil Nomor 28.a.SIII. Kohir Nomor C.682 dengan objek tanah seluas 8.537 M² (*delapan ribu lima ratus tiga puluh tujuh meter persegi*) terletak di Desa Cibuluh Kecamatan Ujungjaya Kabupaten Sumedang Provinsi Jawa Barat;
13. Memerintahkan kepada Para Tergugat atau siapa saja yang memperoleh hak daripadanya untuk mengosongkan dan menyerahkan objek tanah beserta bangunan yang berdiri di atasnya sebagaimana termuat dalam surat tanah sebagai berikut:
1. Sertifikat Hak Milik Nomor: 00259/Desa Mekarjaya atas nama Ade Maulana (Tergugat III) dengan objek tanah seluas 13.460 M² (*tiga belas ribu empat ratus enam puluh meter persegi*);
 2. Sertifikat Hak Milik Nomor: 00262/Desa Mekarjaya atas nama Euis Siti Aisyah (Almh.) dengan objek tanah seluas 2.262 M² (*dua ribu dua ratus enam puluh dua meter persegi*);
 3. Sertifikat Hak Milik Nomor: 00261/Desa Mekarjaya atas nama Euis Siti Aisyah (Almh.) dengan objek tanah seluas 384 M² (*tiga ratus delapan puluh empat meter persegi*);

Putusan Nomor 64/Pdt.G/2025/PN.Bdg | 165 sampai dengan 169



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Sertifikat Hak Milik Nomor: 00260/Desa Mekarjaya atas nama Euis Siti Aisyah (Almh.) dengan objek tanah seluas 4.203 M² (*empat ribu dua ratus tiga meter persegi*);
5. Sertifikat Hak Milik Nomor: 00278/Desa Mekarjaya atas nama Euis Siti Aisyah (Almh.) dengan objek tanah seluas 510 M² (*lima ratus sepuluh meter persegi*);
6. Sertifikat Hak Milik Nomor: 00277/Desa Mekarjaya atas nama Euis Siti Aisyah (Almh.) dengan objek tanah seluas 28 M² (*dua puluh delapan meter persegi*);
7. Sertifikat Hak Milik Nomor: 00466/Desa Palasah atas nama Ade Maulana (Tergugat III) dengan objek tanah seluas 3.692 M² (*tiga ribu enam ratus sembilan puluh dua meter persegi*);
8. Sertifikat Hak Milik Nomor: 00467/Desa Palasah atas nama Euis Siti Aisyah (Almh.) dengan objek tanah seluas 5.876 M² (*lima ribu delapan ratus tujuh puluh enam meter persegi*);
9. Sertifikat Hak Milik Nomor: 00468 /Desa Palasah atas nama Ade Maulana (Tergugat III) dengan objek tanah seluas 7.638 M² (*tujuh ribu enam ratus tiga puluh delapan meter persegi*);
10. Sertifikat Hak Milik Nomor: 000469/Desa Palasah atas nama Euis Siti Aisyah (Almh.) dengan objek tanah seluas 7.533 M² (*tujuh ribu lima ratus tiga puluh tiga meter persegi*);
11. Sertifikat Hak Milik Nomor: 00470/Desa Palasah atas nama Ade Maulana (Tergugat III) dengan objek tanah seluas 10.266 M² (*sepuluh ribu dua ratus enam puluh enam meter persegi*);
12. Sertifikat Hak Milik Nomor: 00471/Desa Palasah atas nama Euis Siti Aisyah (Almh.) dengan objek tanah seluas 1.397 M² (*seribu tiga ratus sembilan puluh tujuh meter persegi*);
13. Sertifikat Hak Milik Nomor: 00472/Desa Palasah atas nama Muhamad Sofyan Saepudin (Penggugat IV) dengan objek tanah seluas 1.769 M² (*seribu tujuh ratus enam puluh sembilan meter persegi*);
14. Sertifikat Hak Milik Nomor: 00473/Desa Palasah atas nama Muhamad Sofyan Saepudin (Penggugat IV) dengan objek tanah seluas 8.634 M² (*delapan ribu enam ratus tiga puluh empat meter persegi*);

Putusan Nomor 64/Pdt.G/2025/PN.Bdg | 166 sampai dengan 169

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



15. Sertifikat Hak Milik Nomor: 00476/Desa Palasah atas nama Euis Siti Aisyah (Almh.) dengan objek tanah seluas 3.180 M² (*tiga ribu seratus delapan puluh meter persegi*);
16. Sertifikat Hak Milik Nomor: 00477/Desa Palasah atas nama Euis Siti Aisyah (Almh.) dengan objek tanah seluas 12.650 M² (*dua belas ribu enam ratus lima puluh meter persegi*);
17. Sertifikat Hak Milik Nomor: 00478/Desa Palasah atas nama Novianti Lestari Saepudin (Penggugat II) dengan objek tanah seluas 6.203 M² (*enam ribu dua ratus tiga meter persegi*);
18. Sertifikat Hak Milik Nomor: 00496/Desa Palasah atas nama Novianti Lestari Saepudin (Penggugat II) dengan objek tanah seluas 4.612 M² (*empat ribu enam ratus dua belas meter persegi*);
19. Sertifikat Hak Milik Nomor: 00497/Desa Palasah atas nama Novianti Lestari Saepudin (Penggugat II) dengan objek tanah seluas 7.617 M² (*tujuh ribu enam ratus tujuh belas meter persegi*);
20. Sertifikat Hak Milik Nomor: 00498/Desa Palasah atas nama Euis Siti Aisyah (Almh.) dengan objek tanah seluas 2.690 M² (*dua ribu enam ratus sembilan puluh meter persegi*);
21. Sertifikat Hak Milik Nomor: 00499/Desa Palasah atas nama Novianti Lestari Saepudin (Penggugat II) dengan objek tanah seluas 9.505 M² (*sembilan ribu lima ratus lima meter persegi*);
22. Sertifikat Hak Milik Nomor: 00263/Desa Mekarjaya atas nama Neneng Komalasari (Tergugat II) dengan objek tanah seluas 3.144 M² (*tiga ribu seratus empat puluh empat meter persegi*);
23. Sertifikat Hak Milik Nomor: 00264/Desa Mekarjaya atas nama Neneng Komalasari (Tergugat II) dengan objek tanah seluas 3,555 M² (*tiga ribu lima ratus lima puluh lima meter persegi*);
24. Sertifikat Hak Milik Nomor: 00279/Desa Mekarjaya atas nama Neneng Komalasari (Tergugat II) dengan objek tanah seluas 5.160 M² (*lima ribu seratus enam puluh meter persegi*);
25. Sertifikat Hak Milik Nomor: 00474/Desa Palasah atas nama Neneng Komalasari (Tergugat II) dengan objek tanah seluas 1.717 M² (*seribu tujuh ratus tujuh belas meter persegi*);
26. Sertifikat Hak Milik Nomor: 00475/Desa Palasah atas nama Neneng Komalasari (Tergugat II) dengan objek tanah seluas

Putusan Nomor 64/Pdt.G/2025/PN.Bdg | 167 sampai dengan 169



6.565 M² (*enam ribu lima ratus enam puluh lima meter persegi*);

27. Sertifikat Hak Milik Nomor: 00483/Desa Palasah atas nama Neneng Komalasari (Tergugat II) dengan objek tanah seluas 3.809 M² (*tiga ribu delapan ratus sembilan meter persegi*);

28. Sertifikat Hak Milik Nomor: 00484/Desa Palasah atas nama Neneng Komalasari (Tergugat II) dengan objek tanah seluas 1.370 M² (*seribu tiga ratus tujuh puluh meter persegi*);

29. Sertifikat Hak Milik Nomor: 00500/Desa Palasah atas nama Neneng Komalasari (Tergugat II) dengan objek tanah seluas 10.275 M² (*sepuluh ribu dua ratus tujuh puluh lima meter persegi*);

30. Sebidang tanah adat Persil Nomor 28.a.SIII. Kohir Nomor C.682 dengan objek tanah seluas 8.537 M² (*delapan ribu lima ratus tiga puluh tujuh meter persegi*) terletak di Desa Cibuluh Kecamatan Ujungjaya Kabupaten Sumedang Provinsi Jawa Barat;

Agar diserahkan kepada Para Penggugat secara seketika tanpa alasan serta syarat apapun dan atau apabila perlu dapat dilaksanakan secara paksa melalui pengadilan dengan menggunakan bantuan alat negara;

14. Menolak Gugatan Para Penggugat Kompensi/ Para Tergugat Rekonpensi selain dan selebihnya. ;

DALAM REKONPENSI :

- Menolak gugatan Para Tergugat Kompensi / Para Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya

DALAM KONPENSI dan REKONPENSI :

Menghukum Para Tergugat Kompensi/ Para Penggugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng yang diperhitungkan sebesar Rp. 4.400.000.00,- (*empat juta empat ratus ribu rupiah*) ;

Demikian diputuskan pada hari **Kamis**, tanggal **09 April 2026** dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandung Kelas IA Khusus, oleh kami PANJI SURONO,S.H.,M.H. Selaku Hakim Ketua, Dr. RACHMAWATY,S.H.,M.H. dan Dr. ETI KOERNIATI,S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Bandung Kelas IA Khusus Nomor 64/Pdt.G/2025/PN Bdg tanggal 11 Februari 2025, putusan tersebut pada hari **Rabu**, tanggal **15 April 2025** diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, NOVYANTI MAULANI A,S.H.,M.H. Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dr. RACHMAWATY, S.H.,M.H.

PANJI SURONO, S.H.,M.H.

Dr. ETI KOERNIATI, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

NOVYANTI MAULANI A,S.H.,M.H.

Perincian Biaya perkara :

- Biaya Pendaftaran.....	Rp.	30.000,-
- Biaya pemberkasan.....	Rp.	150.000,-
- Biaya Panggilan sidang.....	Rp.	4.160.000,-
- PNBK	Rp.	40.000,-
- Redaksi	Rp.	10.000,-
- Meterai Putusan 2	Rp.	10.000,-
Jumlah		Rp. 4.400.000.00,-
(empat juta empat ratus ribu rupiah)		

Putusan Nomor 64/Pdt.G/2025/PN.Bdg | 169 sampai dengan 169